Wladimir Sérgio Reale
Advogado
OAB/RJ nº 003.803-D

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Coordenadoria de Protocolo
e Baixa de Processos
11/05/2005 15:20 55290

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ADI 3494-4

2. INQUIRIÇÃO DE AUTORIDADE ADMINISTRATIVA ILEGITIMIDADE.
A Constituição Federal dotou o Ministério Público do poder de requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial (C.F., art. 129, VIII).
A norma constitucional não contemplou a possibilidade do parquet realizar e presidir inquérito policial.
Não cabe, portanto, aos seus membros inquirir diretamente pessoas suspeitas de autoria de crime.
Mas requisitar diligência nesse sentido à autoridade policial. Precedentes. (STF-HC 81.326-7-DF-Rel. Min. Nelson Jobim, unânime, D.J. 01/08/2003).

A **ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL — ADEPOL-BRASIL** — sociedade civil, entidade de classe de âmbito nacional, que congrega os delegados das Polícias Federal e Civis dos Estados e do Distrito Federal, por seu Presidente, **JOSÉ CARLOS WEBER**, através do advogado infra-assinado, inscrito na OAB/RJ sob nº 003.803-D (**Docs. nºs 01/02**), vem, respeitosamente, perante essa Colenda Corte, com fulcro no art. 103, inciso IX da Constituição Federal, propor **AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE**, **com pedido de concessão de MEDIDA CAUTELAR dos arts. 23, inciso I (expressões) e alíneas "a", "b" e "c" (expressões); inciso II e inciso IV (expressões); inciso VII, do art. 58, todos da Lei Complementar nº 25, de 06 de julho de 1998 (LOMP/GO) - (inconstitucionalidade material) e, por arrastamento consequencial (inconstitucionalidade formal), a totalidade da RESOLUÇÃO nº 004/2005, publicado no D.O. de 03 de maio de 2005, do Procurador-Geral de Justiça e Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado de Goiás.**

2 DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO

2.1. **A ADEPOL-Brasil – ajuizou, perante esse Egrégio Tribunal a ADIn nº 3.329 SC, distribuída ao eminente Ministro CEZAR PELUSO, visando a declaração da inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar nº 197, de 13.07.00 - Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Santa Catarina - (Doc. nº 03). Conexas as duas ações pela identidade parcial do objeto (CPC, art. 103), a AUTORA requer a distribuição desta ação por dependência daquela, na forma do art. 253 do Código do Processo Civil.**

2.2. **A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, vem fixando o entendimento que quando os *themas***

tratados nos processos, sobretudo, guardam íntima conexão entre si, a redistribuição se opera *ratione materiae*, conforme precedentes decididos, em casos análogos, nas ADIns 1.012-GO, 801-RJ, 2.465-RJ, 2.737-DF, 3.318-MG e 3.337-PE.

3. LEGITIMIDADE ATIVA E PERTINÊNCIA TEMÁTICA:

3.1. A **ADEPOL-BRASIL** possui a qualidade para agir em sede jurisdicional concentrada (CF/88, art. 103, inciso IX). Congrega os delegados de Polícia de Carreira do País. Atende ao requisito da **espacialidade**, isto é, além da atuação transregional da instituição, há a existência de associados, membros federais e estaduais em pelo menos nove Estados da Federação (art. 1º dos Estatutos - **Doc. nº 04**). A **ADEPOL-BRASIL** atua na defesa das prerrogativas, direitos e interesses dos Delegados de Polícia, pugnando pela preservação das Polícias Federal e Civis dos Estados e do Distrito Federal, como instituição permanente e independente, destinada ao exercício, com exclusividade, das funções de polícia judiciária, caracterizando, na espécie, a pertinência entre o seu objetivo estatutário e o interesse na causa.

3.2. O ESTATUTO DA ADEPOL-BRASIL EM VIGOR, ATUALIZADO NA RECENTÍSSIMA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM BRASILIA-DF, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2003, APÓS O JULGAMENTO DE QUESTÃO PRELIMINAR SUSCITADA PELO IL. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA NA ADIN Nº 23-3-SP, NA SESSÃO PLENÁRIA DE 02 DE ABRIL DE 1998, EM QUE, POR MAIORIA, NÃO SE CONHECEU A AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA DA ADEPOL, POR SE TRATAR DE "ASSOCIAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES". LEGITIMIDADE ATIVA "*AD CAUSAM*" DA ADEPOL-BRASIL, AGORA, DIANTE DO NOVO ESTATUTO ALTERADO NA A.G.E. DE 17/12/2003, PARA QUALIFICA-LA COMO ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL, PARA OS FINS PREVISTOS NO ART. 103, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TUDO COM FIEL OBSERVÂNCIA DA RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUEM VEM, GRADATIVAMENTE, MODIFICANDO O SEU ENTENDIMENTO SOBRE O *THEMA DECIDENDUM*, SOBRETUDO, EM RELAÇÃO À QUESTÃO DAS "ASSOCIAÇÕES DE ASSOCIAÇÕES", QUE NÃO É MAIS O CASO DA REQUERENTE. PRECEDENTES: ADIS Nºs 2.903, 3.105, 3.128, 3.143, 3.153, 3.172.

3.2.1. Efetivamente, agora, a **ADEPOL-BRASIL** possui a qualidade para agir em sede jurisdicional concentrada (CF/88, art. 103, inc. IX). O seu quadro associativo compõe-se, exclusivamente, de pessoas físicas, reunindo os delegados de polícia brasileiros das Policias Federal e Civis dos Estados e do Distrito Federal. Tem essa entidade, inequivocamente, *in verbis*:

> ***"na realidade, a presença do elemento unificador que, fundado na essencial homogeneidade, comunhão e identidade de valores, constitui o fator necessário de conexão, apto a identificar os associados que as compõem como membros efetivamente pertencentes a uma determinada classe***

(ADIn nº 108-6-DF - Questão de ordem in D.J.U. 05/06/92)".

3.2.2. A **ADEPOL-BRASIL** deixou de ser, portanto, "associação de associações, cf. **ADIn nº 23-3-SP**" ou "associação híbrida, cf. **ADIn nº 1.563-0-RJ**", ressalte-se, conforme se comprova na reforma estatutária referida. Passou a ter no seu corpo de associados, privativamente, as pessoas físicas dos delegados brasileiros não admitindo de forma híbrida, a existência de pessoas jurídicas no seu quadro social. Congrega, reitere-se, os delegados de polícia de carreira do país das Polícias Federal, Estaduais e do Distrito Federal, todos, individualmente com direito a votar e ser votado (art. 7º, alínea b, do Estatuto). Atende o requisito da espacialidade (**ADIn nº 108-6-DF**), pois, além da atuação transregional da instituição, há a existência de associados em pelo menos nove Estados da Federação. Atua, sobretudo, na defesa do Estado democrático de direito, preservando os direitos e garantias individuais e coletivos, bem como em relação às prerrogativas, direitos e interesses dos delegados brasileiros pugnando pela preservação das polícias civis (federal, estadual e DF) como instituições permanentes e independentes, destinadas ao exercício, com exclusividade, das funções de polícia judiciária **(arts. 1º, 3º, incisos I, IV, V, VII, VIII e art. 5º)** do novo Estatuto de 2003, *in verbis*:

> *"Art. 1º - A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil - ADEPOL-BRASIL é uma sociedade civil de tempo indeterminado, sem fins lucrativos, entidade de classe de âmbito nacional, com a existência de pelo menos em nove Estados da Federação, que congrega todos os delegados de polícia de carreira do país, para a defesa de suas prerrogativas, direitos e interesses,* ***pugnando pela preservação das Polícias Federal e Civis dos Estados e do Distrito Federal, como instituições permanentes, destinadas ao exercício, com exclusividade, das funções de polícia judiciária.***
>
> ***§ 1º** - A **ADEPOL-BRASIL** tem sede na cidade de Brasília — Distrito Federal.*
>
> ***Art. 3º** - São finalidades da **ADEPOL-BRASIL**:*
>
> *I - congregar os delegados de polícia de carreira brasileiros, zelando pelo bom nome da classe, prestigiando e defendendo, judicial e extrajudicialmente, as prerrogativas, direitos e interesses das autoridades policiais e da polícia judiciária brasileira;*
>
> .....
>
> *IV - colaborar com a União, Estados, Distrito Federal e entidades privadas, com estudos e projetos sobre segurança pública;*
>
> *V - pugnar por remuneração que garanta a independência econômica dos delegados de polícia brasileiros, observado o princípio de isonomia de vencimentos com as carreiras jurídicas;*

5

.....

VII - atuar como substituto processual do seu quadro associativo;

VIII - defender o Estado democrático de direito, preservando os direitos e as garantias individuais e coletivos.

***Art. 5º** - O Quadro associativo da **ADEPOL-BRASIL** compõe-se das seguintes classes de delegados de polícia de carreira filiados:*

I - Delegados de Polícia Federal;

II - Delegados de Polícia dos Estados;

III - Delegados de Polícia do Distrito Federal."

3.2.3. Cabe assinalar, também, no ponto, que a **ADEPOL-BRASIL** Regionais, ficaram constituídas na forma dos arts. 30/31 do Estatuto reformado e, em conseqüência, **não mais fazem parte do Quadro Associativo (arts. 5º a 10). As Associações Regionais passaram a ser integrantes dos Órgãos da Entidade (arts. 11 a 14),** formando o denominado **Conselho Nacional de Representantes**, *in verbis*:

***"Art. 30** - A **ADEPOL-BRASIL** divide-se em Associações Regionais, uma subsede para cada Estado ou Região, Distrito Federal e Polícia Federal, regularmente constituídas, sem sobreposição, que formam o Conselho Nacional de Representantes, nos termos seguintes:*

I - Região Norte:

a) Acre;

b) Amapá;

c) Amazonas;

d) Pará;

e) Tocantins;

f) Rondônia;

g) Roraima.

II - Região Nordeste:

a) Alagoas;

b) Bahia;

c) Ceará;

5

6

d) Maranhão;

e) Paraíba;

f) Pernambuco;

g) Piauí;

h) Rio Grande do Norte;

i) Sergipe.

III - Região Centro-Oeste:

a) Distrito Federal;

b) Goiás;

c) Mato Grosso;

d) Mato Grosso do Sul.

IV - Região Sudeste:

a) Espírito Santo;

b) Minas Gerais;

c) Rio de Janeiro;

d) São Paulo.

V - Região Sul:

a) Paraná;

b) Rio Grande do Sul;

c) Santa Catarina.

***§ 1º** - A divisão territorial e a alteração de subsede de Associação Regional poderão ser revistas, por propostas da Diretoria Executiva e aprovação da Assembléia Geral.*

***§ 2º** - As Entidades referidas no caput deste artigo funcionarão de acordo com as suas normas próprias e os seus associados poderão filiar-se à **ADEPOL-BRASIL**.*

***Art. 31** - Cada Associação Regional terá, no Conselho Nacional de Representantes, além de seu Presidente, mais 3 (três) representantes denominados 1º, 2º e 3º Diretores Regionais e seus respectivos suplentes, escolhidos pela sua Diretoria, com aprovação da respectiva Assembléia Geral, entre associados da entidade nacional, integrantes das Polícias Federal, dos*

Estados e do Distrito Federal, coincidindo o seu mandato com o da Diretoria que os escolherem.

***Parágrafo único** - O Regimento do Conselho Nacional de Representantes será fixado mediante resolução aprovada em Assembléia Geral por proposta da Diretoria Executiva."*

3.2.4. Cumpre sublinhar que, igualmente, a **ANOREG** (Associação dos Notários e Registradores do Brasil), ao instituir as suas **Associações Regionais como Órgãos da Entidade e não membros do Quadro Associativo** (art. 10, inciso IV, 28 e 30 dos seus Estatutos), cf. **Doc. nº 05**, teve a sua "**legitimidade ativa *ad causam***", reconhecida pelo **SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL**, nos termos dos diversos precedentes.

3.2.5. Diante disso, com as modificações estatutárias, introduzidas pela **ADEPOL-BRASIL**, a questão, no ponto, ficou também superada com a instituição do direito do associado de "**poder votar e ser votado**" cf., art. 7º, alínea b, assim como foram criadas as **eleições diretas** para a escolha dos membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal (Capítulo V), como se vê, especialmente, nos art. 33 e 40, a saber:

***"Art. 7º** - São direitos do associado:*

.....

*b) participar das Assembléias Gerais, **podendo votar e ser votado;***

.....

***Art. 33 - As eleições para os membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, mediante voto direto e secreto, serão realizadas em todo País**, no último sábado do mês de novembro dos anos ímpares, em local a ser fixado pela Diretoria Executiva.*

.....

***Art. 40** - Cada associado, em gozo de seus direitos sociais, terá direito a um voto que será exercido pessoalmente ou por correspondência, nos termos deste Estatuto.*

***Parágrafo único** - Não será permitido o voto por procuração."*

3.2.6. Saliente-se, por oportuno, que no Estatuto da **Associação dos Magistrados Brasileiros,** aprovado, igualmente, criou-se o sistema de **eleições diretas** para a escolha dos integrantes do Conselho Executivo e Fiscal, cf. se constata no art. 28:

"Art. 28 - Os associados da AMB elegerão os integrantes do Conselho Executivo e Fiscal, mediante voto direto e

secreto dado à chapa que se registrar até 30 (trinta) dias antes da eleição, por requerimento subscrito pelos candidatos associados."

3.3. Destarte, considerando que na última reforma estatutária realizada excluiu, sobretudo, os dispositivos que deram suporte ao precedente inicial reconhecido pela **SUPREMA CORTE**, em 02/04/98, como causa de ilegitimidade ativa para a **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0.023-3-SP (rel. para o Acórdão o em. Min. MOREIRA ALVES — referida no corpo do recentíssimo acórdão embargado – Doc. nº 06),** demonstrado está, na espécie, que a **ADEPOL-BRASIL**, como entidade de classe de âmbito nacional, preenche, DIANTE DA NOVA ORIENTAÇÃO DO STF, COM A PROVA DOS ATUAIS ESTATUTOS, inequivocamente, todos os requisitos para poder ativar, mediante ação direta, a jurisdição constitucional concentrada perante o **SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL**. A juntada dos **ESTATUTOS** afasta, na espécie, ***permissa maxima venia***, **a dúvida e a contradição contida no venerando acórdão** para permitir o conhecimento desta ADI, conforme ora demonstrado.

3.4. Neste ponto, ainda, coloca-se em exame a questão da **legitimidade para a propositura da ação**, consoante demonstrado na petição inicial, onde se provou que a **AUTORA** é entidade de classe de âmbito nacional, representando a **universalidade das autoridades policiais brasileiras (Chefes das Instituições)** e, em conseqüência representando, também, os seus agentes subordinados, especialmente quando se trata de atos normativos que repercutem na esfera de interesse de toda polícia judiciária nacional.

3.4.1. Com efeito, a ação direta de inconstitucionalidade "é processo de natureza política, em que, na realidade, o Tribunal não presta jurisdição, tanto assim que não julga caso concreto, mas fiscaliza a atuação dos outros poderes em face da Constituição Federal", nos exatos termos do que se contém no despacho do **eminente Ministro ILMAR GALVÃO** no M.S. nº 00213710/160, in D.J. 14/09/91, pág. 12.808. **Na ADIn nº 1159-6-AP,** enfatizou **S.Exa.**, às fls. 335, ao destacar a classe dos delegados de polícia, *data venia*, como principal representante da Instituição Policial:

"... são impugnadas normas que dizem com as atribuições de investigação pré-processual inerentes á policia judiciária, circunstância que legitima o questionamento que lhe é feito pela entidade de representação da classe dos Delegados de Polícia, principal encarregada da execução dessa atividade estatal."

3.5. É expressivo, sobretudo, o que se contém no **Acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 245-7-RJ**, rel. o em. **MIN. MOREIRA ALVES**, in D.J. de 13/11/92, assim ementado, no ponto:

"..... .....

9

O que a Constituição exige é a existência de carreira específica de delegado de polícia para que membro seu dirija a polícia civil, tendo em vista, evidentemente, a formação necessária para o desempenho dos cargos dessa carreira."

3.6. Nessas condições, afora as classes das **autoridades policiais brasileiras e, destarte, os seus agentes subordinados** (que agem em nome delas), quando se cuida dos interesses da polícia judiciária nacional, representadas pela Autora em todo o país, inexiste qualquer outro segmento de servidores policiais alcançado pelo Ato Normativo cuja inconstitucionalidade se suscita, que possa promover, na espécie, esta Ação Direta de Inconstitucionalidade.

3.7. Efetivamente, **é certo** a teor do que se contém na **Emenda Constitucional nº 19, de 1998**, que o art. 241, que versava sobre a isonomia de vencimentos dos delegados de polícia com as demais carreiras jurídicas foi revogado, porém **não é menos certo** que todos os demais preceitos sobre isonomia de vencimentos existentes na Carta da República também foram revogados (art. 39, § 1º). Instituiu-se, em substituição, **novo padrão remuneratório exclusivamente por subsídio (art. 39, § 4º) a todos os membros de Poder, detentores de mandato eletivo, os Ministros de Estado, os Secretários Estaduais e Municipais, bem como às autoridades policiais e, em conseqüência, aos seus agentes subordinados, cf. art. 19 da EC nº 19/98 que inseriu o novíssimo § 9º ao art. 144 com a seguinte redação**:

"Art. 144 - .....
.....

§ 9º - A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39."

3.8. No caso dos autos — releve **VOSSA EXCELÊNCIA** a ênfase —, **DIANTE DA FLEXIBILIZAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO**, a respeito da *vexata quaestio*, A **AUTORA**, pede *venia*, para insistir no sentido de que a **ADEPOL-BRASIL** é a única entidade de âmbito nacional que representa a classe dos delegados brasileiros das Polícias Federal e Civis dos Estados e do Distrito Federal e as próprias Instituições. **Mantém assento constitucional, sendo, repita-se, a única, no momento, a defender os interesses da polícia judiciária brasileira (art. 144, §§ 1º e 4º da C.F.)**. A manutenção da ilegitimidade ativa *ad causam* da **ADEPOL-BRASIL** — após 15 anos de atuação perante a **SUPREMA CORTE BRASILEIRA** — resultará na inexistência de outro órgão de classe, a que alude o art. 103, inciso IX da Constituição Federal para cuidar dos interesses comuns da categoria, bem como da própria instituição policial judiciária nacional.

3.9 Considerando, portanto, o conteúdo, a abrangência e a eficácia dos dispositivos legais questionados, por sua natureza e objeto, a **AUTORA** preenche, nesta ação, a indeclinável condição de **pertinência temática**, esperando, na espécie, pronunciamento de mérito, pois, as normas impugnadas repercutem direta e negativamente nas atividades de polícia judiciária estadual, com usurpação de suas funções, a cargo dos **Delegados de Polícia Civil (C.F., art. 144)**, a quem incumbe atribuição exclusiva e que a demandante, **ADEPOL-BRASIL**, congrega, nos termos dos seus Estatutos.

4. Assim sendo, demonstradas a **legitimidade** ativa e **pertinência temática** da **AUTORA**, de vez que são impugnadas normas que versam sobre as funções exclusivas de polícia judiciária estadual, a cargo da Polícia Civil, circunstância que legitima o questionamento que lhe é feito pela entidade de representação nacional da classe dos **Delegados de Polícia**, encarregada da execução dessa atividade estatal, confia ela em que o **SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL** julgue procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade, a final formulado.

5. OS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS EM DESTAQUE E SUBLINHADOS, TÊM O SEGUINTE TEOR (DOCS. Nºs 07/08/09):

5.1. LEI COMPLEMENTAR Nº 25, DE 06 DE JULHO DE 1998:

"Art. 23 – No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:

I – instaurar inquéritos civis "E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS CORRELATOS" e, para instrui-los:

a) EXPEDIR NOTIFICAÇÃO PARA COLHER DEPOIMENTO OU ESCLARECIMENTO, E, EM CASO DE DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO, REQUISITAR CONDUÇÃO COERCITIVA, PELA POLÍCIA CIVIL OU MILITAR, RESSALVADAS AS PRERROGATIVAS PREVISTAS EM LEI.

b) REQUISITAR INFORMAÇÕES, EXAMES PERICIAIS, CERTIDÕES E OUTROS DOCUMENTOS DE AUTORIDADES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, BEM COMO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA OU FUNDACIONAL, DE QUALQUER DOS PODERES DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS;

c) PROMOVER INSPEÇÕES "E DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS";

.....

II – REQUISITAR INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS A ENTIDADES PRIVADAS PARA INSTRUIR PROCEDIMENTOS OU PROCESSOS EM QUE OFICIE;

III - .....
.....

IV – requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, podendo acompanha-los "E PRODUZIR PROVAS";

.....

Art. 58 – Além das atribuições previstas na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e em outras leis, compete aos Promotores de Justiça:

I - .....
.....

VII – EXPEDIR NOTIFICAÇÕES E REQUISIÇÕES E INSTAURAR PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS NOS CASOS À SUA ÁREA DE ATUAÇÃO;

.....

5.2. "RESOLUCÃO Nº 004/2005

(ANEXO "A")

REGULAMENTA OS ARTS. 47, INCISO I E 58, INCISO VII DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 25, DE 06 DE JULHO DE 1998, DISCIPLINANDO, NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, AS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS CONDUZIDAS DIRETAMENTE POR PROMOTORES OU PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, COM BASE NO ART. 18, INCISOS XVII E XVIII, COMBINADO COM O ART. 19, INCISOS XXXVI E XXXIX, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 25, DE 06 DE JULHO DE 1998, REGULAMENTA, NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, OS ARTS. 47, INCISO I E 58, INCISO VII DA LEI COMPLEMENTAR 25/98, DISCIPLINANDO AS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS CONDUZIDAS DIRETAMENTE POR PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTIÇA."

6. A PRESENTE PROPOSITURA, PELA SUA RELEVÂNCIA, MERECE SER SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DESSA EXCELSA CASA, RESSALTANDO-SE, POR OPORTUNO, A INCOMPATIBILIDADE DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 2º; 5º, II E LIII; 22, I; 24, XI; 102, I, "A"; 129, I, III, VII, VII E VIII E 144, §§ 1º, I, II, IV E 4º, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

7. DO CONHECIMENTO DA PRESENTE AÇÃO

7.1. Preliminarmente, na espécie, o **Ministério Público** é uma Instituição considerada una e indivisível em decorrência da própria função, constitucionalmente reconhecida como essencial à justiça.

Assim sendo, o **Ministério Público do Estado de Goiás**, tem seu **ordenamento jurídico local** composto de regras da:

> ***(1) Constituição Estadual (arts. 114 usque 117) cujo processo legislativo compreende, exclusivamente, a elaboração de LEI COMPLEMENTAR para a instituição de sua Lei Orgânica.***
>
> ***(2) Lei Complementar nº 25, de 06/07/1998, (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás).***

7.2. A **Constituição da República**, por sua vez, ao dispor sobre as "**Funções Essenciais à Justiça**" estabeleceu que Leis Complementares da União, dos Estados e do Distrito Federal estabeleceriam, mediante normas gerais sobre a organização, atribuições e o estatuto de cada **Ministério Público (§ 5º, do art. 128)**, a saber:

> ***(1) Lei Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público).***
>
> ***(2) Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público da União).***

7.3. SENDO ASSIM, AINDA QUE EVENTUAIS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS DAS CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS, OU MESMO DAS LEIS COMPLEMENTARES, QUER DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUER DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE TENHAM CORRESPONDÊNCIA COM AS LEIS ORGÂNICAS FEDERAIS, DE OBSERVÂNCIA COMPULSÓRIA PELOS ESTADOS, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VEM CONHECENDO, NO PONTO, DE AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADAS, DECIDINDO QUE ESSA FISCALIZAÇÃO ABSTRATA INCIDE DE FORMA DIRETA E NÃO DE MANEIRA REFLEXA OU OBLIQUA, MESMO NA HIPÓTESE DE TEXTOS IDÊNTICOS:

7.3.1. Vem a talho-foice, a título ilustrativo, o voto condutor do em. **Min. MOREIRA ALVES**, na **ADIMC nº 1.756-1-MA**, ***in verbis***:

> ***"Sustenta o eminente Procurador-Geral da República que esse dispositivo – QUE É REPRODUÇÃO LITERAL DA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – (destaque nosso) é inconstitucional porque implica vinculação da remuneração dos membros do Ministério Público do Maranhão à percebida pelos Desembargadores do Tribunal de Justiça estadual, vinculação essa vedada pelo art. 37, XIII da Constituição Federal"***
>
> ***Adiante:***

> ***"Aqui, realmente, a questão se coloca no plano da vinculação de vencimentos, e tem relevância jurídica a fundamentação da argüição de inconstitucionalidade, não importando, de outra parte, que esse preceito seja REPRODUÇÃO DO ARTIGO 49 DA LEI ORGÂNICA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO CUJA INCONSTITUCIONALIDADE NÃO FOI ARGÜIDA (destaque nosso)."***

7.3.2. Dentro do mesmo diapasão, foi suspenso, cautelarmente, em 23/01/2003, dispositivo da Lei Orgânica do M.P. do Estado do Rio de Janeiro que tem redação correspondente ao art. 49, da Lei Federal nº 8.625, de 12/02/1993 (LONMP), cf. **ADIMC nº 2.831-RJ**, rel. o em. **Min. MAURICIO CORREA.**

7.3.3. Cabe registrar, por oportuno, que o **SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL** fixou o entendimento, sem redução do texto, dando interpretação conforme a Constituição em relação ao inciso V, do art. 44, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (L. 8.625/93) bem como em relação ao art. 80 e 237, inciso V, da Lei Orgânica do Ministério Público da União (L.C. nº 75/93), nos seguintes termos, no ponto:

> ***"... a filiação partidária de membro do Ministério Público ... só pode efetivar-se na hipótese de afastamento de suas funções institucionais mediante licença;"***

> ***"O Tribunal considerou que as exceções à proibição do exercício de atividade político-partidária pelo Ministério Público devem ser interpretadas de modo a preservar a isenção e a independência das funções institucionais do Parquet, asseguradas pela Constituição Federal". (Adin 1.371-DF, rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA e Adin 1.377-DF, rel. originário Min. OCTÁVIO GALLOTTI, rel. p/ acórdão Min. NÉRI DA SILVEIRA. 03/06/98 – Info – STF nº 113)***

7.3.4. A questão foi reapreciada, **no mérito**, no dispositivo correspondente existente na Lei Orgânica do MP/SP, **ADIn 2.084-6-SP** (**Acórdão em 14/09/2001**), da mesma forma:

> ***"Anote-se que o inciso V do art. 170 da L.C. nº 734/93 reproduz o disposto no inciso V do art. 44 da Lei nº 8.625/93, apreciado pelo STF no julgamento da ADI 1.377, Rel. Min. Octávio Gallotti, quando lhe foi dada interpretação conforme a Constituição, que deve ser estendida ao dispositivo da lei paulista. Assim, a filiação partidária de representante do Ministério Público do Estado de São Paulo só se pode dar na hipótese de afastamento do Promotor ou Procurador de Justiça de suas funções institucionais, mediante licença e nos termos da lei."***

7.3.5. O **SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL**, portanto, é firme na sua jurisprudência aplicável à espécie, tanto é certo que, recentemente, o Plenário decidiu, mais uma vez, em relação ao ***thema***, (**PRECEITOS ESTADUAIS COM CORRESPONDÊNCIA NAS LEIS ORGÂNICAS FEDERAIS**), desta feita em relação à Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (L.C. nº 34, de 12/12/1994, com as alterações introduzidas pela L.C. nº 61, de 12/07/01), no ponto, cf. **INFORMATIVO STF nº 272, de 19/06/2002**, cujo **Acórdão** foi publicado em 13/06/2003:

> *"Ministério Público Estadual – 4*
> *Prosseguindo no mesmo julgamento, o Tribunal deferiu a medida cautelar para conferir interpretação conforme a Carta da República quanto ao inciso V do art. 111 e ao inciso I do art. 142 da LC – que permitem aos membros do Ministério Público Estadual a filiação partidária e, também, o exercício ou a disputa por cargos eletivos -, para assentar a necessidade, em tais hipóteses, de afastamento do integrante do Parquet de suas funções institucionais, mediante licença. Precedente citado: ADI 1.577-DF (julgada em 3/6/98, acórdão pendente de publicação, v. Informativo 113). ADI/MC 2.534-MG, rel. Min. Maurício Corrêa, 12/06/2002."*

7.3.6. EM SUMA: PARA FINS DE CONHECIMENTO DA AÇÃO, O FATO DE EXISTIR, NA ESPÉCIE, LEI FEDERAL SÍMILE SOBRE A MATÉRIA, NÃO IMPEDE QUE A OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL SEJA VERTICAL OU DIRETA, PERMITINDO, INEQUIVOCAMENTE, A FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASSIM SENDO, NO PONTO, NÃO É NECESSÁRIO O PRÉVIO CONFRONTO ENTRE O ATO NORMATIVO IMPUGNADO (LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO LOMP/GO E POR ARRASTAMENTO CONSEQUENCIAL, A RESOLUÇÃO Nº 004/205 E A NORMA INFRACONSTITUCIONAL FEDERAL (LEI FEDERAL Nº 8.625/93).

8. DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL, NO PONTO, DOS DISPOSITIVOS LEGAIS IMPUGNADOS.

8.1. Dos fundamentos jurídicos da ação, com fiel observância do que se contém no inciso I, do art. 3º, da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999.

8.2. Da inconstitucionalidade material, no ponto, dos atos normativos atacados (item nº 5), todos da Lei Complementar nº 25, de 06 de julho de 1998 (LOMP/GO).

8.2.1. DA JURISPRUDÊNCIA:

"... mesmo porque não cabe ao membro do Ministério Público realizar, diretamente, tais investigações, mas requisitá-las à autoridade policial, competente para tal (CF., art. 144, parágrafos 1º e 4º)" STF – RE 205473-9 AL, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, unânime, DJ 19/03/99 e transitado em julgado em 15/09/99).

8.2.1.1. *"RHC - CONSTITUCIONAL - PROCESSUAL PENAL - MAGISTRADO - MINISTÉRIO PÚBLICO - O magistrado e o membro do Ministério Público se houverem participado da investigação probatória não podem atuar no processo. Reclama-se isenção de ânimo de ambos. Restaram comprometidos (sentido jurídico). Daí a possibilidade de argüição de impedimento ou suspeição."*

(RHC 4.769-PR, STJ – Sexta Turma, Relator Ministro ***LUIZ VICENTE CERNICCHIARO****).*

8.2.1.2. *"PROCESSUAL PENAL. HABEAS-CORPUS. CONHECIMENTO. INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS. ATRIBUIÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. O DEVIDO PROCESSO LEGAL.*

A ação de "habeas-corpus" controla não somente o direito à liberdade, senão também a validez do procedimento de que possa resultar a restrição a esse direito.

A função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, são privativas das polícias civis.

Ao Ministério Público cabe o monopólio da ação penal pública, mas sua atribuição não passa do poder de requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar.

Somente quando se cuidar de inquéritos civis é que a função do Ministério Público abrange também a instauração deles e de outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes, aqui incluídas as diligências investigatórias.

Ordem concedida, em parte.

(H.C. nº 615/96 - 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - Relator Desembargador SILVIO TEIXEIRA)"

****

16

8.2.1.3. *"PROCESSO PENAL - HABEAS-CORPUS - INQUÉRITO POLICIAL - COMPETÊNCIA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - LIMITES.*

I - Habeas-Corpus impetrado objetivando o trancamento da ação penal, defluente de denúncia formulada baseada em subsídios probatórios extraídos de inquérito policial instaurado, processado e presidido por membros do Ministério Público Federal, subscritores da peça vestibulada da ação penal.

II - Ilegalidade procedimental por invasão de atribuições reservadas à competência da Polícia Judiciária, nos termos do artigo 144, § 4º, da Constituição Federal.

III - Reconhecimento de competência do Ministério Público do poder-dever de fiscalizar atividades policiais, com requisição, inclusive, de diligências, sem, entretanto, substituir-se à atribuição legal de Delegados de Polícia.

IV - Concessão da ordem de habeas-corpus impetrada em favor dos pacientes para determinar o trancamento da ação penal contra ele instaurada em curso no Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Unânime.

(H.C. nº 1.273 — Proc. nº 97.02.09315-5 — 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região — Relator Desembargador Federal NEY FONSECA)."

****

8.2.1.4. *"CONSTITUCIONAL - PROCESSUAL PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO: ATRIBUIÇÕES - INQUÉRITO. REQUISIÇÃO DE INVESTIGAÇÕES - CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CF., ART. 129, VIII; ART. 144, §§ 1º E 4º.*

*I- Inocorrência de ofensa ao art. 129, VIII da CF. no fato de a autoridade administrativa deixar de atender requisição de membro do Ministério Público no sentido da realização de investigações tendentes à apuração de infrações penais, **mesmo porque não cabe ao membro do Ministério Público realizar, diretamente, tais investigações, mas requisitá-las à autoridade policial, competente para tal (CF. art. 144, §§ 1º e 4º).**"*

II- R.E. não conhecido..

(RE nº 205.473-9-Alagoas - 2ª Turma STF - Relator MINISTRO CARLOS VELLOSO)".

****

8.2.1.5. *"SIGILO BANCÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO*

VOTO: *O acórdão recorrido decidiu no sentido de que o órgão do Ministério Público não tem poderes para, sem intervenção do Judiciário, quebrar o sigilo bancário. Assim a ementa do acórdão.*

EMENTA: PENAL - PROCESSO PENAL - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SIGILO BANCÁRIO - INSTITUIÇÃO PRIVADA - CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - INOCORRÊNCIA.

- Por constituir limitação ao direito à intimidade, consagrado na Constituição, a norma que autoriza o Ministério Público a requisitar informações há que ser interpretada restritivamente.

- A instituição privada somente estará obrigada a fornecer informações sigilosas quando solicitada através do judiciário, que tem poderes para determinar a quebra do sigilo.

- Inocorrência de crime de desobediência, pelo que falta justa causa para a instauração de ação penal.

.....

Pode o ministério Público, portanto, presentes as normas do inc. VIII, do art. 129, de CF. requisitar diligências investigatórias e requisitar a instauração de inquérito policial, indicando os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. As diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial deverão ser requisitadas obviamente, à autoridade policial.

Ora, no citado inc. VIII, do art. 129, de da CF., não está escrito que poderia o órgão do Ministério Público requerer, sem a intervenção da autoridade judiciária, a quebra do sigilo bancário de alguém. E se considerarmos que o sigilo bancário é espécie de direito à privacidade que a Constituição consagra, art. 5º, inc. X, somente autorização expressa da Constituição legitimaria a ação do Ministério Público para requerer, diretamente, sem a intervenção da autoridade judiciária, a quebra do sigilo bancário de qualquer pessoa.

.....

Somente a autoridade judiciária, que tem o dever de ser imparcial, por isso mesmo procederá com cautela, com prudência e com moderação, é que, provocada pelo Ministério Público, poderá autorizar a quebra do sigilo. O Ministério Público, por mais importantes que sejam as suas funções, não tem a obrigação de ser imparcial. Sendo parte - advogado da sociedade - a parcialidade lhe é inerente. Então, como poderia a parte, que tem interesse na ação, efetivar, ele própria, a quebra de um direito inerente à privacidade, que é garantido pela Constituição? Lembro-me de que, no antigo Tribunal Federal de Recursos, um dos seus mais eminentes

membros costumava afirmar que "o erro do juiz, o tribunal pode corrigir mas, quem corrigirá o erro do Ministério Público?

Há órgãos do Ministério Público, que agem individualmente, alguns, até, comprometidos com o poder político. O que não poderia ocorrer, indago, com o direito de muitos, por esses Brasis, se o direito das pessoas ao sigilo bancário pudesse ser quebrado sem maior cautela, sem a interferência de autoridade judiciária, por representantes do Ministério Público, que agem individualmente, fora do devido processo legal e que não tem os seus atos controlados mediante recursos?

(R.E. nº 215.301-CE, 2ª Turma do STF. Relator Ministro Carlos Velloso - INFO/STF nº 146 de 26.04.99)".

***

contém no inciso VIII do referido artigo, ou seja, a atribuição de requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais, é conducente a concluir-se não lhe caber a feitura, em si, do inquérito policial. (grifei) (Reclamação nº 1.110-1-DF – STF – Ministro MARCO AURÉLIO)".

E mais:

"Refiro-me ao fato de que o inquérito civil foi instaurado por Procuradores da República, na Seção Judiciária de São Paulo, com o claro objetivo de possibilitar, para efeitos extrapenais, a apuração de dados informativos necessários à constatação ou não, do envolvimento de empresas vinculadas ao Grupo OK – e não da suposta participação individual do ora reclamante – na prática de atos reputados lesivos ao patrimônio público federal, ..."

.....

"Nem me diga que os Procuradores da República que ora figuram como autoridades reclamadas – estar-se-iam valendo do inquérito civil como instrumento da investigação penal. (Agravo Reg. em Reclamação nº 1.110-1-DF – Relator Min. CELSO DE MELLO. DJ. 07/12/99)."

****

"Em princípio, pode o Ministério Público dispensar o Inquérito Policial, quando lhe são encaminhadas peças de informação suficientes podendo ainda requisitadas diligências necessárias, para o oferecimento da denúncia.

Contudo, no caso sub judice, verifica-se um extrapolamento das funções institucionais do Ministério Público, ao substituir-se à Polícia Judiciária, formulando a investigação e a denúncia, com o afastamento da impessoalidade da acusação, caracterizando verdadeira acusação de exceção, própria dos Tribunais de Exceção, com violação à figura do Promotor Nacional. (RHC nº 8.106-DF – STF – 5ª Turma – Rel. Min. GILSON DIPP – Parecer do MPF – Subprocurador Geral da República JAIR BRANDÃO DE SOUZA MEIRA)".

.....

8.2.1.9. *Igualmente, em recentes decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no* ***H.C. nº 597/01 e H.C. nº 2.463/2000, ambos da Terceira Câmara Criminal****, aplicáveis à espécie, cujos Acórdãos ficaram assim destacados, no ponto:*

"O Ministério Público é o guardião da Ordem Jurídica mas, separando a Constituição Federal as funções

constitucionais e entregando, expressamente, as de investigação criminal e, em certas hipóteses, a outros órgãos à Polícia Judiciária não tem o "parquet" legitimidade para proceder a investigação preparatória da ação penal, já que a ele também se confere o poder de requerer o arquivamento da documentação dos fatos, situação que o tornaria ao mesmo tempo o autor e o juiz da demanda, em verdadeiro sistema inquisitório vedado pela Carta da República."

***8.2.1.10**. Decidiu o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Proc. nº 99.02.07263-1/RJ, inteiramente aplicável 'a espécie, cujo Acórdão ficou assim ementado.*

*"HÁBEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. PENAL. REPRESENTANTE DO **PARQUET** (CF, ART. 129). REALIZAÇÃO DIRETA DE PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. POLÍCIA (CF, ART. 144, § 1º, IV). ORIENTAÇÃO DO PRETÓRIO EXCELSO.*

*- O Ministério Público, como **dominus litis**, é o verdadeiro destinatário das investigações preparatórias da ação penal, cabendo a operacionalização das mesmas, de forma exclusiva, pela Polícia Judiciária (CF, art. 144, § 1º, IV);*

- "... Pode o Ministério Público, portanto, presentes as normas do inc. VIII, do art. 129, da CF, requisitar diligências investigatórias e requisitar a instauração de inquérito policial, indicando os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. As diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial deverão ser requisitadas, obviamente, 'a autoridade policial (STF – RE 215.301-CE, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, Informativo-STF 145, D, 28/05/99, p. 1.303);

*- Diante da falta de atribuição legal ao Ministério Público Federal para promover diretamente atos investigatórios, há de ser reconhecida a ilegalidade das provas coligidas, sob pena de violação ao princípio do **due process of law**.*

- Hábeas corpus concedido."

8.2.1.11. Por sua vez, o recente Acórdão a que se refere o Recurso Extraordinário nº 233.072-4, publicado no D.J. de 03/05/2002, p. 22, mencionado no subitem 6.2.1.6. da petição inicial (p. 11), redator para o Acórdão, o em. Min. NELSON JOBIM, assim ementado:

"EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. INQUÉRITO PENAL. LEGITIMIDADE. O Ministério Público

(1) não tem competência para promover inquérito administrativo em relação à conduta de servidores públicos;

(2) nem competência para produzir inquérito penal sob o argumento de que tem possibilidade de expedir notificações nos procedimentos administrativos;

(3) pode propor ação penal sem o inquérito policial, desde que disponha de elementos suficientes. Recurso não conhecido."

8.2.1.12. *Por outro lado, perfilhando decisões da* ***COLENDA SUPREMA CORTE****, entre outros o* ***R.E. nº 205.473-9 (subitem 6.2.1.4. da inicial, p. 10)****, os* ***Tribunais de Justiça dos Estados e os Regionais Federais*** *vêm considerando inconstitucionais as diligências investigatórias, de natureza penal, realizadas diretamente pelo Ministério Público. Em publicação recente, desta feita, o* ***E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso*** *decidiu sobre o* ***thema****, na Ação Direta de Inconstitucionalidade – Classe II – 01 0 nº 102. Capital,* ***In verbis****, no ponto:*

"À luz do que dispõe a Carta Política do Estado de Mato Grosso, apurar infrações penais e sua autoria, empreender diligências de investigação, através de inquérito, é atribuição policial. Ao M.P. cabe o controle externo da atividade policial, podendo requisitar à autoridade policial competente instauração de inquérito, a ser presidido por Delegado de Polícia, podendo acompanha-lo e produzir provas, jamais substituí-lo."

8.2.1.13. *Assim sendo, ainda dentro da mesma diretriz:*

Órgão:	*2ª Turma Criminal do TJDF*
Classe:	*HC – Hábeas Corpus*
Nº Processo:	*1999.00.2.002958-2*
Impetrante:	*Alberto Velloso Machado*
Paciente:	*Alberto Velloso Machado*
Advogado:	*Sebastião José Lessa*
Relatora:	*Desemb. Aparecida Fernandes*

EMENTA*: HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.*

Concede-se a ordem para trancar ação penal em que o Ministério Público efetuou investigações para apuração

das infrações penais, uma vez que não cabe a ele exercer a função de Polícia Judiciária.

MINISTÉRIO PÚBLICO – Funções: controle externo da atividade policial.

***EMENTA**: Hábeas Corpus - controle externo da atividade policial - Polícia Judiciária – Substituição pelo Ministério Público. Ao Ministério Público, em sua função controladora da atividade policial, não comporta substituir a polícia judiciária na prática de atos de exclusiva competência. Inteligência do art. 144, § 1º e 4º da Constituição Federal.*

DECISÃO: Concedida á ordem. Decisão por maioria, vencido o em. Desembargador GETÚLIO PINHEIRO (TJDF – 2ª C.Cr.Ac. nº 12.0335 – Rel. o em. Desembargador JOAZIL M. GARDES – DJDF de 02/02/2002, p. 37).

8.2.1.14. A recentíssima decisão do Supremo Tribunal Federal, no inquérito nº 1828-7-SP, também inteiramente aplicável à espécie, cujo despacho ficou assim, in verbis:

INQUÉRITO Nº 1.828-7

Proced. : *São Paulo*

Relator : ***Min. Nelson Jobim***

Autor : *Ministério Público Federal*

Indic. : *José Dirceu de Oliveira e Silva*

Despacho :

1. A INICIAL.

O Ministério Público Federal requer a instauração de Inquérito Penal Originário para indiciar o SENHOR DEPUTADO FEDERAL JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, Presidente do PARTIDO DOS TRABALHADORES por :

(a) crimes de peculato e concussão (CP, arts. 312 e 316; fls. 08);

(b) crime eleitoral de Falsidade documental (CE, art. 350; fls. 08).

.....

COMPETÊNCIA DO STF.

O pedido é formulado ao STF, em face da possibilidade, em tese, de indiciamento do SENHOR DEPUTADO

*FEDERAL JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA (CF, art. 102, I, **b**).*

.....

3. A LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O pedido do Ministério Público Federal tem por base o Procedimento Administrativo 04/02.

Foi ele instaurado pela Promotoria de Justiça Criminal de Santo André/SP (autos em apenso).

Esse expediente teve por finalidade investigar crimes contra a Administração e o Patrimônio Público (ver autuação em apenso).

A prova, nele produzida, trouxe o nome do SENHOR DEPUTADO JOSÉ DIRCEU.

.....

A jurisprudência do Tribunal tem orientação expressa sobre procedimentos administrativos do MP com finalidade investigativa.

O MINISTÉRIO PÚBLICO não tem competência para promover inquérito administrativo para apurar conduta tipificáveis como crimes de servidores públicos.

Nesse sentido, fui relator para o acórdão, no RE nº 233.072.

Está na ementa:

.....

O Ministério Público (1) não tem competência para promover inquérito administrativo em relação à conduta de servidores públicos; (2) nem competência para produzir inquérito penal sob o argumento de que tem possibilidade de expedir notificações nos procedimentos administrativos; (3) pode propor ação penal sem o inquérito policial, desde que disponha de elementos suficientes. Recurso não conhecido."

Também o RE 205.473, CARLOS VELLOSO.

No caso, não há dúvida de que o pedido de indiciamento do SENHOR DEPUTADO FEDERAL JOSÉ DIRCEU, está assentado em Procedimento Administrativo com nítidas características de Inquérito Policial.

Tanto é assim, que o mesmo foi instaurado para desenvolver investigação de crimes contra a Administração e Patrimônio Público (leia-se a autuação).

Veja-se que LUIZ ALBERTO ÂNGELO GABRILLI NETO foi ouvido sob a advertência das penas do falso testemunho (Apenso 1. Fls. 143).

O MINISTÉRIO PÚBLICO se substituiu à Polícia Judiciária.

Essa substituição é repelida pelo STF.

Lê-se em VELLOSO (RE 205.473);

.....

.não compete ao Procurador da República, na forma do disposto no art. 129, VIII, da Constituição Federal, assumir a direção das investigações, substituindo-se à autoridade policial, dado que, tirante a hipótese inscrita no inciso III do art.129 da Constituição Federal, não lhe compete assumir a direção de investigações tendentes à apuração de infrações penais (CF. art. 144,§§ 1º e 4º).

.....

A prova com a qual o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL quer desencadear um Inquérito Policial contra o SENHOR DEPUTADO JOSÉ DIRCEU não tem fundamento legal.

Sendo ela a única a embasar a pretensão persecutória, eventual Inquérito Policial e uma provável Ação Penal Ordinária dele decorrente, estariam contaminados por vício de origem na investigação inicial.

Precedentes: HC 73.351, HC 74.113, HC 74.530 e HC 74.599, ILMAR GALVÃO; HC 72.588, MAURÍCIO CORRÊA.

Indefiro (RISTF, art. 21, § 1º).

Intime-se.

Publique-se.

Arquive-se.

Brasília, 1º de julho de 2002.

Ministro ***NELSON JOBIM***

Relator

.....

8.2.1.15. Por último, o Supremo Tribunal Federal ao decidir, mais uma vez, sobre a inconstitucionalidade do "poder de investigação penal do Ministério Público", no RHC nº 81.326-DF (Informativo STF nº

314, de 1º de julho de 2003, deixou clara a posição da Corte, em relação ao thema decidendum, rel. o em. Min. NELSON JOBIM:

"2. FALTA DE LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Quanto à falta de legitimidade do MINISTÉRIO PÚBLICO para realizar diretamente investigações e diligências em procedimento administrativo investigatório, com fim de apurar crime cometido por funcionário público, no caso DELEGADO DE POLÍCIA, a controvérsia não é nova.

Faço breve exposição sobre sua evolução histórica.

Em 1936, o Ministro da Justiça VICENTE RÁO, tentou introduzir, no sistema processual brasileiro, os juizados de instrução.

A Comissão da Segunda Secção do Congresso Nacional do Direito Judiciário, composta pelos Ministros BENTO DE FARIA, PLÍNIO CASADO e pelo professor GAMA CERQUEIRA, acolheu a tese no anteprojeto de reforma do Código de Processo Penal.

Ela, entretanto, não vingou.

Na exposição de motivos do Código de Processo Penal o Ministro FRANCISCO CAMPOS ponderou acerca da manutenção do Inquérito policial.

Leio, em parte, a ponderação:

".....

... O preconizado juízo de instrução, que importaria limitar a função da autoridade policial a prender criminosos, averiguar a materialidade dos crimes e indicar testemunhas, só é praticável sob a condição de que as distâncias dentro do seu território de jurisdição sejam fácil e rapidamente superáveis..."

Prossigo.

A POLÍCIA JUDICIÁRIA é exercida pelas autoridades policiais, com o fim de apurar as infrações penais e a sua autoria (CPP, art. 4º).

O Inquérito policial é o instrumento de investigação penal da POLÍCIA JUDICIÁRIA.

É um procedimento administrativo destinado a subsidiar o MINISTÉRIO PÚBLICO na instauração da ação penal.

A legitimidade histórica para condução do inquérito policial e realização das diligências investigatórias, é de atribuição exclusiva da polícia.

Nesse sentido, leio em ESPÍNOLA FILHO:

"... a investigação da existência do delito e o descobrimento de vários participantes de tais fatos, reunindo os elementos que podem dar a convicção da responsabilidade, ou irresponsabilidade dos mesmos, com a circunstância, ainda, de somente nessa fase se poderem efetivar algumas diligências de atribuição exclusiva da polícia," (grifei)

Com essa orientação, há precedentes de NELSON HUNGRIA, neste Tribunal (RHC 34.827).

Leio, em seu Voto:

"..... o Código de Processo Penal ... não autoriza, sob qualquer pretexto, semelhante deslocação da competência, ou seja, a substituição da autoridade policial pela judiciária e membro do M.P. na investigação do crime..."

Até a promulgação da atual Constituição, o MINISTÉRIO PÚBLICO e a POLÍCIA JUDICIÁRIA tinham seus canais de comunicação na esfera infraconstitucional.

A harmonia funcional ocorria através do Código de Processo Penal e de leis extravagantes, como a Lei Complementar 40/81, que disciplinava a Carreira do MINISTÉRIO PÚBLICO.

Na Assembléia Nacional Constituinte (1988), quando se tratou de questão do CONTROLE EXTERNO DA POLICIA CIVIL, o processo de instrução presidido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO voltou a ser debatido.

Ao final, manteve-se a tradição.

O Constituinte rejeitou as Emendas 945, 424, 1.025, 2.905, 20.524, 24.266 e 30.513, que, de um modo geral, davam ao MINISTÉRIO PÚBLICO a supervisão, avocação e o acompanhamento da investigação criminal.

A Constituição Federal assegurou as funções da POLÍCIA JUDICIÁRIA e a apuração de infrações penais à POLÍCIA CIVIL (CF, art. 144, § 4º).

Na esfera infraconstitucional, a Lei Complementar 75/93, cingiu-se aos termos da Constituição no que diz respeito às atribuições do MINISTÉRIO PÚBLICO (art. 7º e 8º).

Reservou-lhe o poder de requisitar diligências investigatórias e instauração do inquérito policial (CF, art. 129, inciso VIII).

Ainda assim, a matéria estava longe de ser pacificada.

Leio:

"..... Proposta de Emenda Constitucional em trâmite no Congresso Nacional brasileiro, relacionada com a questão do controle externo da atividade policial, a de nº 109, também de 1995, de autoria do Deputado Federal Coriolano Sales, que se propõe a alterar a relação dos incs. I e VIII, do art. 129, da Constituição da República. A exemplo do anterior, em 03 de junho de 1997, esta também foi apensada à Proposta de Emenda Constitucional 059/95.

Com a alteração da redação do inc. I, do citado art. 129, da Constituição da República, a Proposta pretende incluir a instauração e direção do inquérito como uma das funções institucionais do Ministério Público.

.....

Em março de 1999, o Senador Pedro Simon apresentou nova Proposta de Emenda Constitucional, sob o nº 21, acrescentando parágrafo único, ao art. 98, da Constituição da República, disciplinando que nas infrações penais de relevância social, a serem definidas em lei, a instrução será feita diretamente perante o Poder Judiciário, sendo precedida de investigações preliminares, sob a direção do Ministério Público, auxiliado pelos órgãos da polícia judiciária."

Prossigo eu.

O Tribunal enfrentou a matéria (RE 233.072, NÉRI DA SILVEIRA).

Na linha do Voto que proferiu na ADIn 1.571, o Relator entendia que o MINISTÉRIO PÚBLICO tinha legitimidade para desenvolver atos de investigação criminal.

Divergi.

Leio, em parte, o que sustentei em meu Voto.

"..... quando da elaboração da Constituição de 1988, era pretensão de alguns parlamentares introduzir texto específico no sentido de criarmos, ou não, o processo de instrução, gerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO.

Isso foi objeto de longos debates na elaboração da Constituição e foi rejeitado.

..... o tema voltou a ser discutido quando, em 1993, votava-se no Congresso Nacional a lei complementar relativa ao MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e ao MINISTÉRIO PÚBLICOS DOS ESTADOS, em que havia essa discussão do chamado processo de instrução que pudesse ser gerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO.

Há longa disputa entre o MINISTÉRIO PÚBLICO, a POLÍCIA CIVIL e a POLÍCIA FEDERAL em relação a essa competência exclusiva da polícia de realizar os inquéritos.

Lembro-me que toda essa matéria foi rejeitada, naquele momento, no Legislativo.....".

Acompanharam-me os Ministros MARCO AURÉLIO e CARLOS VELLOSO, compondo a maioria.

Redigi o acórdão.

Está na ementa:

......"

O Ministério Público (1) não tem competência para promover inquérito administrativo em relação à conduta de servidores públicos; (2) nem competência para produzir inquérito penal sob o argumento de que tem possibilidade de expedir notificações nos procedimentos administrativos; (3) pode propor ação penal sem o inquérito policial, desde que disponha de elementos suficientes. Recurso não conhecido."

A polêmica continuou.

O CONTROLE EXTERNO DA POLÍCIA, concedido ao MINISTÉRIO PÚBLICO pela Constituição foi regulamentado pela Resolução nº 32/97, do CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

A Constituição Federal dotou o MINISTÉRIO PÚBLICO do poder de requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial (CF, art. 129, inciso VIII).

A norma constitucional não contemplou, porém, a possibilidade do mesmo realizar e presidir inquérito penal.

Nem a Resolução 32/97.

Não cabe, portanto, aos seus membros, inquirir diretamente pessoas suspeitas de autoria de crime.

Mas, requisitar diligência à autoridade policial.

Nesse sentido, decidiu a Segunda Turma (RECR 205.473, CARLOS VELLOSO).

Leio na ementa:

"....

I – Inocorrência de ofensa ao art. 129, VIII, C.F., no fato de a autoridade administrativa deixar de atender requisição de membro do Ministério Público no sentido da realização de investigações tendentes à apuração de infrações penais, mesmo porque não cabe ao membro do Ministério Público realizar, diretamente, tais investigações, mas requisita-las à autoridade policial, competente para tal (C.F., art. 144, §§ 1º e 4º). Ademais, a hipótese envolvia fatos que estavam sendo investigados em instância superior.

....."

Do Voto de VELLOSO destaco:

"....

não compete ao Procurador da República, na forma do disposto no art. 129, VIII, da Constituição Federal, assumir a direção das investigações, substituindo-se à autoridade policial, dado que, tirante a hipótese inscrita no inciso III do art. 129 da Constituição Federal, não lhe compete assumir a direção de investigações tendentes à apuração de infrações penais (C.F., art. 144, §§ 1º e 4º).

....."

Prossigo.

O RECORRENTE é DELEGADO DE POLÍCIA.

Autoridade administrativa, portanto.

Seus atos administrativos estão sujeitos aos órgãos hierárquicos próprios da Corporação, Chefia de Polícia, Corregedoria etc.

3. DECISÃO.

Dou provimento ao RECURSO.

Anulo a requisição expedida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, por faltar-lhe legitimidade.

Em conseqüência, anulo o próprio expediente investigatório criminal instaurado por ele, para ouvir o REQUERENTE".

30

8.2.2. DO MAGISTÉRIO DA DOUTRINA:

> ***"12** – Dessa forma, a realização de diligências investigatórias destinadas ao inquérito policial ou futura ação penal, fogem à **atuação direta do Ministério Público** porque devem ficar jungidas a quem detenha constitucionalmente a titularidade para instaurar esse tipo de procedimento, por se encontrar submetido ao controle judicial, na forma da lei processual, sob pena de restarem feridos o inciso LIII ao art. 5º - **"ninguém será processado (=investigado) nem senteciado senão pela autoridade competente"**, além da afronta ao texto já citado do art. 144, I e IV, todos da Constituição Federal de 1988."*
> *(Subprocuradora-Geral da República Delza Curvello Rocha)."*

8.2.2.1. Cumpre ter presente, dentro desse contexto, de **inconstitucionalidade material**, o que disse, em hipótese símile, o eminente mestre **JOSÉ AFONSO DA SILVA**, em judicioso **Parecer**, atendendo consulta formulada pelo **Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBC)** se, **"em face da C.F./88, o Ministério Público pode realizar e/ou presidir investigação criminal, diretamente?"**, assinala com precisão (**Doc. nº 10 – págs. 1 e 12**), "***in verbis***":

> *"... A questão posta pela consulta não é complicada nem demanda grandes pesquisas doutrinárias, porque a Constituição Federal dá resposta precisa e definitiva no sentido de que o Ministério Público não tem competência para realizar investigação criminal direta."*
>
> .....
>
> *"20. Mais contundentemente inconstitucional é o disposto no art. 26 do Ato 98/86, quando atribui ao órgão do Ministério Público a função investigatória direta. Eis o texto:*
>
> *Art. 26. O órgão do Ministério Público poderá promover diretamente investigações, por meio de procedimento administrativo próprio a ser definido em Ato do Procurador Geral de Justiça, ouvido o Colégio de Procuradores de Justiça:*
>
> *I – se houver necessidade providência cautelar;*
>
> *II – quando as peculiaridades do caso concreto exijam em prol da eficácia da persecução penal.*
>
> *"Em essência", como lembrei naquele parecer referido, com esse dispositivo institui o Ministério Público, sponte*

> *própria, particular forma de inquérito, extrapolando, por certo, sua competência institucional, constitucionalmente estabelecida. Acrescentei, ipsis litteris:* ***O procedimento administrativo, referido no dispositivo, é uma contrafação do Inquérito civil previsto no inciso III do art. 129, da Constituição****, que não pode ser transmudado em mal disfarçada forma de inquérito penal, porque tem destinação própria qual seja servir de peça informativa prévia à propositura da ação civil pública para os fins ali previstos. A apuração das infrações penais é uma das atribuições exclusivas da polícia civil, que se encontra expressamente prevista no art. 144, § 4º da Constituição Federal.* ***Não há como legitimamente passar essa atribuição para o Ministério Público por meio de ato administrativo ou de qualquer medida legislativa infraconstitucional, sem grave afronta a normas e princípios constitucionais****".*

8.2.2.2. Registre-se, por oportuno, que sob a égide da antiga Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei Complementar Federal nº 40/81), não recepcionada, no ponto, pela Constituição de 1988, a única possibilidade de membro do M.P. presidir inquéritos, acontecia quando o Procurador-Geral de Justiça **avocava excepcional e fundamentadamente**, **inquéritos policiais em andamento**, **onde não houvesse delegado de carreira (art. 7º, inciso VII).**

8.2.2.3. É preciso ter presente, ainda, tal como enfatizado pelos Professores **MIGUEL REALE JUNIOR** e **EDUARDO REALE FERRARI**, em **Parecer** que versa, especialmente sobre a absoluta incompetência do Ministério Público para instaurar e presidir procedimentos administrativos investigatórios penais (pág. 19), em destaque, no ponto (**Doc. nº 11**):

> *"A tripartição de atribuições pela qual a Polícia investiga, o Ministério Público denuncia e o juiz julga deve ser harmônica, ..."*

8.2.2.4. Esse mesmo entendimento, sob o ponto de vista constitucional, foi perfilhado pelo saudoso professor e advogado **ANTÔNIO EVARISTO DE MORAES FILHO** (Doc. nº 12) que discorrendo sobre esses abusos, já advertia na **Ordem dos Advogados do Brasil/RJ** em Novembro de 1996 que:

> *"Na VIII Conferência Estadual apresentei moção, no painel Poder Judiciário, Advocacia e Ministério Público — A Reforma, proclamando a ilegitimidade de verdadeiros inquéritos policiais instaurados e dirigidos, diretamente, pelo Ministério Público, inclusive com a colheita de depoimentos de testemunhas e interrogatórios de suspeitos da prática de infrações penais.*
>
> *Essa moção visou a despertar a consciência jurídica para os riscos, à luz do sistema processual brasileiro, de um insustentável alargamento das atribuições do parquet*

no campo da investigação criminal. Recentemente, em caso rumoroso, o Ministério Público Federal intimou um cidadão, para ouvi-lo na sede da Procuradoria da República, a respeito de fatos que já eram objeto de inquérito na Polícia Federal, onde o mesmo figurava como indiciado. Seguindo orientação de seu patrono, ele negou-se a atender à inusitada intimação, esclarecendo, através de petição, cuja cópia remeteu à Justiça Federal, os motivos legais de sua recusa. Apesar disto, um dos fundamentos do pedido de prisão preventiva, formulado depois do não comparecimento do indiciado para depor na Procuradoria da República, foi exatamente esta pretensa rebeldia, que, também, se erigiu como uma das bases do decreto que impôs a custódia provisória, mais tarde desconstituído por habeas-corpus, precedido da concessão de medida liminar pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. De qualquer forma, este cidadão ficou preso durante cerca de uma semana porque, entre outras razões, teria se negado a cooperar para o esclarecimento dos fatos, ao deixar de atender à intimação que lhe fora dirigida pelo Ministério Público.

Este é um pálido exemplo da importância, no campo das liberdades públicas, da matéria apresentada na VIII Conferência, ainda mais porque, também, o Ministério Público Estadual, invocando a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (L. 8.625/93, art. 26, I), vem pretendendo instaurar o que denomina, eufemisticamente, procedimentos investigatórios (leia-se inquéritos policiais), objetivando instruir futuras ações penais, ou lastrear pedidos de prisão preventiva, ou de busca e apreensão, ou outras medidas preliminares excepcionais, que atingem garantias asseguradas na Constituição Federal (v.g., sigilos bancário e das comunicações telefônicas).

No texto da moção procurou-se demonstrer que o art. 26 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, por este invocada para embasar sua atuação investigatória direta, não confere ao parquet tal atribuição, reservada pela Carta de 88 às polícias civis, estaduais e federais, a quem conferiu a incumbência de cumprir o papel da polícia judiciária (CF, art. 144 e parágrafos).

Com efeito a Constituição, no art. 129, III, arrola entre as "funções institucionais do Ministério Público", a de "promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público, etc.". E no item VI do mesmo artigo faculta ao Ministério Público a expedição de "notificações nos procedimentos administrativos ***de sua competência****". Já no item VIII, ao cuidar da matéria penal, fala do poder de "requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial".*

Por seu turno, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (L. 8.625, cit.), quando regulamenta estes dispositivos, reitera, no art. 26, I, a faculdade de "instaurar inquéritos civis e outras medidas e

procedimentos administrativos ***pertinentes****, admitindo que,* ***"para instruí-los"****, se possa "expedir notificações para colher depoimentos, e em caso de não comparecimento injustificado requisitar condução coercitiva, etc."(art. 26, I, "a").*

Assim, uma das funções do Ministério Público é promover o inquérito civil, que se destina a colher elementos que permitam instruir a ulterior ação civil pública, a qual tem por objeto a "proteção, prevenção e reparação de danos" causados a determinados bens e interesses (v.g. meio ambiente, bens e direitos de valor artístico, etc.), e também visa obter a anulação de atos lesivos ao patrimônio público (art. 25, IV, "a" e "b", L. 8.625).

Somente em outro item, de número IV, o art. 26, trata da matéria penal, quando permite ao Ministério Público "requisitar à autoridade diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, e de inquérito policial militar (...), podendo acompanhá-los". ***Também no direito anterior (Lei Complementar nº 40/81), a única hipótese em que era cometida ao Ministério Público a incumbência de promover, diretamente, os atos do inquérito, ocorria quando o Procurador Geral avocava "excepcional e fundamentadamente, inquéritos policiais em andamento", onde não houvesse delegado de carreira*** *(art. 7º, VII).*

O relevante é que, em face do texto constitucional vigente e o da Lei Orgânica que o regulamentou, parece claro que se adotou um critério diferenciado em matéria de investigações preparatórias: no campo civil, cabe ao Ministério Público instaurar o ***inquérito civil*** *ou outros procedimentos administrativos pertinentes, no curso dos quais permite-se que realize diretamente diligências, inclusive a colheita de depoimentos (item I e alíneas do art. 26, cit.); já em sede penal, matéria prevista em item diverso (IV) do mesmo art. 26, é-lhe facultado meramente requisitar diligências ou a abertura de inquéritos, "podendo acompanhé-los". Aliás, é atribuição do Procurador-Geral de Justiça designar Membros do Ministério Público para "acompanhar inquérito policial ou diligência investigatória" (art. 10, IX, "e", da Lei nº 8.625, cit.).*

Entretanto, apesar desta diferenciação fixada nos textos ora invocados, o Ministério Público, pelo menos no Estado do Rio de Janeiro, nas esferas federal e estadual, está querendo adquirir o vezo de promover, ***diretamente****, investigações preliminares, expedindo notificações e tomando depoimentos, numa verdadeira usurpação das atribuições da autoridade policial, a quem a Constituição, como se viu, comete as funções de polícia judiciária (art. 144, § 1º, IV e § 4º).*

Seria sem dúvida de extrema valia que o Ministério Público acompanhasse as diligências investigatórias e os

inquéritos realizados pelas autoridades policiais, ainda mais porque isto traduziria, de alguma forma, o exercício do controle externo da atividade policial. Porém, a faculdade de o Ministério Público produzir, direta e pessoalmente, sem qualquer controle, as peças de informação que virão a servir, no futuro, de base para o oferecimento de denúncia, ou para o pedido de arquivamento, conferiria a este órgão um arbítrio incontrastável, no exercício da função de promover a ação penal, que lhe é privativa.

Em linhas gerais, à luz do direito comparado, coexistem dois sistemas no tocante às atribuições da Polícia e do Ministério Público, na fase das investigações preliminares, correspondente ao nosso inquérito policial. De um lado, há o sistema inglês, pelo qual a colheita preparatória de provas é confiada tão só à polícia. De outro, na maioria dos países da Europa continental, cabe ao Ministério Público dirigir e até efetuar, diretamente, as investigações.

Entre os dois sistemas — o inglês e o continental — o legislador brasileiro optou por aquele que estabelece uma diferenciação de tarefas, incumbindo à polícia a realização do inquérito, ainda que admitida certa vigilância por parte do Ministério Público, a quem ficou atribuída a função de promover a ação pública, em regra com assento nos elementos coligidos pela polícia judiciária.

Assinala o emérito TOURINHO FILHO, *citando o saudoso mestre Frederico Marques, "que a* ***persecutio criminis*** *apresenta dois momentos distintos: o da investigação e o da ação penal", cabendo ao Ministério Público "ajuizar a ação penal" ("Processo Penal", Vol. 1, 11ª ed., 1989, p. 167). Pondera, a seguir, Tourinho que "para o órgão do Ministério Público poder levar ao conhecimento do Juiz a notícia sobre um fato infringente da norma, apontando-lhe o autor é intuitivo tenha em mãos os elementos comprobatórios do fato e da respectiva autoria. E como consegui-los?* ***Para isto, o Estado criou órgão,*** *incumbido dessa missão. É a Polícia Judiciária, cuja finalidade é a de investigar (...). Feita essa investigação, as informações que a compõem são levadas ao Ministério Público, a fim de que este, se for o caso, promova a competente ação penal".*

Em diversas passagens subsequentes de sua obra, o celebrado processualista enfatiza ser da polícia judiciária a atribuição de desenvolver o primeiro momento da atividade repressiva do Estado, desempenhando "uma fase primária da administração penal" (p. 169), oportunidade em que realiza "uma série de diligências, tais como: (...) interrogatórios, depoimentos, acareações, reconhecimentos que, reduzidos a escrito ou datilografados, constituem os autos do inquérito policial", que são encaminhados a juízo, "a fim de que o Estado, por meio de outro órgão próprio, que é o Ministério

Público, sobre eles se manifeste, ou iniciando a ação penal com o oferecimento da denúncia, ou requerendo o arquivamento, etc." (págs. 170/1).

Este critério de atribuir, na persecutio criminis, funções diferenciadas a dois órgãos distintos é o que melhor se coaduna com o sistema acusatório, que os estudiosos, de uma forma geral, consideram mais eficaz do que o sistema inquisitório, no tocante ao resguardo das garantias do cidadão em face do poder persecutório do Estado.

Em nossos dias, como se pode constatar, através das decisões da Corte Européia dos Direitos do Homem, há uma grande preocupação em preservar-se o respeito pelo procès équitable e pela egalité des armes, garantias que ficam seriamente ameaçadas se for permitido a uma das partes — o Ministério Público — o exercício das múltiplas funções, como as de colher, diretamente e sem qualquer controle, as provas da fase preliminar, e de emitir, depois, a opinio delicti, desencadeando a ação penal, com fulcro nas provas por ela própria produzidas, ao seu puro arbítrio.

Ademais, sob o aspecto institucional esta faculdade de o Ministério Público produzir, diratamente, a prova da fase preliminar da persecutio implicaria outorgar-se a este órgão um poder incontrolável em matéria de arquivamento das peças de informação. Com efeito, basta imaginar-se que, num determinado caso, o Ministério Público efetuasse, na fase preliminar, toda colheita da prova, dando-lhe, intencionalmente, ou não, um direcionamento favorável ao indiciado. Logo a seguir, na etapa processual subsequente, em face da fragilidade ou insuficiência dos elementos que ele próprio coligira, pediria o arquivamento das peças, arquivamento que se tornaria obrigatório, mesmo em face da eventual discordância do juiz, caso o Procurador Geral ratificasse a opinio de seu subordinado (art. 28, CPP). Assim, em questão de arquivamento, estaria instalada uma verdadeira ditadura do Ministério Público, com sério comprometimento do princípio da obrigatoriedade da ação penal.

Aliás, recentemente, e sob os mesmos fundamentos adotados na moção, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça deste Estado, em decisão relatada pelo ilustre magistrado SILVIO TEIXEIRA, concedeu habeas-corpus impetrado pelos advogados WILSON LOPES DOS SANTOS e NÉLIO MACHADO, que tem a seguinte ementa:

"A função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, são privativas das polícias civis. Ao Ministério Público cabe o monopólio da ação penal pública, mas sua atribuição não passa do poder de requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar. Somente

36

quando se cuidar de inquéritos civis é que a função do Ministério Público abrange também a instauração deles e de outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes, aqui incluídas das diligências investigatórias".

8.2.2.5. Nessa linha de raciocínio, o em. **Professor Luis Guilherme Vieira, em. Secretário-Geral do IAB**, mostra que, para melhor compreensão da questão, impõe-se refletir sobre o fenômeno do promotor-investigador do Ministério Público brasileiro e o conseqüente posicionamento que tem a Polícia Judiciária e a investigação criminal, no nosso modelo. Analisa, com profundidade, questão tormentosa para o M.P. pátrio da aceitação, na Nova Ordem Constitucional, do monopólio investigatório, no ponto, pelas polícias judiciárias dos Estados e da União, concluindo em resumo (**Doc. nº 13**):

"O Ministério Público não pode diretamente investigar crimes. O Parquet, que teve reconhecida sua inegável importância na Constituição da República, tem incontáveis poderes, mas, dentre eles, não estão o de instaurar e realizar procedimento investigatório criminal, com o escopo de colecionar informações que embasem uma denúncia".

8.2.2.6. **Sérgio Marcos Moraes Pitombo, Ex-Professor Titular da Faculdade de Direito da UFSP**, analisando essa questão preleciona (**Doc. nº 14**):

"Não se pode inventar atribuição nem competência, contrariando a Lei Magna. A atuação administrativa interna do Ministério Público, federal ou estadual, não há de fazer as vezes dos polícias judiciárias. Cada qual desempenha sua específica função, no processo penal, em conjugação com o Poder Judiciário".

8.2.2.7. A investigação policial - que tem no inquérito penal o instrumento de sua formalização - alçado pela sua importância ao patamar constitucional, cf. **art. 129, VIII c/c art. 144, parágrafo 1º, IV e parágrafo 4º**, constitui procedimento administrativo de caráter essencialmente apuratório. Trata-se de peça informativa cujos elementos instrutórios permitem, mediante a deflagração de ações penais públicas ou privadas, o ***persecutio criminis in judicio*, tudo com fiel observância do devido processo legal (C.F., art. 5º, LIV)**.

8.2.2.8. A unilateralidade das investigações desenvolvidas, **exclusivamente**, pela Polícia Judiciária (federal e estaduais) na fase preliminar de persecução penal (*informatio delicti*) e o caráter inquisitório que assinala a atuação **privativa** da autoridade policial, sob pena de grave ofensa à Constituição (**arts. 5º, LIV, c/c 144, § 1º, IV e § 4º**), não autorizam aos ilustres membros do Ministério Público instaurar, presidir ou avocar procedimentos administrativos investigatórios penais (leia-se

37

inquérito policial), **ainda que o indiciado seja membro do próprio Ministério Público**.

8.2.2.9. A nova Constituição Federal impõe à autoridade policial o exercício, **com exclusividade**, das funções de polícia judiciária no Brasil e a apuração de infrações penais, exceto as militares, mediante procedimento formal e inquisitorial regulado pelo Código de Processo Penal (**art. 144, § 1º, IV e § 4º**), à exceção, outrossim, das comissões parlamentares de inquérito (**art. 58, § 3º da C.F.**) em relação aos Magistrados (ADIn nº 1.115-DF, voto do em. **Min. PAULO BROSSARD**) e Governadores dos Estados (**art. 105, I, "a" da C.F.**).

Essa nova arquitetura institucional traduz, de modo enfático, um dos aspectos mais relevantes da destinação constitucional das Polícias Civis e Federal, agora investidas, por efeito de soberana deliberação da Assembléia Nacional Constituinte, da inderrogável atribuição do exercício, com exclusividade, das funções de polícia judiciária. **Precedentes**.

8.2.2.10. Pelo mesmo motivo que, em passado não muito distante (02/09/98), a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (Matéria Criminal e Controle Externo da Atividade Policial) do Ministério Público Federal decidiu no Processo nº 08.112.000.502/96-73 (Parecer nº 169/97), relator o il. Vice-Procurador-Geral da República Dr. **HAROLDO FERRAZ DA NÓBREGA**, na parte que interessa (**Doc. nº 15**):

> *"EMENTA: Procedimento administrativo criminal instaurado na Procuradoria da República, com fundamento no art. 129, VIII da Constituição Federal.*
>
> .....
>
> *Impossibilidade face os termos do art. 144, § 1º, IV da Constituição Federal de 1988 - interpretado como garantia constitucional do cidadão de somente ser investigado pela Polícia Judiciária. Situação constitucional diversa do regime anterior."*

8.2.2.11. A inconstitucionalidade material foi igualmente demonstrada em hipótese similar pela Il. Subprocuradora-Geral da República, Dra. **DELZA CURVELLO ROCHA**, **cujos fundamentos ficam adotados pelo Autor**, **no ponto**, na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, cujo teor é o seguinte (**Doc. nº 16**):

> *"Excelentíssimo Senhor Procurador Geral da República,*
>
> ***DELZA CURVELLO ROCHA**, Subprocuradora-Geral da República, vem perante Vossa Excelência requerer seja argüida, perante o C. Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade dos arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 7º da Resolução nº 38, do Conselho Superior do*

Ministério Público Federal, de 13 de março de 1998, pelos fundamentos abaixo elencados:

1 - Visa, a Resolução nº 38 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, de 13 de março de 1998 - divulgada no Diário Oficial do dia de hoje - exemplar em anexo - disciplinar, no âmbito do Ministério Público Federal "o exercício da titularidade plena da ação penal pública, consagrada no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal".

2 - Para tanto, autoriza referido ato normativo:

a) a instauração de procedimentos administrativos investigatórios (Arts. 1º e 4º);

b) que o membro do Ministério Público Federal, realize pessoalmente, ou em equipe, procedimentos investigatórios próprios, praticando entre outros os seguintes atos (arts. 1º, 2º e 3º):

- inquirição pessoal do investigado;
- inquirição de testemunhas;
- requisição de documentos e perícias.

c) acompanhar pessoalmente, ou em equipe, inquéritos e investigações policiais preliminares, instaurados no âmbito da Polícia Federal, nos termos da Resolução nº 32 do CSMPF (art. 1º);

d) a criação, no âmbito de cada Unidade Administrativa, de estrutura de apoio à essa função investigatória.

3 - Aduza-se, de início, o aspecto formal da edição do ato, que invadiu competência exclusiva da União - única legitimada a legislar sobre normas de processo penal (art. 22, I da CF/88).

4 - Quanto ao mérito das questões abordadas pelos artigos ora impugnados, é pacífico na Doutrina que a instrução criminal deve ser preservadora (da inocência e da justiça) e preparatória (dos meios de prova). Isso porque os atos do inquérito policial possuem dupla função - a primeira, a de **formar o corpo do delito** - isto é, coligir os elementos corpóreos que dizem respeito ao delito - e a segunda, através de dados sensíveis captados do corpo de delito, **apontar a responsabilidade criminal pelo evento**, por uma operação intelectual aferidora da intenção do agente ao infringir o preceito legal.

5 - Por esse motivo, correta a assertiva: ***"iniciada uma investigação, com a instauração de Inquérito, estabelece-se entre o Estado e o indiciado (ou suspeito) uma situação de litigiosidade"*** (J. Frederico Marques). Passa o indivíduo a ser considerado **objeto de investigação**, detendo a autoridade policial liberdade discricionária de investigação, sob pena de se mutilar a função da polícia. A liberdade investigatória só encontra limites quando a atividade policial possa representar injusta lesão a direitos individuais.

Wladimir Sérgio Reale
Advogado
OAB/RJ nº 003.803-D

Assim, como ***objeto de investigação****, o indivíduo sofre, necessariamente, um abalo em sua cidadania, podendo ser submetido a certos constrangimentos que a lei autoriza, ser inquirido pela autoridade policial, notificado a acompanhar perícias, reconstituições, ver quebrado o sigilo de suas contas bancárias. Ser identificado criminalmente (se já não o foi civilmente), ver sua vida privada arrostada para os autos, e muitas vezes para a própria crônica policial.*

Por esse motivo, em todas as nações democráticas, a figura do ***juízo de instrução*** *encontra-se presente já na fase das* ***investigações preliminares****, a fim de assegurar ao indivíduo que as atividades investigatórias permaneçam subordinadas à ordem jurídica.*

Esse também o motivo porque a polícia, ao atuar como órgão da persecução penal - coligindo os elementos ***"para a restauração da ordem jurídica violada pelo crime, em função do interesse punitivo do Estado"*** *- passa a ser conceituada como* ***Órgão Auxiliar do Poder Judiciário*** *- a* ***polícia judiciária ou repressiva*** *- embora o produto dessa atividade seja dirigido ao Ministério Público,* ***titular da ação penal****.*

6 - Entre nós, o Constituinte de 1988 teve o cuidado de centralizar, em determinado órgão estatal - ***a Polícia*** *- que na área federal também se encontra devidamente institucionalizada - a instauração do procedimento investigatório -* ***o inquérito*** *- com exceção dos procedimentos investigatórios que venham a envolver determinadas pessoas em razão da função pública que exercem - autoridades qualificadas constitucionalmente - caso em que as atribuições investigatórias passam ao órgão judiciário competente para o conhecimento do eventual processo-crime (artigos 102, I letra a e b; 105, I letra a; 108, I letra a).*

Esse cuidado do Constituinte de 88 tem raízes históricas, de experiências que puderam ser colhidas em episódios ocorridos nos períodos em que viveu o povo em regime de exceção - episódios esses freqüentes nos países submetidos ao regime de força - entre nós em época relativamente recente - quando ***procedimentos investigatórios*** *sobre a conduta dos cidadãos podiam - e eram - instaurados por* ***diversos órgãos ligados ao sistema estatal*** *- especialmente pelas conhecidas "****Comissões Gerais de Inquérito****" e suas congêneres - investigações essas que muitas vezes deram origem a ações truculentas - prisões de cidadãos, que ficavam detidos pelos órgãos de segurança, restando os seus familiares e amigos a procura incessante, para saber* ***onde*** *e* ***porque*** *se encontrava o* ***"desaparecido"*** *detido. Exemplo dessa angustiante situação foi levado às telas de forma eloqüente em película clássica do cinema americano - Missing - "Desaparecido" - título no Brasil - que descreve o desespero de um pai e de uma esposa na procura do filho e marido, tragado pelo sistema investigatório estatal, de um país imaginário da América Latina....*

Diante desse quadro bastante conhecido pelo Constituinte, Constituinte esse que pretendia editar - como editou - Constituição que assegurasse ao cidadão ***todas as garantias do regime democrático****, procurou ele ajustar o texto constitucional para enfrentar essa realidade,* ***de sorte que o cidadão tivesse a garantia***

de apenas ser investigado por um determinado órgão estatal, definido constitucionalmente.

7 - Daí a redação do ***art. 144 da Constituição Federal****, definindo essa atribuição à Polícia Federal - no âmbito federal -* ***incisos I e IV do parágrafo 1º****, verbis:*

> *"§ 1º. A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, estruturado em carreira, destina-se a:*
>
> *I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;*
>
> .....
>
> *IV -* ***exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.****"*

8 - Daí porque também, há que se concluir que a investigação criminal iniciada pelo membro do Ministério Público, conforme autorizada pelo art. 1º da Resolução nº 38/98, com a realização, inclusive de ***inquirição do investigado, de diligências****, em* ***procedimento administrativo criminal*** *desenvolvido no âmbito do Parquet, se constitui em prática - procedimento -* ***alheio ao ordenamento jurídico vigente****, e que, antes de qualquer outra consideração em torno desse procedimento, há que se consignar ser procedimento administrativo* ***eivado de inconstitucionalidade*** *- visto que é atribuição exclusiva da Polícia Federal o exercício das funções de polícia judiciária da União - art. 144 § 1º, IV, da Constituição Federal de 1988, incumbindo-lhe o texto constitucional a apuração de infrações penais praticadas contra os entes da União.*

9 - Ao Ministério Público autoriza a Constituição Federal a instauração de inquéritos ***civis****, a teor do disposto no* ***artigo 129 da Constituição Federal de 1988*** *que lhe confere em seu* ***inciso III*** *competência para promover o inquérito civil e a ação civil para a proteção do patrimônio público social do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.*

No inciso VIII desse mesmo dispositivo constitucional - art. 129 - encontra-se a atribuição ao parquet para ***requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais****.*

10 - O fato de ter a Constituição Federal de 1988 entregue, ao Ministério Público, a titularidade exclusiva da ação penal pública não transfere para a instituição nenhuma parcela das atribuições dos órgãos policiais, constitucionalmente fixadas, nem autoriza o parquet a exercer, ***administrativamente*** *essas atribuições, com essa atividade policial concorrendo.*

Isso porque a investigação criminal não se constitui em procedimento meramente administrativo, como aliás deixa entrever a referida Resolução - mas ***de um instrumento de auto defesa do***

Estado, em favor da ordem pública, "que se reveste de forma cautelar" *(J.F.Marques - p. 150). Aliás, encontra-se a investigação criminal - nomem juris -* ***inquérito policial*** *- inserido na estrutura de nosso sistema processual penal, e do próprio sistema de garantias individuais, que prevêem as limitações à atividade policial, vinculada que se encontra a polícia judiciária, como todo órgão da administração, ao princípio da legalidade.*

Essas limitações se prolongam nos textos legais, e especificamente diante de dispositivos do Código de Processo Penal que - mantendo sistema implantado pelo Decreto nº 4.823 de 22/11/1871 - admitiu que a formação da culpa fosse realizada ***pela autoridade policial*** ***(art. 4º, in fine), condicionou, entretanto, a atuação investigatória ao conhecimento do juízo competente, dentro de determinado prazo - de 30 dias quando o indiciado se encontrasse solto, e 10 dias, se ele estiver preso - Art. 10.***

Vê-se, pois, que, ao contrário do que se apregoa, o ***juízo de instrução****, em nossa legislação, continua, de certa forma, presente, embora com outra roupagem, e a ele cabe coibir de ofício, as arbitrariedades praticadas pelo Estado no exercício da polícia repressiva.*

11 - E quando instituiu, o Código de Processo Penal de 1941, a) ***prazo para o término do inquérito****, b)* ***remessa do inquérito ao juízo competente*** *e c)* ***proibição do arquivamento de inquéritos na esfera administrativa****, fê-lo não em atenção ao fortalecimento das instituições envolvidas nessa tramitação ou com o intuito de enlaçar o juízo em atividades menores, ou administrativas, mas especificamente* ***em homenagem aos direitos e garantias do indivíduo - a fim de assegurar a cada cidadão****; a) o direito de ter previamente identificado o órgão investigador; b) a certeza de que as investigações que contra ele forem iniciadas serão necessariamente submetidas ao Judiciário; c) a certeza de que essas investigações não ficarão eternamente pendentes nas gavetas da administração, como verdadeiras espadas de Dâmocles sobre suas cabeças; d) fê-lo também para que o juiz competente tivesse pronto conhecimento de qualquer ato ilegal ou arbitrário praticado pelo Estado - por seus agentes; e) e principalmente para preservar, o inocente, de acusações levianas.*

12 - Dessa forma, a realização de diligências investigatórias destinadas ao inquérito policial ou futura ação penal, fogem à ***atuação direta do Ministério Público*** *porque devem ficar jungidas a quem detenha constitucionalmente a titularidade para instaurar esse tipo de procedimento, por se encontrar submetido ao controle judicial, na forma da lei processual, sob pena de restarem feridos o inciso LIII ao art. 5º -* ***"ninguém será processado (=investigado) nem sentenciado senão pela autoridade competente"****, além da afronta ao texto já citado do art. 144, I e IV, todos da Constituição Federal de 1988.*

13 - De outro lado, o disposto no art. 7º da referida Resolução nº 38 fere a norma constitucional inscrita no § 2º do art. 127, que impõe que a organização e funcionamento da instituição se realize ***observado o princípio da legalidade****, não se admitindo que mera*

Resolução possa ***criar função institucional ou estrutura administrativa para dar suporte a qualquer função****.*

14 - Finalmente, e porque oportuno, convém deixar consignado que a titularidade plena do exercício da ação penal pública há de ser conceituada como a impossibilidade de ser essa ação iniciada ***ex-officio****, ou por* ***iniciativa do ofendido (ação penal privada)****, nesse segundo caso admitida apenas se o Ministério Público não intentá-la no prazo legal.*

15 - Esses, Excelência, os fundamentos que entende a ora Requerente denunciadores da inconstitucionalidade dos dispositivos normativos apontados, que certamente merecerão maiores subsídios com a análise das questões pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, e em especialmente, depois de submetidas ao sempre criterioso senso de justiça de Vossa Excelência.

Finalmente, a ora Requerente solicita seja o presente pedido apreciado ***com urgência****, visto que a divulgação desse ato normativo, poderá acarretar conseqüências indesejadas - quer em relação ao cidadão, que doravante poderá ser alvo de constrangimento ilegal por parte de atuação de membro do Ministério Público Federal - como também em relação à incolumidade física de algum colega menos ponderado que, sem o devido preparo para o mister investigatório-policial, ponha em prática o que a Resolução lhe faculta, colocando inadvertidamente e de alguma forma, sua vida em perigo.*

Brasília, 19 de março de 1998.

DELZA CURVELLO ROCHA

SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA

8.2.2.12. Em interessante trabalho versando sobre o assunto, "**Da ilegalidade da investigação criminal exercida, exclusivamente, pelo Ministério Público do Brasil**", acentuou, no ponto, o em. jurista gaúcho **MARCELO CAETANO GUAZZELLI PERUCHIN** (**Doc. nº 17**), ***in verbis***:

> *"Não se coaduna com a relevância da função exercida pelo Ministério Público em um Estado Democrático de Direito atuar unilateralmente na obscuridade de um procedimento judicialiforme informado pela vedação do contraditório. É bem verdade que o inquérito policial também o é inquisitorial, mas ao menos é controlado e disciplinado pela lei. A atuação do parquet, nesses termos, só poderá receber o apanágio da ilegalidade. Em realidade, não há outro entendimento coadunável com o Estado de Direito, e com o sistema acusatório."*

8.2.2.13. Por derradeiro, releva registrar que a questão posta novamente em debate é antiga. Até a promulgação da atual Constituição Federal, o Ministério Público não detinha sequer o monopólio da deflagração da ação penal, tendo em vista, relembre-se, que, as autoridades judiciárias e policiais, também possuíam esse poder, nos

43

casos dos processos sumários nas contravenções penais e nos delitos de trânsito.

O Constituinte, mediante acordo parlamentar em 1988, estabeleceu os seguintes princípios constitucionais, na fase pré-processual criminal:

> *"quem apura na esfera penal não acusa, assim como quem acusa não investiga e quem julga não investiga e nem acusa".*

Assim sendo, foram rejeitadas pelo Constituinte todas as propostas que pretendiam dar competência para o Ministério Público no campo da investigação penal. O mesmo ocorreu na revisão constitucional de 1993 e, registre-se, até o presente momento, em todas as demais propostas de emendas constitucionais oferecidas, anualmente, no Congresso Nacional. O monopólio para o oferecimento da denúncia, a cargo do M.P. ficou privativo, nas hipóteses de ação penal pública incondicionada.

Por sua vez, no **SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL**, o almejado "**poder investigatório penal do Ministério Público**", vem sendo combatido, depois de 88, através de **Recursos Extraordinários, Inquéritos, Hábeas-Corpus e, sobretudo, em razão de diversos atos normativos inconstitucionais produzidos pelo Ministério Público no país, mediante 30 Ações Diretas de Inconstitucionalidade, desde 1991**.

Essas **ADIns** versam sobre os dois temas pretendidos pelo Ministério Público, dentro de sua estratégia de poder:

> *a) "Tramitação de inquéritos policiais com afastamento do juiz garante, passando esse controle a ser exercido diretamente pelos promotores e procuradores (Centrais de Inquéritos do Ministério Público), a fim de que possam diretamente produzir provas na esfera penal, estritamente no interesse parcial da acusação." (ADIns nºs 638-RJ; 1.138-RJ; 1.260-AP; 1.605-DF; 1.615-DF; 1.815-DF; 1.869-PE; 1.875-DF; 1.876-DF; 1.968-PE; 2.825-RJ e 2.886-RJ).*
>
> *b) "Instauração de inquéritos penais, sob a presidência do representante do Ministério Público, a fim de que, produzindo provas ao seu talante, ofereça denúncia com base nessas provas ilicitamente colhidas, tudo sem imparcialidade, de forma sigilosa, sem qualquer controle jurisdicional, sem norma regulamentadora e com violação do devido processo legal". (ADIns nº 1.115-DF; 1.142-DF; 1.336-PR; 1.517-DF; 2.000-DF;*

44

2.202-DF; 2.612-DF; 2.703-MG; 2.826-RJ; 2.838-MT; 2.943-DF, 3.034-RJ, 3.301-DF, 3.309-DF, .3.317-RS; 3.318-MG, 3.329-SC e 3.337-PE).

Na qualidade de advogado de partidos políticos e de entidades de âmbito nacional (**C.F., art. 103, VIII e IX**), nas citadas ADIns, causa perplexidade a campanha extremada encetada por certos membros do Ministério Público, em defesa de uma suposta atribuição que, doravante, seria vedada aos promotores e procuradores, qual seja, a de instaurar, presidir e realizar diretamente investigações penais. É certo que a Carta Magna em vigor fortaleceu a instituição, bem como promoveu a ampliação de sua competência, porém, não é menos certo que foi outorgado ao Parquet, na esfera penal, tão somente a iniciativa de **"requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicando os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais", cf. art. 129, VIII, da Constituição.**

Não cabe, na espécie, o entendimento de que essa competência está implícita no poder jurídico, a que alude o **art. 129, I**, da Constituição, de **"promover, privativamente, a ação penal pública"**. Tanto é verdade, que a questão da investigação penal ficou estabelecida, expressamente, em outro inciso, isto é, VIII, do mencionado art. 129.

Dentro da fiel observância constitucional, a título exemplificativo, a **Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993**, dispondo sobre a "Lei Orgânica do Ministério da União", igualmente, distinguiu, separadamente, em relação ao Ministério Público Federal e do DF, os dois pontos cardeais na LOMPU – **civil** (**arts. 7º, I; 8º, I, II, IV, V, VII e IX; 38, I; 150, I**) e **penal** (**arts. 7º, II; 37, II e 150, II**), tudo mediante acordo parlamentar mediado pelo em. **RELATOR**, à época, **Senador AMIR LANDO**, e com a concordância das partes interessadas, inclusive com a participação do **atual Procurador-Geral da República, Dr. CLÁUDIO LEMOS FONTELLES**, nos exatos termos do que se contém em histórico documento assinado em 25 de novembro de 1992, ***in verbis*** (**Doc nº 18**):

> *"Art. 38 – São funções institucionais do Ministério Público Federal as previstas nos Capítulos I, II, III e IV do Título I, incumbindo-lhe, especialmente:*
>
> *I – instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos;*
>
> *II – requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial, podendo acompanha-los e apresentar provas".*

Sendo assim, inequivocamente, a Constituição Federal não conferiu legitimidade para o Ministério Público instaurar inquéritos penais e/ou conduzir diretamente investigações criminais, cujos procedimentos, em geral, na forma da **Constituição da República (art.**

43

144, §§ 1º e 4º), são instaurados e apurados pela polícia judiciária, sob a fiscalização e acompanhamento do M.P., ficando o controle a cargo da autoridade judiciária competente (juiz-garante), como reza o Código de Processo Penal.

Na investigação pré-processual penal, sublinhe-se, a competência constitucional, com o acompanhamento e fiscalização do Ministério Público, ficou distribuída da seguinte forma:

> "a) comissões parlamentares de inquérito (C.F., art. 58, § 3º);
>
> b) STF (C.F., art. 102, I, b e c);
>
> c) STJ (C.F., art. 105, I, a);
>
> d) TRF (C.F., art. 108, I, a);
>
> e) TJ (C.F., art. 96, III);
>
> f) Justiça Militar (C.F., art. 124);
>
> g) Polícias Federal e Civis (**C.F., art. 144, §§ 1º e 4º**)."

Finalmente, o que não se pode admitir, - como vem ocorrendo, no cotidiano - é a politização e partidarização de ações com violação da Constituição Federal, pelo Ministério Público, a quem cabe, especialmente, a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (**C.F., art. 127**), cf. **Doc. nº 19**.

8.2.2.14. EM SUMA: CARACTERIZA OFENSA FRONTAL À CONSTITUIÇÃO, O ATO NORMATIVO QUE ATRIBUA A ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO AS FUNÇÕES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA E A APURAÇÃO DE INFRAÇÕES PENAIS. HÁ, NA ESPÉCIE, INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.

9. DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA RESOLUÇÃO Nº 004/2005, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL, DE 03 DE MAIO DE 2005, DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA E PRESIDENTE DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS: DA USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, COM OFENSA À

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERAL E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DE PODERES.

9.1. Como se verifica, inequivocamente, os dispositivos impugnados são atentatórios à Constituição Federal, porque o **ATO NORMATIVO MINISTERIAL AUTÔNOMO ATACADO, de hierarquia inferior (RESOLUÇÃO) instituiu, em confronto direto com o disposto no art. 22, inciso I, norma reservada à "lei" no sentido formal. Preceitua o art. 22, I da Carta da República que compete, privativamente à União, legislar sobre direito processual penal** e os dispositivos impugnados, caracterizam procedimentos em matéria de direito processual (**C.F., art. 22, I**), ou procedimentos em matéria processual (**C.F., art. 24,XI**) atentando, portanto, contra a ordem jurídica constitucional a sua inserção em Ato Normativo do Ministério Público impróprio como meio empregado para promover a alteração dos artigos 4º *usque* 23 do Título II, todos do Código de Processo Penal. **(Precedentes).**

> *Isto porque, por sua vez, os "**procedimentos em matéria processual**" constituem matéria que guarda pertinência com **RITOS** processuais, unicamente, e, por isso, não dizem respeito a **COMPETÊNCIA** para a prática de atos, que é do que se trata, nestes autos, nos quais se cuida da **transferência**, para o **Ministério Público**, mediante **Resolução** de **COMPETÊNCIA** que, atualmente, é outorgada, pelo Código de Processo Penal, à **autoridade policial**.*

9.2. A mácula formal da **RESOLUÇÃO** impugnada, não se limita, porém, aos **artigos 22, I e 24, XI, da Lei Fundamental pátria**. **Há também vulneração ao princípio da legalidade**, ante a edição de ato **sem estatura estritamente legal** por órgão (**MPE**) que sequer detém competência para legislar. A par de avançar o ATO na competência **legislativa federal**, fê-lo por meio de mero ato de natureza **infralegal**, o que não se faz possível, ante as prescrições do **artigo 5º, II, da Constituição da República:**

> *"Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos seguintes termos:*
>
> .....
>
> *II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei"*

Portanto, a RESOLUÇÃO Nº 004/05, padece de inconstitucionalidade, pois inova em matéria constitucionalmente reservada à Lei Federal, de acordo com o referido inciso II, do art. 5º, da Constituição Federal.

41

9.3. Efetivamente, por outro lado, a Constituição Federal, no **art. 129, inciso VI**, permitiu ao Ministério Público, no exercício de suas funções institucionais, respectivamente, "**expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva**". **A L.C. nº 25, de 06/07/1998**, em decorrência de comando constitucional (**art. 128, parágrafo 5º**), disciplinou a questão, **regulamentando esses procedimentos que são, sublinhe-se, de natureza civil e não penal**.

Sendo assim, o **Ministério Público, através de seu Colégio de Procuradores de Justiça, utilizou, inconstitucionalmente, os dispositivos legais impugnados da L.C. 25/98 (LOMP/GO), para regulamentar, de forma inapropriada, a instauração e tramitação do Procedimento Investigatório Criminal, tendo em vista, ressalte-se, que esse preceito versa, induvidosamente, sobre o Procedimento Investigatório Civil, conforme já foi reconhecido em caso símile, conforme documento assinado por membros do MPF, inclusive, com a participação do atual Procurador – Geral da República, o em. Prof. CLÁUDIO FONTELLES (Doc. nº 20).**

Vê-se, portanto, que a **RESOLUÇÃO Nº 004/05,** não poderia invocar como fundamento para criar o estranho **Procedimento Investigatório Criminal**, o preceito referido, repise-se, de natureza civil. **Esse ato normativo autônomo, destarte, dá margem a que seja ele examinado em face diretamente da Constituição, no que diz respeito ao princípio da reserva legal.**

9.4 A jurisprudência pacífica e torrencial do **SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL** autoriza o cabimento de ação direta de inconstitucionalidade contra atos como o ora guerreado. Essa norma (**RESOLUÇÃO**) não sendo secundária em relação à lei, permite controle concentrado de inconstitucionalidade mediante representação direta. Assim sendo, não estando os dispositivos impugnados dessa **RESOLUÇÃO** subordinados à uma lei que seria o ato normativo primário, relembre-se que, o artigo invocado é de natureza civil e não penal, se estabelece, inequivocamente, o confronto direto entre eles e a própria Constituição. Assim sendo, os precedentes do STF, entre outros, aplicáveis à espécie, são os seguintes:

> *"A Ação Direta de Inconstitucionalidade é o meio pelo qual se procede, por intermédio do Poder Judiciário, ao controle da Constitucionalidade das normas jurídicas "in abstracto". (Pleno do STF, em RTJ 140/36 e RT 681/236)."*
>
> *"Esta Corte, excepcionalmente, tem admitido ação direta de inconstitucionalidade cujo objeto seja decreto, quando este, no todo ou em parte, manifestamente não regulamente lei, apresentando-se, assim, como decreto autônomo, o que dá margem a que seja ele examinado em face diretamente da Constituição no que diz respeito*

48

ao princípio da reserva legal. "(Pleno do STF, RTF, RTJ 142/718 e RT 689/281)".

"A portaria, conquanto seja ato de natureza administrativa, pode sar objeto de ação direta se, como no caso, vem a estabelecer prescrição em caráter genérico e abstrato". (Pleno do STF, ADIn 962-1; DJU de 11/02/94, p. 1.486)."

"O decreto de conteúdo normativo autônomo pode ser declarado inconstitucional. (STF, RTJ 137/984)."

"Se o ato regulamentar vai além do conteúdo da lei pratica ilegalidade. Neste caso, não há falar em inconstitucionalidade. ***Somente na hipótese de não existir lei que proceda o ato regulamentador é que poderia este ser acoimado de inconstitucional****, assim sujeito ao controle de constitucionalidade. Ato normativo de natureza regulamentar que ultrapassa o conteúdo da lei não está sujeito à jurisdição constitucional concentrada." (Pleno do STF, RTJ 137/1100 e RDA 185/163; STF-RJ 683/200).*

"Uma vez ganhando o decreto contornos de verdadeiro ato normativo autônomo, cabível é a ação direta de inconstitucionalidade. Precedente: ADIn nº 1.590/SP, Plenário, Relator Mín. Sepúlveda Pertence, com aresto veiculado no DJ de 15/08/97 (ADIn nº 1.396 - Rel. Mín. Marco Aurélio) - Info. STF nº 117, de 12/08/98)"

9.5. Por outro lado, extirpar do Poder Legislativo a competência, perfeitamente integrada ao sistema jurídico brasileiro, para dispor sobre as matérias que versam sobre as atribuições do Congresso Nacional, viola, outrossim, o princípio constitucional presente **no art. 2º da Carta Política** que assim dispõe:

"Art. 2º - São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

A harmonia que deve existir nas relações entre os Poderes não aceita esse tipo de investida e não pode estar sujeita a iniciativas corporativas tendentes a de alterar a relação entre os Poderes."

9.6. Finalmente, a aplicação da novíssima **RESOLUÇÃO Nº 004/05 publicada no Diário Oficial de 03/05/2005, resultaria num verdadeiro controle de constitucionalidade da lei pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, tendo em vista que a *vexata quaestio* encontrava-se sobre a cognição do COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADIns nºs 3.301-DF *e* 3.309-DF, entre outras). Essa inequívoca usurpação de função, portanto, exercida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, viola, frontalmente, o art. 102, inciso I, alínea "a" da Constituição Federal, bem como o princípio de separação de poderes (C.F., art. 2º). O controle de constitucionalidade de atos normativos é da competência exclusiva do Poder Judiciário**.

49

9.7. O **ex-PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, Prof. GERALDO BRINDEIRO**, no parecer sobre o ***thema***, em caso símile, na **ADIn nº 2.737-DF**, assim se pronunciou:

> ***"3. Ademais, a aplicação da Lei nº 10.521/2002, ou seja, a legitimação dos casos de criação ou desmembramento de Municípios ocorridas após a Emenda Constitucional nº 15, de 1996, como decorre de seu texto, equivaleria a um controle de constitucionalidade de leis – de resto casuístico, ante a existência de ações diretas de inconstitucionalidade em andamento perante o Supremo Tribunal Federal – exercido pelo Poder Legislativo, dessa forma em flagrante violação do art. 102, incisos I, alínea a, e III, da Carta Política (expressões do postulado da supremacia da Constituição), bem assim do princípio, também de índole constitucional, da independência dos Poderes, inserto logo no art. 2º.***
>
> ***4. Com efeito, ao apreciar a medida cautelar na ADIn nº 221 (Min. MOREIRA ALVES, DJ de 22/10/1993), o Supremo Tribunal Federal assentou ser da competência exclusiva do Poder Judiciário o controle de constitucionalidade da lei ou dos atos normativos. Discutia-se, na ocasião, a hipótese de declaração de inconstitucionalidade de ato normativo."***

9.8. EM SUMA: TODOS OS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO Nº 004/05, DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CARACTERIZAM USURPAÇÃO POR PARTE DO MPE DA COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO. ESSE ATO NORMATIVO IMPUGNADO É AUTÔNOMO, GENÉRICO E IMPESSOAL, COM ABSTRAÇÃO SUFICIENTE A LHE PRODUZIR EFICÁCIA VINCULANTE. DISPÕE SOBRE DIREITO PROCESSUAL (CF., ART. 22, I), BEM COMO SOBRE PROCEDIMENTOS EM MATÉRIA PROCESSUAL (CF. ART. 24, XI). ESSE ATO AINDA OFENDE, SOBRETUDO, OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE (CF., ART. 5º, II) E DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF. ART. 2º). HÁ, NA ESPÉCIE, INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. TRATA-SE, PORTANTO, DE CONFRONTO DIRETO COM A CARTA MAGNA, QUE DEVE SER DECIDIDO EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO DE NORMAS, E NÃO MERA QUESTÃO DE ILEGALIDADE.

10. O PEDIDO:

10.1. Destarte, tendo em vista as razões invocadas na presente representação, como fundamento da *"actio"* e pelo mais que ocorrerão aos preclaros Ministros, requer a autora a V.Exa., respeitosamente, seja recebida e processada esta AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com os documentos que a instruem, observando-se o disposto nos parágrafos 1º e

50

3º do art. 103, da Constituição da República regulamentada pela Lei Federal nº 9.868, de 10 de novembro de 1999.

10.2. Pelo exposto, pede a ADEPOL-BRASIL, a uma, sejam suspensos liminarmente os arts. 23, inciso I (expressões) e alíneas "a", "b" e "c" (expressões); inciso II e inciso IV (expressões); inciso VII, do art. 58, todos da Lei Complementar nº 25, de 06 de julho de 1998 (LOMP/GO) - (inconstitucionalidade material) e, por arrastamento consequencial (inconstitucionalidade formal), a totalidade da RESOLUÇÃO nº 004/2005, publicado no D.O. de 03 de maio de 2005, do Procurador-Geral de Justiça e Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado de Goiás.

10.3. Subsidiariamente, a duas, pede a AUTORA, no tocante aos dispositivos impugnados, no ponto, da Lei Orgânica do Ministério Público Estadual, se a EXCELSA CORTE julgar melhor declarar a inconstitucionalidade das expressões impugnadas, sem redução da expressão literal do texto, roga-se por via do método de interpretação conforme à Constituição, de maneira a atribuir-se aos referidos artigos da legislação impugnada, a única interpretação que é aquela que considere, em harmonia com a lição de CANOTILHO, "a interpretação conforme a constituição só é legítima quando existe um espaço de decisão (= espaço de interpretação) aberto a várias propostas interpretativas, umas em conformidade com a constituição e que devem ser preferidas, e outras em desconformidade com ela". Sendo assim, o que se caracteriza, na espécie, é a seguinte interpretação:

> ***"Ao Ministério Público cabe o monopólio da ação penal pública, mas sua função institucional na área da investigação criminal, não passa do poder de requisitar diligências investigatórias e não realiza-las diretamente produzindo provas. Pode requisitar a instauração de inquérito policial, podendo acompanhá-lo, sem substituir-se à competência constitucional das Polícias Judiciárias. Somente quando se cuidar de inquéritos civis é que a função do Ministério Público abrange também a instauração deles e de outros procedimentos administrativos correlatos ao inquérito civil e não penal."***

Constata-se que, no presente caso, a técnica de decisão da interpretação conforme à Constituição seria o método mais eficaz de manter a integridade do texto do ato normativo impugnado, adequando-o, pela via interpretativa, aos comandos constitucionais. Sendo assim, os preceitos impugnados poderiam ser preservados se lhes fosse atribuído o sentido normativo em harmonia com a Constituição Federal.

10.4. Subsidiariamente a três, pede a ADEPOL-BRASIL, se a EXCELSA CORTE julgar melhor declarar a inconstitucionalidade material, dos dispositivos impugnados da Lei Orgânica do Ministério Público Estadual, bem como a totalidade da RESOLUÇÃO Nº 004/05, tendo em vista ser "Impossível a apreciação da ação direta, uma vez que a declaração de

inconstitucionalidade restrita a artigos que compõem sistema normativo acarretaria a permanência, no texto legal, de dicção indefinida e assistemática". (Entendimento assentado na jurisprudência do STF, ADIn nº 2.133-8-RJ, rel o em. Min. ILMAR GALVÃO, in DJU 04/05/01), roga-se, por via do pedido sucessivo, que todos os dispositivos ora referidos, constantes da legislação impugnada sejam declarados inconstitucionais, por essa SUPREMA CORTE, pelos mesmos fundamentos jurídicos adotados, em relação a cada uma das impugnações.

10.5. Exsurge, portanto, a incompatibilidade vertical entre os dispositivos da Lei Orgânica do Ministério Público Estadual, bem como, também, por arrastamento consequencial, a totalidade da RESOLUÇÃO Nº 004/05, publicada no Diário Oficial de 03/05/2005, do Procurador-Geral de Justiça e Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado de Goiás, ora impugnados, transcritos no item 5 desta propositura, — em que a AUTORA pede declaração de inconstitucionalidade —, e os artigos 2º; 5º, II, LII I, LIV; 22, I; 24, XI; 102, I, "a"; 129, I, III, VI, VII e VIII, bem como o 144, §§ 1º, I, II e IV, todos da Constituição Federal.

11. MEDIDA CAUTELAR LIMINAR:

11.1. Os dispositivos impugnados (item 5) encontram-se em pleno vigor. Impõe-se, por isso, que seja sustada a eficácia dos dispositivos questionados, para garantia da ulterior decisão da causa, a fim de evitar a incidência de preceitos que contrariam flagrantemente a Constituição da República, conforme ficou demonstrado de forma cabal nos presentes autos.

11.2. Para o efeito de concessão de medida cautelar, os fundamentos jurídicos da ação evidenciam a relevância da matéria e a pertinência da defesa liminar da Constituição e de cuja aplicação resultam lesões à própria ordem jurídica, à eficiência da Polícia Civil (Judiciária), em confronto com os Procuradores e Promotores de Justiça, designados para oficiar junto aos Magistrados Estaduais, resultando em crises institucionais notórias e prejudiciais ao bom andamento da administração da justiça criminal.

11.3. De outra parte, exsurge clara a possibilidade de ameaça para a cidadania decorrente de eventual retardamento da decisão postulada, em face do teor dos pontos impugnados, que acarretam graves riscos, visto que a aplicação desse ato normativo, publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 03 de maio de 2005, poderá acarretar consequências indesejadas, em relação ao cidadão, que doravante poderá ser alvo de constrangimento ilegal por parte de atuação de membro do Ministério Público Estadual, sempre com violação do devido processo legal (C.F., art. 5º, LIV).

52

11.4. Assim, os membros dos Órgãos de Execução do M.P. passarão a colher, diretamente e sem qualquer controle, as provas da fase preliminar e, depois, a de emitir a "*opinio delicti*", desencadeando a ação penal, com base nas provas produzidas, ao seu talante, conforme ensinou o saudoso Professor ANTÔNIO EVARISTO DE MORAES FILHO, em palestra proferida na Escola Superior do Ministério Público da Bahia, em 29/11/96 (Doc. nº 21). Pelo sistema constitucional e processual em vigor, a participação do Ministério Público na produção de provas diretamente instaurando o procedimento investigatório penal, na forma instituída pela legislação impugnada, tornaria nula toda a ação penal, pois essas provas estariam, inequivocamente, comprometidas, em razão da violação do devido processo legal (C.F., art. 5º, LIV), não se prestando para promover legalmente nenhuma ação penal. Foi esta a mesma conclusão do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), rel. o em. Prof. ANTONIO CARLOS BARANDIER, cuja questão proposta em debate, restou assim ementada (Doc. nº 22):

> *"EMENTA – MINISTÉRIO PÚBLICO – PODER DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DIRETA – INADMISSIBILIDADE."*

11.5. Do exposto, publicado a novel Resolução questionada no Diário Oficial do Estado, em 03 de maio de 2005, os dispositivos passaram a vigorar, imediatamente, inobstante o gritante vício de inconstitucionalidade incontroverso. Esse fato, por si só, já justificaria a imediata suspensão da vigência das normas inconstitucionais, ora questionadas, no ponto, pelo vício formal. Como já precedentemente demonstrado de forma cabal — e enfatizado com apoio no magistério da doutrina e da jurisprudência dos Tribunais —, segundo o previsto na Constituição Federal, ressalte-se, A MATÉRIA, NO PONTO, HÁ DE ESTAR EXPLICITADA NÃO EM ATO DO M.P., MAS SIM EM LEI, TIDA ESTA ÚLTIMA NO SENTIDO FORMAL E MATERIAL.

11.6. Os fundamentos desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, apresentados com observância dos critérios de aferição da tutela cautelar, demonstram *ex-abundantia* o *fumus boni juris*, enquanto o *periculum in mora* resulta, conseqüentemente, da própria vigência dos dispositivos impugnados, que devem ser suspensos, até o juízo definitivo do E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Presença, sobretudo, da CONVENIÊNCIA DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, pelos tumultos que os atos normativos impugnados provocam, entre as diversas Instituições, tudo no prol da harmonia funcional dos órgãos envolvidos, integrantes do sistema da justiça penal.

11.7. A AUTORA tem a honra de requerer, portanto, ao eminente RELATOR, nos termos dos arts. 102, inciso I, alíneas "a" e "p" da Constituição Federal, art. 10, da Lei nº 9.868/99 e art. 170, parágrafo 1º c/c o art. 21, V, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que submeta ao EGRÉGIO PLENÁRIO o pedido, que agora formula, de concessão de medida

cautelar liminar, visando a suspensão da eficácia da norma cuja constitucionalidade é questionada.

11.8. Havendo pedido de medida cautelar, o AUTORA requer, subsidiariamente, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, seja imprimido ao feito, o rito abreviado, previsto no art. 12, da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999.

12. Finalmente, observado o procedimento próprio, julgar essa COLENDA CORTE, procedente esta ação, para declarar, em definitivo, a inconstitucionalidade, no ponto, dos dispositivos impugnados.

Nestes Termos

Pede Deferimento

Brasília, 06 de maio de 2005.

Wladimir Sergio Reale
OAB/RJ nº 003.803-D

Diário Oficial

Resolução

ESTADO DE GOIÁS
MINISTÉRIO PÚBLICO

RESOLUÇÃO N. 04/2005

Regulamenta os arts. 47, inciso I e 58, inciso VII da Lei Complementar Estadual nº 25, de 06 de julho de 1.998, disciplinando, no âmbito do Ministério Público da Estado de Goiás, as investigações criminais conduzidas diretamente por promotores ou procurador-geral de justiça

O Colégio de Procuradores de Justiça, com base no art. 18, incisos XVII e XVIII, combinado com o art.15, incisos XXXVI e XXXIX, da Lei Complementar Estadual n. 25, de 06 de julho de 1.998, regulamenta, no âmbito do Ministério Público do Estado de Goiás,os arts. 47, inciso I e 58, inciso VII da Lei Complementar 25/98, disciplinando as investigações criminais conduzidas diretamente por promotores e procuradores de justiça.

CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO E FINALIDADE

Art. 1º. O Promotor ou Procurador-Geral de Justiça conduzirá as investigações de infrações penais de ação pública nas seguintes hipóteses:
I - Julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção não constantes das peças de informação ou do inquérito policial (art. 47 do CPP);
II - Nos casos em que a gravidade da infração e as circunstâncias assim indicarem.
Parágrafo Único. A investigação conduzida por promotor ou procurador-geral de justiça não exclui a possibilidade de formalização por outros órgãos da administração Pública e não constitui pressuposto para o ajuizamento da ação penal.

CAPÍTULO II
DA INSTAURAÇÃO

Art. 2º. A portaria somente poderá ser expedida por membro do Ministério Público que tenha atribuições na área criminal correspondente ao crime investigado.
§ 1º. Havendo mais de um promotor de justiça apto à expedir a portaria, a atribuição recairá naquele em que primeiro tomar conhecimento da infração penal a ser investigada.
§ 2º. Na comarca de Goiânia, terão atribuição para expedir a portaria os promotores de justiça que atuem no Controle Externo da Atividade Policial.

Art. 3º. A decisão que indefere o requerimento de investigação criminal conduzida por promotor de justiça será apresentada ao juízo competente na forma do art. 28 do CPP.

Art. 4º. A portaria poderá ser expedida:
I - de ofício;
II - mediante requerimento, por escrito, de qualquer pessoa;
III - por comunicação de ocorrência de infração penal pública originada de autoridade.

Art. 5°. A investigação que não se alicerce em inquérito policial deverá ser iniciada mediante portaria devidamente registrada e autuada, com indicação do objeto a ser investigado e conterá, obrigatoriamente:
I - o nome e qualificação do investigado se conhecido, e o tipo penal a que esteja incurso;
II - a descrição do fato objeto de investigação ou *esclarecimentos e o meio ou a forma pelo qual dele se* tomou conhecimento;
III - o nome e a qualificação do autor da "notícia-crime" ou representação, se for o caso;
IV - a determinação das diligências iniciais.
Parágrafo primeiro. Se, durante a investigação for constatada a necessidade de se investigar outros fatos delituosos, o membro do Ministério Público poderá aditar a portaria inicial ou expedir nova portaria, se afetos a sua área de atuação; ou determinar a extração de peças e remete-las ao promotor de justiça com atribuição para investigar.

CAPÍTULO III
DA INSTRUÇÃO

Art. 6°. Sem prejuízo de outras providências inerentes à sua atribuição funcional e legalmente previstas, o membro do Ministério Público, na condução das investigações, poderá:
I - fazer ou determinar a execução de vistorias e inspeções;
II - requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades, órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta, da União, do Estado e dos Municípios;
III - requisitar informações e documentos a entidades privadas;
IV - notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva, nos casos de ausência injustificada, ressalvadas as prerrogativas legais;
§ 1°. O prazo fixado para resposta às requisições do Ministério Público será de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento, salvo em caso de relevância e urgência ou em casos de complementação de informações.
§ 2°. Ressalvadas as hipóteses de urgência, as notificações para comparecimento devem ser efetivadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, respeitadas, em qualquer caso, as prerrogativas legais pertinentes.
§ 3°. A notificação deverá conter a data e o número da portaria, e mencionará o fato investigado e a faculdade do notificado de se fazer acompanhar por advogado.
§ 4°. No exercício de suas funções, ou para assegurar o *cumprimento de suas determinações*, o membro do Ministério Público poderá requisitar o auxílio de força policial.

Art. 7°. O Ministério Público, na condução das investigações ouvirá o(s) investigado(s), salvo:
I - quando haja dificuldade justificada em fazê-lo;
II - em situações justificadas de urgência;
III - quando, de qualquer modo, possa acarretar prejuízo à eficácia dos provimentos jurisdicionais cautelares.
§ 1°. A oitiva do(s) investigado(s) será realizada preferencialmente ao final das investigações.
§ 2°. Na notificação, o investigado será cientificado desta condição e da faculdade de se fazer acompanhar por advogado.
§ 3.° O investigado poderá, no curso das investigações, requerer a juntada de documentos e outras diligências.

Art. 8°. As diligências serão documentadas em auto circunstanciado.

Art. 9°. As declarações e depoimentos serão tomados por termo.

Art. 10. Quando necessária, a diligência poderá ser deprecada, assinalando-se prazo razoável para cumprimento, sendo facultado ao membro do Ministério Público deprecante o acompanhamento da(s) diligência(s), com a anuência do deprecado.

Art. 11. Para fins de investigação Criminal ou ajuizamento de ação penal dela decorrente, as cópias de documentos originais poderão ser autenticadas pelo membro do Ministério Público ou servidor designado.

Art. 12. A pedido da pessoa interessada será fornecida comprovação escrita de comparecimento.

Art. 13. As investigações deverão ser concluídas no prazo de 30 (trinta) dias, permitidas, se necessário, prorrogações por iguais períodos, mediante motivação nos autos, com comunicação à Corregedoria Geral do Ministério Público.

55

CAPÍTULO IV
DA PUBLICIDADE

Art. 14. Os atos e peças dos autos de investigação são públicos, nos termos desta Resolução, salvo disposição legal em contrário ou por razões de interesse público.
Parágrafo único. A publicidade consistirá:
I - na expedição de certidão, mediante requerimento da parte diretamente interessada, do Poder Judiciário, do Ministério Público e de outros órgãos públicos;
II - na concessão de vista dos autos, nos termos do inciso I deste artigo;
III - na extração de cópias, nos termos do inciso I deste artigo;
IV - na prestação de informações ao público em geral, a critério do promotor de justiça condutor das investigações, observados o princípio da não culpabilidade e as hipóteses legais de sigilo;

Art. 15. O sigilo das investigações poderá ser decretado pelo promotor de justiça condutor das investigações, mediante decisão fundamentada, quando a elucidação do fato exigir, observadas as garantias legais do investigado e de seu advogado.
Parágrafo único. O sigilo em relação ao investigado ou seu advogado deverá ser decretado judicialmente.

CAPÍTULO V
DA CONCLUSÃO E DO ARQUIVAMENTO

Art. 16. A conclusão da investigação será comunicada à Corregedoria Geral do Ministério Público e o prazo para o oferecimento da denúncia será contado a partir desta data.

Art. 17. Se o promotor de justiça condutor das investigações se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação penal pública, deverá promover, fundamentadamente, o arquivamento dos autos, perante o juízo competente na forma do art. 28 do Código de Processo Penal.

Art. 18. Se houver notícia de outras provas relevantes, poderá o membro do Ministério Público requerer o desarquivamento dos autos.

57

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

Art. 19. O conflito de atribuições será dirimido pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos da Lei Orgânica respectiva.
§ 1°. O promotor de justiça natural poderá contar, nas investigações que conduza, com o auxílio de um ou mais promotor de justiça.
§ 2°. O auxílio deverá ser solicitado diretamente ao substituto automático ou ao procurador-geral, na hipótese de o auxílio for do Grupo de Repressão ao Crime Organizado.
§ 3° - entre membro do Ministério Público do Estado e da União.

Art. 20. Incumbe ao Procurador-Geral de Justiça:
I - instaurar e conduzir as investigações, podendo delega-las, quando a autoridade noticiada ou investigada gozar de prerrogativa de foro em razão da função, conforme disciplinado na Constituição da República e na Constituição do Estado de Goiás;
II - expedir e encaminhar as requisições e notificações, quando tiverem como destinatários:
a) chefe do Poder Executivo da União ou dos Estados;
b) Ministros de Estado ou Secretários Estaduais;
c) *membros do Congresso Nacional ou das Assembléias* Legislativas;
d) membros dos Tribunais de Contas da União e dos Estados;
e) membros do Supremo Tribunal Federal ou dos Tribunais Superiores, ou ainda dos órgãos do Poder Judiciário em segundo grau de jurisdição;
f) membros do Ministério Público no último grau da carreira ou que atuem perante o Poder Judiciário em segundo grau de jurisdição.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 21. Cada Promotoria de Justiça e a Procuradoria Geral de Justiça manterá controle atualizado das investigações criminais, informando os dados no relatório estatístico destinado à Corregedoria Geral do Ministério Público.

Art. 22. Os membros do Ministério Público deverão promover, no prazo de 30 (trinta), prorrogáveis por igual período se necessário, a adaptação a esta Resolução das investigações criminas em curso na respectiva Promotoria de Justiça.

Art. 23. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA em Goiânia, 28 de março de 2003.

SAULO DE CASTRO BEZERRA
Procurador-Geral de Justiça

ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL

58

Doc. nº 02

PROCURAÇÃO PARTICULAR

Pelo presente instrumento particular de procurador o abaixo assinado **OUTORGANTE**, nomeia e constitui seu procurador o advogado infra-indicado que se denomina simplesmente **OUTORGADO**.

OUTORGANTE:

A **ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL**, entidade de classe de âmbito nacional com sede em Brasília, no SCS, Quadra 7, Bloco A, nº 100, sala 1.225, Ed. Executive Tower, representada por seu Presidente, Dr. **JOSÉ CARLOS WEBER**, brasileiro, RG nº 100.2160966-SSP/RS, CPF nº 061.668.810-53.

OUTORGADO:

WLADIMIR SÉRGIO REALE, advogado, inscrição OAB/RJ nº 003.803-D, com escritório à Av. Gomes Freire, 315, sobreloja, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.231-010.

PODERES ESPECIAIS E ESPECÍFICOS:

Propor Ação Direta de Inconstitucionalidade: Art. 23, I (expressões), alíneas "a", "b" e "c" (expressões); inc. II e IV (expressões); inc. VII, do art. 58 da L.C. 25/98 (LOMP/GO) e a Resolução 004/05 (CPJ) – totalidade.

PODERES GERAIS:

Outorgo, ao supra mencionado procurador, os poderes suficientes, bem assim os gerais e ilimitados contidos na cláusula ***ad judicia*** e os que necessários forem para interpor requerimentos e recursos em qualquer instância judicial ou administrativa e o que mais julgar necessário ao fiel cumprimento da procuração.

Brasília, DF, 10 de Maio de 2005 .

JOSÉ CARLOS WEBER
Presidente da ADEPOL/BRASIL

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
SCRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF

FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SOB O NÚMERO:

000042430

23/12/2003

DOC. nº 04

ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL

59

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 29 DE NOVEMBRO DE 2003

Às nove horas e cinqüenta minutos do dia 29 (vinte e nove) de novembro de 2003 (dois mil e três), nesta cidade de Brasília – DF, na sua sede social, situada no SCS Quadra 7 Bloco A nº 100 sala 1225 – Ed. Executive Tower – Brasília – DF, reuniu-se em **Assembléia Geral Ordinária a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil**, sob a presidência do Dr. Jair Cesário da Silva, Presidente da Diretoria Executiva, para, nos termos do Estatuto e do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial da União nº 146 no dia 31 de julho de 2003, discutir e deliberar sobre a seguinte **Ordem do Dia**: I – Apresentação e discussão do relatório da Diretoria Executiva; II – Apresentação do balanço anual da ADEPOL DO BRASIL, com parecer do Conselho Fiscal; III – Assuntos Gerais; IV – Eleições para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o biênio 2003/2005. O Sr. Presidente deu início á assembléia solicitando que o Sr. Secretário fizesse a leitura da Ata da Assembléia anterior. Por solicitação do associado Dr. José Augusto Ferreira de Lima foi dispensada a referida leitura. Em seguida passou o Sr. Presidente a discorrer sobre realizações da atual Diretoria, fazendo um relatório circunstanciado das atividades no Congresso Nacional, especialmente o trabalho desenvolvido sobre a Reforma da Previdência, a Lei do Crime Organizado, a Lei Orgânica das Polícias Civis, a Reforma do Código de Processo Penal e outros projetos de lei em andamento no Parlamento Brasileiro. Falou sobre a importância das atividades da ADEPOL no cenário nacional e sua repercussão política, avaliando que a Entidade cresceu em prestígio, numa contínua valorização da classe promovida pelas Diretorias Executivas anteriores, em particular nas gestões do Dr. Wladimir Reali e José Carlos Weber, cujo trabalho teve continuidade e crescimento nas últimas duas gestões. Alertou para as enormes dificuldades que serão enfrentadas no Congresso Nacional no próximo ano, especialmente com destaque à PEC que pretende dar ao Ministério Público poder de investigação. A seguir, o Sr. Presidente abordou as presentes eleições dizendo não ter concorrido, agindo apenas como árbitro deste pleito e conclamando a todos, independentemente do resultado, a se unirem pelo futuro da categoria, agradecendo o apoio de todos os Presidentes de Associações. Passou a palavra ao Tesoureiro – Dr. Haroldo Ferreira, para apresentar o relatório das contas da Entidade. Em prosseguimento, tomou a palavra o Dr. Haroldo Ferreira para as explicações relativas ao balancete fiscal, abordando aspectos do ano fiscal de 2002 e do balancete dos meses de janeiro a outubro de 2003. Falou dos recursos

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF
RECEBI ARQUIVADA SOB A MICROFILMADA SOB
29/12/2003

financeiros disponíveis atualmente e fez a leitura do parecer do Conselho Fiscal que aprovou os balancetes apresentados, as respectivas contas e contratos. A seguir o Sr. Presidente colocou em discussão o parecer apresentado pelo Dr. Haroldo aos presentes, tendo o Dr. Francisco das Chagas (DF) indagado se o *deficit* relativo à arrecadação referido pelo Tesoureiro era permanente, havendo o Dr. Haroldo informado que era ~~eventual e dentro de~~ uma normalidade, tendo em vista as despesas do processo eleitoral que ficaram concentradas em alguns meses, porém, a arrecadação dos outros meses, que registrou *superávit*, cobriu as diferenças entre receita e despesa nesses meses referidos. Desse modo, as contas da ADEPOL estão equilibradas, com uma excelente reserva financeira, conforme demonstram os balancetes ora em discussão. Colocado o Parecer do Conselho Fiscal em votação, foi aprovado à unanimidade. Em seguida, passou-se ao terceiro item da pauta – Assuntos Gerais – havendo o Sr. Presidente dado a palavra aos associados presentes aos presentes, que não se manifestaram. Ato contínuo, passou os trabalhos ao Dr. José Augusto Ferreira de Lima, Presidente da Comissão Eleitoral para, nos termos do Estatuto, presidi-la até o término da votação, proclamar o resultado da eleição e dar posse à nova Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal.

O Dr. José Augusto Ferreira de Lima, Presidente da Comissão Eleitoral, assumiu a presidência da Assembléia, tomando a palavra para explicar os motivos da prorrogação da data de recepção de votos por correspondência, atendendo requerimento das duas chapas concorrentes, em virtude do atraso dos correios na entrega do material eleitoral aos associados de todo o Brasil. Desse modo, a Comissão Eleitoral decidiu, *ad referendum* da Assembléia, adiar a data de recepção de votos para o dia 12 de dezembro próximo, às 17 horas, mantendo-se, no entanto, a votação direta para o dia de hoje até às 15 horas, com início após o a suspensão dos trabalhos desta Assembléia. Esclareceu que a Assembléia não poderá ser encerrada até o dia 13 de dezembro próximo, quando deverão ser abertas as urnas da votação direta e dos votos por correspondência, devendo ser declarada PERMANENTE até a proclamação do resultado da eleição e a posse dos membros da nova Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal eleitos para o Biênio 2003/2005. Discutido o assunto e colocada em votação a decisão de prorrogar a recepção de votos por correspondência e a declaração de assembléia permanente foram ambas as propostas aprovadas por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente da Comissão Eleitoral iniciou a votação direta, antes lembrando e convocando a todos os presentes para a Assembléia Extraordinária a acontecer no dia 17 de dezembro de 2003, para reforma do Estatuto.

Reiniciando os trabalhos da Assembléia Geral sob a presidência do Dr. José Augusto Ferreira de Lima, às nove horas do dia treze de dezembro do ano em curso, procedeu-se à conferência da quantidade de correspondências (cartas-resposta) recebidas, que totalizaram 4.107 (quatro mil cento e sete envelopes). O Sr. Presidente da Comissão Eleitoral explicou como seria realizadas a abertura dos envelopes e a contagem dos votos, pelos membros da Comissão presentes, Dr. Ary Sardela, Dr. Bolívar Steinmetz, Dr. João Monteiro, Dr. Natal de Castro Araújo e Dr. Militão Alves Guimarães. Procedida a abertura dos envelopes e das sobrecartas, foram encontradas 4.107 cédulas brancas. Em seguida, foi aberta a urna contendo as cédulas amarelas da votação direta, que permaneceu lacrada desde o dia 29 de novembro último.

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURIDICAS
ICRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasilia-DF
FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SOB
ID NÚMERO:
23/12/2003

Conferido o lacre e verificado que não houve violação da urna, procedeu-se a sua abertura, constatando-se que havia em seu interior vinte e duas cédulas amarelas, correspondentes ao número de registro de eleitores que assinaram o respectivo Livro. O total apurado de votos foi de 4.129 (quatro mil cento e vinte e nove) cédulas brancas e amarelas. Concluída a apuração, foram contados 18 (dezoito) votos nulos, 67 (sessenta e sete) votos em branco, 2.311 (dois mil trezentos e onze) votos na CHAPA 01 e 1.724 (um mil setecentos e vinte e quatro) votos na CHAPA 02. Conferidos os resultados e aprovados pela Comissão Eleitoral, o Dr. José Augusto Ferreira de Lima fez uso da palavra para proclamar o resultado, declarando vencedora a CHAPA 01 – Mundo Jurídico, encabeçada pelo Dr. José Carlos Weber. Ato contínuo, o Sr. Presidente da Comissão Eleitoral – Dr. José Augusto Ferreira de Lima, empossou os membros da eleita **DIRETORIA EXECUTIVA da ADEPOL DO BRASIL para o Biênio 2003/2005,** a saber: **Presidente: Dr. JOSÉ CARLOS WEBER; Vice-Presidente Executivo: Dr. CARLOS EDUARDO BENITO JORGE; Vice-Presidente Parlamentar: Dr. MARCELO VARGAS LOPES; Vice-Presidente Regional Norte/Nordeste: Dr. CARLOS ALBERTO MARQUES RIBEIRO FILHO; Vice-Presidente Regional Centro/Sul: Dr. MISSIAS RODRIGUES DE FREITAS; 1º Tesoureiro: Dr. MARIO DA SILVA UESSLER; 2º Tesoureiro: Dr. ADRIANO RÚBIO; 1º Secretário: Dr. CAIO CHRISTOVAM RIBEIRO GUIMARÃES; 2ª. Secretária: Dra. ROSÂNGELA CELE SILVEIRA**. Ato contínuo, foram igualmente empossados os membros do **CONSELHO FISCAL da ADEPOL DO BRASIL, para o Biênio 2003/2005**, a saber: **Titulares: Dr. ACHILLES BENEDITO DE OLIVEIRA; Dr. JOÃO RIBEIRO DE ARAÚJO e Dr. MAURÍCIO JOSE ESKUDLARK; Suplentes: Dr. RENATO MARCOS PÔRTO; Dr. WILSON MULLER RODRIGUES** e **Dr. LUIZ HEITOR BRIGLIANO FRANÇA**. Ainda com a palavra, o Dr. José Augusto Ferreira de Lima parabenizou os membros da nova Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, na pessoa do Dr. José Carlos Weber, destacando que a eleição transcorreu em clima de normalidade e espírito democrático, não ocorrendo qualquer incidente que colocasse em dúvida o processo eleitoral e seu resultado. Agradeceu a colaboração dos membros da Comissão Eleitoral, ao secretário administrativo da ADEPOL BRASIL, Sr. Alessandro Seixas, e ao estudante de Engenharia de Redes de Informática, Arthur Ribeiro Lima, incumbido do suporte e desenvolvimento dos programas de informática. Em seguida, passou a palavra aos presentes, iniciando-se pelo Dr. JOSÉ CARLOS WEBER, Presidente da ADEPOL DO BRASIL, que, emocionado, agradeceu a confiança dos associados, elogiou o processo eleitoral e a postura do Dr. MÁRIO ANDRE CARVALHO MACHADO, que fez uma campanha de alto nível, no campo das idéias, havendo recebido uma excelente votação, apesar das dificuldades de promover uma campanha em nível nacional. Aproveitou a oportunidade para parabenizar o Dr. Jair Cesário da Silva, ex-Presidente da Adepol do Brasil, por haver sido eleito Presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, no dia de ontem, 12 de dezembro, afirmando que contava com sua colaboração para dar continuidade ao trabalho político que havia implementado durante as duas gestões à frente da ADEPOL-BR. Com a palavra, o Dr. MÁRIO ANDRÉ CARVALHO MACHADO congratulou-se com o novo Presidente da ADEPOL-BR, colocando-se a disposição para colaborar com a nova Diretoria Executiva, agradeceu os votos que recebeu dos associados e desejou felicidades ao Dr. Carlos Weber.

O Dr. Jair Cesário da Silva também apresentou votos de felicitações ao Dr. WEBER, propondo-se sempre a contribuir, agora como Presidente da ADPESP, com a ADEPOL-BR, dada a importância do trabalho que se realiza no Congresso Nacional. O Dr. JOSÉ ANTONIO LEÃO DE MEDEIROS, Presidente da ASDEP/RS falou sobre a importância do resultado eleitoral, destacando que tinha convicção de que, no momento político atual, os associados souberam escolher entre dois bons candidatos, mas dando preferência ao Dr. WEBER em virtude da sua experiência e competência política e administrativa, demonstradas na gestão anterior como presidente desta Entidade. Disse que o Rio Grande do Sul orgulha-se, mais uma vez, por contribuir para o fortalecimento da classe dos Delegados de Polícia de Carreira, por intermédio do Delegado WEBER. Fizeram uso da palavra, ainda, os Delegados RENATO MARCOS PÔRTO, CARLOS ALBERTO MARQUES RIBEIRO FILHO e DR. BOLIVAR STEINMETZ, que apresentaram congratulações pela vitória eleitoral do Dr. WEBER, havendo o Dr. BOLIVAR, ainda, reafirmado o compromisso da ADPF em continuar sua colaboração com a ADEPOL DO BRASIL, destacando o apoio que a ADPF recebeu durante as duas gestões. Retomando a palavra, o Dr. José Augusto agradeceu a todos e, não havendo mais nenhum assunto a ser discutido, encerrou a presente assembléia geral, às dezesseis horas e quinze minutos. Nada mais, é encerrada a presente ata, que segue assinada por mim, JOSÉ ROBERTO BENEDITO PEREIRA, Secretário Geral, e pelo Dr. JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DE LIMA, Presidente da Comissão Eleitoral e desta Assembléia, nos termos do Estatuto.

Presidente: _____

Secretário Geral: _____

1º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
ICRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF

Apresentado hoje,protocolo e registrado
sob nº:
0000042430
Anotado a margem do Registro
nº:
0000003014
Brasília, 23/12/2003

Antonio Fernandes Barbino de Sousa
Escrevente Autorizado

ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL

63

PROCURAÇÃO PARTICULAR

Pelo presente instrumento particular de procurador o abaixo assinado **OUTORGANTE**, nomeia e constitui seu procurador o advogado infra-indicado que se denomina simplesmente **OUTORGADO**.

OUTORGANTE:

A **ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL**, entidade de classe de âmbito nacional com sede em Brasília, no SCS, Quadra 7, Bloco A, nº 100, sala 1.225, Ed. Executive Tower, representada por seu Presidente, Dr. **JOSÉ CARLOS WEBER**, brasileiro, RG nº 100.2160966-SSP/RS, CPF nº 061.668.810-53.

OUTORGADO:

WLADIMIR SÉRGIO REALE, advogado, inscrição OAB/RJ nº 003.803-D, com escritório à Av. Gomes Freire, 315, sobreloja, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.231-010.

PODERES ESPECIAIS E ESPECÍFICOS:

Propor Ação Direta de Inconstitucionalidade:

PODERES GERAIS:

Outorgo, ao supra mencionado procurador, os poderes suficientes, bem assim os gerais e ilimitados contidos na cláusula ***ad judicia*** e os que necessários forem para interpor requerimentos e recursos em qualquer instância judicial ou administrativa e o que mais julgar necessário ao fiel cumprimento da procuração.

Brasília, DF, de de 200 .

JOSÉ CARLOS WEBER
Presidente da ADEPOL/BRASIL

STF **Supremo Tribunal Federal**

Opções do Serviço

ANDAMENTOS

Recursos | Petições | DJ | Jurisprudência | Detalhes | Deslocamentos

69

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nr.3329
ORIGEM:SC **RELATOR:** MIN. CEZAR PELUSO
REDATOR PARA ACÓRDÃO: -

REQTE.(S): ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL - ADEPOL-BRASIL
ADV.(A/S): WLADIMIR SÉRGIO REALE
REQDO.(A/S): GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
REQDO.(A/S): ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
REQDO.(A/S): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
REQDO.(A/S): CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA

ANDAMENTOS

DATA	ANDAMENTO	OBSERVAÇÃO
20/10/2004	CONCLUSOS AO RELATOR	
20/10/2004	DISTRIBUIDO	MIN. CEZAR PELUSO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
496
65

205969

Parecer n.° 4.553/CF

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.° 3.329 - 8 /600 - SC

RELATOR: *EXMO. SR. MIN. CEZAR PELUSO*

REQUERENTE: *ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL*

REQUERIDOS: *GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA*

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR.

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil - ADEPOL, em face do art. 82, inciso XVII, alínea "d", do art. 83, inciso I, alíneas "a", "b" e "c", da Lei Complementar n° 197, de 13 de julho de 2000, do Estado de Santa Catarina (LOMP/SC) e, por arrastamento, do Ato n° 001/2004/PGJ/CGMP, de 5 de outubro de 2004, do Procurador-Geral de Justiça e do Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado de Santa Catarina.

1. Prestadas as devidas informações pela Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina (fls. 388-408), pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado (fls. 410-458) e pelo Governador do Estado (fls. 464-466), e colhida a manifestação do Advogado-Geral da União (fls. 468-490), vieram os autos a esta Procuradoria-Geral da República para parecer, tudo de acordo com o art. 12 da Lei n° 9.868/99.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 497 66

2. A controvérsia constitucional debatida na presente ação direta de inconstitucionalidade cinge-se ao problema da legitimação investigatória do Ministério Público, tema que essa Suprema Corte já iniciou o exame, por meio de outras ações.

3. Dessa forma, adoto o parecer, por mim elaborado, na ADIN nº 3.309/DF, Relator Ministro CARLOS VELLOSO, cuja cópia segue em anexo.

4. Ante o exposto, e com base nos fundamentos expostos no citado parecer, manifesta-se o Ministério Público Federal pela improcedência da ação.

Brasília, 25 de fevereiro de 2005.

CLAUDIO FONTELES
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

ARV

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
692
67

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 3309

REQUERENTE: *ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL – ADEPOL - BRASIL*

REQUERIDOS: *PRESIDENTE DA REPÚBLICA*
CONGRESSO NACIONAL
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RELATOR: *EXMO. SR. MINISTRO CARLOS VELOSO*

1. O advogado Wladimir Sergio Reale, pela ADEPOL, ajuíza ação direta de inconstitucionalidade, dando por inconstitucionais os incisos I; II; IV; V; VII e IX, do **art. 8º da Lei Complementar nº 75/2003** e, **por arrastamento**, a inconstitucionalidade total da Resolução nº 77/2004, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (**fls. 01 da inicial**).

2. **Subsidiariamente** pede a ADEPOL "a **Excelsa Corte julgar melhor** e declarar também a inconstitucionalidade dos artigos **7º I; 38, I,** e **150, I**, da mesma **L. C. 75/2003** (**fls. 46**, da inicial).

3. Pede medida cautelar, "pelos fundamentos jurídicos da ação" (**fls. 47**, da inicial).

4. Cuidemos da pretensão.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 593 68

5. O fundamento jurídico da pretensão é um só, e repousa em tema que esta Suprema Corte já iniciou o exame: tem o Ministério Público legitimação investigatória?

6. Toda a questão está no marcar o alcance do sistema acusatório, expressamente consagrado no artigo 129, I, da Constituição Federal, dado normativo este de que ninguém duvida.

7. O sistema acusatório:

a) mantém a polícia como o único órgão legitimado a investigar?

b) outros órgãos podem fazê-lo?

c) a instituição Ministério Público divorcia-se da tarefa investigatória?

8. Pensam os advogados, José Afonso da Silva e o saudoso Evaristo de Morais Filho, que **somente** o órgão policial pode investigar.

9. Fundamentam-se, em essência, na circunstância de que o texto constitucional não expressou o investigar para os outros órgãos, e ao Ministério Público, fazendo-o ao órgão policial: artigo 144, §§ 1º e 4º.

10. Dito preceito constitucional, e seus parágrafos, não tem tal alcance.

11. Significam estabelecer órgãos, na administração pública, que, por procedimento próprio – inquérito policial -, que lhes é exclusivo, dedicam-se a apurar infrações penais.

12. Mas o texto constitucional **em nenhuma passagem privatizou**, no serviço policial, a tarefa investigatória.

13. Por isso a legislação infraconstitucional, especificamente o Código de Processo Penal, não só fez **partilhar** a tarefa investigatória com **outros** órgãos – **Parágrafo único, do artigo 4º, C.P.P.** -, como também disse **prescindível** ao ato

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 594 69

processual de acusar – este sim **privativo** do Ministério Público, na ação penal pública – (**artigo 129, I**, C.F./88) – o inquérito policial (§ 5º - artigo 39, C.P.P.).

14. Na trilha do pensamento dos advogados, aqui citados, esta Suprema Corte necessariamente haveria de proclamar a revogação dessas normas processuais, por incompatibilidade com o texto constitucional superveniente.

15. Certo, portanto, que **outros** órgãos legitimam-se a investigar, **e o fazem há décadas** como as forças-tarefas estabelecidas entre auditores do **INSS** e o Ministério Público Federal; o serviço de inteligência da **Receita Federal,** no importante combate à sonegação fiscal; a fiscalização do **Banco Central** no sistema financeiro; os **fiscais do Ministério do Trabalho** no combate ao trabalho escravo, mancha ignominiosa em nosso País; etc.

16. E o Ministério Público aparta-se da tarefa investigatória, que lhe é assim proibida?

17. Por manifesto que não.

18. A questão **nada** tem a ver com "quem pode o mais, pode o menos", ou com "poderes implícitos", **porque neste espaço de discussão não há poderes**, mas **deveres institucionais** – "são **funções institucionais** do Ministério Público", como está no **artigo 129, I -, que se materializam nas atribuições de agir**, seja **positivamente,** com o ajuizamento da denúncia, seja **negativamente**, com o arquivamento da investigação.

19. A resposta jurídica ao ponto necessariamente pede a indagação: a quem se destina a investigação?

20. Responde-o, sem transtornos e divergências, esta Suprema Corte, de modo uníssono, portanto: **a investigação criminal tem por destinatário natural o Ministério Público.** De se ler, elucidativo trecho de ementa da lavra do Min. Celso de Mello, **verbis:**

70
SUPREMO TRIBUNAL
595

" – As **diligências probatórias** requeridas, ao Poder Judiciário, pelo Ministério Público, no **contexto** de um inquérito policial, **objetivam permitir**, ao "*Parquet*", que estes, **com apoio** nos resultados delas emergentes, **venha a formar**, eventualmente, a "*opinio delicti*", pois é o **Ministério Público o destinatário, por excelência,** dos elementos de informação produzidos no contexto da investigação penal.

Não cabe, em regra, ao Poder Judiciário, substituindo-se, Ministério Público, **formular juízo em torno da necessidade**, ou não, da adoção de medidas probatórias reputadas **indispensáveis**, pelo "*dominus litis*", à formação de sua convicção a **propósito** da ocorrência de determinada infração penal, **ressalvada**, no entanto, a **possibilidade** de controle jurisdicional **sobre a licitude** de tais diligências de caráter instrutório."
(Inq. 2041/MG, DJU 1, de 06.10.2003, pg. 58)

21. Ora, se o **destinatário natural** da investigação criminal é o Ministério Público, como impedi-lo de atuar em etapa **necessariamente precedente** ao que se lhe **destina**?

22. Seria como impedir o Magistrado de questionar testemunhas, trazidas pelas partes, nada obstante tenha todo o evolver processual **por destino a decisão judicial do magistrado;** ou reduzi-lo, no iter processual, **a passivo expectador** do que as partes fazem.

23. Certo é que órgãos há – e já o nominamos, retro -, que se vocacionam a investigar, **e a tarefa partilhada com o Ministério Público,** insisto **destinatário natural da investigação**, é a trilha auspiciosa a ser seguida, e que vem sendo. Provam-no ações em conjunto, tornando-se rotineiras.

24. Mas coactar o Ministério Público, em certas situações, de investigar, ou de dar continuidade, por si, à investigação que lhe foi encaminhada, não tem nenhuma base jurídica, **data venia**, porque não vedada, tal atividade, em texto normativo qualquer, constitucional ou legal.

25. Remanesce, e remanescerá sempre, no Poder Judiciário o controle de tais situações, como é de sua missão inafastável.

SUPREMO TRIBUNAL F... 71 596

26. Por outro lado, **o raciocínio redutor da inicial**, que acena com a interpretação conforme a que se compreenda os preceitos impugnados como a só **versar** a atuação funcional do Ministério Público no âmbito cível (petição a **fls. 45, in fine /46: item 8.3**) não tem qualquer amparo legal, **data venia**.

27. É que, **expressamente, na defesa da ordem jurídica – artigo 127, caput** – a Constituição Federal à instituição Ministério Público estabeleceu-lhe **funções criminais (artigo 129, I); cíveis (artigo 129, III)**; e **constitucionais (artigo 129, IV)**,de sorte que se invalida o raciocínio da autora **por menosprezar tão eloqüente realidade.**

28. É de se ter presente, ainda, o cuidado necessário a que **a gramaticalidade da interpretação normativa** não nos conduza ao absurdo.

29. Com efeito, o raciocínio redutor da autora, que refuto, deita raízes, também, no compreender **literalmente** a interpretação constitucional, e concluir: ora, se o **inciso I**, do artigo 129, não fez alusão a investigação criminal, como o fez o **inciso III**, do mesmo artigo 129, a inquérito civil público, então o Ministério Público não pode investigar.

30. Obscurecida está a **interpretação teleológica** levada a cabo nos itens **6 a 25**, deste parecer, pelo exercício da **gramaticalidade pura** que, divorciada da correta compreensão do tema, conduz-nos ao absurdo.

31. Com efeito, a Lei 7347/85, que criou a ação civil pública, diz da legitimação de pessoas jurídicas outras, que não a instituição Ministério Público ao **ajuizamento da ação** civil pública. **Nada diz,** dita lei, **sobre a essas pessoas atribuir-se a feitura do inquérito civil público.** Concluiremos, **então absurdamente**, que estas pessoas não podem fazê-lo, porque **a única disposição a propósito é constitucional**, e esta reserva ao Ministério Público, expressa e unicamente, tal atribuição?

32. Insisto: essa interpretação é absurda!

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 597 72

33. Por fim, e em sede de exame cautelar, acaso não se adote " a faculdade de julgar definitivamente a ação" (**artigo 12**, da lei 9868/99) como identificar-se **periculum in mora** e **fumus boni iuris** na impugnação de preceitos 11 (**onze**) anos após a sua plena vigência?

34. Pela **improcedência** do pleito.

Brasília, 04 de outubro de 2004.

CLAUDIO FONTELES
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

1º OFÍCIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SCRS 504, BL A, LOJA 07/08 - Ed. [illegible]
Tel: 223-4508/Fax: [illegible]
FICOU ARQUIVADA CÓPIA MICROFILMADA SOB O NÚMERO:
00043432
23/12/2003

ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL

(Redação atualizada com as alterações aprovadas na Assembléia Geral Extraordinária realizada em Brasília-DF, em 17 de dezembro de 2003)

ÍNDICE

Capítulo I	Da Associação e Finalidades (arts. 1º a 4º).
Capítulo II	Do Quadro Associativo (arts. 5º a 10).
Capítulo III	Do Patrimônio da Entidade (arts. 11 a 14).
Capítulo IV	Dos Órgãos da Entidade (arts. 15 a 32).
Seção I	Da Discriminação (art. 15)
Seção II	Da Assembléia Geral (arts. 16 a 19)
Seção III	Da Diretoria Executiva (arts. 20 a 26)
Seção IV	Do Conselho Fiscal (arts. 27 a 29)
Seção V	Da ADEPOL-BRASIL Regionais (arts. 30 a 31)
Seção VI	Da Academia Nacional dos Delegados (art. 32)
Capítulo V	Das Eleições (arts. 33 a 51)
Seção I	Disposições Preliminares (arts. 33 a 34)
Seção II	Da Comissão Eleitoral (arts. 35 a 36)
Seção III	Do Registro de Chapas e Cédulas de votação (arts. 37 a 41)
Seção IV	Do Sistema de Votação e Totalização dos Votos (arts. 42 a 50)
Seção V	Da Posse dos Eleitos (art. 51)
Capítulo VI	Das Disposições Gerais e Transitórias (arts. 52 a 62).

Augusto Ferreira de Lima
ADVOGADO
OAB/DF 14.182
(61) 9981-8330

ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL

ESTATUTO

CAPÍTULO I
DA ASSOCIAÇÃO E FINALIDADES

Art 1º - A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil - ADEPOL-BRASIL é uma sociedade civil de tempo indeterminado, sem fins lucrativos, entidade de classe de âmbito nacional, com representação, no mínimo, em nove Estados da Federação, que congrega todos os delegados de polícia de carreira do país, para a defesa de suas prerrogativas, direitos e interesses, pugnando pela preservação das Polícias Federal e Civis dos Estados e do Distrito Federal, como instituições permanentes, destinadas ao exercício, com exclusividade, das funções de polícia judiciária.

§ 1º - A ADEPOL-BRASIL tem sede na cidade de Brasília - Distrito Federal.

§ 2º - Na unidade da federação do presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil poderá funcionar uma subsede durante a vigência de seu mandato.

Art. 2º - A ADEPOL-BRASIL é regida pelo Código Civil, pelas demais disposições legais aplicáveis e pelo presente estatuto

Art 3º - São finalidades da ADEPOL-BRASIL:

I - congregar os delegados de polícia de carreira brasileiros, zelando pelo bom nome da classe, prestigiando e defendendo, judicial e extrajudicialmente, as prerrogativas, direitos e interesses das autoridades policiais e da polícia judiciária brasileira;

II - promover cursos, conferências, congressos, simpósios, trabalhos em grupo e outras atividades similares sobre assuntos de interesse da classe e da instituição policial;

III - difundir por meio de estudos, pesquisas, traduções e monografias, processos e métodos modernos de investigação policial, visando essencialmente o respeito à pessoa humana;

J. Augusto Ferreira de Lima
ADVOGADO
OAB/DF 14.182
(61) 9981-8330

IV - colaborar com a União, Estados, Distrito Federal e entidades privadas, com estudos e projetos sobre segurança pública;

V - pugnar por remuneração que garanta a independência econômica dos delegados de polícia brasileiros, observado o princípio de isonomia de vencimentos com as carreiras jurídicas;

VI - promover a divulgação de matéria jurídica e de outras matérias formativas e informativas de interesse da classe;

VII - atuar como substituto processual do seu quadro associativo;

VIII - defender o Estado democrático de direito, preservando os direitos e as garantias individuais e coletivos.

Art. 4º - É vedada a participação da ADEPOL-BRASIL em atividades político- partidárias e religiosas.

CAPÍTULO II
DO QUADRO ASSOCIATIVO

Art. 5º - O Quadro associativo da ADEPOL-BRASIL compõe-se das seguintes classes de delegados de polícia de carreira filiados:

I - Delegados de Polícia Federal;
II - Delegados de Polícia dos Estados;
III - Delegados de Polícia do Distrito Federal

§ 1º - Continuará associado o delegado de polícia aposentado ou em disponibilidade.

§ 2º - Nenhum delegado de polícia poderá ser compelido a filiar-se ou a permanecer associado da ADEPOL-BRASIL.

§ 3º - Perderá a qualidade de associado o delegado de polícia que requerer a sua desfiliação do quadro social ou for excluído da classe.

Art. 6º - Os associados não respondem, sequer subsidiariamente, pelas obrigações sociais da ADEPOL-BRASIL.

Art 7º - São direitos do associado:

a) participar das atividades promovidas pela ADEPOL-BRASIL,
b) participar das Assembléias Gerais, podendo votar e ser votado;
c) sugerir medidas de interesse da classe ou de caráter social;
d) usufruir os serviços e benefícios proporcionados pela ADEPOL- BRASIL;
e) requerer convocação de Assembléia Geral extraordinária, preenchidas as exigências deste Estatuto.

J. Augusto Ferreira de Luna
ADVOGADO
OAB/DF 14.182
(61) 9981-[illegible]30

Art. 8º - São deveres dos sócios:

I - cumprir as disposições deste Estatuto e acatar deliberações tomadas pela Assembléia Geral e pela Diretoria Executiva;

II - zelar pela dignidade da classe e pelo prestígio da ADEPOL-BRASIL, colaborando para a realização de suas finalidades;

III - pagar as mensalidades e contribuições previstas no Estatuto.

Art. 9º - Será suspenso de todas suas prerrogativas o associado que:

a) deixar de cumprir as suas obrigações financeiras com a ADEPOL- BRASIL;

b) desobedecer às determinações da Diretoria Executiva referentes à boa ordem e disciplina da ADEPOL-BRASIL.

§ 1º - A suspensão será efetuada mediante Portaria do Presidente, após deliberação da Diretoria Executiva.

§ 2º - Cessada a causa, será cancelada a suspensão.

Art. 10 - Será passível de exclusão da ADEPOL-BRASIL o associado que:

a) deixar de efetuar o pagamento de duas contribuições mensais;

b) tendo sido suspenso com fundamento na alínea "b," do art 9º . não se submeter às normas de disciplina baixadas pela Diretoria Executiva.

Parágrafo único - Nos casos previstos neste artigo, a exclusão do associado será feita pela Diretoria Executiva, podendo o interessado apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à Assembléia Geral, no prazo de quinze dias.

CAPÍTULO III
DO PATRIMÔNIO DA ENTIDADE

Art. 11 - O patrimônio da ADEPOL-BRASIL é formado por:

I - contribuições individuais dos associados;

II - dotações orçamentárias que, oficialmente, forem consignadas;

III - doações e legados;

IV - imóveis, móveis e valores mobiliários;

V – taxas de administração e/ou pró-labore obtidos por convênios firmados com entes privados.

Art. 12 - A contribuição mensal dos associados será fixada pela Assembléia Geral.

J. Augusto Ferreira de Lima
ADVOGADO
OAB/DF 14.182

Parágrafo único - A cobrança das mensalidades dos associados será executada pelos órgãos referidos no art. 30 do Estatuto, que promoverão o repasse para a ADEPOL-BRASIL, até o último dia do mês de competência.

Art 13 - A ADEPOL-BRASIL poderá adquirir bens de interesse para a classe e, inclusive, aliená-los, obedecidas as disposições deste Estatuto.

Art 14 - A ADEPOL-BRASIL somente poderá ser dissolvida, fora dos casos previstos em lei, por deliberação da Assembléia Geral extraordinariamente convocada para esse fim, presentes, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados.

Parágrafo único. Aprovada a dissolução, a mesma Assembléia Geral decidirá sobre a forma e o processo de liquidação, devendo seu patrimônio líquido ser destinado a entidade que tenha fins idênticos ou similares à dissolvida.

CAPÍTULO IV
DOS ÓRGÃOS DA ENTIDADE

SEÇÃO I
DA DISCRIMINAÇÃO

Art. 15 - São órgãos da ADEPOL-BRASIL:

I - Assembléia Geral;
II - Diretoria Executiva;
III - Conselho Fiscal;
IV - ADEPOL-BRASIL Regionais;
V - Academia Nacional dos Delegados.

Parágrafo único - Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal não perceberão, sob nenhum pretexto, remuneração pelo exercício do mandato.

SEÇÃO II
DA ASSEMBLÉIA GERAL

Art. 16 - A Assembléia Geral é o órgão nacional máximo de deliberação, constituído dos associados em gozo de seus direitos sociais, competindo-lhe, privativamente:

I – eleger a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal;
II – destituir os membros da Diretoria Executiva;
III – aprovar as contas e o balanço anual da entidade;
IV – alterar o Estatuto;

J. Augusto Ferreira
ADVOGADO
OAB/DF 14.162
(61) 9981-9330

V – eleger a Comissão Eleitoral, designando-lhe o seu presidente, os membros titulares e os suplentes.

§ 1º - Para as deliberações a que se referem os incisos II e IV é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes à assembléia especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de 1/3 (um terço) nas convocações seguintes.

§ 2º - A convocação da assembléia geral far-se-á na forma deste Estatuto, garantido a 1/5 (um quinto) dos associados o direito de promovê-la.

§ 3º - Ocorrendo a destituição coletiva dos membros da Diretoria Executiva, a assembléia geral escolherá, por aclamação, a diretoria provisória para prosseguir o mandato até a realização da eleição.

Art. 17 - A Assembléia Geral reunir-se-á em qualquer cidade do País:

I - ordinariamente, uma vez por ano, no segundo semestre, em local designado pela Diretoria Executiva, devendo contar obrigatoriamente, com a seguinte Ordem do Dia:

a) apresentação e discussão do relatório da Diretoria Executiva;

b) apresentação do balanço anual da ADEPOL-BRASIL, com parecer do Conselho Fiscal;

c) assuntos gerais de interesse da classe.

II - extraordinariamente, quando convocada pela Diretoria Executiva, Conselho Fiscal ou por 1/5 (um quinto) dos associados, com indicação obrigatória do objeto da convocação

Parágrafo único - A convocação da Assembléia Geral, contendo dia, hora e local, far-se-á mediante ato publicado no órgão oficial da União com antecedência mínima de trinta dias e com ampla divulgação por outros meios.

Art 18 - A Assembléia Geral se instala, em primeira convocação, com a presença de metade dos associados e, em segunda convocação, uma hora após, com qualquer número, cujas deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos presentes, ressalvado o disposto no art. 14 e no § 1º do art. 16 do Estatuto, prevalecendo, em caso de empate, o voto do presidente da Assembléia Geral.

Parágrafo único. Para o *quorum* previsto no § 1º do art. 16 do Estatuto serão computados os votos dos associados proferidos por meio de correspondência.

Art. 19 - Ao término do mandato da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, a Assembléia Geral procederá à eleição para os respectivos cargos na segunda quinzena do mês de novembro.

J. Augusto Ferreira de Lima
ADVOGADO
OAB/DF 14.182
(61) 9981-6110

FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SOB O NUMERO: 79

SEÇÃO III
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art 20 - A Diretoria Executiva, eleita pelo prazo de três anos, permitida uma recondução, compõe-se de:

a) um Presidente;
b) um Vice-Presidente Executivo;
c) um Vice-Presidente Parlamentar;
d) um Vice-Presidente Regional Norte/Nordeste e um Vice-Presidente Regional Centro/Sul;
e) um 1º Secretário e um 2º Secretário;
f) um 1º Tesoureiro e um 2º Tesoureiro.

Parágrafo único. O mandato da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal iniciar-se-á no dia 1º de janeiro e encerrar-se-á no dia 31 de dezembro.

Art. 21 - À Diretoria Executiva compete:

a) cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto;
b) admitir os associados e readmitir os aprovados pela Assembléia Geral;
c) praticar todos os atos de livre gestão e resolver os interesses da ADEPOL-BRASIL;
d) apresentar à Assembléia Geral ordinária relatório circunstanciado das atividades sociais durante o ano e o balanço acompanhado de parecer do Conselho Fiscal;
e) convocar as Assembléias Gerais ordinárias ou extraordinárias, para debates de assuntos relevantes e para a eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;
f) admitir e dispensar funcionários;
g) propor reforma estatutária e editar o Regimento da Academia Nacional dos Delegados;
h) nomear o diretor e os diretores adjuntos da Academia Nacional dos Delegados;
i) autorizar a realização de convênios.
j) criar outras funções administrativas não remuneradas e designar associados para exercê-las.

Art 22 - A Diretoria Executiva reunir-se-á em sessões ordinárias ou extraordinárias, registradas em ata as suas deliberações.

Parágrafo único - As reuniões ordinárias ou extraordinárias poderão ser realizadas em qualquer unidade da federação.

Art. 23 - São atribuições do Presidente:

a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;
b) convocar e presidir as Assembléias Gerais;

J. Augusto Ferreira de Lima
ADVOGADO
OAB/DF 14.182

c) representar a ADEPOL-BRASIL em juízo ou fora dele, propondo medidas judiciais coletivas e exercendo o direito de resposta também em nome de seus associados.

d) superintender todos os serviços da ADEPOL-BRASIL, dirigindo a administração e, exercendo ou delegando atribuições dessa natureza às vice-presidências e aos diretores;

e) assinar, com o 1º tesoureiro, ordens de pagamento, cheques e outros documentos bancários;

f) integrar o colegiado de votantes, somente quando houver necessidade de desempate, em quaisquer matérias;

g) atuar efetivamente, segundo as finalidades da ADEPOL-BRASIL, em defesa da polícia judiciária brasileira e na conscientização da classe;

h) encaminhar às representações regionais, a cada bimestre, relatório das atividades da Diretoria Executiva.

Parágrafo único – O Presidente da ADEPOL-BRASIL será substituído, na vacância, impedimento ou ausência, sucessivamente, pelos Vice-Presidente Executivo, Vice-Presidente Parlamentar, Vice-Presidente Regional Norte/Nordeste e Vice-Presidente Regional Centro-Sul, que deverão prestar-lhe colaboração no exercício de suas atribuições.

Art 24 - São atribuições do 1º Secretário:

a) dirigir o serviço da Secretaria;

b) preparar o expediente e redigir a correspondência da ADEPOL-BRASIL;

c) secretariar as reuniões da Diretoria Executiva e das Assembléias Gerais, redigindo as atas e correspondências;

d) supervisionar o cadastro de associados.

Art 25 - São atribuições do 1º Tesoureiro:

a) arrecadar e ter sob a sua guarda todas as importâncias e valores pertencentes à ADEPOL-BRASIL;

b) dar quitação e recibos das importâncias e valores arrecadados em nome da entidade;

c) depositar em nome da ADEPOL-BRASIL, em estabelecimento bancário idôneo, os valores em dinheiro a ela pertencentes;

d) assinar, em conjunto com o presidente, cheques, ordens de pagamentos e outros documentos bancários;

e) zelar pela escrituração dos livros de contabilidade, de forma a mantê-los em ordem e rigorosamente em dia;

f) submeter, nas reuniões ordinárias, à aprovação da Diretoria Executiva, o balanço da tesouraria;

g) organizar e manter em dia o inventário dos bens da ADEPOL-BRASIL, zelando pela conservação dos mesmos.

Art 26 - Aos segundos Secretário e Tesoureiro incumbe substituir os respectivos titulares nas suas ausências, impedimentos ou vacâncias.

J. Augusto Ferreira de [illegible]
ADVOGADO
OAB/DF 14.182
(61) [illegible]

SEÇÃO IV
DO CONSELHO FISCAL

Art. 27 - O Conselho Fiscal, composto de 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes, será eleito concomitantemente com a Diretoria Executiva, para mandato de 3 (três) anos.

Parágrafo único - O Conselho Fiscal, quando da posse, elegerá, dentre os seus membros, o presidente.

Art. 28 - O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, registrando-se em ata as suas deliberações.

§ 1º - O Conselho Fiscal, mediante a convocação do presidente ou de seus membros, poderá reunir-se extraordinariamente.

§ 2º - Servirá como secretário, em cada reunião, um dos Conselheiros especialmente designado pelo presidente para esse fim.

§ 3º - As decisões e deliberações do Conselho Fiscal serão tormadas por voto simples da maioria.

Art 29 - Ao Conselho Fiscal compete:

a) examinar, sempre que achar conveniente, a contabilidade da ADEPOL-BRASIL;

b) emitir prévio parecer sobre relatório, balanço ou outras peças semelhantes que devam ser apresentadas pela Diretoria Executiva à Assembléia Geral;

c) emitir parecer sobre todas as consultas que lhe sejam encaminhadas pela Diretoria Executiva;

d) convocar as Assembléias Gerais extraordinárias, nos termos deste Estatuto, para tratar de assunto financeiro.

SEÇÃO V
DAS ADEPOL-BRASIL REGIONAIS

Art. 30 - A ADEPOL-BRASIL divide-se em Associações Regionais, uma subsede para cada Estado ou Região, Distrito Federal e Polícia Federal, regularmente constituídas, sem sobreposição, que formam o Conselho Nacional de Representantes, nos termos seguintes:

I - Região Norte:

a) Acre;
b) Amapá;

J. Augusto Ferreira de Lima
ADVOGADO
OAB/DF 14.182

23/12/2003

c) Amazonas;
d) Pará;
e) Tocantins;
f) Rondônia;
g) Roraima.

II - Região Nordeste:

a) Alagoas;
b) Bahia;
c) Ceará;
d) Maranhão;
e) Paraíba;
f) Pernambuco;
g) Piauí;
h) Rio Grande do Norte
i) Sergipe.

III - Região Centro-Oeste:

a) Distrito Federal;
b) Goiás;
c) Mato Grosso;
d) Mato Grosso do Sul.

IV - Região Sudeste:

a) Espírito Santo;
b) Minas Gerais;
c) Rio de Janeiro;
d) São Paulo.

V - Região Sul:

a) Paraná;
b) Rio Grande do Sul;
c) Santa Catarina

§ 1º - A divisão territorial e a alteração de sub-sede de Associação Regional poderão ser revistas, por propostas da Diretoria Executiva e aprovação da Assembléia Geral.

§ 2º - As Entidades referidas no caput deste artigo funcionarão de acordo com as suas normas próprias e os seus associados poderão filiar-se à ADEPOL-BRASIL.

Art 31 - Cada Associação Regional terá, no Conselho Nacional de Representantes, além de seu Presidente, mais 3 (três) representantes denominados 1º, 2º e 3º Diretores Regionais e seus respectivos suplentes, escolhidos pela sua Diretoria, com aprovação da respectiva Assembléia Geral, entre associados da entidade nacional.

J. Augusto Ferreira de Lima
ADVOGADO

integrantes das Polícias Federal, dos Estados e do Distrito Federal, coincidindo o seu mandato com o da Diretoria que os escolherem

Parágrafo único - O Regimento do Conselho Nacional de Representantes será fixado mediante resolução aprovada em Assembléia Geral por proposta da Diretoria Executiva.

SEÇÃO VI
DA ACADEMIA NACIONAL DOS DELEGADOS

Art 32 - A Academia Nacional dos Delegados se destina ao aperfeiçoamento técnico-científico, cultural e humanístico dos associados.

Parágrafo único - O Regimento da Academia Nacional dos Delegados será estabelecido mediante Resolução da Diretoria Executiva.

CAPÍTULO V
DAS ELEIÇÕES

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES

Art. 33 - As eleições para os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, mediante voto direto e secreto, serão realizadas na forma deste Estatuto, em local a ser fixado pela Comissão Eleitoral.

Parágrafo único - É permitida a reeleição, para um único período subseqüente, do Presidente da Diretoria Executiva, que não poderá ser sucedido por membro dos quadros da mesma Associação Regional.

Art. 34 - Será considerada eleita a chapa que obtiver a maioria dos votos, não computados os em branco e os nulos.

SEÇÃO II
DA COMISSÃO ELEITORAL

Art. 35 – Compete à Comissão Eleitoral:

I – aprovar e divulgar o Calendário, o Regulamento e as Instruções Eleitorais necessárias a assegurar a lisura e a disciplina do processo eleitoral;

J. Augusto Ferreira de Lima
ADVOGADO
OAB/DF 14.182
(61) 9931-8310

II – receber requerimento e decidir sobre o registro de chapa de que trata o art. 38.

III – ordenar as despesas necessárias à realização das eleições, prestando contas à Tesouraria da Associação;

IV – adotar outras providências administrativas pertinentes.

§ 1º - Comissão Eleitoral será constituída de, no mínimo, três membros titulares e três suplentes, eleitos pela Assembléia Geral no mês de junho do ano em que ocorrer eleições.

§ 2º - Havendo impedimento de membro titular, este será substituído por um dos suplentes, devendo o Presidente da Comissão Eleitoral convocar novo suplente e outros colaboradores, se necessário

§ 3º - Os membros da Comissão Eleitoral e seus colaboradores não poderão integrar chapas concorrentes e estão impedidos de manifestar apoio ou pleitear votos para qualquer delas, sob pena de afastamento sumário da Comissão, por decisão da maioria simples desta.

§ 4º - As reuniões da Comissão Eleitoral serão deliberativas, com registro obrigatório em livro próprio, mediante ata.

Art. 36. Compete ao Presidente da Comissão Eleitoral presidir, até o encerramento, a Assembléia Geral Ordinária respectiva, a partir do momento em que for iniciada a votação para os cargos eletivos da ADEPOL DO BRASIL, proceder a apuração, proclamar o resultado e dar posse à Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal eleitos.

Parágrafo único. Cabe ao Presidente da Comissão Eleitoral subscrever com o Secretário a ata da assembléia, providenciando o seu registro no órgão competente.

SEÇÃO III
DO REGISTRO DE CHAPAS E CÉDULAS DE VOTAÇÃO

Art. 37 - Poderão concorrer à eleição para os cargos eletivos da ADEPOL-BRASIL os associados que estejam inscritos previamente em chapa registrada nos seguintes prazos:

I - início no dia 1º (primeiro) de agosto;

II - término às 18h (dezoito horas) do último dia útil do mês de agosto.

Art. 38 - O registro será requerido em petição dirigida ao Presidente da Comissão Eleitoral de que trata o art. 16, inciso V, e deverá conter os nomes dos candidatos para cada um dos cargos eletivos, em chapa completa com denominação própria, devidamente acompanhada do expresso consentimento dos candidatos.

J. Augusto Ferreira de Lima
ADVOGADO
OAB/DF 14.182
(61) 9981-8330

§ 1º - Os candidatos com direito de votar e serem votados deverão estar quites com a tesouraria e no gozo de seus direitos sociais nos dezoito meses anteriores ao mês de julho do ano eleitoral, devendo o Presidente da ADEPOL DO BRASIL divulgar a declaração de regularidade e o número de associados, por entidade, até o último dia útil do mês de junho do mesmo ano.

§ 2º - Os candidatos não poderão concorrer simultaneamente em duas ou mais chapas ou por mais de um órgão.

§ 3º - As chapas deverão ser apresentadas com apoio formal, único e irrenunciável de, no mínimo, cinco órgãos a que alude o art. 30.

Art. 39 - A Comissão Eleitoral terá 5 (cinco) dias para se pronunciar sobre requerimento de registro da(s) chapa(s), devendo a decisão de indeferimento ser fundamentada.

§ 1º - Deferido o requerimento será feito o registro da chapa em livro próprio, de cuja ordem de lançamento resultará o número de identificação da chapa.

§ 2º - Elidida a causa do indeferimento, será processado normalmente o registro da chapa.

§ 3º - Persistindo a causa do indeferimento, caberá recurso aos membros da ADEPOL-BRASIL, de que trata o art. 31 do Estatuto, que decidirão sobre a matéria em 10 (dez) dias.

§ 4º - A interposição de recurso deverá ser apresentada em até cinco dias contados do deferimento ou indeferimento de registro de chapas.

Art. 40 - As chapas registradas serão impressas em cédula única, na qual deverá constar a sua denominação, número e o nome do candidato à presidência.

§ 1º - A identificação dos demais componentes será feita através de afixação de nominata junto à cabina eleitoral.

§ 2º - No caso de voto por correspondência, a nominata deverá ser divulgada pelo Presidente da Comissão Eleitoral às Entidades Regionais e aos associados, por ocasião da remessa do material eleitoral.

Art. 41 - Na votação por correspondência, a Comissão Eleitoral deverá tomar as providências para que as cédulas de votação cheguem aos eleitores com a devida antecedência.

Parágrafo único - As cédulas remetidas para voto por correspondência serão confeccionadas em papel de cor diferente da que for utilizada para votação pessoal e serão rubricadas pelo presidente da Comissão Eleitoral e por um representante das chapas.

J. Augusto Ferreira de Lima

SEÇÃO IV

DO SISTEMA DE VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO DOS VOTOS

Art. 42 - Cada associado, em gozo de seus direitos sociais terá direito a um voto que será exercido pessoalmente ou por correspondência, nos termos deste Estatuto.

Parágrafo Único – Não será permitido o voto por procuração.

Art. 43 - O exercício do voto por correspondência consistirá na remessa do voto em dupla sobrecarta fechada e o sistema de votação obedecerá as seguintes regras:

I - a dupla sobrecarta deverá ser remetida pelo eleitor, através do correio e na forma estabelecida no Regulamento Eleitoral

II - a remessa deve ser feita ao presidente da Comissão Eleitoral, no endereço que constar no aviso de convocação para efeitos de seu recebimento,

III - pela ordem de chegada deverá ser registrada no livro-protocolo específico ou em programa eletrônico de dados, constando a data de chegada, lugar de origem e nome do remetente, sendo, imediatamente após, depositada em uma urna própria e lacrada;

IV - as sobrecartas serão recebidas impreterivelmente até as 18h (dezoito horas) do dia anterior ao do início da Assembléia Geral;

V - findo o prazo de recebimento será lavrado imediatamente, no mesmo livro ou no relatório de dados, auto circunstanciado do encerramento, que deverá ser firmado pelo Presidente da Comissão Eleitoral e fiscais das chapas concorrentes, se presentes.

§ 1º - Poderá ser interposto recurso impugnatório até o momento que anteceder à lavratura do auto de encerramento da recepção dos votos por correspondência.

§ 2º - A urna lacrada e o respectivo livro-protocolo ou o relatório de dados serão levados ao local onde se realizará a Assembléia Geral.

§ 3º - A critério da Comissão Eleitoral e mediante a aprovação da Diretoria Executiva, na eleição dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal poderá ser utilizado sistema eletrônico de captação e/ou apuração de votos, de forma parcial ou total.

Art. 44 - Nas eleições para os cargos da ADEPOL-BRASIL, a Assembléia Geral será instalada às 9h (nove horas), com a votação e escrutínio realizados, dentro do possível, no mesmo dia.

Art. 45 - Ao ser chamado, o eleitor assinará o livro de registro de votação, receberá a cédula rubricada pela Comissão Eleitoral, e se dirigirá à cabine indevassável, onde escolherá a chapa de sua preferência, voltando em seguida para depositar a cédula na urna instalada perante a Mesa receptora de votos.

J. Augusto Ferreira de Lima
ADVOGADO
OAB/DF 14.182
(61) 9981-8330

Parágrafo único - A eleição terá dois tipos de urnas receptoras:

a) a dos votos por correspondências;
b) a dos votos dos eleitores presentes à Assembléia Geral.

Art. 46 – Concluída a votação, será feita a conferência do número de votantes com o número de cédulas, a saber:

a) verificação das cédulas da urna dos presentes com o livro de votação;

b) das sobrecartas, da urna dos votos por correspondência, com o livro protocolo ou relatório de dados;

c) verificação de dualidade de nome nos livros de votação e de protocolo.

Art. 47 - Exauridas as verificações e sanadas as irregularidades serão retiradas de todas as primeiras sobrecartas, as segundas, com as respectivas cédulas, devolvendo estas para a urna dos votos por correspondência para posterior contagem.

Art. 48 - Serão nulos os votos em cédulas:

a) que contiverem quaisquer palavras ou desenhos estranhos à finalidade da eleição;

b) que identifiquem o eleitor;
c) com rasuras ou emendas.

Art. 49 - Não será apurado o voto da sobrecarta do eleitor cujo nome conste simultaneamente nos dois livros de controle, prevalecendo o voto feito pessoalmente.

Parágrafo único – Inexistindo cédula oficial de votação na sobrecarta, o voto será considerado em branco.

Art. 50 - As dúvidas, impugnações ou reclamações serão decididas de imediato pela Comissão Eleitoral, com recurso para o plenário da Assembléia Geral.

SEÇÃO IV
DA POSSE DOS ELEITOS

Art. 51 - Concluída a apuração dos votos, serão proclamados os resultados e empossados os associados eleitos, pelo Presidente da Comissão Eleitoral, lavrando-se ata circunstanciada do fato.

Parágrafo único. A Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal iniciarão o exercício do mandato de acordo com o art. 20.

J. Augusto Ferreira de Lima
ADVOGADO
OAB/DF 14.182
(61) 9981-8330

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 52 - A ADEPOL-BRASIL poderá filiar-se a entidades internacionais da mesma natureza.

Art. 53 - O patrono da ADEPOL-BRASIL é o Doutor CORIOLANO NOGUEIRA COBRA, em virtude de sua exemplar atuação como Delegado de Polícia do Estado de São Paulo e do legado cultural que deixou a instituição policial judiciária brasileira.

Art 54 - A ADEPOL-BRASIL poderá outorgar títulos honoríficos ou beneméritos às pessoas, instituições ou delegados de polícia, em razão de relevantes serviços prestados em defesa da classe e da polícia judiciária nacional, reconhecidos pela Assembléia Geral.

Parágrafo único - A Diretoria Executiva baixará normas reguladoras disciplinando a concessão prevista no caput deste artigo.

Art 55 - À Assembléia Geral compete reformar, no todo ou em parte, este Estatuto, por proposta da Diretoria Executiva ou de no mínimo 1/5 (um quinto) dos associados, observado o que dispõe o art. 16, § 1º.

Art. 56 - Os órgãos da entidade, previstos no art. 15, poderão baixar atos próprios para o exercício e cumprimento de suas finalidades estatutárias.

Art 57 - Os integrantes das classes de Delegados de Polícia Federal, Estaduais e do Distrito Federal, já filiados à ADEPOL-BRASIL, permanecem associados em conformidade com o art. 5º.

Art. 58 - Os associados que não puderam cumprir as suas obrigações financeiras com a ADEPOL-BRASIL ficam anistiados do pagamento de suas mensalidades, até o mês dezembro de 2003.

Parágrafo único - É vedado à Diretoria Executiva conceder anistia.

Art. 59 - A contribuição individual dos associados, a que se refere o art. 12 do Estatuto, fica fixada, a partir de 1º de janeiro de 2004, em valor equivalente a 3 UFIR, ou outro valor monetário aprovado pela Assembléia Geral.

Art. 60 - Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Diretoria Executiva, *ad referendum* da Assembléia Geral.

Art. 61. O mandato da atual Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, eleitos para o Biênio 2003/2005, encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de 2005.

J. Augusto Ferreira de Lima
ADVOGADO
OAB/DF 14.182
(61) 9981-8330

Art. 62 - Este Estatuto entra em vigor a partir da data de sua aprovação pela Assembléia Geral, revogadas as disposições em contrário.

Brasília-DF, 17 de dezembro de 2003

JOSÉ CARLOS WEBER
Presidente

CAIO CHRISTOVAM RIBEIRO GUIMARÃES
1º Secretário

VISTO:

Em 17 de dezembro de 2003.

J. Augusto Ferreira de Lima
ADVOGADO
OAB/DF 14.162
(61) 9981-8330

1º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504-B - A - LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4505/Fax:225-6602 - Brasília-DF

Apresentado hoje,protocolo e registrado
sob nº:
0000142452
Anotado a margem do Registro
nº:
0000005014
Brasília, 23/12/03
Antonio Fernandes Batista de Sousa
Escrevente Autorizado

REGISTRO CIVIL DAS P. JURÍDICAS
FICOU ARQUIVADO CÓPIA EM MICROFILME
SOB O Nº 24523 –

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
21
70

ADIn nº 1751-DF (M.C.) Rel Min
Nelson Jobim em 15/04/98.
Peticionamento Intempestivo Ativa
Fls. STF nº 106

ANOREG -BR

Estatuto da Associação dos Notários e Registradores do Brasil

Dez '05

1° OFÍCIO BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS P. JURÍDICAS
FICOU ARQUIVADO CÓPIA EM MICROFILME
SOB O Nº 24523
SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL 22 91

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL - ANOREG - BR

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, NATUREZA, DURAÇÃO E SEDE

Art. 1° - A Associação dos Notários e Registradores do Brasil - ANOREG-BR, de natureza civil e de âmbito nacional, com intuitos não econômicos, é constituída por prazo indeterminado, com sede na cidade de Brasília - DF.

§ 1° - A ANOREG é regida pelo Código Civil, pelas demais disposições legais aplicáveis e pelo presente estatuto.

§ 2° - É vedada a participação da ANOREG em atividades político-partidárias e religiosas.

CAPÍTULO II - FINS DA ASSOCIAÇÃO

Art. 2° - A ANOREG tem por finalidade congregar os Titulares dos Serviços Notariais e Registrais do Brasil e especialmente:

I - promover-lhes a união em defesa de direitos, prerrogativas e interesses legítimos;

II - representar os associados em juízo ou fora dele, em qualquer instância ou tribunal;

III - fazê-los respeitar a disciplina e a ética profissional;

IV - propugnar o aperfeiçoamento da legislação concernente aos serviços Notariais e Registrais, auxiliando direta ou indiretamente os poderes competentes na redação de textos pertinentes;

V - promover a divulgação de matéria jurídica e de outras matérias formativas e informativas de interesse da classe;

VI - promover concursos e estabelecer prêmios para estímulo a estudos e pesquisas sobre assuntos de interesse da classe;

VII - com a colaboração das associações congêneres, propugnar o engrandecimento, o congraçamento e a solidariedade da classe em todo o País;

VIII - assessorar, quando solicitada, o Colégio Notarial do Brasil, o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, o Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil, a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, o Instituto de Estudos dos Ofícios de Registro de Distribuição e Interdições e Tutelas do Brasil e outras entidades congêneres.

Parágrafo único - Para a consecução de seus objetivos, a ANOREG realizará cursos profissionalizantes, congressos, simpósios, seminários, encontros, conferências, palestras, debates e exposições sobre assuntos jurídicos, técnicas e outros de interesse geral da classe, participando de realizações dessa natureza, promovidas por outras entidades.

1º OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS P. JURÍDICAS
FICOU ARQUIVADO CÓPIA EM MICROFILME
SOB O Nº 24523

CAPÍTULO III - ASSOCIADOS

Art. 3º - Os associados classificam-se nas seguintes categorias: fundadores e titulares.

§ 1º - São associados fundadores os que assinaram a ata de fundação da ANOREG;

§ 2º - São associados titulares os Tabeliães, e os Oficiais dos Registros Públicos Civis.

Art. 4º - Os associados de qualquer categoria não respondem, sequer subsidiariamente, pelas obrigações sociais.

Art. 5º - Até que a ANOREG tenha subvenção social, a Diretoria determinará a contribuição de cada sócio, levando em conta a espécie do ofício e sua entrância.

Parágrafo único - caso a subvenção social evidencie-se suficiente, a contribuição a que se refere o artigo será reduzida ao nível complementar necessário.

Art. 6º - São direitos do associado:

I - frequentar as instalações da ANOREG;

II - sugerir medidas de interesse da classe ou de caráter social;

III - participar das assembléias gerais, podendo votar e ser votado;

IV - convocar assembléia geral extraordinária, conjuntamente, no mínimo, com outros cinqüenta associados, entre fundadores e titulares;

V - utilizar-se dos serviços da ANOREG.

Art.7º - São deveres do associado:

I - cumprir as disposições estatuárias e regulamentares, bem como as determinações da Diretoria;

II - zelar pelo prestigio da ANOREG, colaborando para a realização de seus objetivos;

III - aceitar e desempenhar - gratuitamente e com diligência - os encargos ou as comissões para que for escolhido;

IV - comparecer pessoalmente nas assembléias;

V - prestigiar as promoções que a ANOREG patrocinar;

VI - comunicar à secretaria da ANOREG as alterações em nome, estado civil e endereço, bem como na situação funcional;

VII - abster-se de tratar, nas assembléias e nas reuniões, de assuntos que não digam respeito diretamente aos interesses da classe.

Art. 8º - Perderá a qualidade de associado quem:

I - requerer seu desligamento do quadro social;

II - perder o cargo ou função de Titular de Serviço Notarial e Registral, por qualquer motivo;

III - praticar ato que resulte em prejuízo ou desprestigio da ANOREG, por proposta da Diretoria.

§ 1º - Da exclusão do associado, proposta pela Diretoria, caberá recurso voluntário do interessado para a primeira Assembléia Geral que se realizar.

SRTVS, Qd. 701, Lt. 5, Bl. A, Sls. 517/519 - Centro Empresarial Brasília 70340-906 Brasília - DF (061) 314-1119 / 1121 - Fax: 226-5073

REGISTRO CIVIL DAS P. JURÍDICAS
FICOU ARQUIVADO CÓPIA EM MICROFILME
SOB O Nº 24523
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
24
93

§ 2º - O recurso poderá ser interposto até a data da publicação do edital de convocação desta.

CAPÍTULO IV - PATRIMÔNIO DA ENTIDADE

Art. 9º - O patrimônio da ANOREG é formado por:
I - contribuição previstas no art. 5º e seu parágrafo único;
II - contribuição e subvenções sociais consignadas em lei;
III - doações e legados;
IV - imóveis, móveis e valores mobiliários.

CAPÍTULO V - ÓRGÃOS DA ENTIDADE

Seção I - **Discriminação**

Art. 10 - São órgãos da ANOREG:
I - a Assembléia Geral;
II - a Diretoria;
III - Conselho Fiscal;
IV - as Associações Regionais;

Parágrafo Único - Os cargos eletivos serão exercidos por 2 (dois) anos, gratuitamente.

Art. 11 - A Assembléia Geral é o Órgão máximo de deliberação, constituido de associados fundadores e titulares em gozo de seus direitos sociais, sob a presidência do Presidente.

Parágrafo Único - A Assembléia Geral considerar-se-á constituida com qualquer número de associados fundadores, e titulares, sendo as deliberações tomadas por maiorias de votos entre os presentes.

Seção II - **Assembléia Geral**

Art. 12 - A Assembléia Geral reunir-se-á:
I - ordinariamente, na sede, no mês de março de cada ano, para apreciar o relatório das atividades e a prestação de contas da Diretoria, referentes ao exercício que finda, bem como outros assuntos constantes da ordem do dia, e, nos anos pares, a fim de eleger membros do Conselho Fiscal e da Diretoria, mediante escrutínio secreto, permitida apenas uma reeleição consecutiva;
II - extraordinariamente, quando necessário, para apreciação dos assuntos em pauta e onde for necessário.

SRTVS, Qd. 701, Lt. 5, Bl. A, Sls. 517/519 - Centro Empresarial Brasília 70340-906 Brasília - DF (061) 314-1119 / 1121 - Fax: 226-5073

REGISTRO CIVIL DAS P. JURIDICAS
FICOU ARQUIVADO CÓPIA EM MICROFILME
SOB O Nº 24523 -
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
25
94

§ 1° - A convocação da Assembléia Geral, contendo dia, hora e local, far-se-á mediante ato publicado no órgão oficial da União com antecedência mínima de trinta dias e com ampla divulgação por outros meios.

§ 2° - A Assembléia Geral bienal poderá realizar-se durante os Congressos Notariais e Registrais, em local indicado pela Diretoria, e a ser organizado com temário e promoções atinentes aos objetivos da ANOREG, segundo regulamento específico.

Art. 13 - Para a eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal, as chapas completas serão apresentadas à presidência do Conselho Diretor até o dia da realização da assembléia ou da abertura do Congresso, permitindo-se, até o momento da confecção das cédulas, a substituição de indicados ausentes, desistentes ou discordantes.

Art. 14 - Para os trabalhos de escrutinadores nas eleições, o Presidente convocará três associados presentes, não candidatos a cargo eletivo, incumbindo-lhes inclusive a apuração.

Art. 15 - Será nulo o voto que, por qualquer forma, possibilite identificar o eleitor ou que seja dado á pessoa não incluída em chapa regularmente apresentada.

Art. 16 - Os associados eleitos serão empossados tão logo proclamado o resultado pelo Presidente da Assembléia Geral.

Art. 17 - O REGIMENTO INTERNO poderá complementar as normas de funcionamento da Assembléia Geral, desde que aprovado antes da convocação.

Seção III - A Diretoria

Art. 18 - A Diretoria constitui-se de associados fundadores e titulares eleitos, em gozo dos direitos sociais, obedecida a seguinte composição: Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretário, Segundo Secretário, Primeiro Tesoureiro, Segundo Tesoureiro, Diretor de notas, Diretor de Imóveis, Diretor de Protesto de Títulos, Diretor de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, Diretor de Registro Civil e de Interdições e Tutelas e Diretor de Distribuições.

§ 1° - Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal serão arrolados entre os Titulares dos Serviços Notariais e de Registro.

§ 2° - Em caso de vacância da presidência e da vice-presidência, durante os primeiros dois terços do decurso do mandato, será convocada Assembléia Geral extraordinária para eleição parcial, com mandato limitado ao tempo que faltar.

§ 3° - Os membros da Diretoria não se responsabilizam, pessoalmente, pelas obrigações que assumirem em nome da ANOREG, mas respondem pelos prejuízos que causarem, com infringência à lei, ao estatuto ou a regulamento.

§ 4° - A Diretoria será assessorada por um Secretário Executivo, remunerado, de livre escolha da mesma.

§ 5° - Os Diretores de especialidades referidos no caput serão eleitos, dentre os indicados pelas respectivas entidades nacionais mencionadas no item 8 do artigo 2° do presente estatuto.

Art. 19 - Compete à Diretoria, além de outras atribuições fixadas neste estatuto:

SRTVS, Qd. 701, Lt. 5, BL. A, Sls. 517/519 - Centro Empresarial Brasília 70340-906 Brasília - DF (061) 3141119 / 1121 - Fax: 226-5073

REGISTRO CIVIL DAS P. JURÍDICAS TRIBUNAL FEDERAL
FICOU ARQUIVADO CÓPIA EM MICROFILME
SOB O Nº 24523
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
26
95

I - cumprir e fazer respeitar o estatuto e o regimento interno a ser criado e aprovado;

II - administrar a ANOREG com vistas à realização de seus objetivos, defendendo seus interesses e zelando pelo seu nome;

III - executar as deliberações da Assembléia Geral;

IV - elaborar o orçamento anual com a demonstração de receita e despesa, bem como os balancetes sujeitos à aprovação ou requisitados pelo Conselho Fiscal;

V - relatar as atividades e prestar contas à Assembléia Geral, com prévio parecer do Conselho Fiscal;

VI - elaborar o REGIMENTO INTERNO, sujeito à aprovação de Assembléia convocada para este fim;

VII - admitir associados e readmitir os aprovados pela Assembléia Geral;

VIII - autorizar a aquisição onerosa e a alienação de imóvel, com aprovação da Assembléia Geral;

IX - autorizar assinatura de contrato e convênios com pessoas físicas ou jurídicas, uma vez obtida aprovação do Conselho Fiscal.

Art. 20 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por seu Presidente, com a presença mínima de quatro membros, deliberando por maioria de votos entre os presentes, assegurando à presidência o voto de Minerva.

Parágrafo único - As reuniões da Diretoria obedecerão às normas de seu REGIMENTO INTERNO.

Art. 21 - Compete ao Presidente:

I - representar a ANOREG ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente e de modo especial, nas relações com poderes públicos, as associações congêneres e as outras entidades;

II - convocar a Assembléia Geral;

III - convocar e presidir as reuniões da Diretoria;

IV- redigir o relatório anual de atividades;

V - contratar e demitir os empregados da ANOREG, *ad referendum* da Diretoria;

VI - contratar serviços profissionais, quando necessários à consecução dos objetivos da ANOREG, *ad referendum* da Diretoria;

VII - abrir, encerrar e rubricar os livros necessários às atividades da ANOREG;

VIII - assinar cheques e ordens de pagamento em conjunto com o Tesoureiro;

IX - nomear procurador da ANOREG nos limites de sua competência;

X - delegar atribuições a outros membros da Diretoria;

XI - assinar a correspondência da ANOREG e, juntamente com o Primeiro Secretário, as atas das reuniões da Diretoria;

XII - executar e fazer cumprir as decisões de Assembléia Geral.

Art. 22 - Compete ao Vice-Presidente:

I - substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos;

II - auxiliar o Presidente no exercício de suas atribuições;

III - executar as atribuições delegadas.

Art. 23 - Compete ao Primeiro Secretário:

I - superintender os serviços administrativos da ANOREG;

II - manter em ordem a Secretaria;

III - prestar aos associados informações atinentes aos objetivos sociais;

SRTVS, Qd. 701, Lt. 5, BL. A, Sls. 517/519 - Centro Empresarial Brasília 70340-906 Brasília - DF (061) 314-1119 / 1121 - Fax: 226-5073

REGISTRO CIVIL DAS P. JURÍDICAS
FICOU ARQUIVADO CÓPIA EM MICROFILME
SOB O Nº 24523 —
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
27
96

IV - lavrar e assinar com o Presidente as atas de reunião de Diretoria;

V - encaminhar ao Presidente, com nota informativa, expediente de admissão, readmissão e exclusão de associados;

VI - executar as atribuições delegadas;

VII - manter o Presidente informado do expediente do Congresso Nacional.

Art. 24 - Compete ao Segundo Secretário:

I - cuidar da correspondência da ANOREG;

II - substituir o Primeiro Secretário em suas faltas ou impedimentos;

III - auxiliar o Primeiro Secretário no exercício de suas atribuições;

IV - executar as atribuições delegadas.

Art. 25 - Compete ao Primeiro Tesoureiro a gestão econômico-financeira da ANOREG, com auxílio de pessoal qualificado, e, especialmente:

I - receber os recursos financeiros;

II - cuidar da escrituração contábil;

III - apresentar mensalmente boletim de movimento de caixa ao Presidente;

IV - redigir a proposta de orçamento anual;

V - redigir a prestação anual de contas;

VI - emitir e endossar cheques, bem como expedir ordens de pagamento, assinando em conjunto com o Presidente;

VII - nomear procurador da ANOREG, nos limites de sua competência, em outorga conjunta com o Presidente;

VIII - executar as atribuições delegadas.

Art. 26 - Compete ao Segundo Tesoureiro:

I - superintender o serviço de arrecadação;

II - substituir o Primeiro Tesoureiro em suas faltas e impedimentos;

III - auxiliar o Primeiro Tesoureiro no exercício de suas atribuições;

IV - executar as atribuições delegadas.

Seção IV - **Do Conselho Fiscal**

Art. 27 - O Conselho Fiscal é composto de 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes.

Parágrafo Único - Compete ao Conselho Fiscal, fiscalizar as contas da Diretoria e emitir parecer sobre as mesmas, para apreciação da Assembléia Geral.

Seção V - **ANOREG Regionais e Departamentos**

Art. 28 - A ANOREG divide-se em Associações Regionais por Estado:

I - a 1ª com sede em Rio Branco - ACRE;

II - a 2ª com sede em Manaus - AMAZONAS;

III - a 3ª com sede em Belém - PARÁ;

IV - a 4ª com sede em São Luiz - MARANHÃO;

V - a 5ª com sede em Terezina - PIAUÍ;

RTVS, Qd. 701, Lt. 5, BL. A, Sls. 517/519 - Centro Empresarial Brasília 70340-906 Brasília - DF (061) 314-1119 / 1121 - Fax: 226-5073

REGISTRO CIVIL
FICOU ARQUIVADO CÓPIA EM MICROFILME
SOB O Nº 24523

VI - a 6ª com sede em Fortaleza - CEARÁ;
VII - a 7ª com sede em Natal - RIO GRANDE DO NORTE;
VIII - a 8ª com sede em João Pessoa - PARAÍBA;
IX - a 9ª com sede em Recife - PERNAMBUCO;
X - a 10ª com sede em Maceió - ALAGOAS;
XI - a 11ª com sede em Aracajú - SERGIPE;
XII - a 12ª com sede em Salvador - BAHIA;
XIII - a 13ª com sede em Vitória- ESPÍRITO SANTO;
XIV - a 14ª com sede no Rio de Janeiro - RIO DE JANEIRO;
XV - a 15 com sede em São Paulo - SÃO PAULO;
XVI - a 16ª com sede em Curitiba - PARANÁ;
XVII - a 17ª com sede em Florianópolis - SANTA CATARINA;
XVIII - a 18ª com sede em Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL;
XIX - a 19ª com sede em Goiânia - GOIÁS;
XX - a 20ª com sede em Belo Horizonte - MINAS GERAIS;
XXI - a 21ª com sede em Cuiabá - MATO GROSSO;
XXII - a 22ª com sede em Campo Grande - MATO GROSSO DO SUL;
XXIII - a 23ª com sede em Brasília - DISTRITO FEDERAL;
XXIV - a 24ª com sede em Porto Velho - RONDÔNIA;
XXV - a 25ª com sede em Macapá - AMAPÁ;
XXVI - a 26ª com sede em Boa Vista - RORAIMA;
XXVII - a 27ª com sede em Palmas - TOCANTINS.

§ 1° A divisão territorial e a localização da sede de Associação Regional poderão ser anualmente revistas, por propostas da Diretoria e aprovação da Assembléia Geral.

§ 2° - As Associações Regionais funcionarão de acordo com as suas normas próprias.

Art. 29 - A Diretoria fica autorizada, com aprovação da Assembléia Geral, a criar Departamentos, como órgãos auxiliares da administração a funcionarem de acordo com as normas do REGIMENTO INTERNO.

Art. 30 - Cada Associação Regional terá um representante na ANOREG-BR, escolhidos pela respectiva Diretoria, com aprovação da Assembléia Geral, entre sócios fundadores ou titulares, coincidindo seu mandato com o da Diretoria e do Conselho Deliberativo que os escolherem.

CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 31. - Qualquer alteração ao presente estatuto só poderá ser proposta à Assembléia Geral, pela Diretoria ou por cinqüenta associados, no mínimo, entre fundadores e titulares, ficando o projeto na Secretaria da ANOREG, para conhecimento dos interessados, desde a data da convocação.

Parágrafo único - A aprovação dependerá do voto favorável de pelo menos dois terços dos associados com direito de voto, desde que, entre eles, haja o pronunciamento favorável da maioria dos associados fundadores.

SRTVS, Qd. 701, Lt. 5, Bl. A, Sls. 517/519 - Centro Empresarial Brasília 70340-906 Brasília - DF (061) 314-1119 / 1121 - Fax: 226-5073

REGISTRO ...
FICOU ARQUIVADO CÓPIA EM MICRO...
SOB O Nº 24523

Art. 32 - Perderá o mandato, por deliberação do respectivo órgão, o diretor ou o conselho eleito que, sem motivo justificado, faltar a três reuniões consecutivas ou a seis reuniões alternadas.

Art. 33 - A ANOREG poderá ser consensualmente dissolvida em Assembléia Geral extraordinária especialmente convocada, por deliberação de dois terços, no mínimo, dos associados com direito a voto, desde que, entre eles haja o pronunciamento favorável da maioria absoluta dos associados fundadores.

Parágrafo único - Em caso de dissolução, os bens integrantes do patrimônio da entidade terão o destino que a Assembléia Geral determinar.

Art. 34 - Se a lei dispuser sobre a criação de órgãos ou entidade com atribuições mais abrangentes e que esgotem os objetivos da ANOREG, será esta dissolvida, apurando-se o que dispõe o parágrafo único do art. 33 e absorvida por aquela.

Art. 35 - Os casos omissos no presente estatuto serão resolvidos pelo Conselho Fiscal e pela Diretoria, em reunião, conjunta, *ad referendum* da Assembléia Geral.

LÉA EMÍLIA BRAUNE PORTUGAL
Presidente

FREDERICO HENRIQUE VIEGAS DE LIMA
OAB/DF 6448

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
1.º OFÍCIO DE ... BOAS
SUPER CENTE... 000
SCS, Q. 08, B... adar
Brasília — ... 026
Registr... sob o n.º
...1024 ... 09 ... A-08 ... 85
em ... 16
Dou fé
Brasília, 08 JUL 1997
Título ... Pires
Substs: Geraldo de ... A. Rodrigues
Paulo Roberto Sabóia Vieira
Lúcia Helena Gerosa
Alessandra Peixoto da Silva
Edlene Miguel Pereira

SRTVS, Qd. 701, Lt. 5, BL. A, Sls. 517/519 - Centro Empresarial Brasília 70340-906 Brasília - DF (061) 314-1119 / 1121 - Fax: 226-5073

ACÓRDÃOS

Décima-segunda (12ª) Ata de Publicação de Acórdãos, realizada nos termos do art. 95, do Regimento Interno do S.T.F.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 270-8 (581)

PROCED.	: MINAS GERAIS
RELATOR	**: MIN. MAURÍCIO CORRÊA**
REQTE.	: GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADV.	: JOSE LUIZ LADEIRA BUENO
ADV.	: FRANCISCO DEIRO COUTO BORGES
REQDO.	: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADV.	: JULIO CESAR DOS SANTOS ESTEVES E OUTROS
ADV.	: JOAO NOGUEIRA DE REZENDE

Decisão: O Tribunal, por decisão unânime, julgou procedente a ação e declarou a inconstitucionalidade do artigo 35 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro Nelson Jobim e, neste julgamento, o Senhor Ministro Carlos Velloso. Presidiu o julgamento o Senhor Ministro Maurício Corrêa. Plenário, 31.03.2004.

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 35 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DESPESA PÚBLICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA.

Esta Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais dispositivos de Cartas estaduais, inclusive Emendas, que fixem vencimentos ou vantagens, concedam subvenção ou auxílio, ou que, de qualquer modo, aumentem a despesa pública, tendo em vista que é da competência do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 544-8 (582)

PROCED.	: SANTA CATARINA
RELATOR	**: MIN. CARLOS VELLOSO**
REQTE.	: GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADV.	: NELSON ANTONIO SERPA
REQDO.	: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação, nos termos do voto do Relator. Votou o Presidente. Ausente, justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro Maurício Corrêa, Presidente. Presidiu o julgamento o Senhor Ministro Nelson Jobim, Vice-Presidente. Plenário, 01.04.2004.

EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO: REMUNERAÇÃO. FIXAÇÃO DE DATA PARA A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO. Constituição do Estado de Santa Catarina, art. 27, VIII.

I. - Constitucionalidade do art. 27, VIII, da Constituição de Santa Catarina, que assegura aos servidores públicos sujeitos ao regime jurídico único a percepção dos vencimentos e proventos até o último dia útil do mês a que correspondem.

II. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.138-3 (583)

PROCED.	: RIO DE JANEIRO
RELATOR	**: MIN. ILMAR GALVÃO**
REQTE.	: ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL - ADEPOL
ADV.	: WERNER CANTALÍCIO JOÃO BECKER E OUTRO
REQDO.	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Decisão: O Tribunal, por votação majoritária, não conheceu da ação direta, por ilegitimidade ativa ad causam da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil - ADEPOL, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Sepúlveda Pertence e Néri da Silveira, que dela conheciam. Votou o Presidente. Falou pela autora o Dr. Werner Cantalício João Becker. Plenário, 29.4.98.

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO Nº 447, DA 17.06.94, DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Ilegitimidade ativa da autora, tendo em vista tratar-se de associação que tem por filiadas outras associações, não podendo ser qualificada como associação de classe, como exigido pelo art. 103, IX, da Constituição.

Precedente do STF (ADI 23-SP).

Não-conhecimento.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.159-6 (584)

PROCED.	: AMAPÁ
RELATOR	**: MIN. ILMAR GALVÃO**
REQTE.	: ASSOCIACAO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO BRASIL - ADEPOL
ADV.	: WLADIMIR SÉRGIO REALE E OUTRO
ADV.(A/S)	: WENER C. J. BECKER
REQDO.	: GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ
ADV	: RUBEM BEMERGUY E OUTROS
REQDO.	: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPA
ADV.	: ELADYR NOGUEIRA LIMA E OUTROS

Decisão: O Tribunal, por votação majoritária, não conheceu da ação direta, por ilegitimidade ativa ad causam da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil - ADEPOL, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Sepúlveda Pertence e Néri da Silveira, que dela conheciam. O Tribunal, em consequência, cassou a medida cautelar anteriormente deferida. Votou o Presidente. Falaram, pela autora, o Dr. Werner Cantalício João Becker, e, pelo Ministério Público Federal, o Dr. Geraldo Brindeiro. Plenário, 29.4.98.

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ E DA LEI ESTADUAL Nº 19/92.

Ilegitimidade ativa da autora, tendo em vista tratar-se de associação que tem por filiadas outras associações, não podendo ser qualificada como associação de classe, como exigido pelo art. 103, IX, da Constituição.

Precedente do STF (ADI 23-SP).

Não-conhecimento.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.571-1 (585)

PROCED.	: UNIÃO FEDERAL
RELATOR	**: MIN. GILMAR MENDES**
REQTE.	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
REQDO.	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
REQDO	: CONGRESSO NACIONAL

Decisão: Apresentado o feito em mesa, o julgamento foi adiado em virtude do adiantado da hora. Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Ilmar Galvão e Moreira Alves, e, nesta assentada, o Senhor Ministro Marco Aurélio, Presidente. Presidência do Senhor Ministro Néri da Silveira. Plenário, 22.04.2002.

Decisão: O Tribunal determinou a retirada do processo da pauta do plenário *em face da apresentadoria* do Relator. Decisão unânime. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro Nelson Jobim, e, neste julgamento, o Senhor Ministro Maurício Corrêa. Presidência do Senhor Ministro Marco Aurélio. Plenário, 08.5.2002.

Decisão: Após o voto do Senhor Ministro Gilmar Mendes, Relator, julgando improcedente o pedido formulado na inicial da ação direta, pediu vista o Senhor Ministro Sepúlveda Pertence. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, Presidente, e a Senhora Ministra Ellen Gracie. Presidência do Senhor Ministro Ilmar Galvão, Vice-Presidente. Plenário, 21.08.2002.

Decisão: Apresentado o feito em mesa pelo Senhor Ministro Sepúlveda Pertence, que pedira vista dos autos, o Tribunal deliberou aguardar a conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 81.611-8/DF. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello. Presidência do Senhor Ministro Marco Aurélio. Plenário, 24.10.2002.

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação e firmou a constitucionalidade do artigo 83, *caput*, da Lei federal nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, vencidos o Senhor Ministro Carlos Britto e a Senhora Ministra Ellen Gracie, que a julgavam procedente e declaravam a inconstitucionalidade do respectivo dispositivo. Votou o Presidente, o Senhor Ministro Maurício Corrêa, Plenário, 10.12.2003.

EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 83 da Lei nº 9.430, de 27.12.1996. 3. Argüição de violação ao art. 129, I da Constituição. ***Notitia criminis*** condicionada "à decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário". 4. A norma impugnada tem como destinatários os agentes fiscais, em nada afetando a atuação do Ministério Público. É obrigatória, para a autoridade fiscal, a remessa da *notitia criminis* ao Ministério Público. 5. Decisão que não afeta orientação fixada no HC 81.611, Crime de resultado. Antes de constituído definitivamente o crédito tributário *não* há justa causa para a ação penal. O Ministério Público pode, entretanto, oferecer denúncia independentemente da comunicação, dita "representação tributária", se, por outros meios, tem conhecimento do lançamento definitivo. 6. Não configurada qualquer limitação à atuação do Ministério Público para propositura da ação penal pública pela prática de crimes contra a ordem tributária. 7. Improcedência da ação.

MED. CAUT. EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.715-3 (586)

PROCED.	: DISTRITO FEDERAL
RELATOR	**: MIN. MAURÍCIO CORRÊA**
REQTE.	: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
ADV.	: CARLOS EDUARDO REIS CLETO
REQDO.	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
REQDO.	: CONGRESSO NACIONAL

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu da ação e, por votação majoritária, vencido o Sr. Ministro Marco Aurélio, indeferiu o pedido de medida cautelar. Votou o Presidente. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Celso de Mello, Presidente, e Moreira Alves. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Velloso, Vice-Presidente. Plenário, 21.5.98.

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MEDIDA LIMINAR. CONTAS DE DEPÓSITOS NÃO RECADASTRADOS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.597, DE 10/11/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.526, DE 08/12/97. DIREITO DE PROPRIEDADE: PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO DE HERANÇA. APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ATO JURÍDICO PERFEITO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEITOS CONSTITUCIONAIS NÃO VIOLADOS.

1. A substancialidade da Lei nº 9.526, de 8 de dezembro de 1997, não é totalmente inovadora, uma vez que no seu contexto encontram-se alguns preceitos inspirados em paradigmas preexistentes no mundo jurídico, sobretudo na Lei nº 2.313, de 3 de setembro de 1954, e na Lei nº 8.749, de 10 de dezembro de 1993.

2. Dada a natureza jurídica do contrato de depósito bancário, ocorre a transferência para o banco do domínio do dinheiro nele depositado; o depositante perde a qualidade de proprietário do bem depositado, passando a mero titular do crédito equivalente ao depósito e eventuais rendimentos, isto é, o "depositante torna-se credor do depositário.

3. Na acepção ampla do conceito constitucional de propriedade, os valores depositados, convertidos em créditos e abandonados pelos credores, podem ser destinados a fins sociais mediante norma infraconstitucional.

4. As atividades-bancárias sujeitam-se aos ditames do Poder Público; quem firma um contrato de depósito bancário para abertura e movimentação de conta adere às normas públicas atinentes, inclusive as que obrigam o recadastramento. Por isso, as Resoluções do Conselho Monetário Nacional nºs 2.025/93 e 2.078/94 não ofendem o princípio da legalidade.

5. A Constituição garante o direito de herança, mas a forma como esse direito se exerce é matéria regulada por normas de direito privado.

6. Os prazos de prescrição ou de decadência são objeto de disposição infraconstitucional. Assim, não é inconstitucional o dispositivo da Lei nº 9.526/97 que faculta ao interessado, no prazo de seis meses após exaurida a esfera administrativa, o acesso ao Poder Judiciário.

7. Não ofende o princípio constitucional do ato jurídico perfeito a norma legal que estabelece novos prazos prescricionais, porquanto esses são aplicáveis às relações jurídicas em curso, salvo quanto aos processos então pendentes.

8. A Lei nº 9.526/97 não contraria o preceito do devido processo legal, dado que prevê publicação, no Diário Oficial da União, do edital relacionando os valores recolhidos e indicando o nome do banco depositário, bem como o rito do contencioso administrativo e recurso ao Poder Judiciário.

9. Medida cautelar indeferida.

MED. CAUT. EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.720-7 (587)

PROCED.	: DISTRITO FEDERAL
RELATOR	**: MIN. MAURÍCIO CORRÊA**
REQTE.	: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
ADVDOS.	: RONALDO JORGE ARAÚJO VIEIRA JÚNIOR E OUTROS
REQTE.	: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ADVDOS.	: ALBERTO MOREIRA RODRIGUES E OUTROS
REQTE.	: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B
ADV.	: PAULO MACHADO GUIMARÃES
REQDO.	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
REQDO.	: CONGRESSO NACIONAL

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou prejudicado o pedido de suspensão cautelar da Lei nº 9.526, de 08/12/97. Votou o Presidente. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Celso de Mello, Presidente, e Moreira Alves, e, neste julgamento, o Sr. Ministro Ilmar Galvão. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Velloso, Vice-Presidente. Plenário, 21.5.98.

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.597/90 CONVERTIDA NA LEI Nº 9.526/97. SALDOS EM CONTAS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO RECADASTRADAS. PEDIDO PREJUDICADO.

1. Pedido de suspensão cautelar que fica prejudicado por ser idêntico ao da ADI nº 1.715-2 (medida liminar) cujo indeferimento é de eficácia *erga omnes*.

2. Pedido de liminar *prejudicado*.

MED. CAUT. EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.724-5 (588)

PROCED.	: DISTRITO FEDERAL
RELATOR	**: MIN. MAURÍCIO CORRÊA**
REQTE.	: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
ADVDOS.	: ILDSON RODRIGUES DUARTE E OUTRO
REQDO.	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
REQDO.	: CONGRESSO NACIONAL

CÓPIA CÓPIA

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Coordenadoria de Registros
e Informações Processuais
12/06/2004 13:53 50079

100

EXCELENTISSIMO SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO, DIGNÍSSIMO RELATOR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.159-6 – AP

Petição

A **ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL**, nos autos da **ADI** da referência, por seu advogado infra-assinado, vem, respeitosamente requerer a juntada, em anexo, do novíssimo Estatuto da **ADEPOL/BRASIL**, aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária, em 17.12.2003, devidamente registrado sob o nº 000042432 do 2º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas, a que se refere o subitem 3.2 dos Embargos de Declaração, tempestivamente opostos, no prazo legal e regimental.

2. Assim sendo, reitera o Embargante que seus embargos sejam conhecidos e providos, restaurando-se, em conseqüência a legitimidade ativa *ad causa* da **ADEPOL/BRASIL**.

N.Termos
P. Deferimento
Brasília, DF, 12 de maio de 2004.

Wladimir Sérgio Reale
OAB/RJ nº 003803-D

Wladimir Sérgio Reale
Advogado
OAB/RJ nº 003.803-D

101

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO, DIGNÍSSIMO RELATOR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.159-6-AP

A ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL — **ADEPOL-BRASIL** — por seu advogado, inconformada, *data venia*, com o Venerando Acórdão, publicado no Diário da Justiça, de 30 de abril de 2004 (sexta-feira), que "***não conheceu, por votação majoritária, da Ação Direta de Inconstitucionalidade, por ilegitimidade ativa ad causam da ADEPOL***", vem a presença de **Vossa Excelência**, respeitosamente, no prazo regimental, para opor ao referido julgado os presentes **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** que se arrimam no art. 26, da Lei nº 9.868, de 10/11/1999, c/c art. 337 e seus parágrafos, do **RISTF**, e nos fundamentos de Direito que passa a deduzir.

2. DO CABIMENTO E CONSEQÜENTE CONHECIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS

2.1. São cabíveis e devem ser conhecidos, *permissa máxima venia*, os presentes embargos como já o fez o PRETÓRIO EXCELSO, em diversos julgamentos, acolhendo embargos declaratórios com efeitos modificativos em certos casos, entre os quais o de, a decisão embargada, conter dúvidas, obscuridades, omissões ou contradições, cujo suprimento impunha necessariamente a alteração do dispositivo. Admitem-se embargos de declaração para correção de erro de fato.

2.2. Tal orientação pretoriana vem destacada na obra de **ERNANI VIEIRA DE SOUZA**, Magistrado em Cuiabá, na Revista Forense 259, pág. 341, ***in verbis***:

> ***"Como se vê, os Tribunais do país e o STF têm admitido, em circunstâncias especiais, os embargos declaratórios com efeitos modificativos. Basta verificar, nesse sentido, os seguintes julgados: ERE 32.191, em 23/01/61; RMS 10.090, em 17/04/63; Emb. Decl. nº RMS 10.299, em 18/09/63 (D.J. de 28/11/63, p. 4.144); ERE nº 52.083, em 06/12/62 (D.J. de 05/03/64, p. 83); e RE nº 55.940, em 05/05/64 (D.J. de 09/07/66, p. 468)." (autor e op. citados)"***

2.3. O **Ministro EVANDRO LINS**, em brilhante voto publicado na RTJ 40/44, mencionando os julgados supra, proclamou o seguinte entendimento:

> ***"Embora os embargos declaratórios não se destinem normalmente a modificar o julgado, constituem recurso que visa a corrigir obscuridade, omissão ou contradição da decisão anterior. A correição há que ser feita para tornar claro o que estava obscuro, para preencher uma lacuna do julgado, ou para tornar coerente o que ficou contraditório. No caso, a decisão só ficará coerente se houver a alteração do dispositivo, a fim de que este se conforme com a fundamentação do julgado.***
>
> ***Temos admitido que os embargos declaratórios, embora, em princípio não tenham efeito modificativo, podem, contudo, em caso de erro material ou em circunstâncias excepcionais, ser acolhidos para alterar o resultado anteriormente proclamado".***
>
> ***(RTJ 40/44, grifamos)***

2.4. **SEABRA FAGUNDES**, na Revista Forense nº 126/18, também demonstrou comungar deste entendimento:

> ***"Mas, diante de injustiças chocantes de manifesto equívoco do próprio julgador, tem-se admitido, desde que o aresto não comporte outro recurso, possam os embargos declaratórios ensejar reexame de mérito." (grifamos)***

2.5. Assim, também o **SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL**, no julgamento do R.E. **71.226, de Minas Gerais, RT 431/244**, decidiu:

> ***"Admitem-se, excepcionalmente, embargos de declaração, para corrigir patente erro de fato."***
>
> ***R.E. 71.226-MG, 1ª Turma, Recorrente, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Recorridos, Américo Vieira Nabck e outro (grifamos).***

Colhe-se no mencionado acórdão:

> ***"Essa elasticidade excepcional tem sido, por várias vezes, adotada por esse Excelso Pretório, em recebendo embargos declaratórios, conforme se vê da longa lista lembrada pelo eminente Min. ALIOMAR BALEEIRO em acórdão no recurso extraordinário 64.429 ..."***

(acórdão citado, pág. 245, RT 431)

2.6. Cabíveis, pois, os embargos de declaração ora opostos, devem os mesmos ser conhecidos e providos, como se passa a demonstrar.

3. DA FUNDAMENTAÇÃO DOS EMBARGOS

3.1. Assim dispõe a Ementa do venerando acórdão embargado (**Doc. nº 01**):

> **"EMENTA: - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ E DA LEI ESTADUAL Nº 19/92. Ilegitimidade ativa da autora, tendo em vista tratar-se de associação que tem por filiadas outras associações, não podendo ser qualificada como associação de classe, como exigido pelo art. 103, IX, da Constituição. Precedente do STF (ADI 23-SP)**
> **Não conhecimento."**

3.2. O ESTATUTO DA ADEPOL-BRASIL EM VIGOR, REFORMADO NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JULHO DE 1998, APÓS O JULGAMENTO DE QUESTÃO PRELIMINAR SUSCITADA PELO IL. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA NA ADIN Nº 23-3-SP, NA SESSÃO PLENÁRIA DE 02 DE ABRIL DE 1998, EM QUE, POR MAIORIA, NÃO SE CONHECEU A AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA DA ADEPOL, POR SE TRATAR DE "ASSOCIAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES". LEGITIMIDADE ATIVA "*AD CAUSAM*" DA ADEPOL-BRASIL, AGORA, DIANTE DO NOVO ESTATUTO ALTERADO NA A.G.E. DE 18/07/98, PARA QUALIFICA-LA COMO ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL, PARA OS FINS PREVISTOS NO ART. 103, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TUDO COM FIEL OBSERVÂNCIA DA RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUEM VEM, GRADATIVAMENTE, MODIFICANDO O SEU ENTENDIMENTO SOBRE O *THEMA DECIDENDUM*. PRECEDENTES: ADIS Nºs 3.105, 3.128, 3.143, 3.153, 3.172 (DOCS. Nºs 02/06).

3.2.1. Efetivamente, agora, a **ADEPOL-BRASIL** possui a qualidade para agir em sede jurisdicional concentrada (CF/88, art. 103, inc. IX). O seu quadro associativo compõe-se, exclusivamente, de pessoas físicas, reunindo os delegados de polícia brasileiros das Policias Federal e Civis dos Estados e do Distrito Federal. Tem essa entidade, inequivocamente, *in verbis*:

104

"na realidade, a presença do elemento unificador que, fundado na essencial homogeneidade, comunhão e identidade de valores, constitui o fator necessário de conexão, apto a identificar os associados que as compõem como membros efetivamente pertencentes a uma determinada classe (ADIn nº 108-6-DF - Questão de ordem in D.J.U. 05/06/92)".

3.2.2. A **ADEPOL-BRASIL** deixou de ser, portanto, "associação de associações, cf. ADIn nº 23-3-SP" ou "associação híbrida, cf. **ADIn nº 1.563-0-RJ**", ressalte-se, a partir da novíssima reforma estatutária aprovada em 18 de julho de 1998. Passou a ter no seu corpo de associados, privativamente, as pessoas físicas dos delegados brasileiros não admitindo de forma híbrida, a existência de pessoas jurídicas no seu quadro social. Congrega, reitere-se, os delegados de polícia de carreira do país das Polícias Federal, Estaduais e do Distrito Federal, todos, individualmente com direito a votar e ser votado (art. 7º, alínea b, do Estatuto). Atende o requisito da espacialidade (**ADIn nº 108-6-DF**), pois, além da atuação transregional da instituição, há a existência de associados em pelo menos nove Estados da Federação. Atua, sobretudo, na defesa do Estado democrático de direito, preservando os direitos e garantias individuais e coletivos, bem como em relação às prerrogativas, direitos e interesses dos delegados brasileiros pugnando pela preservação das polícias civis (federal, estadual e DF) como instituições permanentes e independentes, destinadas ao exercício, com exclusividade, das funções de polícia judiciária (arts. 1º, 3º, incisos I, IV, V, VII, VIII e art. 5º do novo Estatuto de 1998 - **Doc. nº 07**), "*in verbis*":

***"Art.** 1º - A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil - **ADEPOL-BRASIL** é uma sociedade civil de tempo indeterminado, sem fins lucrativos, entidade de classe de âmbito nacional, com a existência de pelo menos em nove Estados da Federação, que congrega todos os delegados de polícia de carreira do país, para a defe de suas prerrogativas, direitos e interesses, pugnando pela preservação das Polícias Federal e Civis dos Estados e do Distrito Federal, como instituições permanentes, destinadas ao exercício, com exclusividade, das funções de polícia judiciária.*

*§ 1º - A **ADEPOL-BRASIL** tem sede na cidade de Brasília — Distrito Federal.*

***Art. 3º** - São finalidades da **ADEPOL-BRASIL**:*

I - congregar os delegados de polícia de carreira brasileiros, zelando pelo bom nome da classe, prestigiando e defendendo, judicial e extrajudicialmente, as prerrogativas, direitos e interesses das autoridades policiais e da polícia judiciária brasileira;

105

.....

IV - colaborar com a União, Estados, Distrito Federal e entidades privadas, com estudos e projetos sobre segurança pública;

V - pugnar por remuneração que garanta a independência econômica dos delegados de polícia brasileiros, observado o princípio de isonomia de vencimentos com as carreiras jurídicas;

.....

VII - atuar como substituto processual do seu quadro associativo;

VIII - defender o Estado democrático de direito, preservando os direitos e as garantias individuais e coletivos.

***Art. 5º** - O Quadro associativo da **ADEPOL-BRASIL** compõe-se das seguintes classes de delegados de polícia de carreira filiados:*

I - Delegados de Polícia Federal;

II - Delegados de Polícia dos Estados;

III - Delegados de Polícia do Distrito Federal."

3.2.3. Cabe assinalar, também, no ponto, que a **ADEPOL-BRASIL** Regionais, ficaram constituídas na forma dos arts. 30/31 do Estatuto reformado e, em conseqüência, **não mais fazem parte do Quadro Associativo (arts. 5º a 10). As Associações Regionais passaram a ser integrantes dos Órgãos da Entidade (arts. 11 a 14),** formando o denominado **Conselho Nacional de Representantes**, *in verbis*:

***"Art. 30** - A **ADEPOL-BRASIL** divide-se em Associações Regionais, uma subsede para cada Estado ou Região, Distrito Federal e Polícia Federal, regularmente constituídas, sem sobreposição, que formam o Conselho Nacional de Representantes, nos termos seguintes:*

I - Região Norte:

a) Acre;

b) Amapá.

106

c) Amazonas;

d) Pará;

e) Tocantins.

II - Região Nordeste:

a) Alagoas;

b) Bahia;

c) Ceará;

d) Maranhão;

e) Paraíba;

f) Pernambuco;

g) Rio Grande do Norte.

III - Região Centro-Oeste:

a) Distrito Federal;

b) Goiás;

c) Mato Grosso;

d) Mato Grosso do Sul.

IV - Região Sudeste:

a) Rio de Janeiro;

b) São Paulo.

V - Região Sul:

a) Paraná;

b) Rio Grande do Sul;

c) Santa Catarina.

§ 1º - A divisão territorial e a alteração de subsede de Associação Regional poderão ser revistas, por propostas da Diretoria Executiva e aprovação da Assembléia Geral.

107

> *§ 2º - As Entidades referidas no caput deste artigo funcionarão de acordo com as suas normas próprias e os seus associados poderão filiar-se à **ADEPOL-BRASIL**.*
>
> ***Art. 31** - Cada Associação Regional terá, no Conselho Nacional de Representantes, além de seu Presidente, mais 3 (três) representantes denominados 1º, 2º e 3º Diretores Regionais e seus respectivos suplentes, escolhidos pela sua Diretoria, com aprovação da respectiva Assembléia Geral, entre associados da entidade nacional, integrantes das Polícias Federal, dos Estados e do Distrito Federal, coincidindo o seu mandato com o da Diretoria que os escolherem.*
>
> *Parágrafo único - O Regimento do Conselho Nacional de Representantes será fixado mediante resolução aprovada em Assembléia Geral por proposta da Diretoria Executiva."*

3.2.4. Cumpre sublinhar que, igualmente, a **ANOREG** (Associação dos Notários e Registradores do Brasil), ao instituir as suas **Associações Regionais como Órgãos da Entidade e não membros do Quadro Associativo** (art. 10, inciso IV, 28 e 30 dos seus Estatutos), cf. **Doc. nº 08**, teve a sua "**legitimidade ativa *ad causam***", reconhecida pelo **SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL**, nos termos dos diversos precedentes (**Doc. nº 09**).

3.2.5. Diante disso, com as modificações estatutárias, introduzidas pela **ADEPOL-BRASIL**, a questão, no ponto, ficou também superada com a instituição do direito do associado de "**poder votar e ser votado**" cf., art. 7º, alínea b, assim como foram criadas as **eleições diretas** para a escolha dos membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal (Capítulo V), como se vê, especialmente, nos art. 33 e 40 a saber:

> ***"Art. 7º** - São direitos do associado:*
>
> .....
>
> *b) participar das Assembléias Gerais, **podendo votar e ser votado**;*
>
> .....
>
> ***Art. 33 - As eleições para os membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, mediante voto direto e secreto, serão realizadas em todo País**, no último sábado do mês de novembro dos anos ímpares, em local a ser fixado pela Diretoria Executiva.*

8
108

.....

> ***Art. 40*** *- Cada associado, em gozo de seus direitos sociais, terá direito a um voto que será exercido pessoalmente ou por correspondência, nos termos deste Estatuto.*
>
> *Parágrafo único - Não será permitido o voto por procuração."*

3.2.6. Saliente-se, por oportuno, que no Estatuto da **Associação dos Magistrados Brasileiros** aprovado, igualmente, criou-se o sistema de **eleições diretas** para a escolha dos integrantes do Conselho Executivo e Fiscal, cf. se constata no art. 28:

> *"Art. 28 - Os associados da AMB elegerão os integrantes do Conselho Executivo e Fiscal, mediante voto direto e secreto dado à chapa que se registrar até 30 (trinta) dias antes da eleição, por requerimento subscrito pelos candidatos associados."*

4. Destarte, considerando que na última reforma estatutária realizada excluiu, sobretudo, os dispositivos que deram suporte ao precedente inicial reconhecido pela **SUPREMA CORTE**, em 02/04/98, como causa de ilegitimidade ativa para a **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0.023-3-SP (rel. para o Acórdão o em. Min. MOREIRA ALVES — referida no corpo do acórdão embargado)**, demonstrado está, na espécie, que a **ADEPOL-BRASIL**, como entidade de classe de âmbito nacional, preenche, **DIANTE DA NOVA ORIENTAÇÃO DO STF, COM A PROVA DOS ATUAIS ESTATUTOS**, inequivocamente, todos os requisitos para poder ativar, mediante ação direta, a jurisdição constitucional concentrada perante o **SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL**. A juntada dos **ESTATUTOS** afasta, na espécie, ***permissa maxima venia***, **a dúvida e a contradição contida no venerando acórdão** para permitir o conhecimento desta ADI, conforme ora demonstrado.

5. Neste ponto, ainda, coloca-se em exame a questão da **legitimidade para a propositura da ação**, consoante demonstrado na petição inicial, onde se provou que a Autora é entidade de classe de âmbito nacional, representando a **universalidade das autoridades policiais brasileiras (Chefes das Instituições)** e, em conseqüência representando, também, os seus agentes subordinados, especialmente quando se trata de atos normativos que repercutem na esfera de interesse de toda polícia judiciária nacional.

5.1. Com efeito, a ação direta de inconstitucionalidade "é processo de natureza política, em que, na realidade, o Tribunal não presta jurisdição, tanto assim que não julga caso concreto, mas fiscaliza a atuação dos outros poderes em face da Constituição Federal", nos exatos termos do

109

que se contém no despacho do **eminente Ministro** ILMAR GALVÃO no M.S. nº 00213710/160, in D.J. 14/09/91, pág. 12.808. **Na presente ADIn nº 1159-6-AP,** enfatizou **S.Exa**., às fls. 335, ao destacar a classe dos delegados de polícia, data venia, como principal representante da Instituição Policial:

> ***"... são impugnadas normas que dizem com as atribuições de investigação pré-processual inerentes à polícia judiciária, circunstância que legitima o questionamento que lhe é feito pela entidade de representação da classe dos Delegados de Polícia, principal encarregada da execução dessa atividade estatal."***

5.2. É expressivo, sobretudo, o que se contém no **Acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 245-7-RJ**, rel. o em. **MIN. MOREIRA ALVES**, in D.J. de 13/11/92, assim ementado, no ponto:

> *"*.....
> .....
>
> ***O que a Constituição exige é a existência de carreira específica de delegado de polícia para que membro seu dirija a polícia civil, tendo em vista, evidentemente, a formação necessária para o desempenho dos cargos dessa carreira."***

5.3. Nessas condições, afora as classes das **autoridades policiais brasileiras e, destarte, os seus agentes subordinados** (que agem em nome delas), quando se cuida dos interesses da polícia judiciária nacional, representadas pela Autora em todo o país, inexiste qualquer outro segmento de servidores policiais alcançado pelo Ato Normativo cuja inconstitucionalidade se suscita, que possa promover, na espécie, esta Ação Direta de Inconstitucionalidade.

5.4. Efetivamente, **é certo** a teor do que se contém na **Emenda Constitucional nº 19, de 1998**, que o art. 241, que versava sobre a isonomia de vencimentos dos delegados de polícia com as demais carreiras jurídicas foi revogado, porém **não é menos certo** que todos os demais preceitos sobre isonomia de vencimentos existentes na Carta da República também foram revogados (art. 39, § 1º). Instituiu-se, em substituição, **novo padrão remuneratório exclusivamente por subsídio (art. 39, § 4º) a todos os membros de Poder, detentores de mandato eletivo, os Ministros de Estado, os Secretários Estaduais e Municipais, bem como às autoridades policiais e, em conseqüência, aos seus agentes subordinados, cf. art. 19 da EC nº 19/98 que inseriu o novíssimo § 9º ao art. 144 com a seguinte redação**:

10
10

"Art. 144 - .....
.....

§ 9º - A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39."

5.5. No caso dos autos — releve VOSSA EXCELÊNCIA a ênfase —, DIANTE DA FLEXIBILIZAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO, a respeito da *vexata quaestio*, A AUTORA, pede *venia*, para insistir no sentido de que a **ADEPOL-BRASIL** é a única entidade de âmbito nacional que representa a classe dos delegados brasileiros das Polícias Federal e Civis dos Estados e do Distrito Federal e as próprias Instituições. **Mantém assento constitucional, sendo, repita-se, a única, no momento, a defender os interesses da polícia judiciária brasileira** (**art. 144, §§ 1º e 4º da C.F.**). A manutenção da ilegitimidade ativa *ad causam* da **ADEPOL-BRASIL** — após 15 anos de atuação perante a Suprema Corte Brasileira (**Doc. nº 10**) — resultará na inexistência de outro órgão de classe, a que alude o art. 103, inciso IX da Constituição Federal para cuidar dos interesses comuns da categoria, bem como da própria instituição policial judiciária nacional.

6. CONCLUSÃO E PEDIDO DE PROVIMENTO DOS EMBARGOS

6.1. Por tudo o que foi exposto e ainda pelos altos suprimentos dos eminentes MINISTROS que integram a SUPREMA CORTE, espera a Embargante que seus embargos sejam conhecidos e providos, para o fim de novo exame do processo, corrigido o erro de fato que se verificou de início, produzindo efeitos modificativos no ponto destacado e acolhidos, destarte, para a alteração do resultado anteriormente proclamado, RESTAURANDO-SE A LEGITIMIDADE *ATIVA AD CAUSAM* DA ADEPOL-BRASIL.

Nestes termos,

Espera deferimento.

Do Rio de Janeiro para Brasília, em 06 de maio de 2004.

Wladimir Sérgio Reale
OAB/RJ nº 003.803-D

LEI COMPLEMENTAR Nº 25, DE 06 DE JULHO DE 1998.

Vide Lei n' 14.909, de 9-6-2004.

Legenda :

Texto em Preto	Redação em vigor
Texto em Vermelho	Redação Revogada

Institui a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás e dá outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

LIVRO I
DA AUTONOMIA, DA ORGANIZAÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DA AUTONOMIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.1.º - O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

§ 1.º - A organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público são estabelecidos por esta lei.

§ 2.º - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

CAPÍTULO II
DA AUTONOMIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 2.º - Ao Ministério Público, organizado em carreira, é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe, especialmente:

I - praticar atos próprios de gestão;

II - praticar atos e decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal, ativo e inativo, da carreira e dos serviços auxiliares, organizados em quadros próprios;

III - elaborar suas folhas de pagamento e expedir os competentes demonstrativos;

IV - adquirir bens e contratar serviços, efetuando a respectiva contabilização;

V - propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e de seus serviços auxiliares, bem como a fixação e o reajuste dos vencimentos e vantagens dos seus membros e de seus servidores;

VI - prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares;

VII - prover, por remoção, promoção e demais formas de provimento derivado, as Promotorias e Procuradorias de Justiça;

VIII - editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem em vacância de cargos de carreira e de serviços auxiliares, bem como os de disponibilidade de membros do Ministério Público e de seus servidores;

IX - organizar suas secretarias e os serviços auxiliares dos órgãos de administração;

X - compor os seus órgãos de administração;

XI - elaborar seus regimentos internos;

XII - exercer outras competências decorrentes de sua autonomia.

§ 1.º - As decisões do Ministério Público fundadas em sua autonomia funcional, administrativa e financeira, obedecidas as formalidades legais, têm eficácia plena e executoriedade imediata, ressalvada a competência constitucional dos Poderes Judiciário e Legislativo.

§ 2º - Os órgãos do Ministério Público têm asseguradas instalações privativas nos edifícios onde exerçam suas funções, especialmente nos tribunais e nos fóruns, cabendo-lhes a respectiva administração.

Art. 3º - O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, encaminhando-a, por intermédio do Procurador-Geral de Justiça, diretamente ao Governador do Estado, que a submeterá ao Poder Legislativo.

§ 1º - Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias próprias e globais, compreendidos os créditos suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregues até o dia vinte de cada mês, sem vinculação a qualquer tipo de despesa.

113

§ 2º - A omissão no encaminhamento da proposta orçamentária ou a inobservância do disposto no parágrafo anterior configuram atos atentatórios ao livre exercício do Ministério Público para todos os fins.

§ 3º - Os recursos próprios, não originários do Tesouro Estadual, serão recolhidos diretamente e vinculados aos fins da instituição, vedada outra destinação.

§ 4º - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas, será exercida pelo Poder Legislativo, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno efetivado pelas superintendências administrativa, de finanças, de planejamento e coordenação, além de auditoria interna, mediante comissão integrada por servidores efetivos do quadro da carreira da instituição.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 4º - O Ministério Público compreende:

I - órgãos de administração superior;

II - órgãos de administração;

III - órgãos de execução;

IV - órgãos auxiliares.

§ 1º - São órgãos da Administração Superior do Ministério Público:

I - a Procuradoria Geral de Justiça;

II - o Colégio de Procuradores de Justiça;

III - o Conselho Superior do Ministério Público;

IV - a Corregedoria Geral do Ministério Público.

§ 2º - São órgãos de Administração do Ministério Público:

I - as Procuradorias de Justiça;

II - as Promotorias de Justiça.

§ 3º - São órgãos de execução do Ministério Público:

I - o Procurador-Geral de Justiça;

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
114

II - O Colégio de Procuradores de Justiça;

III - o Conselho Superior do Ministério Público;

IV - os Procuradores de Justiça;

V - os Promotores de Justiça.

§ 4°- São órgãos auxiliares do Ministério Público

I - os Centros de Apoio Operacional;

II - a Comissão de Concurso;

III - a Escola Superior do Ministério Público;

IV- os Órgãos de Apoio Técnico, Administrativo e de Assessoramento;

V - os Estagiários.

CAPÍTULO II
DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

SEÇÃO I
DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

SUBSEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 5º - A Procuradoria Geral de Justiça, órgão de direção superior do Ministério Público, funcionará em sede própria e será chefiada pelo Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo Governador do Estado dentre os integrantes vitalícios e em atividade na carreira, indicados em lista tríplice, elaborada na forma desta Lei, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução, observado o mesmo procedimento.

§ 1º - A eleição para formação da lista tríplice será realizada no último dia útil do mês que anteceder o término do mandato e far-se-á mediante voto plurinominal e secreto de todos os integrantes em atividade na carreira.

§ 2º - Será defeso o voto postal e o voto por procuração.

SUBSEÇÃO II
DA ESCOLHA, NOMEAÇÃO E POSSE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

Art. 6º - O Colégio de Procuradores de Justiça baixará normas regulamentadoras do processo eleitoral 50 (cinqüenta) dias antes da data prevista para a eleição.

§ 1º - A Comissão Eleitoral compor-se-á de 3 (três) membros escolhidos pelo Colégio de Procuradores de Justiça, excluídos os que estiverem concorrendo à eleição, e será

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
115

presidida pelo membro mais antigo no cargo de Procurador de Justiça, competindo-lhe a direção do processo eleitoral desde a inscrição dos candidatos até a apuração dos sufrágios e proclamação do resultado.

§ 2º - Encerrada a votação, a Comissão Eleitoral procederá à apuração dos sufrágios e resolverá os dissídios ocorrentes, dissolvendo-se após a elaboração da ata da eleição e a remessa, logo após o encerramento da apuração, da lista tríplice ao Procurador-Geral de Justiça.

§ 3º - Serão considerados incluídos na lista tríplice os 3 (três) candidatos mais votados, e, em caso de empate, será incluído o mais antigo na carreira, o de maior tempo de serviço público prestado ao Estado de Goiás e, por fim, o mais idoso, sucessivamente.

§ 4º - O Procurador-Geral de Justiça encaminhará a lista tríplice, até o dia útil seguinte ao que a receber, ao Governador do Estado, cumprindo a este exercer, no prazo de 15 (quinze) dias, o seu direito de escolha.

§ 5º - Caso o Chefe do Poder Executivo não efetive a nomeação do Procurador-Geral de Justiça, nos 15 (quinze) dias que se seguirem ao do recebimento da lista tríplice, será investido automaticamente no cargo o membro do Ministério Público mais votado para exercício do mandato.

§ 6º - O Procurador-Geral de Justiça tomará posse e entrará em exercício em sessão pública e solene do Colégio de Procuradores de Justiça, na data que completar o mandato de seu antecessor.

§ 7º - O Procurador-Geral de Justiça fará declaração pública de bens no ato da posse e no término do mandato.

Art. 7º - São inelegíveis para o cargo de Procurador-Geral de Justiça os membros do Ministério Público que:

I - se encontrem afastados do exercício das funções, na forma prevista nos artigos 124 e 125 desta lei, nos 6 (seis) meses anteriores à data da eleição;

II - forem condenados por crimes dolosos ou ato de improbidade administrativa, com decisão transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;

III - estejam cumprindo sanção aplicada em processo administrativo disciplinar;

IV - estiverem inscritos ou integrarem as listas a que se referem os artigos 94, caput, e 104, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, e artigo 43 da Constituição Estadual;

V - à data da eleição não apresentarem declaração de regularidade dos serviços afetos a seu cargo.

Parágrafo único - Qualquer membro do Ministério Público poderá representar à Comissão Eleitoral acerca das causas de inelegibilidade previstas no parágrafo anterior, cabendo dessa decisão recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias.

116
FEDERAL

Art. 8º - O Procurador-Geral de Justiça será substituído, automaticamente, em seus afastamentos e impedimentos eventuais, pelo Procurador-Geral de Justiça Substituto.

Parágrafo único - Decorridos 120 (cento e vinte) dias de afastamento, será declarada a vacância do cargo de Procurador-Geral de Justiça pelo Colégio de Procuradores de Justiça.

Art. 9º - Ocorrendo a vacância do cargo de Procurador-Geral de Justiça, será realizada, no máximo, em 90 (noventa) dias, nova eleição para o preenchimento do cargo, na forma do artigo 6.º desta lei.

Parágrafo único- Na vacância, o cargo de Procurador-Geral de Justiça será exercido, interinamente, pelo Procurador-Geral de Justiça Substituto e, na falta deste, pelo Procurador de Justiça mais antigo no exercício cargo.

SUBSEÇÃO III
DA DESTITUIÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

Art. 10 - O Procurador-Geral de Justiça poderá ser destituído do cargo, por deliberação da maioria absoluta da Assembléia Legislativa, em caso de abuso de poder, conduta incompatível com suas atribuições, grave omissão nos deveres do cargo, assegurada ampla defesa, ou condenação por infração apenada com reclusão, em decisão judicial transitada em julgado, e obedecido o seguinte procedimento:

I - a representação para a destituição do Procurador-Geral de Justiça deverá ser formulada ao Colégio de Procuradores de Justiça por, no mínimo 1/3 (um terço) de seus integrantes ou 1/5 (um quinto) dos membros do Ministério Público em atividade;

II - o Colégio de Procuradores de Justiça decidirá, por maioria absoluta de seus membros, em sessão presidida pelo Procurador de Justiça mais antigo, acerca da admissibilidade da representação para a destituição do Procurador-Geral de Justiça, nos casos previstos neste artigo;

III - admitida a representação de destituição do Procurador-Geral de Justiça, o Colégio de Procuradores de Justiça, em sessão presidida pelo Procurador de Justiça mais antigo, constituirá, em votação secreta, comissão processante integrada por 3 (três) Procuradores de Justiça e presidida pelo Corregedor-Geral do Ministério Público;

IV - o Procurador-Geral de Justiça será cientificado, no prazo de 10 (dez) dias, da proposta de destituição, podendo, em 15 (quinze) dias, oferecer defesa escrita, pessoalmente ou por defensor, e requerer produção de provas;

V - não sendo oferecida defesa, o Corregedor-Geral do Ministério Público nomeará defensor dativo para fazê-la em igual prazo;

VI - findo o prazo, o Corregedor-Geral do Ministério Público designará data para instrução e deliberação, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Art.11 - Na sessão de julgamento, presidida pelo Procurador de Justiça mais antigo no cargo, após a leitura do relatório da comissão processante, o Procurador-Geral de Justiça, pessoalmente ou por defensor, terá 30 (trinta) minutos para produzir defesa oral,

117

prorrogáveis por igual tempo, deliberando, em seguida, o Colégio de Procuradores de Justiça, pelo voto fundamentado de 2/3 (dois terços) de seus membros.

§ 1º - A sessão poderá ser suspensa, pelo prazo máximo de 10 (dez) dias, para realização de diligência requerida pelo Procurador-Geral de Justiça ou por qualquer membro do Colégio de Procuradores de Justiça, desde que reputada, por maioria de votos, imprescindível ao esclarecimento dos fatos.

§ 2º - A presença à sessão de julgamento será limitada aos membros do Ministério Público, ao Procurador-Geral de Justiça e ao seu defensor.

Art. 12 - Rejeitada a proposta de destituição, ou não atingida a votação prevista neste artigo, o Presidente da sessão determinará o arquivamento dos autos do procedimento.

Art. 13 - Acolhida a proposta de destituição, o Presidente da sessão, em 48 (quarenta e oito) horas, encaminhará os autos à Assembléia Legislativa, que decidirá, por maioria absoluta, na forma do seu regimento interno.

Parágrafo único- Destituído o Procurador-Geral de Justiça, proceder-se-á na forma do artigo 9º, desta lei.

Art. 14 - Durante o procedimento de destituição, o Procurador-Geral de Justiça poderá ser afastado de suas funções por decisão fundamentada da maioria absoluta do Colégio de Procuradores de Justiça.

Parágrafo único - O período de afastamento contará como exercício do mandato.

SUBSEÇÃO IV

DAS ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

Art. 15 - Ao Procurador-Geral de Justiça compete:

I - exercer a chefia do Ministério Público, representando-o judicial e extrajudicialmente;

II - integrar, como membro nato, e presidir o Colégio de Procuradores de Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público e a Comissão de Concurso;

III - elaborar e submeter ao Colégio de Procuradores de Justiça as propostas de criação e extinção de cargos da carreira, dos serviços auxiliares e de orçamento anual;

IV - encaminhar ao Poder Legislativo os projetos de lei de iniciativa do Ministério Público;

V - propor ao Poder Legislativo a fixação, a revisão, o reajuste e a recomposição dos vencimentos dos membros do Ministério Público e de seus servidores, determinando as implantações decorrentes do sistema remuneratório;

118

VI - praticar atos e decidir questões relativas à administração geral e execução orçamentária do Ministério Público;

VII - prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como as vagas por remoção, promoção, convocação e demais formas de provimento derivado, nas hipóteses desta Lei;

VIII - editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem em vacância de cargos da carreira ou dos serviços auxiliares e atos de disponibilidade de membros do Ministério Público e de seus servidores;

IX - editar atos e decidir, na forma da lei, sobre as implementações decorrentes do sistema remuneratório, bem como sobre a situação funcional e administrativa do pessoal ativo e inativo da carreira e dos serviços auxiliares;

X - exercer as demais competências concernentes à administração financeira, orçamentária, patrimonial e de pessoal;

XI - designar membros do Ministério Público para:

a) atuar em plantão nas férias forenses;

b) exercer a função de Coordenador de Promotorias de Justiça nas Comarcas com mais de duas Promotorias de Justiça;
- Redação dada pela Lei Complementar nº 32, de 29-9-2000.

~~b) exercer a função de Coordenador de Promotoria de Justiça nas Comarcas com mais de duas Promotorias de Justiça~~

c) oferecer denúncia ou propor ação civil pública nas hipóteses de não aceitação do pedido de arquivamento de inquérito policial ou civil, bem como de quaisquer peças de informação;

d) acompanhar inquérito policial ou diligência investigatória, devendo recair a escolha sobre o membro do Ministério Público com atribuição para oficiar no feito, segundo as regras ordinárias de distribuição de serviços;

e) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição de titular de cargo, ou com consentimento deste, na forma desta lei;

f) oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeiro grau, ou junto ao Procurador Regional Eleitoral, quando por este solicitado;

g) integrar organismos estatais afetos a sua área de atuação;

h) garantir, mediante rodízio, o plantão do Ministério Público em cada região, para os fins previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente;

i) ocupar cargo de confiança ou assessoramento junto aos órgãos da Administração Superior do Ministério Público, bem como para exercer as atribuições de Coordenador de Centro de Apoio Operacional e Diretor de Escola Superior do Ministério Público;

SUPREMO 119

j) exercer as funções de Promotor de Justiça Corregedor, por indicação do Corregedor-Geral do Ministério Público;

l) designar Procurador de Justiça para representação junto ao Tribunal de Justiça.

XII - dirimir conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público, designando quem deva oficiar no feito;

XIII - decidir processo administrativo disciplinar, na forma desta Lei, contra membro do Ministério Público, aplicando as sanções disciplinares cabíveis;

XIV - expedir recomendações, sem caráter normativo, aos órgãos do Ministério Público, para o desempenho de suas funções, nos casos em que se mostrar conveniente a atuação uniforme;

XV - encaminhar aos Presidentes dos Tribunais as listas sêxtuplas a que se referem os Arts. 94, caput e 104, parágrafo único, inciso II da Constituição Federal e artigo 43 da Constituição Estadual;

XVI- despachar o expediente relativo ao Ministério Público e fornecer informações sobre providências efetivadas;

XVII - determinar a abertura de concurso para ingresso na carreira do Ministério Público e presidir a respectiva comissão;

XVIII - solicitar à Ordem dos Advogados do Brasil a indicação de representante para integrar a comissão de concurso;

XIX - convocar membro do Ministério Público para colaborar com a Comissão de Concurso;

XX - designar, mediante escolha do Conselho Superior do Ministério Público, os membros da Comissão de Concurso e seus substitutos e arbitrar-lhes gratificação pelos serviços prestados durante o certame;

XXI - determinar a abertura de concurso para preenchimento dos cargos dos serviços auxiliares do Ministério Público;

XXII - prorrogar os prazos de posse e início do exercício, na forma prevista nesta lei;

XXIII - representar, de ofício ou por provocação do interessado, à Corregedoria Geral da Justiça sobre falta disciplinar de magistrado ou de serventuário da Justiça;

XXIV - promover a abertura de crédito e a alteração no orçamento analítico do Ministério Público dos recursos dos elementos semelhantes, de um para outro, dentro das consignações respectivas, de acordo com as necessidades do serviço e as normas legais vigentes;

XXV - celebrar convênios, com quaisquer órgãos municipais, estaduais e federais, para atendimento das necessidades da instituição;

XXVI - proferir voto de qualidade nos órgãos colegiados da administração superior, salvo em matéria disciplinar, quando prevalecerá a decisão mais favorável ao membro do Ministério Público;

XXVII - requisitar de qualquer autoridade, repartição, cartório ou ofício de Justiça, as certidões, exames, diligências e esclarecimentos necessários ao exercício de suas funções;

XXVIII - representar ao Corregedor-Geral do Ministério Público acerca de infração disciplinar praticada por membro da instituição;

XXIX - determinar, segundo as regras ordinárias de distribuição de serviços e sempre que o interesse público o exigir, a investigação sumária de fatos típicos;

XXX - expedir carteira funcional dos membros do Ministério Público e servidores;

XXXI - deferir o compromisso de posse dos membros do Ministério Público e servidores do quadro administrativo;

XXXII - deferir o compromisso dos estagiários, designando-os para funcionar junto aos órgãos do Ministério Público;

XXXIII - elaborar e publicar relatório anual das atividades do Ministério Público;

XXXIV - comparecer à Assembléia Legislativa ou às suas comissões, espontaneamente ou quando regularmente convocado, em dia e hora ajustados com antecedência, para prestar esclarecimentos de fatos previamente determinados;

XXXV - apresentar, todos os anos, pessoalmente, em reunião da Assembléia Legislativa, relatório das atividades do Ministério Público referentes ao ano anterior, indicando providências consideradas necessárias para o aperfeiçoamento da instituição e da administração da justiça;

XXXVI - submeter ao Colégio de Procuradores de Justiça manifestação sobre matéria relativa à autonomia do Ministério Público, bem como sobre outras de interesse institucional;

XXXVII - decidir sobre as sugestões encaminhadas pelo Colégio de Procuradores de Justiça acerca da criação, transformação e extinção de cargos e serviços auxiliares, modificações na Lei Orgânica e providências relacionadas ao desempenho das funções institucionais;

XXXVIII - propor ao Colégio de Procuradores de Justiça a fixação das atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça;

XXXIX - propor ao Colégio de Procuradores de Justiça a exclusão, inclusão ou modificação no que concerne às atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça;

XL - designar outro Procurador ou Promotor de Justiça para funcionar em feito determinado de atribuição do titular, com a concordância deste;

XLI - dispor a respeito da movimentação dos Promotores de Justiça Substitutos, no interesse do serviço;

XLII - convocar Procuradores de Justiça ou Promotores de Justiça da mais elevada entrância, para prestar, temporariamente, serviços à Procuradoria Geral de Justiça ou ocupar cargos de confiança;

XLIII - autorizar o membro do Ministério Público a ausentar-se do País;

XLIV - designar membros da instituição para plantões em finais de semana, feriados ou em razão de outras medidas urgentes;

XLV - decidir sobre escalas de férias e atuação em plantões forenses propostas pelas Procuradorias e Promotorias de Justiça;

XLVI - conceder férias, licença-prêmio, licenças, afastamentos, adicionais e outras vantagens previstas em lei;

XLVII - conceder abono de até 03 (três) dias para mudança;

XLVIII - autorizar o membro do Ministério Público a ausentar-se de sua Promotoria ou Procuradoria de Justiça, justificadamente, por até 05 (cinco) dias por semestre;

XLIX - interromper, por conveniência do serviço, férias ou licença, salvo por motivo de saúde, de membro do Ministério Público e de seus servidores;

L - requisitar as dotações orçamentárias destinadas ao custeio das atividades do Ministério Público;

LI - expedir atos normativos que visem à celeridade e à racionalização das atividades do Ministério Público;

LII - fazer publicar em órgão oficial:

a) anualmente, no mês de fevereiro, a lista de antigüidade dos membros da instituição;

b) até o dia 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano, as tabelas de férias individuais e de substituição dos membros do Ministério Público, que poderão ser alteradas no curso do exercício, se conveniente aos interesses da instituição;

LIII - encaminhar ao Governador do Estado a proposta do Ministério Público para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

LIV - fixar os valores das diárias e ajudas de custo dos membros e servidores do Ministério Público, observados os limites estabelecidos nesta lei;

LV - atribuir gratificação de representação especial por prestação de encargos de confiança junto aos órgãos da Administração Superior do Ministério Público;

LVI - requisitar policiamento para a guarda dos prédios e salas do Ministério Público ou para a segurança de seus membros e servidores;

LVII - propor a verificação de incapacidade física ou mental de membro do Ministério Público;

LVIII - afastar membro do Ministério Público submetido a Processo Administrativo Disciplinar;

LIX - representar ao Presidente do Tribunal de Justiça para instauração de processo de verificação de incapacidade física ou mental de magistrado e serventuário de justiça;

LX - requisitar, motivadamente, meios materiais e servidores públicos, por prazo não superior a 90 (noventa) dias, para o exercício de atividades técnicas ou especializadas na Administração Superior do Ministério Público;

LXI - delegar suas funções administrativas;

LXII - submeter ao Colégio de Procuradores de Justiça a proposta orçamentária anual da Corregedoria Geral do Ministério Público;

LXIII – exercer outras atribuições compatíveis e necessárias ao desempenho de seu cargo.

Art. 16 - O Procurador-Geral de Justiça apresentará o plano geral de atuação do Ministério Público destinado a viabilizar a consecução de metas prioritárias nas diversas áreas de suas atribuições.

Parágrafo único - O plano geral de atuação será elaborado com a participação dos Centros de Apoio Operacional, das Procuradorias e Promotorias de Justiça e aprovado pelo Colégio de Procuradores de Justiça.

SEÇÃO II
DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA

Art. 17 - O Colégio de Procuradores de Justiça, órgão de administração superior do Ministério Público, é presidido pelo Procurador-Geral de Justiça e integrado por todos os Procuradores de Justiça.

Parágrafo único - O Colégio de Procuradores de Justiça reunir-se-á mensalmente, em sessão ordinária, ou por convocação extraordinária do Procurador-Geral de Justiça, ou por proposta de 1/3 (um terço) de seus integrantes, na forma do regimento interno.

Art. 18 - Compete ao Colégio de Procuradores de Justiça:

I - opinar, por solicitação do Procurador-Geral de Justiça ou de 1/3 (um terço) de seus integrantes, sobre matéria relativa à autonomia do Ministério Público, bem como sobre outras de interesse institucional;

II - dar posse ao Procurador-Geral de Justiça;

III - aprovar o plano geral de atuação do Ministério Público;

IV - propor ao Procurador-Geral de Justiça o encaminhamento de projeto de lei para a criação de cargos e serviços auxiliares, modificações na Lei Orgânica e providências relacionadas ao desempenho das funções institucionais;

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
123

V - aprovar a proposta orçamentária anual do Ministério Público, bem como os projetos de criação, modificação e extinção de cargos e serviços auxiliares;

VI - propor, na forma da Subseção III, ao Poder Legislativo, a destituição do Procurador-Geral de Justiça, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros e por iniciativa da maioria absoluta de seus integrantes;

VII - conferir posse e exercício, na segunda quinzena do mês de dezembro, aos membros do Conselho Superior do Ministério Público;

VIII - autorizar, por maioria absoluta de seus integrantes, que o Procurador-Geral de Justiça ajuize ação civil de decretação de perda do cargo de membro do Ministério Público;

IX - convocar reunião extraordinária, mediante requerimento de 1/3 (um terço) dos seus integrantes, na forma do regimento interno;

X - decidir, em grau de recurso, acerca das causas de inelegibilidade para escolha de membro de órgão colegiado do Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça e Corregedor-Geral do Ministério Público;

XI - elaborar seu regimento interno;

XII - eleger, dar posse e exercício ao Corregedor-Geral do Ministério Público;

XIII - destituir, na forma desta Lei, o Corregedor-Geral do Ministério Público, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, em caso de abuso de poder, conduta incompatível com suas atribuições, ou grave omissão nos deveres do cargo, por representação do Procurador-Geral de Justiça ou de 1/3 (um terço) de seus integrantes, assegurada ampla defesa;

XIV - julgar recurso, nos termos do regimento interno, contra decisão:

a) que reconhecer ou negar vitaliciedade de membro do Ministério Público, inclusive permanência na carreira durante o estágio probatório;

b) condenatória em processo administrativo disciplinar;

c) que indeferir pedido de reabilitação;

d) que indeferir pedido de cessação de disponibilidade;

e) de remoção de membro do Ministério Público, por motivo de interesse público;

f) proferida em reclamação sobre o quadro geral de antigüidade;

g) de recusa de indicação para promoção ou remoção por antigüidade;

h) prevista no artigo 7.º e incisos, desta Lei;

XV - representar ao Corregedor-Geral do Ministério Público acerca da instauração de sindicância ou procedimento administrativo disciplinar contra membro do Ministério Público;

XVI - dar posse e exercício aos Procuradores de Justiça;

XVII - aprovar, por maioria absoluta, proposta de fixação das atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça;

XVIII - aprovar, por maioria absoluta, a exclusão, inclusão ou modificação das atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça;

XIX - conhecer dos relatórios reservados elaborados pela Corregedoria Geral do Ministério Público, em inspeções realizadas nas Procuradorias de Justiça, recomendando as providências cabíveis;

XX - determinar a apuração de responsabilidade criminal do membro do Ministério Público quando, em processo administrativo disciplinar, verificar-se a existência de indícios da prática de infração penal;

XXI - fixar o número de Promotores de Justiça Corregedores e deliberar sobre a indicação, no caso de recusa injustificada do Procurador-Geral de Justiça na designação;

XXII - instituir comissões, permanentes ou temporárias, para preparar os assuntos a serem levados à sua apreciação, sem prejuízo das atividades de seus membros;

§ 1º - As deliberações do Colégio de Procuradores de Justiça serão tomadas por maioria simples de voto, presentes mais da metade de seus integrantes, cabendo também ao seu Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade.

§ 2º - Aplicam-se aos membros do Colégio de Procuradores de Justiça as hipóteses de impedimento e suspeição da lei processual.

§ 3º - Os julgamentos de recursos interpostos em processo disciplinar serão secretos e neles o Corregedor-Geral do Ministério Público não terá direito a voto.

§ 4º - As decisões do Colégio de Procuradores de Justiça serão motivadas e publicadas, por extrato, salvo nas hipóteses legais de sigilo.

§ 5º - Funcionará, como Secretário do Colégio de Procuradores de Justiça, um de seus membros eleito para tal mister;

XXIII - aprovar o regimento interno da Corregedoria Geral do Ministério Público;

XXIV - disciplinar, por resolução, o procedimento do inquérito civil instaurado na forma da lei.

XXV - desempenhar outras atribuições conferidas por lei.

SEÇÃO III
DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

135

Art. 19 - O Conselho Superior do Ministério Público é órgão da administração superior do Ministério Público, incumbindo-lhe velar pela observância de seus princípios institucionais.

§ 1º - O Conselho Superior do Ministério Público será composto pelo Procurador-Geral de Justiça, que o presidirá, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, e por 5 (cinco) Procuradores de Justiça eleitos, três pelos Promotores de Justiça em exercício e dois pelo Colégio de Procuradores de Justiça, para mandato de 1 (um) ano, vedada a reeleição, observado o procedimento desta Lei.

§ 2º - A eleição dos membros do Conselho Superior do Ministério Público será realizada em escrutínio, secreto e plurinominal, na primeira quinzena do mês de dezembro, obedecidos os seguintes preceitos:

I - publicação de edital no Diário Oficial do Estado, com antecedência mínima de 50 (cinqüenta) dias do pleito, fixando a data e o horário da votação e a relação dos elegíveis;

II - proibição do voto por mandatário ou por portador, permitido o voto por via postal em cédula encaminhada às Promotorias de Justiça do interior;

III - apuração pública, logo após o encerramento da votação, por comissão de 3 (três) componentes, todos da entrância mais elevada, designados pelo Procurador-Geral de Justiça e sob sua presidência, com a proclamação imediata dos eleitos;

IV - em caso de empate, será considerado eleito o mais antigo no cargo, persistindo o empate, o mais antigo na carreira e, em caso de igualdade, o mais idoso;

V - os Conselheiros terão como suplentes os Procuradores de Justiça que lhes seguirem na ordem de votação.

§ 3º - Será excluído da relação dos elegíveis, o Procurador de Justiça que, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do edital previsto no inciso I deste artigo, manifestar por escrito renúncia ao direito de participar da eleição do Conselho Superior do Ministério Público.

§ 4º - O disposto no artigo 7.º e incisos aplica-se à eleição para o Conselho Superior do Ministério Público.

Art. 20 - O exercício de cargo de confiança é incompatível com o de membro do Conselho Superior do Ministério Público.

Art. 21 - A posse e o exercício dos membros do Conselho Superior do Ministério Público efetivar-se-ão na segunda quinzena do mês de dezembro, em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça.

Art. 22 - O Conselho Superior do Ministério Público reunir-se-á, ordinariamente, 2 (duas) vezes por mês e, extraordinariamente, por convocação de seu Presidente ou de 1/3 (um terço) dos seus membros.

§ 1º - As deliberações do Conselho Superior do Ministério Público serão tomadas por maioria simples de votos, presente a maioria absoluta de seus integrantes, cabendo a seu Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade, nos casos previstos em lei.

§ 2º - Aplicam-se aos membros do Conselho Superior do Ministério Público as hipóteses de impedimento e suspeição da lei processual.

§ 3º - As sessões relativas a desenvolvimento de processo disciplinar referente a membro do Ministério Público serão secretas, e nelas o Corregedor-Geral do Ministério Público não terá direito a voto.

§ 4º - Funcionará, como Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, um de seus integrantes escolhido pelos seus pares.

Art. 23 - Ao Conselho Superior do Ministério Publico compete:

I - elaborar as listas sêxtuplas a que se referem os arts. 94, "caput" e 104, parágrafo único, II, da Constituição Federal e Art. 43 da Constituição Estadual, na forma disciplinada em seu regimento interno;

II - indicar ao Procurador-Geral de Justiça, em lista tríplice, os candidatos a remoção ou promoção por merecimento;

III - indicar o nome do mais antigo membro do Ministério Público para remoção ou promoção por antigüidade;

IV - aprovar o quadro geral de antigüidade do Ministério Público e decidir sobre reclamações apresentadas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação;

V - indicar ao Procurador-Geral de Justiça, através de formação de lista, Promotores de Justiça para substituição por convocação;

VI - deliberar sobre remoção, permuta, reingresso e aproveitamento de membros do Ministério Público em disponibilidade;

VII - decidir sobre a vitaliciedade de membros do Ministério Público;

VIII - determinar por voto de 2/3 (dois terços) de seus integrantes a disponibilidade ou remoção de membro do Ministério Público, por interesse público, assegurada ampla defesa;

IX - decidir, em caso de omissão injustificada do Procurador-Geral de Justiça, sobre abertura de concurso para os cargos iniciais da carreira, quando o número de vagas exceder a 1/5 (um quinto) do quadro respectivo, e determinar sua imediata realização quando o número de vagas for superior;

X - eleger os membros do Ministério Público que integrarão a Comissão de Concurso de ingresso na carreira;

XI - aprovar as normas e o programa do concurso para ingresso na carreira do Ministério Público e homologar o resultado;

XII - aprovar o regulamento de estágio probatório elaborado pela Corregedoria Geral do Ministério Público;

XIII - sugerir ao Procurador-Geral de Justiça a edição de recomendações, sem caráter vinculativo, aos órgãos do Ministério Público para o desempenho de suas funções e a adoção de medidas convenientes ao aprimoramento dos serviços;

XIV - autorizar, atendida a necessidade do serviço e evidenciado o interesse da instituição, o afastamento de membro do Ministério Público vitaliciado, para, sem prejuízo de vencimentos e vantagens, freqüentar curso ou seminário, de aperfeiçoamento ou estudos, no País ou no exterior, de duração máxima de 2 (dois) anos;

XV - tomar conhecimento dos relatórios do Procurador-Geral de Justiça e do Corregedor-Geral do Ministério Público;

XVI - representar ao Corregedor-Geral do Ministério Público acerca da instauração de procedimento administrativo disciplinar contra membro do Ministério Público;

XVII - opinar sobre recomendações aos órgãos do Ministério Público, sem caráter normativo, para desempenho de suas funções, nos casos em que se mostrar conveniente a atuação uniforme;

XVIII - elaborar seu regimento interno;

XIX - conhecer dos relatórios reservados elaborados pela Corregedoria Geral do Ministério Público, em inspeções e correições realizadas nas Promotorias de Justiça, recomendando as providências cabíveis;

XX - dar posse aos Promotores de Justiça Substitutos.

§ 1º - As decisões do Conselho Superior do Ministério Público serão motivadas e publicadas, por extrato, salvo nas hipóteses legais de sigilo.

§ 2º - Na promoção ou remoção voluntária por antigüidade, o Conselho Superior do Ministério Público somente poderá recusar o candidato mais antigo pelo voto oral e motivado de 2/3 (dois terços) de seus integrantes.

§ 3º - Das decisões referentes aos incisos IV, VII e VIII caberá recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do ato no Órgão Oficial.

§ 4º - O Conselho Superior do Ministério Público publicará edital, no prazo de 10 (dez) dias, para inscrição às listas a que se refere o inciso I deste artigo.

§ 5º - Não será admitida a inscrição às listas a que se refere o inciso I deste artigo, dos membros do Ministério Público que, nos 12 (doze) meses anteriores à data da elaboração, tenham exercido, ainda que transitoriamente, o cargo de Procurador-Geral de Justiça.

§ 6º - O Corregedor-Geral do Ministério Público e os membros eleitos do Conselho Superior do Ministério Público ao requererem inscrição às listas a que se refere o inciso I deste artigo, deverão desincompatibilizar-se, mediante renúncia, dos respectivos cargos.

SEÇÃO IV
DA CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 24 - A Corregedoria Geral do Ministério Público é o órgão da administração superior encarregado de orientar e fiscalizar as atividades funcionais e a conduta dos membros do Ministério Público, bem como de avaliar os resultados das atividades dos demais órgãos da administração e dos órgãos auxiliares da atividade funcional.

Art. 25 - O Corregedor-Geral do Ministério Público será eleito, em votação secreta, pelo Colégio de Procuradores de Justiça, entre seus integrantes, para mandato de dois anos, em regime de dedicação exclusiva, na primeira quinzena do mês que anteceder o término do mandato, permitida a reeleição, observado o mesmo procedimento.

§ 1º - O processo de eleição será objeto de regulamentação do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça, observado o disposto nesta Lei.

§ 2º - Havendo empate na votação, eleger-se-á, sucessivamente, o Procurador de Justiça mais antigo no cargo, na carreira ou o mais idoso.

§ 3º - O Corregedor-Geral e o Corregedor-Geral Substituto do Ministério Público serão nomeados por ato do Procurador-Geral de Justiça e tomarão posse em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, a realizar-se no dia em que se encerrar o mandato de seu antecessor.

Art. 26 - Podem concorrer ao cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público os Procuradores de Justiça em exercício, que se inscrevam no último decênio do mês de novembro, junto à Comissão Eleitoral, escolhida pelo Colégio de Procuradores de Justiça até o último dia útil do mês de outubro.

§ 1º - Não havendo inscrição de candidatos, todos os Procuradores de Justiça que preencherem os requisitos serão considerados inscritos de ofício.

§ 2º - Aplica-se ao Corregedor-Geral do Ministério Público as mesmas causas de inelegibilidade do Procurador-Geral de Justiça.

§ 3º - Qualquer membro do Ministério Público poderá, nos cinco dias subseqüentes à inscrição, representar à Comissão Eleitoral acerca das causas de inelegibilidade previstas nesta lei, que decidirá em cinco dias.

§ 4º - Da decisão mencionada no parágrafo anterior cabe recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo de cinco dias, que deverá decidi-lo em igual período.

§ 5º - Em caso de renúncia ou impedimento do Corregedor-Geral do Ministério Público por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos, o Colégio de Procuradores de Justiça realizará nova eleição.

§ 6º - A Corregedoria Geral do Ministério Público terá sua própria Secretaria, chefiada por Promotor de Justiça Corregedor, indicado pelo Corregedor-Geral do Ministério Público.

§ 7º - A organização dos serviços da Corregedoria Geral do Ministério Público será estabelecida em regimento interno elaborado pelo Corregedor-Geral e aprovado pelo Colégio de Procuradores de Justiça.

Art. 27 - O Corregedor-Geral do Ministério Público será assessorado por Promotores de Justiça da mais elevada entrância ou categoria, nominados Promotores de Justiça Corregedores, por ele indicados em seqüência ordinal e designados pelo Procurador-Geral de Justiça.

§ 1º - Cabe ao Colégio de Procuradores de Justiça, por proposta do Corregedor-Geral do Ministério Público, fixar o número de Promotores de Justiça Corregedores, que não poderá ser inferior a quatro.

§ 2º - Recusando-se o Procurador-Geral de Justiça a designar os Promotores de Justiça que lhe foram indicados, o Corregedor-Geral do Ministério Público poderá submeter a indicação à deliberação do Colégio de Procuradores de Justiça.

§ 3º - Na escolha dos Promotores de Justiça Corregedores, serão observados, no que couber, os mesmos impedimentos previstos no Art. 7.º desta lei.

Art. 28 - São atribuições do Corregedor-Geral do Ministério Público:

I - superintender as atividades funcionais e administrativas afetas à Corregedoria Geral do Ministério Público, mantendo a organização dos assentamentos funcionais

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 138

dos membros do Ministério Público e deles fazendo constar os elementos relevantes a apreciação dos pedidos de promoção e remoção;

II - integrar, como membro nato, o Conselho Superior do Ministério Público e o Colégio de Procuradores de Justiça, sem direito a voto quando do julgamento de suas postulações e de recurso a que tenha dado causa;

III - interpor recurso, ao Colégio de Procuradores de Justiça e ao Conselho Superior do Ministério Público, quando não acolhida sugestão de aplicação de pena;

IV - elaborar o Regimento Interno da Corregedoria Geral do Ministério Público e submetê-lo a apreciação do Colégio de Procuradores de Justiça, devendo dele constar a organização dos serviços, a estrutura da Secretaria e o Regulamento do Estágio Probatório;

V - propor aos demais Órgãos da Administração Superior do Ministério Público, a expedição de normas administrativas e remeter-lhes as informações necessárias ao desempenho de suas atribuições;

VI - enviar ao Colégio de Procuradores de Justiça, na segunda quinzena do mês de fevereiro, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas pela Corregedoria Geral no ano anterior;

VII - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça, na primeira quinzena de fevereiro, relatório com dados estatísticos sobre as atividades das Procuradorias e Promotorias de Justiça, relativos ao ano anterior;

VIII - propor, ao Conselho Superior do Ministério Público, reclamações quanto ao quadro geral de antigüidade do Ministério Público;

IX - promover o levantamento das necessidades de caráter pessoal e material dos órgãos e serviços auxiliares de apoio aos Órgãos da Administração, de Execução e Auxiliares do Ministério Público, propondo sugestões, em relatório circunstanciado, aos Órgãos competentes;

X - verificar a obediência dos membros do Ministério Público às vedações a eles impostas e fiscalizar o cumprimento de seus deveres e atribuições, devendo, dentre outras medidas que julgar cabíveis:

a) realizar correições nas Promotorias de Justiça, nos Centros de Apoio Operacional e nas Promotorias de Justiça Eleitorais;

b) realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça, remetendo relatório circunstanciado e reservado ao Colégio de Procuradores de Justiça;

c) realizar, no curso do mandato, Correições e Inspeções Ordinárias em, respectivamente, pelo menos cinqüenta por cento das Promotorias e Procuradorias de Justiça;

d) acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas pelas Promotorias de Justiça e Centros de Apoio Operacional;

e) fiscalizar o cumprimento dos prazos e procedimentos previstos em lei;

f) fiscalizar se o membro do Ministério Público reside na respectiva Comarca de lotação ou se está representando judicialmente ou prestando consultoria jurídica a entidades públicas;

g) instaurar, de ofício ou por provocação dos demais Órgãos da Administração Superior do Ministério Público, e presidir procedimento administrativo disciplinar contra membro da Instituição, encaminhando-o ao Procurador-Geral de Justiça para decisão;

h) presidir Comissão Processante instalada para apurar fato objeto de Processo Administrativo Disciplinar;

i) propor o afastamento de membro do Ministério Público submetido a Processo Administrativo Disciplinar;

j) acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público, propondo, sessenta dias antes de seu término, em relatório circunstanciado, ao Conselho Superior do Ministério Público, o seu vitaliciamento ou não, com a recomendação, nesta última hipótese, de sua demissão;

l) impugnar o vitaliciamento dos membros do Ministério Público em estágio probatório, antes do decurso do prazo de dois anos;

m) avaliar os Relatórios de Estágio Probatório;

n) propor, visando o interesse público, a disponibilidade e a remoção compulsória de membros do Ministério Público;

o) avaliar os Relatórios Estatísticos, os Relatórios de Visita e Inspeção às Delegacias de Polícia e às Cadeias Públicas, bem como os Relatórios de Visita e Inspeção aos estabelecimentos que abriguem idosos, incapazes, deficientes ou crianças e adolescentes;

p) requisitar, aos órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quaisquer informações e diligências que se fizerem necessárias às atividades desempenhadas pela Corregedoria Geral do Ministério Público;

q) assegurar a continuidade dos serviços, informando ao Procurador-Geral de Justiça os casos de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição de titular de cargo ou função;

r) analisar, reservadamente, todas as comunicações de suspeição e impedimento de membros do Ministério Público;

s) realizar convocação individual ou geral de membros do Ministério Público;

t) fazer recomendações de caráter geral ou específico, sem caráter vinculativo, a Órgãos de Execução e Auxiliares, promovendo o aprimoramento, a integração e a uniformização funcional destes;

u) expedir normas administrativas visando a racionalização, a regularidade e o aperfeiçoamento das atividades funcionais dos membros do Ministério Público, bem como orientadoras de sua conduta sócio-moral;

v) solicitar informações, aos membros do Ministério Público, quanto ao desempenho de atividades político-partidárias;

x) fiscalizar a utilização da carteira funcional, a posse e o porte de armas;

z) apresentar ao Procurador-Geral de Justiça a proposta orçamentária anual da Corregedoria Geral do Ministério Público para que seja submetida ao Colégio de Procuradores de Justiça, dentro da proposta anual do Ministério Público.

XI - prestar ao membro do Ministério Público informações de caráter pessoal e funcional, assegurando-lhe o direito de acesso, retificação e complementação dos dados;

XII - desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas por lei ou estiverem previstas no Regimento Interno da Corregedoria Geral do Ministério Público.

§ 1.º. Os elementos relevantes a apreciação dos pedidos de promoção e remoção, referidos no inciso I, deverão ser fornecidos, ao Conselho Superior do Ministério Público em cinco dias, a contar do prazo final do edital.

§ 2º - As correições e inspeções poderão ocorrer por provocação dos demais Órgãos da Administração Superior ou de titular do órgão fiscalizado.

§ 3º - As propostas de não vitaliciamento, impugnação a este e disponibilidade não compulsória, independem da instauração de prévio Processo Administrativo Disciplinar.

Art. 29 - O Corregedor-Geral Substituto será escolhido pelo Colégio de Procuradores de Justiça, dentre os Procuradores de Justiça aptos ao cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público, na data da eleição deste.

Art. 30 - Compete ao Corregedor-Geral Substituto substituir o Corregedor-Geral do Ministério Público em suas faltas, afastamentos temporários, impedimento ou suspeição.

§ 1º - O Corregedor-Geral Substituto poderá ser destituído pelo Colégio de Procuradores de Justiça, por provocação do Procurador-Geral de Justiça, do Corregedor-Geral do Ministério Público ou de um terço dos integrantes do Colégio de Procuradores de Justiça.

§ 2º - O exercício das funções de que trata este artigo não importará em dispensa de suas normais atribuições, exceto quando no exercício temporário do cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público.

Art. 31 - Ocorrendo a vacância do cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público, assumirá interinamente o Corregedor-Geral Substituto, e será realizada nova eleição em 30 (trinta) dias para preenchimento do cargo.

SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL
130

Art. 32 - O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá ser destituído do cargo pelo Colégio de Procuradores de Justiça, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, nos casos de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo, assegurada ampla defesa, ou condenação por infração apenada com reclusão, em decisão judicial transitada em julgado.

§ 1º - Aplica-se, quanto ao procedimento, no que couber, o disposto nos artigos 10 e seguintes desta Lei.

§ 2º - O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá ser afastado de suas funções, durante o procedimento de sua destituição, por decisão fundamentada da maioria absoluta do Colégio de Procuradores de Justiça.

CAPÍTULO III
DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

SEÇÃO I
DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA

Art. 33 - As Procuradorias de Justiça são órgãos de administração do Ministério Público, com cargos de Procurador de Justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhe forem cometidas por esta Lei.

Art. 34 - As Procuradorias de Justiça são classificadas em Procuradorias de Justiça Criminais, Procuradorias de Justiça Cíveis e Procuradorias de Justiça Especializadas.

§ 1º - As atribuições das Procuradorias de Justiça serão instituídas por resolução do Colégio de Procuradores de Justiça, mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, que deverá conter:

I - a denominação das Procuradorias de Justiça, de acordo com a respectiva área de atuação;

II - o número de cargos de Procurador de Justiça que a integrarão;

III - as normas de organização interna e de funcionamento;

§ 2º - A remoção, inclusive por permuta, nas Procuradorias de Justiça será feita a requerimento dos interessados, por ato do Procurador-Geral de Justiça.

Art. 35 - As Procuradorias de Justiça terão coordenadores e substitutos, designados pelo Procurador-Geral de Justiça, com incumbência de responder pelos serviços administrativos da Procuradoria de Justiça.

Parágrafo único - A divisão interna dos serviços das Procuradorias de Justiça sujeitar-se-á a critérios definidos pelo Colégio de Procuradores de Justiça, que visem à distribuição eqüitativa dos processos por sorteio, observadas, para esse efeito, as regras de proporcionalidade, especialmente a alternância fixada em função da natureza, volume e espécie dos feitos, ressalvada a possibilidade de cada Procuradoria de Justiça definir, por consenso de seus membros, critérios próprios de distribuição.

Art. 36 - As Procuradorias de Justiça realizarão, obrigatoriamente, reuniões mensais para tratar de assunto de seu peculiar interesse e, especialmente, para:

I - fixação de orientações jurídicas, sem caráter vinculativo, inclusive para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, encaminhando-as ao Procurador-Geral de Justiça para conhecimento e publicidade;

II - propor ao Procurador-Geral de Justiça a escala de férias individuais de seus integrantes;

III - solicitar ao Procurador-Geral de Justiça, em caso de licença de Procurador de Justiça ou afastamento de suas funções junto à Procuradoria de Justiça, por período superior a 30 (trinta) dias, que convoque Promotor de Justiça da mais elevada entrância para substituí-lo;

IV - encaminhar à Procuradoria Geral de Justiça sugestões para a elaboração do plano geral de atuação do Ministério Público;

V - definir critérios para a presença obrigatória de Procurador de Justiça nas sessões de julgamento dos processos;

VI - estabelecer o sistema de inspeção permanente dos serviços dos Promotores de Justiça nos autos em que oficiem, cujos relatórios serão remetidos à Corregedoria Geral do Ministério Público;

VII - solicitar ao Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público, a indicação de Promotores de Justiça para, em caráter transitório, auxiliar o trabalho das Procuradorias de Justiça.

§ 1º - A participação nas reuniões das Procuradorias de Justiça é obrigatória e delas serão lavradas atas cujas cópias serão remetidas ao Procurador-Geral de Justiça e ao Colégio de Procuradores de Justiça.

§ 2º - Qualquer membro do Colégio de Procuradores de Justiça poderá propor alteração na organização das Procuradorias de Justiça.

Art.37 - O Procurador-Geral de Justiça poderá instituir Procuradorias de Justiça Especializadas para, dentre outras, interpor recursos junto aos Tribunais locais e superiores, atuar em processos que envolvam interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, ou, ainda, para apreciar *notitia criminis* atribuída a prefeito municipal.

Art. 38 - Os serviços auxiliares das Procuradorias de Justiça destinar-se-ão a dar suporte administrativo necessário ao seu funcionamento e ao desempenho das funções dos Procuradores de Justiça e serão instituídos e organizados por ato do Procurador-Geral de Justiça.

Art. 39 . As Procuradorias de Justiça editarão regimento destinado a regular o funcionamento dos seus serviços administrativos, o acompanhamento dos processos de sua competência e coordenação das atividades desenvolvidas no desempenho de suas atribuições.

SEÇÃO II
DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

Art. 40 - As Promotorias de Justiça são órgãos de administração do Ministério Público com pelo menos 1 (um) cargo de Promotor de Justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhes forem cometidas na forma desta Lei.

Parágrafo único - As Promotorias de Justiça serão integradas por Promotores de Justiça encarregados de exercer as funções institucionais do Ministério Público e tomar as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias à consecução dos objetivos e diretrizes definidos nos planos gerais e respectivos programas de atuação do Ministério Público.

Art. 41 - As Promotorias de Justiça serão organizadas por ato do Procurador-Geral de Justiça, mediante proposta aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça.

Parágrafo único - As Promotorias de Justiça poderão ser especializadas, criminais, cíveis, cumulativas ou gerais.

Art. 42 - Nas Comarcas com mais de duas Promotorias de Justiça será escolhido Promotor de Justiça para exercer as funções de Coordenador, competindo-lhe, sem prejuízo de suas atribuições normais:

- Redação dada pela Lei Complementar nº 32, de 29-9-2000.

~~Art. 42 - Nas Comarcas com mais de duas Promotorias de Justiça será escolhido Promotor de Justiça para exercer as funções de Coordenador, competindo-lhe, sem prejuízo de suas atribuições normais.~~

I - promover reuniões mensais internas para fixação de orientações, sem caráter vinculativo, e para deliberação sobre matéria administrativa, com comparecimento obrigatório, salvo motivo justificado;

II - representar o Ministério Público nas solenidades oficiais;

III - zelar pela regularidade e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pelas Promotorias de Justiça, superintendendo os serviços auxiliares e viabilizando recursos humanos e materiais;

IV - baixar instruções, disciplinando o funcionamento da Coordenadoria e dos serviços auxiliares;

V - aplicar, de acordo com as finalidades legais, os recursos financeiros que forem entregues à sua administração;

VI - preparar o inventário dos bens sob a administração da Coordenadoria, assim como o balanço financeiro e a prestação de contas, quando houver aplicação de recursos financeiros, encaminhando-os, no prazo estabelecido, ao órgão competente;

VII - informar ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público, as deficiências dos prédios e das acomodações destinadas ao Ministério Público;

VIII - solicitar o pronunciamento dos órgãos da Administração Superior do Ministério Público em caso de dúvidas ou divergências de caráter administrativo, resolvendo aquelas suscitadas por seus subordinados;

IX - manter a regularidade dos livros usados pela Coordenadoria;

X - organizar a biblioteca e o arquivo geral da Promotoria de Justiça, recolhendo e classificando as cópias de todos os trabalhos elaborados pelos seus integrantes, bem como o material legislativo, doutrinário e jurisprudencial de interesse;

XI - comunicar, até cinco dias após o ocorrido, as ausências, justificadas ou não, de membros do Ministério Público ao expediente forense, verificando se algum ato judicial ou administrativo deixou de ser realizado;

XII - remeter, na primeira quinzena de dezembro, a escala de substituições automáticas e eventuais entre os Promotores de Justiça relativa ao ano seguinte;

XIII - enviar, até um mês antes, observado o rodízio entre todos os titulares de Promotorias de Justiça da Comarca, as escalas de plantão diário, semanal e das férias forenses, comunicando os casos de recusa, justificada ou não;

XIV - distribuir, entre todos os titulares de Promotorias de Justiça da Comarca, observadas suas atribuições e o critério de rodízio, os expedientes protocolados junto à Secretaria da Coordenadoria das Promotorias de Justiça da Comarca;

XV - correicionar, permanentemente, os serviços auxiliares do Ministério Público;

XVI - abrir e presidir, mediante autorização do Procurador-Geral de Justiça, concurso público para provimento dos cargos dos serviços auxiliares do Ministério Público, na Comarca;

XVII - manter o controle da assiduidade e do desempenho dos funcionários das Promotorias de Justiça da Comarca, remetendo, ao Procurador-Geral de Justiça e no final de cada semestre do ano civil, relatório circunstanciado e individual quanto a atuação de cada um;

XVIII - encaminhar, ao Procurador-Geral de Justiça, as informações destinadas à avaliação do estágio probatório dos servidores administrativos sob sua supervisão;

XIX - encaminhar à Procuradoria Geral de Justiça sugestões para a elaboração do Plano Geral de Atuação do Ministério Público;

XX - instaurar e presidir, por delegação do Procurador-Geral de Justiça, Processo Administrativo Disciplinar em desfavor dos funcionários das Promotorias de Justiça;

XXI - receber e encaminhar, ao Procurador-Geral de Justiça, endossando ou não, fundamentadamente, os pedidos de férias e licenças dos funcionários auxiliares das Promotorias de Justiça;

XXII - atuar perante o Juiz de Direito, Diretor do Foro, no âmbito da competência administrativa deste;

XXIII - exercer outras atribuições administrativas previstas em lei ou normas internas da Instituição.

§ 1º - O Coordenador de Promotorias de Justiça de Goiânia ficará afastado de suas atribuições.

§ 2º - As funções de coordenador serão consideradas para apuração de mérito na ocasião da promoção.

Art. 43 - Cada Promotoria de Justiça deverá manter os livros, pastas e arquivos obrigatórios, bem como registro e controle permanente dos procedimentos e expedientes, findos ou em andamento;

133

Art. 44 - As Promotorias de Justiça especializadas realizarão reuniões mensais para tratar de assunto de seu peculiar interesse e, especialmente, para:

a) encaminhar à Procuradoria Geral de Justiça sugestões para a elaboração do Plano Geral de Atuação do Ministério Público;

b) definir, de acordo com o plano geral de atuação, os respectivos programas de atuação da Promotoria de Justiça e os programas de atuação integrada;

c) propor ao Procurador-Geral de Justiça a escala de férias individuais de seus integrantes, a de substituição automática para atuação em procedimentos ou processos judiciais, observados os critérios de proximidade e facilidade de acesso, e a de plantão, sempre que o exigirem as necessidades da Promotoria ou os serviços judiciários;

d) propor a constituição de grupos de atuação especial, de caráter transitório, para consecução dos objetivos e diretrizes definidos nos planos gerais de atuação e nos respectivos programas de atuação;

e) sugerir a organização administrativa de seus serviços auxiliares internos;

f) sugerir as atribuições a serem desempenhadas por funcionários e estagiários.

§ 1º - Todas as deliberações tomadas sobre as matérias referidas neste artigo, sempre por maioria simples de votos, presente a maioria absoluta dos integrantes das Promotorias de Justiça, serão comunicadas ao Procurador-Geral de Justiça para as providências cabíveis e, se for o caso, para registro ou expedição do ato competente para conferir-lhes eficácia.

§ 2º - A participação nas reuniões das Promotorias de Justiça é obrigatória, dela lavrando-se ata, da qual remeter-se-á cópia ao Procurador-Geral de Justiça.

§ 3º - Consideram-se:

I - Promotorias especializadas, aquelas cujos cargos que as integram têm suas funções definidas pela espécie de infração penal, pela natureza da relação jurídica de direito civil ou pela competência de determinado órgão jurisdicional, fixada exclusivamente em razão da matéria;

II - Promotorias criminais, aquelas cujos cargos que as integram têm suas funções definidas para a esfera penal, exclusivamente, sem distinção entre espécies de infração penal ou de órgão jurisdicional com competência fixada exclusivamente em razão da matéria;

III - Promotorias cíveis, aquelas cujos cargos que as integram têm suas funções definidas para a esfera civil, sem distinção quanto a natureza da relação jurídica de direito civil ou de órgão jurisdicional com competência fixada exclusivamente em razão da matéria;

IV - Promotorias cumulativas ou gerais, aquelas cujos cargos que as integram têm, simultaneamente, as funções daqueles que compõem as Promotorias criminais e cíveis.

§ 4.º - Os grupos de atuação especial deverão ser aprovados pelo Colégio de Procuradores de Justiça.

§ 5º - O ato do Procurador-Geral de Justiça que organizar as Promotorias de Justiça definirá se ela é especializada, criminal, cível, cumulativa ou geral.

§ 6.º - A Promotoria de Justiça será obrigatoriamente especializada se os cargos que a integram contiverem na sua denominação indicativo de espécie de infração penal, de relação jurídica de direito civil ou de órgão jurisdicional com competência definida exclusivamente em razão da matéria.

Art. 45 - Os serviços auxiliares das Promotorias de Justiça destinar-se-ão a dar suporte administrativo necessário ao seu funcionamento e ao desempenho das funções dos Promotores de Justiça e serão instituídos e organizados por ato do Procurador-Geral de Justiça, ficando assegurado a cada Promotoria de Justiça da Capital um cargo de assessor conforme anexo desta lei.

CAPÍTULO IV
DAS FUNÇÕES DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO
SEÇÃO I
DAS FUNÇÕES GERAIS

Art. 46 - Além das funções previstas na Constituição Federal, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, na Constituição Estadual e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:

I - propor ação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, face à Constituição Estadual, inclusive por omissão e o respectivo pedido de medida cautelar;

II - representar ao Procurador-Geral da República para a argüição de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual em face da Constituição Federal;

III - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para efeito de intervenção do Estado nos Municípios;

IV - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal e em outras leis, promovendo as medidas judiciais e administrativas necessárias à sua garantia;

V - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

VI - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei, para:

a) proteção, prevenção e reparação de danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos;

b) anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou do Município, de suas administrações direta, indireta ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem.

VII - manifestar-se nos processos em que sua presença seja obrigatória por lei e, ainda, sempre que cabível a intervenção, para assegurar o exercício de suas funções institucionais, não importando a fase ou grau de jurisdição em que se encontrem;

VIII - exercer a fiscalização de cadeias públicas, dos estabelecimentos prisionais e dos que abriguem idosos, crianças e adolescentes, incapazes ou pessoas portadoras de deficiência;

IX - deliberar sobre a participação em organismos estatais de política penal e penitenciária, do consumidor, de direitos humanos, do meio ambiente, neste compreendido o do trabalho, e outros afetos à sua área de atuação;

X - ingressar em juízo, de ofício e supletivamente, para responsabilizar os gestores do dinheiro público condenados pelos Tribunais de Contas;

XI - propor as ações cabíveis para, nos casos previstos nas Constituições Federal e Estadual, perda ou suspensão de direitos políticos e dissolução compulsória de associações, bem como cancelamento de concessão ou de permissão;

XII - representar ao órgão competente para quebra de sigilo bancário, da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, para fins de instrução de inquéritos civis ou criminais ou, ainda, instrução processual civil ou criminal;

XIII - interpor recursos aos Tribunais Superiores;

XIV - provocar a atuação de órgão de execução que oficie junto a juízo ou tribunal competente, por meio da remessa direta de expediente;

XV - promover as medidas judiciais de que tratam os artigos 58, § 3.º e 17, § 3.º das Constituições Federal e Estadual, respectivamente.

Parágrafo único - É vedado o exercício das funções do Ministério Público a pessoas a ele estranhas, sob pena de nulidade do ato praticado.

Art. 47 - No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:

I - instaurar inquéritos civis e outros procedimentos administrativos correlatos e, para instruí-los:

a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimento e, em caso de desatendimento injustificado, requisitar condução coercitiva pela Polícia Militar ou Civil, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;

b) requisitar informações, exames periciais, certidões e outros documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

c) promover inspeções e diligências investigatórias;

135

d) expedir cartas precatórias para outros órgãos de execução;

II- requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processos em que oficie;

III - requisitar à autoridade competente a instauração de sindicância ou procedimento administrativo cabível, podendo, acompanhá-los e indicar provas;

IV- requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e produzir provas;

V - exercer o controle externo da atividade policial;

VI - dar publicidade aos procedimentos administrativos não disciplinares que instaurar e das medidas adotadas;

VII - fazer recomendações, visando á melhoria dos serviços públicos e dos serviços de relevância pública;

VIII - requisitar meios materiais e servidores públicos, por prazo não superior a 90 (noventa) dias, para o exercício de atividades técnicas ou especializadas, nos procedimentos administrativos afetos à sua área de atuação;

IX - acompanhar a fiscalização dos processos nos cartórios ou nas repartições congêneres, adotando, quando for o caso, as medidas necessárias para a apuração da responsabilidade de titulares de ofícios ou serventuários de justiça;

X - requisitar, no exercício de suas atribuições, o auxílio de força policial;

XI – tratar diretamente com a autoridade judiciária e fazer juntar aos autos as respectivas manifestações processuais;

XII - levar ao conhecimento do Procurador-Geral de Justiça ou do Corregedor-Geral do Ministério Público fatos que possam ensejar processo administrativo disciplinar ou ação penal pública;

XIII - exercer outras funções que lhe forem conferidas por lei, desde que compatíveis com sua finalidade.

§ 1º - As notificações e requisições previstas neste artigo, quando tiverem como destinatários exclusivos para a prática do ato o Governador do Estado, os membros do Poder Legislativo estadual, os Desembargadores, Conselheiros dos Tribunais de Contas e as autoridades elencadas no artigo 8.º, § 4.º, da Lei Complementar 75, de 20 de maio de 1993, serão encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justiça, mediante requerimento do membro do Ministério Público.

§ 2º - O membro do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo.

§ 3º - As notificações ou requisições expedidas pelo Ministério Público às autoridades, órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão cumpridas gratuitamente.

§ 4º - A falta ao trabalho, em virtude de atendimento à notificação ou requisição, na forma do inciso I deste artigo, não autoriza o desconto de vencimentos ou salário e será considerada como efetivo exercício, para todos os efeitos, mediante comprovação escrita do membro do Ministério Público.

§ 5º - A representação ou petição formulada ao Ministério Público será distribuída entre os membros da instituição com atribuições para apreciá-la.

§ 6º - As requisições do Ministério Público serão fundamentadas e com fixação de prazo razoável para atendimento.

§ 7º - O desatendimento imotivado ou retardamento no cumprimento das notificações e requisições do Ministério Público implicará a responsabilidade de quem lhe der causa.

Art. 48 - Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuide de garantir-lhes o respeito:

I - pelos poderes estaduais e municipais;

II - pelos órgãos da administração pública estadual ou municipal, direta ou indireta;

III - pelos concessionários e permissionários de serviço público estadual ou municipal;

IV - por entidades que exerçam outra função delegada do Estado ou Município, ou executem serviço de relevância pública.

Parágrafo único - No exercício das atribuições a que se refere este artigo, cabe ao Ministério Público, entre outras providências:

I - receber notícias de irregularidades, petições ou reclamações de qualquer natureza, promovendo as apurações cabíveis e dando-lhes as soluções adequadas;

II - zelar pela celeridade e racionalização dos procedimentos administrativos;

III - dar andamento, no prazo de 30 (trinta) dias, às notícias de irregularidades, petições ou reclamações referidas no inciso I;

IV - promover audiências públicas e emitir relatórios anuais ou especiais, dirigidos aos poderes, aos órgãos ou às entidades mencionadas neste artigo, solicitando ao destinatário sua divulgação adequada e, quando for o caso, as providências cabíveis.

Art. 49 - O controle externo da atividade policial será exercido por meio de medidas judiciais e extrajudiciais, podendo o membro do Ministério Público:

I - ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais, civis e militares;

II - ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade fim policial;

III - representar à autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão indevida, ou prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder;

IV - requisitar à autoridade competente a instauração de inquérito policial sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial, podendo acompanhá-los e indicar provas.

Parágrafo único - A prisão de qualquer pessoa, por parte de autoridade estadual, deverá ser comunicada imediatamente ao órgão do Ministério Público competente, com indicação do lugar onde se encontra o preso e cópia dos documentos comprobatórios da legalidade da prisão.

Art. 50 - A atuação do Ministério Público deve levar em conta os objetivos e as diretrizes institucionais estabelecidos anualmente no plano geral de atuação, destinados a viabilizar a consecução de metas prioritárias nas diversas áreas de suas atribuições legais.

§ 1º - O plano geral de atuação será estabelecido pelo Procurador-Geral de Justiça, com participação dos Centros de Apoio Operacional, das Procuradorias e Promotorias de Justiça, ouvidos o Colégio de Procuradores de Justiça e o Conselho Superior do Ministério Público.

§ 2º - Para a execução do plano geral de atuação serão estabelecidos:

I - programas de atuação das Promotorias de Justiça;

II - programas de atuação integrada de Promotorias de Justiça;

III - projetos especiais.

§ 3º - O procedimento de elaboração do plano geral de atuação, dos programas de atuação e dos projetos especiais será disciplinado em ato do Procurador-Geral de Justiça.

Art. 51 - Os programas de atuação das Promotorias de Justiça, que serão elaborados com participação dos Centros de Apoio Operacional, especificarão as providências judiciais e extrajudiciais necessárias á sua concretização, a forma de participação dos órgãos do Ministério Público neles envolvidos e os meios e recursos para sua execução.

§ 1.º - Os programas de atuação integrada, obedecido o disposto neste artigo, serão elaborados pelos integrantes das Promotorias de Justiça envolvidas e dos respectivos Centros de Apoio Operacional, sempre que necessário para a consecução dos objetivos e diretrizes do plano geral de atuação.

§ 2º - Os projetos especiais, observado o disposto no § 1.º do artigo 50, serão estabelecidos por ato do Procurador-Geral de Justiça em vista de alterações legislativas ou de circunstâncias emergenciais.

SEÇÃO II

DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

Art. 52 - Além das atribuições previstas na Constituição Federal, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, na Constituição Estadual e em outras leis, compete ao Procurador-Geral de Justiça:

I - velar pela observância, aplicação e execução das Constituições e das leis;

II - representar ao Tribunal de Justiça por inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, em face da Constituição Estadual;

III - representar para fins de intervenção do Estado no Município, objetivando assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial;

IV - representar ao Procurador-Geral da República para fins de intervenção da União no Estado, nas hipóteses previstas no Art. 34, VII, da Constituição Federal;

V - representar o Ministério Público nas sessões plenárias do Tribunal de Justiça, podendo intervir para sustentação oral ou esclarecimento de matéria de fato;

VI - ajuizar ação penal de competência originária do Tribunal de Justiça, nela oficiando;

VII - oficiar nos processos de competência originária do Tribunal de Justiça;

VIII - propor, perante o Tribunal de Justiça, a ação civil de decretação de perda do cargo de membro do Ministério Público;

IX - interpor recursos aos Tribunais Superiores e neles oficiar;

X - oficiar nos processos de decretação de perda do cargo, remoção ou disponibilidade de magistrado;

XI - ajuizar mandado de injunção, quando a falta de norma regulamentadora inviabilizar o exercício de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e a iniciativa de sua elaboração for do Governador do Estado, de Secretário de Estado, da Assembléia Legislativa ou de Tribunal;

XII - delegar a outro membro do Ministério Público Estadual suas funções de órgão de execução;

XIII - praticar outros atos previstos em lei.

SEÇÃO III

DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA

Art. 53 - Cabe ao Colégio de Procuradores de Justiça rever, mediante requerimento de legítimo interessado, decisão do Procurador-Geral de Justiça, nos casos de sua atribuição originária, acerca de arquivamento de inquérito policial ou de peças de informação;

SEÇÃO IV

DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 54 - Cabe ao Conselho Superior do Ministério Público Rever o arquivamento do inquérito civil, na forma da lei.

SEÇÃO V

DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA

Art. 55 - Compete aos Procuradores de Justiça o exercício das atribuições do Ministério Público junto ao Tribunal de Justiça, desde que não cometidas ao Procurador-Geral de Justiça.

Parágrafo único - O Procurador-Geral de Justiça poderá designar outro Procurador de Justiça para funcionar em feito determinado de atribuição do titular, com a concordância deste.

Art. 56 - Além das atribuições previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e em outras leis, compete aos Procuradores de Justiça:

I - comparecer às sessões de Câmaras Isoladas, Reunidas, Grupo de Câmaras e do Conselho da Magistratura;

II - oficiar e emitir parecer escrito e fundamentado nos processos cíveis, criminais e administrativos, inclusive por delegação;

III - participar das sessões dos Tribunais, no julgamento dos processos em que oficiou, tomando ciência, pessoalmente e mediante vista dos autos respectivos, das decisões proferidas;

IV - sugerir ao Procurador Geral de Justiça, fundamentadamente, quando for o caso, a interposição de recursos aos Tribunais locais ou Superiores, ou adoção de outras medidas cabíveis;

V - exercer, por designação de Procurador - Geral de Justiça, a direção de órgãos auxiliares e de apoio administrativo;

VI - impetrar *habeas corpus*, mandado de segurança, requerer correição parcial, bem como propor outras medidas cabíveis, perante os Tribunais competentes;

VII - compor os órgãos colegiados da instituição;

VIII - informar, mensalmente, ao Corregedor - Geral do Ministério Público, a relação de processos não devolvidos no prazo legal, com pareceres ou manifestações cabíveis, identificando a espécie e o número do feito, o nome das partes e indicando, fundamentadamente, as razões de eventual atraso e a data de recebimento dos autos;

IX - integrar comissão de concurso de ingresso na carreira do Ministério Público;

X - integrar comissão de processo administrativo disciplinar instaurado contra membro do Ministério Público;

XI - exercer outras atribuições previstas em lei ou ato normativo, desde que afetas à sua área de atuação.

§ 1° - Nas sessões de julgamento, o Procurador de Justiça deverá, se necessário, sustentar oralmente a posição do Ministério Público, quando este intervier como fiscal da Lei.

§ 2° - Nos processos de competência originária em que o Ministério Público for parte, é obrigatória a presença do Procurador de Justiça.

§ 3° - O Procurador de Justiça que, à data da formação das listas a que se referem os arts. 94, caput, e 104, parágrafo único, II, da Constituição Federal, e Art. 43 da Constituição Estadual, não apresentar declaração de regularidade dos serviços afetos a seu cargo ficará impedido de integrá-las.

Art. 57 - Os Procuradores de Justiça, nos autos em que oficiem, exercerão inspeção permanente nos serviços dos Promotores de Justiça, remetendo relatório à Corregedoria Geral do Ministério Público.

SEÇÃO VI

DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA

Art. 58 - Além das atribuições previstas na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e em outras leis, compete aos Promotores de Justiça:

I - impetrar *habeas corpus*, mandado de segurança e requerer correição parcial, inclusive perante o Tribunal de Justiça;

II - atender a qualquer do povo, tomando as providências cabíveis, cientificando o interessado das medidas efetivadas;

III - oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeira instância, com as atribuições previstas na Lei Orgânica do Ministério Público da União e outras estabelecidas na legislação eleitoral e partidária;

IV - oficiar nos juizados especiais cíveis e criminais, bem como perante as respectivas turmas julgadoras, mediante designação do Procurador-Geral de Justiça;

V - remeter ao Procurador-Geral de Justiça as notificações e requisições que tiverem como destinatárias as pessoas referidas no § 1.° do artigo 47, para subseqüente encaminhamento;

VI - integrar a comissão de concurso de ingresso na carreira do Ministério Público;

VII - expedir notificações e requisições e instaurar procedimentos investigatórios nos casos afetos à sua área de atuação;

VIII - inspecionar e fiscalizar cadeias públicas, manicômios judiciários, estabelecimentos prisionais de qualquer natureza, hospitais públicos ou conveniados e os locais

que abriguem idosos, crianças, adolescentes, incapazes ou pessoas portadoras de deficiência, adotando as medidas cabíveis;

IX - fiscalizar e inspecionar as fundações;

X - exercer, mediante designação do Procurador-Geral de Justiça, a Coordenadoria de Promotoria de Justiça e outros cargos de confiança da instituição;

XI - solicitar o auxílio de serviços médicos, educacionais e assistenciais públicos ou conveniados;

XII - permanecer no Fórum ou nos locais destinados às Promotorias de Justiça, durante o expediente, ou além deste quando necessário ou conveniente ao desempenho de sua função, salvo nos casos de realização de diligência indispensável ao exercício de atribuições;

XIII - acompanhar o alistamento, participar da verificação de urna referida na lei processual e assistir ao sorteio de jurados;

XIV - requisitar a instauração de inquérito policial e diligências investigatórias para apuração de crime de ação penal pública;

XV – atuar como substituto processual, na defesa dos interesses individuais e sociais indisponíveis, bem como aos hipossuficientes, nos casos previstos em lei;

XVI - participar, por designação do Procurador-Geral de Justiça, de comissão de concurso para provimento de cargos de serventuários da Justiça;

XVII - requisitar a cartórios, repartições ou autoridade competente certidões, exames e esclarecimentos necessários ao exercício de suas funções;

XVIII - inspecionar, periodicamente, estabelecimentos e órgãos de tratamento e amparo à criança ou adolescente, públicos ou privados, adotando as medidas cabíveis;

XIX - zelar pela regularidade dos registros públicos;

XX - exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei;

XXI - fiscalizar a observância do Regimento de Custas do Estado e o recolhimento de multas impostas, adotando as providências cabíveis;

XXII - zelar pela regularidade da distribuição de feitos;

XXIII - conservar em arquivo da Promotoria de Justiça cópias dos atos praticados no exercício do cargo;

XXIV - defender, supletivamente, os direitos e interesses das populações indígenas;

XXV- zelar pela gratuidade do registro civil de nascimento e de óbito;

XXVI - apresentar, ao Procurador-Geral de Justiça, até o primeiro dia útil do mês de junho de cada ano, sugestões para a proposta orçamentária do Ministério Público;

XXVII - exercer outras atribuições definidas em lei ou ato normativo, desde que afetas à sua área de atuação.

Parágrafo único - O Procurador-Geral de Justiça poderá designar outro Promotor de Justiça para funcionar em feito determinado de atribuição do titular, com a concordância deste.

CAPÍTULO V

DOS ÓRGÃOS AUXILIARES

SEÇÃO I

DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAL

Art. 59 - Os Centros de Apoio Operacional, órgãos auxiliares da atividade funcional do Ministério Público, integram o Gabinete do Procurador-Geral de Justiça.

Parágrafo único - Os Centros de Apoio Operacional serão instituídos e organizados por ato do Procurador-Geral de Justiça.

Art. 60 - Compete aos Centros de Apoio Operacional:

I - estimular a integração e o intercâmbio entre órgãos de execução que atuem na mesma área e que tenham atribuições comuns;

II - remeter informações técnico-jurídicas, sem caráter vinculativo, aos órgãos ligados à sua atividade;

III - estabelecer intercâmbio permanente com entidades ou órgãos públicos ou privados que atuem em áreas afins;

IV - remeter anualmente ao Procurador-Geral de Justiça relatório das atividades do Ministério Público relativas às suas áreas de atribuições;

V - prestar auxílio aos órgãos de execução do Ministério Público na instrução de inquéritos civis ou na preparação e proposição de medidas processuais;

VI - zelar pelo cumprimento das obrigações do Ministério Público, decorrentes de convênios firmados;

VII - receber representações e expedientes, encaminhando-os para os respectivos órgãos de execução;

VIII - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça propostas e sugestões para:

a) elaboração da política institucional e de programas específicos;

b) edição de atos e instruções, sem caráter normativo, tendentes à melhoria do serviço do Ministério Público;

c) realização de convênios, cursos, palestras e outros eventos;

IX - encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público estatística mensal e relatório anual de suas atividades;

X - exercer outras funções compatíveis com suas finalidades, definidas em ato do Procurador-Geral de Justiça, vedado o exercício de qualquer atividade de órgão de execução, bem como a expedição de atos normativos a estes dirigidos.

Art. 61 - A direção de Centro de Apoio Operacional será exercida por Coordenador, escolhido dentre os Procuradores ou Promotores de Justiça da mais elevada entrância.

SEÇÃO II
DA COMISSÃO DE CONCURSO

Art. 62 - A Comissão de Concurso, órgão auxiliar de natureza transitória, incumbido de realizar a seleção de candidatos ao ingresso na carreira do Ministério Público, será presidida pelo Procurador-Geral de Justiça e composta por 2 (dois) Procuradores de Justiça e 2 (dois) Promotores de Justiça, eleitos pelo Conselho Superior do Ministério Público, entre Procuradores e Promotores de Justiça da mais elevada entrância, em atividade, e de 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás.

§ 1º - O Conselho Superior do Ministério Público, após eleger os membros da Comissão de Concurso, escolherá, pela ordem, 3 (três) suplentes.

§ 2º - A Comissão de Concurso deverá, até a realização da última fase do concurso, colher informações circunstanciadas sobre a conduta pessoal, profissional e familiar dos candidatos.

§ 3º - O Procurador-Geral de Justiça, no interesse do serviço, poderá dispensar de suas atribuições normais os membros da instituição integrantes da Comissão do Concurso.

§ 4º - O representante da Ordem dos Advogados do Brasil e seu suplente serão indicados pelo Presidente da Seccional de Goiás.

§ 5º - A escolha dos integrantes da Comissão de Concurso observará os seguintes requisitos:

I - não estar respondendo a ação penal por infração apenada com reclusão ou cumprindo pena imposta;

II - não compor o Conselho Superior do Ministério Público;

III - não ter exercido o magistério em curso de preparação de candidato para concurso de carreira jurídica, nos 6 (seis) meses anteriores à abertura do edital;

IV - não ser parente consangüíneo ou afim, até o terceiro grau de candidato inscrito;

V - não estar respondendo a processo administrativo disciplinar ou cumprindo penalidade imposta.

Art. 63 - Os integrantes da Comissão de Concurso farão jus a gratificação pelo desempenho da função, fixada por ato do Procurador-Geral de Justiça.

Parágrafo único - Os membros do Ministério Público em atividade e seus servidores deverão, obrigatoriamente, auxiliar na realização do concurso, fazendo jus a gratificação fixada pelo Procurador-Geral de Justiça.

SEÇÃO III

DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 64 - A Escola Superior do Ministério Público é órgão auxiliar do Ministério Público, dirigida por Procurador de Justiça ou Promotor de Justiça da mais elevada entrância, de livre escolha do Procurador-Geral de Justiça.

§ 1° - A Escola Superior do Ministério Público poderá, ainda, ser integrada por membros e estagiários do Ministério Público designados pelo Procurador-Geral de Justiça.

§ 2° - O Diretor da Escola Superior do Ministério Público poderá ficar afastado de suas funções de execução e fará jus a gratificação por desempenho da função fixada por ato do Procurador-Geral de Justiça.

Art. 65 - Incumbe a Escola Superior do Ministério Público, entre outras atribuições previstas no regulamento:

I - instituir curso preparatório de candidatos aprovados no concurso de ingresso na carreira do Ministério Público e serviços auxiliares, com duração mínima de 30 (trinta) dias;

II - instituir curso de aperfeiçoamento e especialização de membro do Ministério Público e de serviços auxiliares;

III - realizar seminários, congressos, cursos, simpósios, pesquisas e estudos, visando ao aprimoramento profissional e cultural dos membros do Ministério Público e de serviços auxiliares;

IV - promover curso de reciclagem e aprimoramento de membro do Ministério Público, especialmente em estagio probatório;

V - realizar encontros locais e regionais e ciclos de estudo e pesquisa entre membros das Procuradorias e Promotorias de Justiça;

VI - promover intercâmbio cultural e científico com instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;

VII - editar trabalhos jurídicos de membros do Ministério Público;

VIII- publicar trimestralmente a Revista do Ministério Público do Estado de Goiás;

IX - firmar convênios com entidades de classe, de ensino Jurídico ou área correlata, nacionais ou estrangeiras;

X - indicar os expositores regulares ou eventuais para os cursos oficiais do órgão, ouvido o Procurador-Geral de Justiça;

XI - elaborar o regulamento do estágio do Ministério Público e supervisioná-lo.

Art. 66 - A Escola Superior do Ministério Público exercerá, ainda, atividade de Centro de Apoio Operacional às Procuradorias de Justiça, aplicando-se, no que couber, o disposto no artigo 60 desta lei.

Art. 67 - O funcionamento e a organização da Escola Superior do Ministério Público serão definidos em resolução do Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público.

SEÇÃO IV

DOS ÓRGÃOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Art. 68 - Lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, nos termos do Art. 115, I, da Constituição do Estado de Goiás, disciplinará os órgãos e serviços auxiliares de apoio administrativo do Ministério Público, organizados em quadro próprio de carreira, com os cargos e funções que atendam às peculiaridades e necessidades da administração e das atividades funcionais.

Art. 69 - Ato do Procurador-Geral de Justiça especificará as funções da Diretoria Geral da Procuradoria Geral de Justiça e do cargo de Diretor-Geral.

SEÇÃO V

DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

Art. 70 - São órgãos de assessoramento da Procuradoria Geral de Justiça:

I - Procurador-Geral de Justiça Substituto;

II - Gabinete do Procurador-Geral de Justiça;

III - Assessoria Especial.

SUBSEÇÃO I

DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA SUBSTITUTO

Art. 71 - O Procurador-Geral de Justiça Substituto será escolhido livremente dentre os Procuradores e Promotores de Justiça, estes da mais elevada entrância, pelo Procurador-Geral de Justiça, cabendo-lhe ainda, sem prejuízo de suas atribuições:

I - substituir, na forma desta lei, o Procurador-Geral de Justiça;

II - auxiliar o Procurador-Geral de Justiça em suas atribuições;

III - prestar assessoria direta ao Procurador-Geral de Justiça;

IV - exercer, mediante delegação, as atribuições que lhe forem conferidas;

V - exercer, por delegação, a coordenação da Assessoria Especial do Procurador-Geral de Justiça.

Parágrafo único- Na hipótese de vacância, impedimento, afastamento ou ausência do Procurador-Geral de Justiça Substituto, o Procurador-Geral de Justiça será substituído temporariamente pelo Procurador de Justiça mais antigo no cargo.

SUBSEÇÃO II

DO GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

Art. 72 - O Gabinete do Procurador-Geral de Justiça será integrado por Procurador ou Promotor de Justiça da mais elevada entrância, em atividade ou não, livremente escolhido pelo Procurador-Geral de Justiça.

Parágrafo único - O Chefe de Gabinete exercerá as atribuições delegadas pelo Procurador-Geral de Justiça.

SUBSEÇÃO III

DA ASSESSORIA

Art. 73 - A Assessoria do Procurador-Geral de Justiça será constituída de profissionais escolhidos e nomeados livremente pelo Procurador-Geral de Justiça, os quais prestarão auxílio técnico nas diversas áreas de atuação do Ministério Público.

SEÇÃO VI

DOS ESTAGIÁRIOS

Art. 74 - Os estagiários do Ministério Público, auxiliares das Promotorias de Justiça, serão nomeados pelo Procurador-Geral de Justiça por período não superior a 3 (três) anos.

SUBSEÇÃO I

DA SELEÇÃO, DA INVESTIDURA E DO EXERCÍCIO

Art. 75 - Os estagiários serão selecionados pela Escola Superior do Ministério Público, por meio de provas e avaliação do histórico escolar, entre alunos de escolas de Direito oficiais ou reconhecidas, matriculados nos 3 (três) últimos anos ou semestres correspondentes do curso de bacharelado.

§ 1º - O Procurador-Geral de Justiça poderá conceder aos estagiários, a título de bolsa de estudo, auxílio correspondente à remuneração mínima legal.

§ 2º - Os estagiários nomeados pelo Procurador-Geral de Justiça tomarão posse e entrarão em exercício perante as Promotorias ou Procuradorias de Justiça respectivas, prestando o compromisso de bem desempenhar suas funções.

§ 3º - Por meio de convênio com instituições de ensino superior poderão ser admitidos, temporariamente, estagiários de áreas técnicas específicas, para auxílio a membro da instituição ou órgão da administração do Ministério Público.

Art. 76 - São requisitos para a investidura na função de estagiário do Ministério Público:

I - declaração de disponibilidade de horário e opção de turno;

II - documento comprobatório de regularidade escolar, com indicação do ano ou período do curso de bacharelado em Direito e disciplinas cursadas;

III - declaração de inexistência de antecedentes criminais;

IV - documento relativo à qualificação pessoal.

Art. 77 - Os estagiários do Ministério Público exercerão suas funções pelo período mínimo de 1 (um) ano, em expediente não inferior a 5 (cinco) horas diárias.

Art. 78 - Compete aos estagiários:

I - participar, com a presença do Promotor de Justiça, das audiências, colaborando em manifestações processuais;

II - comparecer às sessões do Tribunal do Júri, auxiliando, quando solicitados, o Promotor de Justiça;

III - elaborar pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais por recomendação de membro do Ministério Público;

IV - colaborar nos serviços administrativos da Promotoria ou Procuradoria de Justiça;

V - auxiliar no cumprimento das notificações e requisições expedidas pelo orientador do estágio;

VI - acompanhar as ações propostas pelo Ministério Público, através da respectiva Promotoria ou Procuradoria de Justiça;

VII - exercer as funções de secretário, mediante compromisso, em inquéritos civis e procedimentos administrativos instaurados pela Promotoria ou Procuradoria de Justiça;

VIII - auxiliar o orientador de estágio no exame de autos e papéis, na datilografia de peças , bem como no controle de recebimento e devolução de autos, dando-lhe ciência de qualquer irregularidade;

IX - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas.

Art. 79 - São deveres do estagiário:

I - manter ilibada conduta pública e particular;

II - zelar pelo prestígio da Justiça e pela dignidade de suas funções;

III - desempenhar, com zelo e presteza, as suas funções;

IV - acatar as convocações, decisões e atos dos órgãos do Ministério Público relacionados ao estágio;

V - permanecer no local de estágio durante o horário de expediente, assinando folha de freqüência;

VI - seguir às instruções que lhe forem dadas pelo orientador de estágio;

VII - elaborar relatório de suas atividades.

Art. 80 - Aplicam-se aos estagiários, durante o estágio e sob pena de cancelamento sumário deste, as proibições e normas disciplinares a que estão sujeitos os integrantes do quadro de serviços auxiliares do Ministério Público e os servidores públicos em geral, sendo-lhes ainda vedado:

I - exercer qualquer atividade relacionada com funções judiciárias ou policiais, salvo no caso de compatibilidade técnica;

II - revelar quaisquer fatos de que tenham conhecimento em razão das atividades do estágio;

III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens, custas ou participações de qualquer natureza;

IV - usar vestes talares;

V - identificar-se, invocando sua qualidade funcional, ou usar papéis com o timbre do Ministério Público em qualquer matéria alheia ao serviço.

Art. 81 - São impedidos para o exercício das funções de estagiário do Ministério Público os parentes consangüíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, do orientador do estágio, salvo em outra Promotoria ou Procuradoria de Justiça.

SUBSEÇÃO II

DA DISPENSA E DO CERTIFICADO DE ESTÁGIO

Art. 82 - Os estagiários poderão ser dispensados a pedido ou por ato do Procurador-Geral de Justiça, mediante representação motivada do orientador do estágio.

Art. 83 - Ao término do período de estágio, será expedido certificado pelo Escola Superior do Ministério Público quanto ao desempenho e assiduidade, instruído com os documentos pertinentes, observado o prazo previsto no Art. 77 desta lei.

LIVRO II
DO ESTATUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
TÍTULO I
DAS GARANTIAS E PRERROGATIVAS DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 84 - Os membros do Ministério Público sujeitam-se a regime jurídico especial e têm as seguintes garantias:

I - vitaliciedade, após 2 (dois) anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado, observado o disposto no artigo 102 desta lei;

II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público;

III - irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à remuneração, o disposto na Constituição Federal.

§ 1º - O membro vitalício do Ministério Público somente perderá o cargo por decisão judicial transitada em julgado, proferida em ação civil própria, nos seguintes casos:

I - prática de infração penal incompatível com o exercício do cargo, após decisão judicial transitada em julgado;

II - exercício da advocacia, inclusive a representação judicial e a consultoria jurídica a entidades públicas;

III - abandono do cargo por prazo superior a 30 (trinta) dias consecutivos.

§ 2º - A ação civil para a decretação da perda do cargo será proposta pelo Procurador-Geral de Justiça perante o Tribunal de Justiça, após autorização do Colégio de Procuradores de Justiça, na forma desta lei.

§ 3º - O membro do Ministério Público terá sua aposentadoria e os respectivos proventos cassados, em ação civil proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, se, em atividade, incorreu nas vedações previstas no § 1.º deste artigo.

§ 4º - A ação civil referida no § 1.º, no caso do inciso I, será proposta enquanto não verificada a prescrição da infração penal e nas hipóteses previstas nos incisos II e III, no prazo de 5 (cinco) anos contado do fato.

§ 5º - O pedido de autorização ao Colégio de Procuradores de Justiça, previsto no § 2º deste artigo, interrompe a prescrição, salvo o caso previsto no inciso I do § 1º.

Art. 85 - Em caso de extinção do órgão de execução, da Comarca ou mudança da sede da Promotoria de Justiça, será facultada ao Promotor de Justiça a remoção para outra Promotoria de igual entrância, ou obter a disponibilidade com vencimentos integrais e a contagem do tempo de serviço, como se em exercício estivesse.

§ 1.º - O membro do Ministério Público em disponibilidade remunerada continuará sujeito às vedações previstas no artigo 92 e será classificado em quadro especial, provendo-se a vaga que ocorrer.

§ 2.º - Aplica-se à disponibilidade prevista no *caput* deste artigo o disposto no artigo 108 desta lei.

CAPÍTULO II
DAS PRERROGATIVAS

Art. 86 - Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público:

I - ser ouvido, como testemunha ou ofendido, em qualquer processo ou inquérito, em dia, hora e local previamente ajustados com o Juiz ou a autoridade competente;

II - estar sujeito a intimação ou convocação para comparecimento, somente se expedida pela autoridade judiciária ou por órgão da administração superior do Ministério Público competente, ressalvadas as hipóteses constitucionais;

III - ser preso somente por ordem escrita do Tribunal competente, salvo em flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará imediata comunicação e apresentação do membro do Ministério Público ao Procurador-Geral de Justiça, sob pena de responsabilidade;

IV - ser processado e julgado originariamente pelo Tribunal de Justiça deste Estado, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada exceção de ordem constitucional;

V - ser custodiado ou recolhido a prisão domiciliar ou a sala especial de Estado-Maior, por ordem e à disposição do Tribunal competente, quando sujeito a prisão antes do julgamento final;

VI - ter assegurado o direito de acesso, retificação e complementação dos dados e informações relativos à sua pessoa e atividade funcional, existentes nos órgãos da instituição;

VII - exercer os direitos relativos à livre associação sindical.

§ 1º - Quando no curso da investigação houver indício da prática de infração penal por parte de membro do Ministério Público, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá imediatamente, sob pena de responsabilidade, os respectivos autos ao Procurador-Geral de Justiça, a quem competirá dar prosseguimento à apuração. § 2.º - No caso do inciso VI deste artigo, o requerimento será endereçado ao Corregedor-Geral do Ministério Público instruído, quando for o caso, com os documentos pertinentes.

§ 3.º - O Corregedor-Geral do Ministério Público decidirá no prazo máximo de 30 (trinta) dias, cabendo, em caso de indeferimento, recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça, em 5 (cinco) dias contados da efetiva ciência.

§ 4.º - As garantias previstas neste artigo aplicam-se aos membros do Ministério Público aposentados, salvo o disposto no inciso VI.

Art. 87 - Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício da função:

I - receber o mesmo tratamento jurídico e protocolar dispensado aos membros do Poder Judiciário junto aos quais oficiem, inclusive quanto à competência para julgamento de *habeas corpus* e mandado de segurança em que figurar como autoridade coatora;

II - ter vista dos autos após distribuição às Turmas ou Câmaras e intervir nas sessões de julgamento, para sustentação oral ou esclarecimento de matéria de fato;

III - receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, através da entrega dos autos com vista;

IV - tratar diretamente com o Magistrado, ou fazer juntar, independentemente de protocolo, as manifestações ou documentos aos autos, mediante recibo da respectiva secretaria ou cartório;

V - gozar de inviolabilidade pelas opiniões que externar ou pelo teor de suas manifestações processuais ou procedimentais, nos limites de sua independência funcional;

VI - ingressar e transitar livremente:

a) nas salas de sessões de Tribunais, mesmo além dos limites que separam a parte reservada aos Magistrados;

b) nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, tabelionatos, ofícios de justiça e edifícios dos Fóruns e Tribunais;

c) em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial, policial ou estabelecimento de internação coletiva onde deva praticar ato, colher prova ou informação útil ao desempenho de suas funções, inclusive, quando indispensável, fora do expediente regulamentar, requisitando, nesse caso, a presença de funcionário;

d) em qualquer recinto público ou privado, ressalvada a garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio.

VII - dispor, utilizar e administrar livremente, nas comarcas em que servir, instalações próprias e condignas da Promotoria de Justiça, assegurando-se-lhe a direção dos serviços auxiliares;

VIII - requisitar a realização de buscas ou o fornecimento gratuito de certidões a cartórios, tabelionatos e ofícios de justiça, inclusive autenticação de documentos;

IX - examinar, em qualquer Juízo ou Tribunal, autos findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos;

X - retirar, mediante carga, em qualquer Juízo ou Tribunal, autos findos ou em andamento, inclusive por delegação do Procurador-Geral de Justiça, salvo nas hipóteses de prazo comum ou conclusão;

XI - examinar, em qualquer repartição policial, autos de prisão em flagrante ou inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos;

XII - ter acesso ao réu ou indiciado preso, a qualquer momento, mesmo quando decretada a incomunicabilidade;

XIII - usar sala privativa para seus trabalhos nos edifícios dos Fóruns e dos Tribunais;

XIV - usar as insígnias privativas do Ministério Público e as vestes talares, que terão modelo fixado por ato do Procurador-Geral de Justiça;

XV - tomar assento imediatamente à direita e no mesmo plano dos Juízes de primeira instância ou do Presidente do Tribunal, Câmara ou Turma;

XVI - não ser indiciado em inquérito policial, observado o disposto no § 1º do artigo 86.

Art. 88 - As garantias e prerrogativas previstas neste capítulo não excluem outras estabelecidas em lei.

Art. 89 - O membro do Ministério Público, após 10 (dez) anos de exercício na carreira poderá ser indicado em lista sêxtupla elaborada pelo Conselho Superior do Ministério Público e ser nomeado para compor os Tribunais, na forma da lei.

Art. 90 - Os membros do Ministério Público terão carteira funcional, na forma de resolução expedida pelo Procurador-Geral de Justiça, válida em todo o território nacional como cédula de identidade e porte de arma, independentemente, neste caso, de qualquer ato formal de licença ou autorização.

§ 1º - A carteira funcional consignará o livre acesso do membro do Ministério Público, no exercício de suas atribuições, a locais públicos, para a garantia de direitos assegurados na Constituição ou em outras leis, podendo requisitar o auxílio de autoridade administrativa, policial ou de qualquer pessoa.

§ 2º - Ao membro do Ministério Público aposentado são assegurados, em razão do cargo que exerceu, a carteira funcional nas condições estabelecidas no caput deste artigo, e o uso das insígnias privativas, preservadas as garantias e prerrogativas previstas no artigo 86, incisos I e III.

§ 3º - A carteira funcional do membro do Ministério Público aposentado por invalidez decorrente de doença mental não valerá como licença para porte de arma, e a constatação de doença mental, posterior à expedição, implicará o cancelamento da autorização.

TÍTULO II
DOS DEVERES, VEDAÇÕES , DIREITOS E VANTAGENS DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CAPÍTULO I
DOS DEVERES

Art. 91 - São deveres do membro do Ministério Público, além de outros previstos em lei:

I - desempenhar, com independência, zelo, presteza, serenidade e exatidão suas funções, exercendo com probidade as atribuições previstas na Constituição da República Federativa do Brasil e na legislação infraconstitucional;

II - manter conduta ilibada e irrepreensível na vida pública e particular, guardando decoro pessoal;

III - zelar pelo prestígio dos Poderes da União, do Estado e dos Municípios, bem como das Funções Essenciais à Justiça, respeitando suas prerrogativas e a dignidade de seus integrantes;

IV - colaborar com as demais autoridades constituídas para a manutenção da lei e da ordem pública;

V - zelar por suas garantias, prerrogativas institucionais e processuais, representando ao Procurador-Geral de Justiça sobre irregularidades que afetem o bom desempenho de suas atribuições;

VI - atender ao expediente, inclusive nos períodos de plantão, participando dos atos judiciais e administrativos, quando obrigatória sua presença, e assistindo a outros, quando conveniente ao interesse do serviço;

VII - comparecer, salvo motivo justificado, às reuniões dos órgãos colegiados da Instituição, inclusive como suplente, e àquelas convocadas pelo Procurador-Geral de Justiça ou Corregedor-Geral do Ministério Público;

VIII - providenciar no sentido de ser oportunamente substituído, quando houver de afastar-se do exercício de suas funções ou do cargo, assegurando a continuidade dos serviços;

IX - comunicar e informar os motivos de qualquer afastamento da Comarca onde exerça suas atribuições, por escrito e com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, salvo nos casos comprovadamente urgentes, ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público;

X - comunicar, ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público, o início do gozo de férias ou licenças e o local onde pode ser encontrado, apresentando declaração de regularidade de seus serviços e de que não há sessões do Tribunal do Júri no período;

XI - comunicar, ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público, sempre que assumir ou reassumir algum cargo ou função dentro da Instituição, a data da entrada em exercício e, ao último, em relatório circunstanciado, a situação em que encontrou os serviços, os bens de caráter permanente e os livros obrigatórios;

XII - justificar pedido de abono de até cinco dias faltados por semestre do ano civil, demonstrando a inexistência de sessão do Tribunal do Júri no período;

- Redação dada pela Lei Complementar nº 32, de 29-9-2000.

XIII - declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da lei, inclusive na órbita administrativa e para fins de atuação na área eleitoral, devendo comunicar os motivos, de forma reservada, ao Corregedor-Geral do Ministério Público, no prazo de cinco dias;

XIV - tratar com urbanidade e respeitar a dignidade pessoal das partes, testemunhas, advogados, Delegados de Polícia de Carreira e seus agentes, funcionários, auxiliares da justiça e pessoas com as quais se relacione em razão de seu ofício;

XV - atender diariamente ao público, podendo designar período específico para tal fim, comunicando, caso isto ocorra, à Corregedoria Geral;

XVI - atuar como substituto processual, na defesa dos interesses individuais e sociais indisponíveis, bem como aos hipossuficientes, nos casos previstos em lei e atender aos interessados, a qualquer momento, nos casos urgentes, prestando-lhes orientação jurídica;

XVII - zelar pela regularidade e celeridade na distribuição e no andamento dos feitos judiciais e administrativos em que intervenha, mantendo o sigilo legal sobre documentos e informações obtidos em razão do cargo ou função;

XVIII - obedecer aos prazos e procedimentos processuais e àqueles previstos em normas administrativas baixadas pelos Órgãos da Administração Superior do Ministério Público, justificando, nos autos, os motivos de eventual atraso;

XIX - manifestar-se obrigatoriamente, como fiscal da lei, sobre os recursos interpostos, sendo-lhe facultado, ante a ausência de nova argumentação fática ou jurídica, ratificar seu parecer anterior;

XX - identificar-se, por meio de caracteres tipográficos, em suas manifestações funcionais e indicar, como parte ou fiscal da lei, os fundamentos fáticos, jurídicos e legais de seus pronunciamentos processuais e administrativos, elaborando relatório em suas manifestações finais ou recursais;

XXI - manter controle sobre os feitos em que atue, realizando, quando necessária, inspeção, parcial ou geral, nos cartórios, escrivanias ou secretarias judiciais ou extrajudiciais;

XXII - zelar pela regularidade dos registros públicos e demais atividades notariais, garantindo a gratuidade do registro civil de nascimento e de óbito, nos termos da lei;

XXIII - fiscalizar a observância do regimento de custas e emolumentos processuais e notariais estabelecidos pelo Poder Judiciário Estadual;

XXIV - acompanhar e analisar os fatos ocorridos no âmbito de suas atribuições, adotando, de ofício, as providências cabíveis face a irregularidade de que tenha conhecimento ou que ocorra nos serviços a seu cargo;

XXV - acompanhar as publicações oficiais relacionadas com sua função e a Instituição;

XXVI - prestar informações solicitadas pelos membros e órgãos da Instituição, atendendo com presteza as solicitações para acompanhamento de atos judiciais, administrativos ou de diligências policiais, a realizarem-se nos limites territoriais de suas atribuições;

XXVII - acatar, no plano administrativo, as decisões dos Órgãos da Administração Superior do Ministério Público, atendendo às convocações;

XXVIII - encaminhar, mensalmente, até o dia dez do mês subseqüente, Relatório Estatístico de seus trabalhos, Relatório de Visita e Inspeção à Delegacia de Polícia, à Cadeia Pública, unidades de Polícia Militar e Relatório de Visita e Inspeção aos estabelecimentos que abriguem idosos, incapazes, deficientes ou crianças e adolescentes, estendendo-se este prazo até o dia vinte nas hipóteses de acumulação e de plantão forense;

XXIX - enviar, trimestralmente, até o dia dez do mês subseqüente ao período, Relatório de Estágio Probatório;

XXX - apresentar, anualmente e até o dia 1.º de julho, ao Procurador-Geral de Justiça, declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, nos termos do art. 13 da Lei n.º 8.429, de 02.06.1992;

XXXI - participar dos eventos promovidos pelos órgãos de administração superior e auxiliares do Ministério Público quando afetos a sua função ou convocado;

XXXII - organizar, orientar, supervisionar e exercer permanente fiscalização sobre as atividades dos funcionários administrativos e estagiários a seu cargo, comunicando aos Órgãos da Administração Superior as irregularidades ou desvios de conduta constatados;

XXXIII - residir, se titular, na respectiva Comarca;

XXXIV - manter atualizados seus dados pessoais junto aos Órgãos da Administração Superior do Ministério Público;

XXXV - informar, imediatamente, ao Procurador-Geral de Justiça, sua filiação a partido político;

XXXVI - manter e organizar o arquivo da Promotoria de Justiça e do Centro de Apoio Operacional, nos termos previstos no Regimento Interno da Corregedoria Geral;

XXXVII - dar fé a documentos de sua lavra e autenticar cópias destes;

XXXVIII - colaborar na organização das bibliotecas e dos arquivos mantidos pelos órgãos e entidade classista do Ministério Público;

XXXIX - exercer outras atribuições definidas em lei ou ato normativo, desde que afetas a sua área de atuação.

§ 1º - Na hipótese do inciso IX, o membro do Ministério Público deverá oficiar, ao Procurador-Geral de Justiça, ao Corregedor-Geral, a seu substituto automático ou eventual e ao magistrado perante o qual atua, informando o período de seu afastamento e, aos dois primeiros, os motivos.

§ 2º - Além dos previstos no inciso XII, poderão ser concedidos outros abonos com duração de três dias, nos casos de mudança de Comarca por promoção ou remoção.

§ 3º - Os relatórios elencados no inciso XXVIII, deverão ser remetidos à Corregedoria Geral do Ministério Público, que definirá, em ato próprio, os modelos a serem adotados.

CAPÍTULO II
DAS VEDAÇÕES

Art. 92 - Aos membros do Ministério Público se aplicam as seguintes vedações:

I - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagem ou custas processuais;

II - exercer advocacia;

III - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como cotista ou acionista;

IV - exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério;

V - exercer atividade político-partidária, ressalvada a filiação e as exceções previstas em lei.

Parágrafo único - Não constituem acumulação, para os efeitos do inciso IV deste artigo, as atividades exercidas em organismos estatais afetos à área de atuação do Ministério Público, na Escola Superior do Ministério Público, em entidades de representação de classe e o exercício de cargos de confiança na sua administração e nos órgãos auxiliares.

CAPÍTULO III
DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS E DIREITOS
SEÇÃO I
DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS

Art. 93 - Os vencimentos dos membros do Ministério Público serão fixados em lei por iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, em nível condizente com a relevância da função e de forma a compensar todas as vedações e incompatibilidades específicas que lhes são impostas.

Art. 94 - O membro do Ministério Público titular de Promotoria de Justiça designado para substituição terá direito à diferença de vencimentos entre o seu cargo e o que ocupar, salvo no caso de cumulação e designação do Procurador-Geral de Justiça para auxílio.

Parágrafo único – quando a substituição se der entre cargos de mesma entrância e no caso de cumulação ou designação do Procurador-Geral de Justiça para auxílio, o membro do Ministério Público somente terá direito à diária correspondente.

Art. 95 - Os vencimentos ou subsídios dos membros do Ministério Público observarão a diferença de 5% (cinco por cento) de uma para outra entrância e da entrância mais elevada para o cargo de Procurador-Geral de Justiça, garantindo-se aos Procuradores de Justiça os mesmos vencimentos ou subsídios atribuídos ao Procurador-Geral.

- Redação dada pela Lei Complementar nº 32, de 29-9-2000.

~~Art. 95 – Os vencimentos ou subsídios dos membros do Ministério Público serão fixados com diferença não excedente a 5% (cinco por cento) de uma para outra entrância e da entrância mais elevada para o cargo de Procurador-Geral de Justiça, garantindo-se aos Procuradores de Justiça os mesmos vencimentos atribuídos ao Procurador-Geral~~

Art. 96 - A remuneração dos membros do Ministério Público terá, como limite máximo, os valores percebidos como remuneração, em espécie e a qualquer título, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal.

Art. 97 - No âmbito do Ministério Público, fica estabelecido, como limite máximo de remuneração, os valores percebidos em espécie, a qualquer título, pelo Procurador-Geral de Justiça, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e ao local do trabalho.

Art. 98 - A revisão dos vencimentos dos membros do Ministério Público far-se-á mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça.

~~Art. 99 - A elevação de entrância da comarca não acarreta percepção de diferença de vencimentos do cargo pelo membro do Ministério Público.~~

- Revogado pela Lei Complementar nº 32, de 29-09-2000, art. 14.

Art. 100 - Além dos vencimentos, serão outorgadas ao membro do Ministério Público as seguintes vantagens:

I - ajuda de custo, para despesas de transporte e mudança;

~~II - auxílio-moradia, correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento básico, pelo exercício nas comarcas em que não haja residência oficial para o membro do Ministério Público;~~

- Revogado pela Lei Complementar nº 32, de 29-09-2000, art. 14.

III - auxílio-funeral, a ser pago ao cônjuge sobrevivente ou aos dependentes do membro do Ministério Público, ainda que aposentado ou em disponibilidade, cuja importância será a metade dos vencimentos ou proventos percebidos à data do óbito;

IV - auxílio-doença, correspondente a 1 (um) mês de vencimentos, após cada período de 12 (doze) meses ininterruptos em que o membro do Ministério Público permanecer em licença para tratamento de saúde;

V - salário-família;

VI - diárias;

VII - verba de representação de Ministério Público;

VIII - gratificação pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral, com os recursos desta e equivalente à devida ao Magistrado perante o qual oficie;

IX - gratificação adicional por tempo de serviço equivalente a 1% (um por cento) para cada ano de serviço, incidente sobre o vencimento e a verba de representação;

X - gratificação de magistério por aula proferida em cursos oficiais promovidos pela Escola Superior do Ministério Público, cujo valor será fixado por ato do Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Colégio de Procuradores de Justiça;

XI - décimo terceiro salário, correspondente a 1/12 (um doze avos) dos vencimentos a que fizer jus no mês de dezembro, por mês de efetivo exercício no respectivo ano, considerando-se como mês integral a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias; (vide nota anterior);

XII - gratificação de férias não inferior a 1/3 (um terço) dos vencimentos ou subsídios;

- Redação dada pela Lei Complementar nº 32, de 29-9-2000.

XIII - adiantamento de 50% (cinqüenta por cento) do décimo terceiro salário, por ocasião das férias, desde que requerida em conformidade com ato do Procurador-Geral de Justiça;

XIV - verba de gratificação pelo exercício de cargos de confiança ou em funções de direção, chefia, coordenação ou assessoramento, junto aos órgãos da administração superior e auxiliares do Ministério Público.

§ 1º - Aplicam-se aos membros do Ministério Público os direitos sociais previstos no Art. 7.º, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX, da Constituição Federal.

§ 2º - Constitui parcela dos vencimentos, para todos os efeitos, a verba de representação de Ministério Público.

§ 3º - A vantagem prevista no incisos II será devida durante o período em que o membro do Ministério Público residir na comarca e sobre ela não incidirá outra.

§ 4º - Equipara-se, para efeito de percepção do auxílio-funeral, o companheiro ao cônjuge.

SEÇÃO II
DOS DIREITOS
SUBSEÇÃO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 101 - Além dos vencimentos e vantagens, de que trata a seção anterior, asseguram-se aos membros do Ministério Público os seguintes direitos:

I - férias;

II - licenças e afastamentos;

III - aposentadoria e pensão por morte.

Parágrafo único - ato do Procurador-Geral de Justiça disciplinará o gozo dos direitos previstos nesta lei.

Art. 102 - São considerados como de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, exceto para vitaliciamento, os dias em que o membro do Ministério Público estiver afastado de suas funções em razão de:

I - licença prevista nesta lei;

II - férias;

III - cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos, no País ou no exterior, de duração máxima de 2 (dois) anos, na forma prevista no artigo 124, inciso II mediante prévia autorização do Conselho Superior do Ministério Público;

IV - período de trânsito;

V - disponibilidade remunerada, exceto para promoção, em caso de afastamento decorrente de punição;

VI - designação do Procurador-Geral de Justiça para:

a) realização de atividade de relevância para a instituição;

b) direção da Escola Superior do Ministério Público;

VII - exercício de cargo ou função de direção de associação representativa de classe, na forma desta lei;

VIII - outras hipóteses definidas em lei.

SUBSEÇÃO II

DAS FÉRIAS

Art. 103 - O direito a férias dos membros do Ministério Público será igual ao dos magistrados.

- Redação dada pela Lei Complementar nº 32, de 29-9-2000.

~~Art. 103 - O direito a férias coletivas dos membros do Ministério Público será igual ao dos Magistrados.~~

§ 1º - O membro do Ministério Público que integrar a escala de plantão forense, elaborada pela Diretoria Geral levando em conta as sugestões encaminhadas até 45 (quarenta e cinco) dias antes das respectivas férias, terá direito ao gozo de férias individuais oportunamente.

- Renumerado o Parágrafo único para § 1º pela Lei Complementar nº 32, de 29-9-2000.

§ 2º - O direito ao gozo de férias será adquirido após o primeiro ano de exercício.

- Acrescido pela Lei Complementar nº 32, de 29-9-2000.

Art. 104 - O Procurador-Geral de Justiça poderá, por necessidade de serviço, suspender ou indeferir férias de qualquer natureza, ressalvado o gozo oportuno.

§ 1º - As férias não poderão ser fracionadas ou acumuladas por período superior a 2 (dois) meses, salvo na hipótese prevista no caput deste artigo.

§ 2º - O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao Procurador-Geral de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça Substituto, ao Corregedor-Geral do Ministério Público e aos ocupantes de cargos de confiança.

§ 3º - As férias individuais poderão ser fracionadas em períodos não inferiores a 10 (dez) dias, devendo ser requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

Art. 105 - A gratificação a que se refere o artigo 100, inciso XII, será percebida, independentemente de solicitação, nos pagamentos referentes aos meses de dezembro e junho de cada ano.

§ 1º - É facultada a conversão de 1/3 (um terço) das férias em abono pecuniário, requerido com pelo menos sessenta dias de antecedência, nele considerado o valor do acréscimo previsto no *caput* deste artigo.

§ 2º - Em caso de exoneração, será devida ao membro do Ministério Público indenização relativa ao período de férias a que tiver direito, calculada com base na remuneração do mês em que foi publicado o ato exoneratório.

Art. 106 - O membro do Ministério Público, para entrar em gozo de férias, deverá apresentar declaração de regularidade de serviço e informar à Procuradoria Geral de Justiça o local onde possa ser encontrado.

§ 1º - Se por falta da comunicação do endereço, o membro do Ministério Público não puder ser encontrado, em caso de necessidade do serviço, perderá o direito de solicitação de férias no período seguinte, quer se trate de férias coletivas ou individuais, ficando a cargo do Procurador-Geral de Justiça designar o período, de acordo com as necessidades do serviço.

§ 2º - Constatada a ausência de regularidade do serviço afeto ao membro do Ministério Público, o gozo de férias individuais será imediatamente suspenso por ato do Procurador-Geral de Justiça, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Art. 107 - Os membros do Ministério Público mencionados no § 2.º do artigo 104, gozarão férias oportunamente.

SUBSEÇÃO III

DA LICENÇA-PRÊMIO

Art. 108 - Após cada qüinqüênio de efetivo e ininterrupto exercício, o membro do Ministério Público fará jus a 3 (três) meses de férias, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo.

§ 1º - O período de licença-prêmio será considerado de efetivo exercício para todos os efeitos legais e não acarretará desconto algum no vencimento ou remuneração.

§ 2º - Nos casos de licença-prêmio, aplicar-se-á o disposto no artigo 106 desta Lei.

§ 3º - Não se concederá licença-prêmio ao membro do Ministério Público que, durante o período aquisitivo:

a) sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

b) afastar-se do cargo em virtude de licença sem remuneração;

c) licenciar-se para tratamento da própria saúde por prazo superior a 90 (noventa) dias, consecutivos ou não;

d) licenciar-se para tratamento em pessoa da família por prazo superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não;

e) licenciar-se para exercício de atividade político-partidária;

f) faltar injustificadamente por período superior a 30 dias no quinquênio.

§ 4.º - Suspendem a contagem do tempo de serviço para efeito de apuração do quinquênio:

a) licença para tratamento da própria saúde até 90 dias, consecutivos ou não;

b) licença por motivo de doença em pessoa da família até 60 dias, consecutivos ou não;

c) falta injustificada, não superior a 30 dias no quinquênio;

Art. 109 - A licença-prêmio poderá ser convertida em espécie ou ter contados em dobro os períodos não gozados, para efeito de aposentadoria.

Art. 110 - Ao cônjuge sobrevivente ou aos dependentes são devidos os vencimentos e vantagens correspondentes aos períodos de licença-prêmio não gozados e não contados em dobro, em caso de falecimento do membro do Ministério Público.

Parágrafo único - Para efeito do disposto no *caput* deste artigo, equipara-se o companheiro ao cônjuge.

SUBSEÇÃO IV

DA AJUDA DE CUSTO

Art. 111 - Em caso de remoção de ofício e promoção ou convocação que importe em alteração do domicílio legal, será paga, ao membro do Ministério Público, uma ajuda de custo correspondente a um 1/3 (um terço) dos vencimentos do cargo que deva assumir, para indenização das despesas de mudança, transporte e instalação na nova sede de exercício, independentemente de comprovação.

§ 1º - A ajuda de custo será paga independentemente de o membro do Ministério Público haver assumido o novo cargo e restituída caso a assunção não se efetive.

§ 2º - Não terá direito à ajuda de custo o Promotor de Justiça com residência no lugar onde passar a exercer o cargo.

Art. 112 - Conceder-se-á ajuda de custo, ainda, para fazer frente às despesas de transporte, quando do deslocamento de membro do Ministério Público para fora do Estado em razão de serviço e mediante designação.

SUBSEÇÃO V

DAS DIÁRIAS

Art. 113 - O membro do Ministério Público que se deslocar temporariamente da sede da Procuradoria ou Promotoria de Justiça em razão de serviço e mediante designação terá direito a diárias para indenização de despesas, cujos critérios para concessão serão definidos por ato do Procurador-Geral de Justiça.

§ 1º - A diária não será superior a 1/30 (um trinta avos) dos vencimentos ou subsídios do cargo de Promotor de Justiça de entrância final.

- Redação dada pela Lei Complementar nº 32, de 29-9-2000.

§ 2º - O valor da diária poderá ser fixado em até o dobro do previsto no parágrafo anterior quando se tratar de deslocamento para fora do Estado, pagas as despesas de transporte através de ajuda de custo.

§ 3º - Na hipótese do membro do Ministério Público retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

SUBSEÇÃO VI

DAS LICENÇAS

Art. 114 - Conceder-se-á licença:
I - para tratamento de saúde;
II - por motivo de doença em pessoa da família;
III - à gestante;
IV - paternidade, por 8 (oito) dias;
V - em caráter especial;
VI - para casamento, por 8 (oito) dias;
VII - por luto, em virtude de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmãos, sogros, noras e genros, por 8 (oito) dias;
VIII - por adoção;
IX - em outros casos previstos em lei.

§ 1º - As licenças previstas nos incisos IV, VI e VII deste artigo dar-se-ão por comunicação ao Procurador-Geral de Justiça e as demais, mediante requerimento.

§ 2º - Não será concedida licença para o exercício de função pública ou particular, salvo as exceções expressamente previstas nesta lei.

Art. 115 - A licença para tratamento de saúde por prazo superior a 30 (trinta) dias depende de inspeção por junta médica oficial do Estado, inclusive em virtude de prorrogação.

§ 1º - A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias do término da anterior é considerada prorrogação.

§ 2.º - O membro do Ministério Público que, no curso de 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao requerimento de nova licença, houver se licenciado por período contínuo ou descontínuo de 3 (três) meses deverá submeter-se à verificação de invalidez.

§ 3º - Declarada a incapacidade definitiva para o serviço, o membro do Ministério Público será afastado de suas funções e aposentado, ou, se considerado apto, reassumirá o cargo imediatamente ou ao término da licença.

§ 4º - No curso da licença, o membro do Ministério Público poderá requerer inspeção médica, caso se julgue em condições de reassumir o exercício do cargo.

Art. 116 - A licença por motivo de doença em pessoa da família será concedida, com vencimentos integrais, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias.

§ 1º - A licença somente será concedida se a assistência direta do membro do Ministério Público for indispensável e não puder ser dada simultaneamente com o exercício do cargo.

§ 2º - A licença a que se refere o caput deste artigo não comporta prorrogação.

§ 3º - Considera-se, para o efeito deste artigo, como pessoa da família, o cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmãos, ou pessoa que viva sob a dependência econômica do membro do Ministério Público ou mantenha com este vínculo de parentesco civil ou afim.

Art. 117 - A licença à gestante será de 120 (cento e vinte) dias, podendo iniciar-se no oitavo mês de gestação, salvo na hipótese de antecipação de parto ou prescrição médica.

Parágrafo único - A licença à gestante dar-se-á pelo prazo de 30 (trinta) dias nos casos de natimorto ou aborto, salvo contra-indicação médica, aplicando-se, nesta hipótese, o disposto no Art. 114 desta lei.

Art. 118 - A licença paternidade será concedida ao pai, pelo nascimento de filho, até 8 (oito) dias consecutivos.

Art. 119 - A licença para casamento será concedida pelo prazo de 8 (oito) dias, findos os quais deverá haver comprovação da celebração do matrimônio, sob pena de desconto em folha dos dias licenciados e sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis.

Art. 120 - Nos casos de adoção aplicar-se-ão as regras dos artigos 116 e 117 desta lei, no que couber.

Art. 121 - As licenças previstas nesta Seção serão concedidas sem prejuízo dos vencimentos, vantagens ou qualquer direito inerente ao cargo, salvo disposição legal expressa em contrário.

Art. 122 - Conceder-se-á, a critério do Procurador-Geral de Justiça, licença em caráter especial, não remunerada, para tratamento de assuntos particulares, pelo prazo máximo de até 2 (dois) anos consecutivos, observado o seguinte:

I - poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do interessado ou no interesse do serviço;

II - não será concedida nova licença antes de decorridos 2 (dois) anos do término da anterior;

III - perderá o beneficiado sua posição na classificação da lista de antigüidade.

Art. 123 - O membro do Ministério Público licenciado não pode exercer quaisquer de suas funções ou outra função pública ou particular.

SUBSEÇÃO VII

DOS AFASTAMENTOS

Art. 124 - O membro do Ministério Público poderá afastar-se do cargo para:

I - exercício de cargo de presidente de entidade de classe de âmbito estadual ou nacional, bem como de cargo de direção na respectiva entidade com função que exija dedicação exclusiva, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público;

II - freqüência a cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos no País ou no exterior, de duração máxima de 2 (dois) anos, observado o disposto no Art. 23, XIV desta lei;

III - participação em congressos, seminários ou encontros relacionados com o exercício da função, pelo prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo de vencimentos e vantagens;

IV - elaboração de dissertações de mestrado e teses de doutorado de cursos promovidos por instituições oficiais ou reconhecidas, pelo prazo máximo de 03 (três) meses.

§ 1.º - Os afastamentos previstos neste artigo serão remunerados.

§ 2.º - Os afastamentos a que se referem os incisos II e IV não serão concedidos ao membro do Ministério Público com menos de 03 (três) anos de carreira ou apenado em procedimento disciplinar.

- Redação dada pela Lei Complementar nº 32, de 29-9-2000.

§ 3.º - Os afastamentos previstos nos incisos II, III e IV obrigam à apresentação de relatório circunstanciado sobre as atividades desenvolvidas e comprovação de frequência regular.

§ 4º - O membro do Ministério Público perderá o tempo de serviço correspondente ao afastamento previsto nos inciso II e III se não comprovar o aproveitamento nos 30 (trinta) dias subseqüentes ao término da atividade desempenhada.

§ 5º - A exoneração do membro do Ministério Público que tenha se afastado das funções para o fim previsto no inciso II deste artigo obriga ao ressarcimento dos valores percebidos a título de vencimentos e vantagens no período correspondente.

§ 6º - Não se aplicará o disposto no parágrafo anterior quando decorrido mais de 4 (quatro) anos do retorno às normais atribuições do cargo.

§ 7º - No caso do afastamento previsto no inciso I, deve o membro do Ministério Público comunicar ao Procurador-Geral de Justiça sua permanência ou não em atividade durante o período de férias coletivas.

Art. 125 - Poderá o membro do Ministério Público afastar-se do cargo, ainda, para:

I - exercer cargo público eletivo ou a ele concorrer;

II - exercer cargo de Ministro, Secretário de Estado ou funções em Ministérios ou Secretarias de Estado, desde que de alta relevância e relacionada à atuação do Ministério Público;

§ 1º - Os afastamentos previstos neste artigo dependerão de aprovação, por maioria absoluta, do Conselho Superior do Ministério Público.

§ 2º - Não será permitido o afastamento de membro do Ministério Público submetido a procedimento disciplinar, que esteja em estágio probatório ou que reuna as condições previstas no artigo 127.

§ 3º - Os beneficiados pelos afastamentos previstos neste artigo poderão optar pela percepção exclusiva dos vencimentos e das vantagens da função pública a ser exercida, ficando o direito às férias vinculados aos respectivos cargos e vedado o gozo destas quando do retorno.

§ 4º - O afastamento de membro do Ministério Público para concorrer a cargo público eletivo dar-se-á sem prejuízo da percepção de vencimentos e vantagens, salvo no caso de eleição a se realizar em outro Estado da Federação.

Art. 126 - O membro do Ministério Público afastado não pode exercer quaisquer de suas funções ou outra função pública ou particular, exceto nas hipóteses previstas no artigo anterior.

SUBSEÇÃO VIII

DA APOSENTADORIA

Art. 127 - O membro do Ministério Público será aposentado com proventos integrais, compulsoriamente, por invalidez ou aos 70 (setenta) anos de idade, e, facultativamente, aos 30 (trinta) anos de serviço, após 5 (cinco) anos de efetivo exercício na carreira.

Art. 128 - Os proventos de aposentadoria, que corresponderão à totalidade dos vencimentos percebidos a qualquer título no serviço ativo, serão revistos sempre que se modificar a remuneração dos membros do Ministério Público em atividade, na mesma proporção e data, estendendo-se, ainda, aos inativos, quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos àqueles, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou de conversão de adicionais.

§ 1º - Os proventos do membro do Ministério Público aposentado serão pagos na mesma ocasião em que o forem os vencimentos do membro em atividade.

§ 2º - É assegurado ao membro do Ministério Público afastar-se da atividade, a partir do protocolo do pedido de aposentadoria, salvo na hipótese prevista no artigo 222 desta lei, ou quando estiver em tramitação pedido de instauração de processo disciplinar administrativo.

Art. 129 - A apuração do tempo de serviço para aposentadoria será feita em dias, convertidos em anos, estes considerados como de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Art. 130 - O tempo de serviço público e privado será computado para os efeitos legais, salvo se concomitante.

§ 1º - O tempo de serviço privado não será considerado para a concessão de licença-prêmio e adicionais.

§ 2º - A contagem de tempo de serviço poderá ser realizada em procedimento administrativo interno, vedada a produção de prova exclusivamente testemunhal.

§ 3º - Computar-se-á, para efeito de aposentadoria e adicionais, o tempo de advocacia, até o máximo de 15 (quinze) anos.

SUBSEÇÃO IX

DA PENSÃO POR MORTE

Art. 131 - A pensão por morte, igual à totalidade dos vencimentos ou proventos percebidos pelos membros em atividade ou inatividade do Ministério Público, será reajustada na mesma data e proporção daqueles.

Parágrafo único - A pensão obrigatória não impedirá a percepção dos benefícios decorrentes de contribuição voluntária para qualquer entidade de previdência.

Art. 132 - A pensão por morte, prevista no artigo anterior, será devida ao cônjuge sobrevivente e filhos menores de 21(vinte e um) anos do membro do Ministério Público.

Parágrafo único - Na falta dos beneficiários designados no caput deste artigo, a pensão será concedida aos reconhecidos como dependentes perante a previdência do membro do Ministério Público.

Art. 133 - A pensão destinada ao cônjuge sobrevivente e filhos será devida àquele enquanto perdurar a sua viuvez e, no caso dos filhos matriculados em curso regular de nível superior, estendida até a conclusão do curso, observado o limite de 24 (vinte e quatro) anos de idade, extinguindo-se, também, pela convolação de núpcias.

§ 1º - A parcela destinada ao cônjuge sobrevivente reverterá em benefício dos filhos, em caso de morte ou cessação da viuvez, observado o disposto no caput deste artigo.

§ 2º - A parcela dos filhos, quando extinta a condição de beneficiários, reverterá em favor do cônjuge sobrevivente.

§ 3º - O limite de idade previsto neste artigo não se aplica aos filhos permanentemente inválidos, de acordo com laudo médico, ou aos legalmente incapazes.

Art. 134 - Os filhos havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, para efeito da pensão por morte disciplinada nesta subseção, concorrerão em igualdade de condições com o cônjuge, garantindo-se aos beneficiários parcelas individuais isonômicas.

Parágrafo único - Aplica-se a isonomia disciplinada neste artigo em caso de concurso de beneficiários reconhecidos nesta lei.

Art. 135 - A pensão por morte será concedida por ato do Procurador-Geral de Justiça.

Art. 136 - Para os fins desta subseção, equipara-se, para concessão, alteração ou cassação da pensão por morte, o companheiro ao cônjuge.

TÍTULO III
DA CARREIRA
CAPÍTULO I
DO INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
SEÇÃO I
DO CONCURSO

Art. 137 - O ingresso na carreira do Ministério Público, no cargo de Promotor de Justiça Substituto, dar-se-á mediante aprovação em concurso público de provas e títulos.

§ 1º - O concurso será organizado e realizado pela Procuradoria Geral de Justiça, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 2º - O concurso terá validade de 2 (dois) anos, contados da homologação, prorrogável por igual período.

§ 3º - É obrigatória a abertura do concurso de ingresso quando o número de vagas atingir 1/5 (um quinto) dos cargos iniciais da carreira.

§ 4º - A abertura do concurso será determinada pelo Procurador-Geral de Justiça, ressalvado o disposto no artigo 23, inciso IX, através de edital publicado no órgão oficial do Estado, contendo prazo de inscrição de no mínimo 30 (trinta) dias e outros requisitos previstos nesta Lei e no regulamento do concurso.

Art. 138 - São requisitos para o ingresso na carreira do Ministério Público, dentre outros constantes no regulamento do concurso:

I - ser brasileiro;

II - ter concluído curso de bacharelado em Direito, em escola oficial ou reconhecida;

III - estar quite com o serviço militar e com as obrigações eleitorais;

IV - estar em gozo dos direitos políticos;

V - ser detentor de comprovada idoneidade moral, no âmbito pessoal, profissional e familiar;

VI - apresentar higidez física e mental, atestada por médicos oficiais;

VII - ter satisfeito os demais requisitos previstos no edital e no regulamento do concurso.

Art. 139 - Observados os requisitos previstos nesta Lei, o concurso de ingresso na carreira do Ministério Público será, ainda, disciplinado em regulamento específico, aprovado pelo Conselho Superior do Ministério Público, que reservará às pessoas portadoras de deficiência 5% (cinco por cento) das vagas.

SEÇÃO II
DA NOMEAÇÃO, DA POSSE E DO EXERCÍCIO

Art. 140 - O Procurador-Geral de Justiça nomeará, observando a ordem de classificação no concurso, tantos candidatos aprovados quantas forem as vagas existentes.

Parágrafo único - O candidato que antes do ato de nomeação manifestar desinteresse em ser nomeado passará para o final da lista, ficando sua nomeação posterior dependendo de vaga e ato específico do Procurador-Geral de Justiça.

Art. 141 - O candidato aprovado no concurso de ingresso na carreira do Ministério Público será nomeado para o cargo de Promotor de Justiça Substituto, com prerrogativas e vedações do Promotor de Justiça de entrância inicial.

Art. 142 - Os candidatos serão empossados pelo Procurador-Geral de Justiça, em sessão solene do Conselho Superior do Ministério Público.

Art. 143 - Para tomar posse, deverá o membro do Ministério Público exibir ao Presidente do Conselho Superior o título de sua nomeação, o laudo de sanidade, comprovado em inspeção pela junta médica oficial do Estado, e a declaração de seus bens e valores.

Parágrafo único - O empossado proferirá, solenemente, como compromisso, as seguintes palavras: "Por minha honra e pela pátria, prometo cumprir com retidão, dignidade e escrúpulo os deveres inerentes às funções do cargo de Promotor de Justiça, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis."

Art. 144 - O membro do Ministério Público tomará posse dentro de 30 (trinta) dias da nomeação, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, a pedido do interessado.

§ 1º - Caso a posse não ocorra dentro dos prazos previstos, por ausência do nomeado, será decretada automaticamente a perda do cargo em ato do Procurador-Geral de Justiça.

§ 2º - O candidato remanescente que pretender nomeação deverá requerê-la até a data da homologação do concurso subseqüente, apresentando os documentos a que se refere o artigo 138, incisos IV, V e VI desta lei.

§ 3º - Não requerida a nomeação no prazo estabelecido no parágrafo anterior, o candidato decairá do direito.

SEÇÃO III

DO ESTÁGIO DE ORIENTAÇÃO E PREPARAÇÃO

Art. 145 - Após entrar em exercício, o Promotor de Justiça Substituto ficará à disposição da Escola Superior do Ministério Público pelo período mínimo de 30 (trinta) dias, para estágio de orientação e preparação.

Parágrafo único - Durante o estágio a que se refere este artigo, o Promotor de Justiça Substituto poderá ser designado para o exercício das atribuições do cargo.

Art. 146 - Em caso de aproveitamento insuficiente no estágio de orientação e preparação, o Promotor de Justiça Substituto permanecerá, pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, à disposição da Escola Superior do Ministério Público para aprimoramento, podendo seu Diretor, a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação do corpo docente, impugnar a permanência na carreira à Corregedoria Geral do Ministério Público.

§ 1º - A impugnação será fundamentada e instruída com documentos referentes ao desempenho insatisfatório.

§ 2º - O Corregedor-Geral do Ministério Público, motivadamente, submeterá a impugnação à apreciação do Conselho Superior do Ministério Público, na forma desta lei.

§ 3º - Rejeitada a impugnação, o membro do Ministério Público permanecerá em estágio probatório, na forma desta lei.

SEÇÃO IV

DO VITALICIAMENTO

Art. 147 - Os 2 (dois) primeiros anos de efetivo exercício na carreira são considerados de estágio probatório, durante os quais, o membro do Ministério Público terá seu trabalho e sua conduta avaliados para fins de vitaliciamento, observados os seguintes requisitos:

I - idoneidade moral, no âmbito pessoal, profissional e familiar;

II - conduta pública e particular compatível com a dignidade do cargo;

III - dedicação e exação no cumprimento dos deveres e funções do cargo;

IV - eficiência, pontualidade e assiduidade no desempenho de suas funções;

V - presteza e segurança nas manifestações processuais;

VI - referências em razão da atuação funcional;

VII - publicação de livros, teses, estudos e artigos jurídicos, inclusive premiação obtida;

VIII - contribuição à melhoria dos serviços da instituição e da Promotoria de Justiça;

IX - integração comunitária no que estiver afeto às atribuições do cargo;

X - freqüência a cursos de aperfeiçoamento realizados pela Escola Superior do Ministério Público.

§ 1° - Durante o biênio a que se refere este artigo a atuação do membro do Ministério Público será, ainda, acompanhada e avaliada pela Corregedoria Geral do Ministério Público, por meio de inspeções, correições, anàlise de trabalhos remetidos e outros meios a seu alcance.

§ 2° - A permanência na carreira e o vitaliciamento do membro do Ministério Público serão deliberados pelo Conselho Superior do Ministério Público, na forma desta lei.

Art. 148 - O Corregedor-Geral do Ministério Público, 2 (dois) meses antes de decorrido o biênio, remeterá ao Conselho Superior do Ministério Público, relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e funcional dos membros do Ministério Público em estágio probatório, recomendando, fundamentadamente, o vitaliciamento ou não.

§ 1° - Se o relatório concluir pelo não vitaliciamento, poderá o membro do Ministério Público ser suspenso, por decisão do Conselho Superior do Ministério Público, até definitivo julgamento, do seu exercício funcional.

VII - compor os órgãos colegiados da instituição;

VIII - informar, mensalmente, ao Corregedor - Geral do Ministério Público, a relação de processos não devolvidos no prazo legal, com pareceres ou manifestações cabíveis, identificando a espécie e o número do feito, o nome das partes e indicando, fundamentadamente, as razões de eventual atraso e a data de recebimento dos autos;

IX - integrar comissão de concurso de ingresso na carreira do Ministério Público;

X - integrar comissão de processo administrativo disciplinar instaurado contra membro do Ministério Público;

XI - exercer outras atribuições previstas em lei ou ato normativo, desde que afetas à sua área de atuação.

§ 1° - Nas sessões de julgamento, o Procurador de Justiça deverá, se necessário, sustentar oralmente a posição do Ministério Público, quando este intervier como fiscal da Lei.

§ 2° - Nos processos de competência originária em que o Ministério Público for parte, é obrigatória a presença do Procurador de Justiça.

§ 3° - O Procurador de Justiça que, à data da formação das listas a que se referem os arts. 94, caput, e 104, parágrafo único, II, da Constituição Federal, e Art. 43 da Constituição Estadual, não apresentar declaração de regularidade dos serviços afetos a seu cargo ficará impedido de integrá-las.

§ 2° - Os membros do Conselho Superior do Ministério Público poderão impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento do relatório do Corregedor-Geral do Ministério Público, por escrito e motivadamente, a proposta de vitaliciamento, caso em que se aplica o disposto no parágrafo anterior.

§ 3° - O Corregedor-Geral do Ministério Público, observado o disposto neste artigo, poderá propor, excepcionalmente, ao Conselho Superior do Ministério Público o não vitaliciamento de Promotor de Justiça antes do prazo nele previsto, aplicando-se, também neste caso, o disposto no seu § 1°.

Art. 149 - Se a conclusão do relatório do Corregedor-Geral do Ministério Público for desfavorável ao vitaliciamento ou se for apresentada a impugnação de que cuida o § 2° do artigo anterior, o Conselho Superior do Ministério Público ouvirá, no prazo de 10 (dez) dias, o Promotor de Justiça interessado, que poderá apresentar defesa prévia e requerer provas nos 5 (cinco) dias seguintes, pessoalmente ou por procurador.

§ 1° - Encerrada a instrução, o interessado terá vista dos autos para alegações finais pelo prazo de 10 (dez) dias.

§ 2º - Na primeira reunião ordinária subseqüente, o Conselho Superior do Ministério Público decidirá pelo voto da maioria absoluta dos seus membros.

§ 3º - Da decisão contrária ao vitaliciamento caberá recurso do interessado ao Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias contados de sua intimação, que será processado na forma de seu regimento interno.

§ 4º - A intimação do interessado e de seu procurador, quando houver, será pessoal ou, havendo motivo justificado, por publicação no Diário Oficial do Estado.§ 5º - Da decisão favorável ao vitaliciamento e contrária ao relatório do Corregedor-Geral do Ministério Público, caberá recurso deste ao Colégio de Procuradores de Justiça nos termos do § 3.º deste artigo.

Art. 150 - O Conselho Superior do Ministério Público terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para decidir sobre o não vitaliciamento e o Colégio de Procuradores de Justiça 30 (trinta) dias para decidir eventual recurso.

§ 1º - Durante a tramitação do procedimento de impugnação, o membro do Ministério Público perceberá vencimentos integrais, contando-se para todos os efeitos o tempo de suspensão do exercício funcional.

§ 2º - Transitada em julgado a decisão desfavorável ao vitaliciamento, o Promotor de Justiça será exonerado por ato do Procurador-Geral de Justiça.

CAPÍTULO II
DA VACÂNCIA E DAS FORMAS DE PROVIMENTO DERIVADO
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 151 - São formas de provimento derivado dos cargos do Ministério Público:

a) promoção;
b) remoção;
c) reintegração;
d) reversão;
e) aproveitamento.

Art. 152 - Na existência de vaga a ser provida, o Conselho Superior do Ministério Público, por meio de seu Presidente, fará publicar, no órgão oficial, edital de inscrição dos candidatos.

§ 1º - O regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público disciplinará os requisitos do edital de promoção ou remoção e os critérios de votação, observado o disposto nesta Lei.

§ 2º - A data da abertura da vaga, para efeito de determinação do critério de provimento, será:

I - a do falecimento do membro do Ministério Público;

II - a da publicação do ato de aposentadoria ou de exoneração do membro do Ministério Público;

III - a da publicação do ato que decretar a perda do cargo, a remoção compulsória ou a que decretar a disponibilidade;

IV - a da publicação do ato que decretar a disponibilidade compulsória;

V - aquela em que o membro do Ministério Público, promovido ou removido, assumir as funções do outro cargo.

Parágrafo único - Havendo simultaneidade na data da ocorrência da vaga, a precedência de abertura será determinada pela vaga deixada pelo mais antigo na respectiva entrância.

Art. 153 - O Conselho Superior do Ministério Público, tendo em vista as necessidades e o interesse do serviço, deliberará:

I - em se tratando de vaga única, se o provimento do cargo dar-se-á por promoção ou remoção, observada a alternância dos critérios de merecimento e antigüidade;

II - em se tratando de vagas simultâneas, as quais serão providas por promoção e por remoção, fixando, a seguir, os critérios de antigüidade e merecimento para cada caso.

§ 1º - A deliberação de que trata este artigo deverá ser tomada no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da ocorrência da vaga.

§ 2.º - Ocorrendo situações especiais, em conseqüência do número de vagas existentes no quadro do Ministério Público, o prazo para deliberação previsto no parágrafo anterior poderá ser prorrogado pelo Conselho Superior do Ministério Público, mediante decisão fundamentada.

Art. 154 - Cumprido o disposto no artigo anterior, o Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, nos 3 (três) dias subseqüentes, expedirá edital com prazo de 10 (dez) dias para inscrição dos candidatos.

Parágrafo único - O edital mencionará se a promoção ou a remoção se fará pelo critério de merecimento ou antigüidade e indicará o cargo correspondente à vaga a ser preenchida.

Art. 155 - Sob pena de indeferimento, a inscrição para promoção ou remoção, por antigüidade ou merecimento, será instruída com:

I - declaração de regularidade do serviço;

II - declaração de comparecimento regular à respectiva Promotoria de Justiça;

III - prova de residência na comarca, se titular.

§ 1º - Caso não preencha os requisitos deste artigo, o candidato poderá apresentar justificativa ao Conselho Superior do Ministério Público, que deliberará sobre a admissibilidade da inscrição.

§ 2º - As declarações referidas nos incisos I e II não excluem a possibilidade de averiguação, pela Corregedoria Geral do Ministério Público, das informações prestadas, inclusive por recomendação do Conselho Superior do Ministério Público, sobrestando-se, neste caso, a respectiva lista.

§ 3º - Constatada a irregularidade de serviço, será recusada a promoção do membro do Ministério Público ou revogado o ato que a concedeu, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

§ 4º - A renúncia à inscrição somente será admitida até os 3 (três) dias anteriores à elaboração das listas.

§ 5º - No prazo correspondente à entrada em exercício, é facultada a renúncia à promoção, ficando o membro do Ministério Público impedido, neste caso, de concorrer a nova promoção pelo período de 1 (um) ano.

§ 6º - A renúncia à promoção implica no preenchimento da vaga recusada pelo segundo ocupante da respectiva lista.

§ 7º - Ao entrar em exercício na Procuradoria ou Promotoria de Justiça para a qual foi promovido ou removido, o membro do Ministério Público deverá encaminhar á Corregedoria Geral do Ministério Público declaração acerca da regularidade de serviço afeto ao cargo assumido.

Art. 156 - Encerrado o prazo de inscrições, a lista dos inscritos será afixada em local visível na sede da Procuradoria Geral de Justiça, concedendo-se prazo de 3 (três) dias para impugnações, reclamações e desistências.

Art. 157 - Findo o prazo para impugnações, reclamações e desistências, com o parecer prévio do Corregedor-Geral do Ministério Público, o Conselho Superior do Ministério Público terá 5 (cinco) dias para exame e, em sua primeira reunião, indicará 3 (três) nomes, quando se tratar de promoção ou remoção por merecimento.

§ 1º - A lista de merecimento será formada com os nomes dos 3 (três) candidatos mais votados, desde que obtida maioria dos votos, procedendo-se, para alcançá-la, a tantas votações quantas necessárias, examinados em primeiro lugar os nomes dos remanescentes de lista anterior.

§ 2º- Somente poderão ser indicados os candidatos que:

a) não tenham sofrido pena disciplinar ou remoção compulsória no período de 1 (um) ano, anterior à elaboração da lista;

b) não tenham sido removidos voluntariamente ou por permuta no período de 1 (um) ano anterior à elaboração da lista;

c) tenham completado 2 (dois) anos de exercício no cargo anterior e estejam classificados no primeiro quinto da lista de antigüidade, salvo se não houver com tais requisitos outro candidato ou quando o número limitado de inscritos inviabilizar a formação de lista tríplice e o interesse do serviço exigir o imediato provimento do cargo, sendo permitida, nesta hipótese, inclusive promoção de entrância inicial para final.

Art. 158 - Na formação da lista tríplice será observado o número de votos de cada candidato, pela ordem dos escrutínios, prevalecendo, em caso de empate, a antigüidade na entrância, salvo se o Conselho Superior do Ministério Público delegar ao Procurador-Geral de Justiça voto de desempate.

§ 1º - Será obrigatória a indicação do Promotor de Justiça que tenha figurado por 3 (três) vezes consecutivas ou 5 (cinco) alternadas em lista de merecimento, não se aplicando nesse caso o disposto no caput deste artigo.

§ 2º - A consecutividade só se considerará interrompida se o candidato der causa, direta ou indiretamente, a sua não indicação.

§ 3º - Consideram-se distintas as indicações procedidas na mesma reunião.

Art. 159 - O Conselho Superior do Ministério Público poderá recusar, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus integrantes, a promoção ou remoção por antigüidade, com fundamento no interesse do serviço, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação, após o julgamento de eventual recurso pelo Colégio de Procuradores de Justiça.

Parágrafo único - A recusa apenas impede o provimento imediato da vaga objeto do recurso ou da primeira das vagas para as quais eventualmente tenha inscrito o candidato recusado.

Art. 160 - A vaga decorrente de remoção será provida, obrigatoriamente, por promoção.

Art. 161 - No caso de promoção, remoção, reversão, permuta ou designação de membro do Ministério Público, este comunicará imediatamente ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público a interrupção de suas funções anteriores e a data do novo exercício.

Art. 162 - O membro do Ministério Público que for promovido, removido ou houver permutado, estando em gozo de férias ou de licença, terá o prazo para assumir o exercício contado da data em que terminar o seu afastamento, vedada a assunção nesse período.

Art. 163 - O membro do Ministério Público promovido ou removido entrará em exercício no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período.

§ 1º - O Procurador-Geral de Justiça poderá designar o membro do Ministério Público promovido ou removido voluntariamente para, no período de trânsito, que ficará suspenso, exercer suas atribuições na Promotoria de Justiça em que encerrou o exercício, visando assegurar a continuidade do serviço.

§ 2º - Finda a designação prevista no parágrafo anterior, será restituído ao membro do Ministério Público o período de trânsito remanescente.

SEÇÃO II
DA PROMOÇÃO

Art. 164 - A promoção será sempre voluntária e far-se-á, alternadamente, por antigüidade e merecimento, de uma para outra entrância e da entrância mais elevada para o cargo de Procurador de Justiça.

§ 1º - O merecimento será apurado pela atuação do membro do Ministério Público em toda a carreira e para sua aferição o Conselho Superior do Ministério Público levará em conta:

I - a conduta do membro do Ministério Público na sua vida pública e particular e o conceito de que goza na comarca;

II - a operosidade, assiduidade e dedicação no exercício do cargo;

III - conceito funcional constante em assentamentos da instituição ou apurado em inspeções permanentes, através dos Procuradores de Justiça, dos elogios insertos em julgados dos Tribunais, da publicação de trabalhos forenses de sua autoria;

IV - sua presteza e segurança nas manifestações processuais;

V - o número de vezes que já tenha constado em listas de merecimento;

VI - sua contribuição à melhoria e à organização dos serviços da Promotoria;

VII - sua colaboração ao aperfeiçoamento do Ministério Público;

VIII - o aprimoramento de sua cultura jurídica, através da participação em cursos especializados e de aperfeiçoamento, publicação de livros, teses, estudos, artigos e obtenção de prêmios relacionados com sua atividade funcional;

IX - as informações constantes nos relatórios relativos a visitas de inspeção e correição;

X - o exercício de Coordenação de Promotorias de Justiça.

Art. 165 - A antigüidade será apurada na entrância ou no cargo quando se tratar de investidura inicial.

§ 1º - Para os fins deste artigo, considerar-se-ão as alterações ocorridas no quadro geral de antigüidade até o encerramento do prazo das inscrições, decorrentes de promoção, remoção, aposentadoria e disponibilidade.

§ 2º - Ocorrendo empate na classificação por antigüidade, terá preferência sucessivamente:

a) o mais antigo na carreira do Ministério Público;

b) o mais antigo na entrância anterior;

c) o de maior tempo de serviço público;

d) o que tiver maior número de filhos;

e) o mais idoso.

SEÇÃO III
DA REMOÇÃO

Art. 166 - A remoção far-se-á sempre para cargo de igual entrância e poderá ser voluntária, compulsória ou por permuta.

Art. 167 - A remoção voluntária dar-se-á alternadamente, por antigüidade e merecimento, aplicando-se-lhe no que couber as disposições anteriores deste Capitulo.

Art. 168 - A remoção compulsória somente poderá ser efetuada com fundamento no interesse público e será processada mediante representação do Procurador-Geral de Justiça ou do Corregedor-Geral do Ministério Público ao Conselho Superior do Ministério Publico, que decidirá por 2/3 de seus membros, assegurada ampla defesa, na forma desta lei e do seu regimento interno.

§ 1º - Sem prejuízo da verificação em outros casos, será obrigatoriamente reconhecida a existência de interesse público determinador da remoção compulsória nas seguintes hipóteses:

I - reincidência em infração punível com pena de censura;

II - exposição de membro do Ministério Público a risco de descrédito quanto às prerrogativas do cargo ou da instituição;

III - recusa, por membro do Ministério Público, de atendimento ao Procurador-Geral de Justiça ou ao Corregedor-Geral do Ministério Público quando em visita, inspeção ou correição;

IV - infringência ás vedações previstas descumprimento do disposto no Art. 91 III, VI e XV.

§ 2º - Decretada a remoção compulsória, o membro do Ministério Público ficará em disponibilidade, com vedações, vencimentos e vantagens do cargo, até oportuna designação do Procurador-Geral de Justiça.

§ 3º - A vaga decorrente de remoção compulsória será provida, obrigatoriamente, por promoção.

§ 4º - A remoção compulsória impede a promoção, por antigüidade ou merecimento, e a remoção por permuta, pelo prazo de 1 (um) ano.

§ 5º - A remoção compulsória não confere direito a ajuda de custo.

Art. 169 - A remoção por permuta entre membros do Ministério Público dependerá de pedido escrito e conjunto, formulado por ambos os pretendentes, observado no que couber o disposto nas subseções anteriores.

§ 1º - A remoção por permuta poderá ser indeferida pelo Conselho Superior do Ministério Público por motivo de interesse público.

§ 2º - A remoção por permuta impede, pelo período de 1 (um) ano, a promoção por antigüidade.

§ 3º - A renovação de remoção por permuta só será admitida após o decurso de 2 (dois) anos;

§ 4º - Não será permitida a remoção por permuta quando um dos interessados contar com mais de 69 anos de idade ou tiver os requisitos necessários para aposentadoria voluntária.

SEÇÃO IV

DA REINTEGRAÇÃO

Art. 170 - A reintegração, que decorrerá de sentença transitada em julgado, ou de decisão definitiva em processo administrativo, é o retorno do membro do Ministério Público ao cargo, com ressarcimento de vantagens e vencimentos deixados de perceber em razão do afastamento, estes atualizados monetariamente, inclusive a contagem do tempo de serviço.

§ 1º - Achando-se provido o cargo no qual foi reintegrado o membro do Ministério Público, o seu ocupante passará à disponibilidade remunerada, até posterior aproveitamento.

§ 2.º - O membro do Ministério Público reintegrado será submetido a inspeção médica e, se considerado incapaz, será aposentado compulsoriamente, com as vantagens a que teria direito se efetivada a reintegração.

SEÇÃO V

DA REVERSÃO

Art. 171 - Reversão é o retorno à atividade do membro do Ministério Público aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.

§ 1º - A reversão dar-se-á na entrância em que se aposentou o membro do Ministério Público, em vaga a ser provida pelo critério de merecimento.

§ 2º - Encontrando-se provido o cargo, o membro do Ministério Público que houver revertido, exercerá suas atribuições em auxílio como excedente, até a ocorrência de vaga.

§ 3.º - O tempo de afastamento por motivo de aposentadoria será computado, exclusivamente, para efeito de nova aposentadoria.

Art. 172 - O pedido de reversão, devidamente instruído, será dirigido ao Procurador-Geral de Justiça, que encaminhará ao Conselho Superior do Ministério Público, para deliberação.

SEÇÃO VI

DO APROVEITAMENTO

Art. 173 - O aproveitamento é o retorno do membro do Ministério Público em disponibilidade ao exercício funcional.

§ 1º - O membro do Ministério Público será aproveitado em cargo com funções de execução iguais ou assemelhadas às daquele que ocupava quando posto em disponibilidade, salvo se aceitar outro de igual entrância ou categoria, ou se for promovido.

§ 2º - Ao retornar à atividade será o membro do Ministério Público submetido a inspeção médica e, se julgado incapaz, será aposentado compulsoriamente.

CAPÍTULO III

DA OPÇÃO

Art. 174 - A elevação de entrância da comarca não acarreta a promoção do respectivo Promotor de Justiça, ficando-lhe apenas assegurado o direito de perceber a diferença de vencimentos.

§ 1º - Quando promovido, o Promotor de Justiça de comarca, cuja entrância tiver sido elevada, poderá requerer, no prazo de 10 (dez) dias, que sua promoção se efetive na comarca onde se encontre, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público.

§ 2º - A opção será motivadamente indeferida se contrária aos interesses do serviço.

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica em caso de reclassificação de todas as comarcas da mesma entrância, caso em que o Procurador-Geral de Justiça expedirá os atos necessários para as adequações legais.

Art. 175 - Deferida a opção, o Procurador-Geral de Justiça expedirá novo ato de promoção e tornará sem efeito o anterior, contando-se da publicação da promoção revogada a antigüidade na entrância, seguindo-se novo concurso para provimento do cargo que então se vagar.

CAPÍTULO IV

DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 176 - Os membros do Ministério Público são substituídos:

I - uns pelos outros, automaticamente, conforme escala homologada pelo Procurador-Geral de Justiça;

II - por designação do Procurador-Geral de Justiça, conforme o caso;

III - por convocação regular.

§ 1º - Na falta de estipulação de critérios de substituição pelas Promotorias ou Procuradorias de Justiça, caberá ao Procurador-Geral de Justiça a designação.

§ 2º - Nas sedes das circunscrições judiciárias, os respectivos Promotores de Justiça Substitutos em auxílio, independentemente de designação, substituirão os titulares, nos casos de faltas e impedimentos ocasionais.

Art. 177 - Dar-se-á a substituição automática:

I - no caso de suspeição ou impedimento, declarado pelo membro do Ministério Público ou contra ele reconhecido;

II - no caso de falta ao serviço;

III - quando o membro do Ministério Público, em razão de férias individuais, licença ou qualquer afastamento, deixar o exercício do cargo antes da chegada do seu substituto.

§ 1º - O membro do Ministério Público deverá providenciar sua substituição automática, comunicando a ocorrência ao substituto legal, ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor Geral do Ministério Público.

§ 2º - O membro do Ministério Público que passar a exercer a substituição automática deverá comunicar o fato, imediatamente, ao Procurador-Geral de Justiça.

Art. 178 - O membro do Ministério Público poderá ser substituído por convocação, em caso de licença do titular de cargo da carreira ou de afastamento de suas funções junto à Procuradoria ou Promotoria de Justiça, por período superior a 30 (trinta) dias.

Parágrafo único - O membro do Ministério Público será dispensado da convocação, a pedido, ou quando o substituído reassumir o exercício do cargo ou ainda, por conveniência do serviço, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público.

Art. 179 - Ocorrendo motivo para convocação, o Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público, expedirá o respectivo ato.

CAPÍTULO V
DA EXONERAÇÃO

Art. 180 - Dar-se-á a exoneração:

I- a pedido;

II- de ofício, quando o membro do Ministério Público:

a- for investido em cargo ou função pública de acumulação proibida;

b- não entrar em exercício dentro do prazo legal;

c- não satisfizer os requisitos do estágio probatório.

Parágrafo único- não será concedida a exoneração ao membro do Ministério Público que esteja sujeito a processo administrativo disciplinar ou judicial para perda do cargo.

CAPÍTULO VI
DA DISPONIBILIDADE

Art. 181 - Em caso de extinção do órgão de execução da comarca ou mudança da sede da Promotoria de Justiça, será facultado ao Promotor de Justiça remover-se para outra Promotoria de igual entrância ou categoria, ou obter a disponibilidade com vencimentos integrais e a contagem do tempo de serviço como se estivesse em exercício.

Parágrafo único- O membro do Ministério Público em disponibilidade remunerada continuará sujeito às vedações constitucionais e será classificado em quadro especial, provendo-se a vaga que ocorrer.

Art. 182 - A disponibilidade compulsória de membro do Ministério Público, que perceberá vencimentos e vantagens proporcionais ao tempo de serviço, será fundamentada em motivo de interesse público e determinada pelo Conselho Superior do Ministério Público por voto de 2/3 (dois terços) de seus integrantes, em sessão secreta.

§ 1º - A vaga decorrente de disponibilidade compulsória será, obrigatoriamente, provida por promoção.

Art. 183 - Sem prejuízo da verificação em outros casos, será obrigatoriamente reconhecida a existência de interesse público determinador da disponibilidade compulsória nas seguintes hipóteses:

I - grave omissão nos deveres do cargo;

II - ocorrência de fatos que, envolvendo o membro do Ministério Público, resultem em desprestígio da instituição;

III - reduzida capacidade de trabalho, produtividade escassa, atuação funcional comprometedora ou demonstração superveniente de insuficientes conhecimentos jurídicos;

IV - induzimento dos órgãos da administração superior do Ministério Público a erro, por meio reprovável;

V - inobservância da vedação prevista no Art. 92, I.

Art. 184 - Aplicam-se ao membro do Ministério Público em disponibilidade compulsória o disposto no Art. 123, e as vedações disciplinadas no Art. 92.

CAPÍTULO VII
DA PERDA DO CARGO

Art. 185 - O membro vitalício do Ministério Público somente perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado, proferida em ação civil própria nos seguintes casos:

I - prática de crime incompatível com o exercício do cargo, após decisão judicial transitada em julgado;

II - exercício da advocacia, salvo se aposentado;

III - abandono do cargo por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos.

Parágrafo único - Para os fins previstos no inciso I deste artigo, consideram-se incompatíveis com o exercício do cargo, dentre outros, os crimes contra a

administração e a fé pública e os que importam lesão aos cobres públicos, dilapidação do patrimônio público ou de bens confiados à sua guarda.

Art. 186 - A ação civil para a decretação da perda do cargo será proposta pelo Procurador-Geral de Justiça perante o Tribunal de Justiça do Estado, após autorização do Colégio de Procuradores de Justiça, na forma prevista nesta Lei.

Parágrafo único - Por motivo de interesse público, o Conselho Superior do Ministério Público poderá determinar, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus integrantes, o afastamento cautelar do membro do Ministério Público, antes ou durante o curso da ação, sem prejuízo de seus vencimentos.

TÍTULO IV
DO REGIME DISCIPLINAR
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 187 - Pelo exercício irregular da função pública, o membro do Ministério Público responde penal, civil e administrativamente.

Art. 188 - A atividade funcional dos membros do Ministério Público está sujeita a:

I - inspeções permanentes e extraordinárias;

II - correições ordinárias e extraordinárias.

Parágrafo único - Qualquer pessoa poderá reclamar junto aos órgãos da administração superior do Ministério Público contra membros do Ministério Público.

Art. 189 - As inspeções permanentes serão exercidas pelos Procuradores de Justiça, na forma prevista no artigo 57.

Art. 190 - As inspeções extraordinárias serão realizadas pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, quando houver fatos que as justifique, independentemente de prévia designação.

Art. 191 - As correições ordinárias serão realizadas pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, na forma do regimento interno, para verificar a regularidade do serviço, a eficiência, a pontualidade, o exercício das funções, o cumprimento dos deveres do cargo e a conduta pública e particular dos membros da instituição.

§ 1º - A Corregedoria-Geral do Ministério Público realizará, anualmente, correições ordinárias em 50% (cinqüenta por cento) das Promotorias de Justiça, no mínimo.

§ 2º - As inspeções ordinárias em Procuradorias de Justiça serão realizadas pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, na forma do regimento interno.

Art. 192 - As correições extraordinárias serão realizadas, de ofício, pela Corregedoria-Geral do Ministério Público e por determinação dos órgãos da administração superior do Ministério Público.

Art. 193 - O processo administrativo disciplinar será instaurado nos termos desta lei.

CAPÍTULO II
DAS PENALIDADES

Art. 194. Os membros do Ministério Público estão sujeitos às seguintes penas administrativas, que constarão de seus assentamentos :

I - advertência;

II - censura;

III - suspensão por até noventa dias;

IV - cassação da disponibilidade compulsória e da aposentadoria;

V - demissão;

Parágrafo único - As penas serão aplicadas cumulativamente em caso de concurso de infrações, salvo quando, em razão de reincidência, implicar sanção mais grave.

Art. 195 - O membro do Ministério Público que praticar infração punível com censura ou disponibilidade compulsória não poderá aposentar-se até o trânsito em julgado do procedimento administrativo disciplinar, salvo por implemento de idade.

Art. 196 - A pena de advertência será aplicada por escrito, reservadamente, no caso de descumprimento de dever funcional de pequena gravidade.

Art. 197 - A pena de censura será aplicada, por escrito e reservadamente, em caso de reincidência em infração punível com pena de advertência ou se a gravidade da infração justificar, desde logo, a aplicação da pena de censura.

Art. 198 - A pena de suspensão será aplicada no caso de:

I - infrator que, já punido com censura, vier a praticar outra infração disciplinar que o torne passível da mesma pena ou se a gravidade da infração justificar, desde logo, a aplicação da pena de suspensão;

II - violação de vedação prevista no artigo 91, desta lei, com exceção do exercício da advocacia, em face do disposto no inciso II, de seu artigo 185.

Parágrafo único - Enquanto perdurar, a suspensão acarretará a perda dos direitos e vantagens decorrentes do exercício do cargo, não podendo ter início durante as férias ou licenças do infrator.

Art. 199 - A pena de cassação de disponibilidade ou de aposentadoria será aplicada se o inativo praticou, quando em atividade, falta passível de perda do cargo ou demissão.

Art. 200 - O membro não vitalício do Ministério Público estará sujeito à pena de demissão, imposta em processo administrativo no qual lhe será assegurada ampla defesa, nos mesmos casos previstos no artigo 185, desta lei, sem prejuízo do não vitaliciamento, quando for o caso.

§ 1º - Instaurado o processo administrativo disciplinar, o membro do Ministério Público não vitalício ficará automaticamente suspenso do exercício funcional, até definitivo julgamento, sem prejuízo dos vencimentos.

§ 2º - A demissão dar-se-á por ato do Procurador-Geral de Justiça após decisão da maioria absoluta do Conselho Superior do Ministério Público;

§ 3º - No caso de vitaliciamento do membro do Ministério Público sem conclusão do procedimento administrativo disciplinar, aplicar-se-á a penalidade prevista nesta lei para a infração cometida.

CAPÍTULO III
DA REINCIDÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO
SEÇÃO I
DA REINCIDÊNCIA

Art. 201 - Considera-se reincidente o membro do Ministério Público que praticar nova infração antes de obtida a reabilitação ou verificada a prescrição de falta funcional anterior.

Art. 202 - Em caso de reincidência, contar-se-ão em dobro os prazos prescricionais.

SEÇÃO II
DA PRESCRIÇÃO

Art. 203 - Prescreverá:

I - em 1 (um) ano, a infração punível com advertência;

II - em 2 (dois) anos, a infração punível com censura;

III - em 4 (quatro) anos, a infração punível com disponibilidade ou remoção compulsória.

IV - em 5 (cinco) anos, nos casos dos incisos II e III do artigo 185.

- Acrescido pela Lei Complementar nº 32, de 29-9-2000, art. 9º.

§ 1º - A infração disciplinar punida em lei como crime terá o prazo de prescrição deste.

§ 2º - A instauração do respectivo procedimento administrativo disciplinar e a decisão neste proferida interrompem a prescrição.

- Redação dada pela Lei Complementar nº 32, de 29-9-2000, art. 9º.

~~§ 2º - A instauração do respectivo procedimento administrativo disciplinar interrompe a prescrição.~~

§ 3º - A verificação de incapacidade mental, no curso de procedimento disciplinar, suspende a prescrição.

§ 4º - A prescrição não terá curso durante o período de estágio probatório.

CAPÍTULO IV
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 204 - Para efeito de aplicação das penalidades previstas nesta lei, o procedimento administrativo disciplinar será dividido em sindicância e processo disciplinar administrativo, da seguinte forma:

I - Sindicância, quando cabíveis as penas de advertência, censura e suspensão por até 90 (noventa) dias;

II - processo administrativo disciplinar, quando cabíveis as penas de cassação da disponibilidade ou da aposentadoria e de demissão.

Art. 205 - O disposto neste capítulo aplica-se, no que couber, aos servidores do Ministério Público.

Art. 206 - Compete ao Corregedor-Geral do Ministério Público a instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar:

I - de ofício;

II - por provocação do Procurador-Geral de Justiça, do Colégio de Procuradores de Justiça ou do Conselho Superior do Ministério Público.

§ 1° - Quando o infrator for Procurador de Justiça, o Corregedor-Geral do Ministério Público instaurará e presidirá o respectivo procedimento, sempre acompanhado por três Procuradores de Justiça indicados pelo Colégio de Procuradores de Justiça.

§ 2º - Encerrada a instrução, em caso de sindicância ou processo disciplinar administrativo, o Corregedor-Geral do Ministério Público elaborará relatório circunstanciado e conclusivo, encaminhando os autos ao Procurador-Geral de Justiça.

Art. 207 - Ressalvada a hipótese do parágrafo único do artigo 200 desta lei, durante a sindicância ou o processo administrativo disciplinar, o Procurador-Geral de Justiça, por solicitação do Corregedor-Geral do Ministério Público e ouvido o Conselho Superior do Ministério Público, poderá afastar o sindicado ou o indiciado do exercício do cargo, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens.

Parágrafo único - O afastamento dar-se-á por decisão fundamentada na conveniência do serviço, para apuração dos fatos, para assegurar a normalidade dos serviços ou a tranqüilidade pública, e não excederá a 60 (sessenta) dias, podendo, excepcionalmente, ser prorrogado por igual período.

Art. 208 - No procedimento administrativo disciplinar fica assegurada aos membros do Ministério Público ampla defesa, na forma desta lei, exercida pessoalmente, por procurador ou defensor, que será intimado dos atos e termos do procedimento por meio de publicação no Diário Oficial.

Art. 209 - Dos atos, termos e documentos principais da sindicância e do processo administrativo disciplinar ficarão cópias, que formarão autos suplementares.

Art. 210 - Os autos de sindicância e de processos administrativos disciplinares findos serão arquivados na Corregedoria-Geral do Ministério Público.

Art. 211 - Aplicam-se subsidiariamente ao procedimento administrativo disciplinar, as normas do Código de Processo Penal.

SEÇÃO II
DA SINDICÂNCIA

Art. 212 - A sindicância, para apuração das faltas disciplinares punidas na forma do artigo 194, incisos I, II e III, desta lei, será instaurado e conduzido pelo Corregedor-Geral do Ministério Público de ofício, por provocação dos órgãos da administração superior do Ministério Público ou do Procurador-Geral de Justiça, bem como por representação escrita ou reduzida a termo de qualquer pessoa, atendidos os seguintes requisitos:

I - qualificação do representante;

II - exposição dos fatos e indicação das provas.

§ 1° - O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá delegar os atos instrutórios a um ou mais membros do Ministério Público, se de categoria funcional superior à do indiciado.

§ 2º - O Corregedor-Geral do Ministério Público designará funcionários para secretariar os trabalhos.

§ 3º - A representação poderá ser arquivada pelo Corregedor-Geral do Ministério Público se desatendidos os requisitos deste artigo ou se ela for manifestamente improcedente, dando-se ciência ao membro do Ministério Público, ao representante e ao Procurador-Geral de Justiça.

Art. 213 - A portaria de instauração deve conter a qualificação do sindicado, a exposição dos fatos imputados e a previsão legal sancionadora, e será instruída com os elementos de prova existentes.

Art. 214 - Compromissado o secretário e autuados a portaria e os documentos que a acompanham, o Corregedor-Geral do Ministério Público deliberará sobre a realização de provas e diligências necessárias à comprovação dos fatos e da sua autoria, bem como designará a data para a audiência de instrução em que serão ouvidos o sindicado e as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, até o máximo de 3 (três) para cada uma.

§ 1º - O Corregedor-Geral do Ministério Público, na audiência referida neste artigo, poderá ouvir o denunciante se entender que a sua representação não contém suficiente exposição dos fatos.

§ 2º - O sindicado será desde logo notificado da acusação, recebendo cópia da portaria e do despacho referido neste artigo.

§ 3º - No prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação, o sindicado, pessoalmente ou por procurador, poderá apresentar defesa prévia, com o rol de testemunhas, oferecendo e especificando as provas que pretenda produzir.

§ 4º - Se o sindicado não for encontrado ou furtar-se à notificação, será notificado por aviso publicado no Diário Oficial, com prazo de 3 (três) dias.

§ 5º - Se o sindicado não atender à notificação e não se fizer representar por procurador, será declarado revel, designando-se defensor dentre os membros do Ministério Público, de categoria igual ou superior, o qual não poderá escusar-se da incumbência, sem justo motivo, sob pena de advertência.

§ 6º - O procurador ou defensor terá vista dos autos na Corregedoria-Geral do Ministério Público, podendo retirá-los, mediante carga, durante o prazo de defesa prévia.

§ 7º - O Corregedor-Geral do Ministério Público determinará a intimação das testemunhas de acusação e de defesa, salvo se, quanto as últimas, houver expressa dispensa na defesa prévia.

§ 8º - O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá indeferir fundamentadamente provas impertinentes ou que tenham intuito meramente protelatório.

§ 9º - O sindicado, depois de notificado, não poderá, sob pena de prosseguir o processo à sua revelia, deixar de comparecer, sem justo motivo, aos atos processuais para os quais tenha sido regularmente intimado.

§ 10 - A todo tempo o sindicado revel poderá, pessoalmente ou através de procurador constituído, substituir o membro do Ministério Público designado como defensor.

Art. 215 - Se o Corregedor Geral do Ministério Público verificar que a presença do sindicado poderá influir no ânimo do denunciante ou da testemunha, de modo que prejudique a tomada do depoimento, solicitará a sua retirada, prosseguindo na inquirição com a presença de seu procurador ou defensor.

Parágrafo único - Neste caso deverão constar do termo a ocorrência e os motivos que a determinaram.

Art. 216 - Concluída a instrução o sindicado terá 10 (dez) dias para apresentar alegações finais por escrito.

Art. 217 - A instrução deverá ser concluída no mesmo dia; não sendo possível, será designada audiência em continuação, ficando intimados todos os presentes.

Art. 218 - Finda a instrução, o Corregedor-Geral do Ministério Público terá prazo de 15 (quinze) dias para elaborar relatório conclusivo, encaminhando os autos ao Procurador-Geral de Justiça.

Art. 219 - O processo deverá ser concluído em 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual prazo.

Art. 220 - O sindicado será intimado pessoalmente da decisão, salvo se for revel ou furtar-se à intimação, casos em que será feita por publicação no Diário Oficial.

Art. 221 . A Corregedoria Geral do Ministério Público somente fornecerá certidões relativas à sindicância ao membro do Ministério Público, ao seu defensor, ao Procurador-Geral de Justiça, aos órgãos da administração superior do Ministério Público ou, se for o caso, àquele que tenha representado sobre o fato.

SEÇÃO III

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Art. 222. O processo administrativo disciplinar para apuração de infrações punidas com as penas de cassação da disponibilidade ou da aposentadoria e demissão, ou, ainda, para instruir a ação de decretação da perda do cargo de membro do Ministério Público, será instaurado pelo Corregedor-Geral do Ministério Público de ofício, por provocação dos órgãos da administração superior do Ministério Público ou do Procurador-Geral de Justiça, bem como por representação escrita ou reduzida a termo de qualquer pessoa, atendidos os seguintes requisitos:

I - qualificação do representante;

II - exposição dos fatos e indicação das provas.

Parágrafo único - O processo disciplinar administrativo, presidido pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, deverá estar concluído dentro de 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis por igual prazo.

Art. 223. A portaria de instauração de processo administrativo disciplinar será expedida pelo Corregedor-Geral do Ministério Público e conterá a qualificação do indiciado, a exposição circunstanciada dos fatos imputados, a previsão legal sancionadora, indicará as provas e diligências necessárias à comprovação dos fatos e da sua autoria, designará a data para realização do interrogatório e determinará a citação do indiciado.

Parágrafo único - Na portaria poderão ser arroladas até 8 (oito) testemunhas.

Art. 224. A citação do indiciado será pessoal, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data do interrogatório, sendo-lhe entregue cópia da portaria de instauração do processo.

§ 1º - Se o indiciado não for encontrado ou furtar-se à citação, será citado por aviso publicado no Diário Oficial, com prazo de 10 (dez) dias.

§ 2º - Se o indiciado não atender à citação e não se fizer representar por procurador, será declarado revel, designando-se defensor dentre os membros do Ministério Público, de categoria igual ou superior, o qual não poderá escusar-se da incumbência, sem justo motivo, sob pena de advertência.

§ 3º - O indiciado, depois de citado, não poderá, sob pena de prosseguir o processo à sua revelia, deixar de comparecer, sem justo motivo, aos atos processuais para os quais tenha sido regularmente intimado.

§ 4º - A todo tempo o indiciado revel poderá, pessoalmente ou através de procurador constituído, substituir o membro do Ministério Público designado como defensor.

Art. 225 - O indiciado será interrogado sobre os fatos constantes da portaria, lavrando-se o respectivo termo.

Art. 226 - O indiciado terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados do interrogatório, para apresentar defesa prévia, oferecer e especificar provas, podendo arrolar até 8 (oito) testemunhas.

Parágrafo único - No prazo da defesa prévia, os autos poderão ser retirados mediante carga.

Art. 227 - Findo o prazo para defesa prévia, o Corregedor-Geral do Ministério Público designará data para audiência de instrução, podendo indeferir fundamentadamente as provas desnecessárias, impertinentes ou que tiverem intuito protelatório.

Art. 228 - O indiciado e seu procurador ou defensor deverão ser intimados pessoalmente de todos os atos e termos do processo, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, quando não o forem em audiência.

Art. 229 - Serão intimados para comparecer à audiência as testemunhas de acusação e da defesa, bem assim o indiciado e seu procurador ou defensor.

§ 1º - As testemunhas são obrigadas a comparecer às audiências quando regularmente intimadas e, se injustificadamente não o fizerem, poderão ser conduzidas pela autoridade policial, mediante requisição do Corregedor-Geral do Ministério Público.

§ 2º - As testemunhas serão inquiridas pelo Corregedor-Geral do Ministério Público e pelo indiciado ou seu defensor.

§ 3º - Na impossibilidade de inquirir todas as testemunhas na mesma audiência, o Corregedor-Geral do Ministério Público poderá, desde logo, designar tantas datas quantas forem necessárias para tal fim.

Art. 230 - Encerrada a produção de provas, será concedido o prazo de 3 (três) dias para requerimento de diligências.

Parágrafo único – Transcorrido esse prazo, o Corregedor-Geral do Ministério Público decidirá sobre as diligências requeridas e poderá determinar outras que julgar necessárias.

Art. 231 – Concluídas as diligências, o indiciado terá vista dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias para oferecer alegações finais por escrito.

Art. 232 – Esgotado o prazo de que trata o artigo anterior, o Corregedor-Geral do Ministério Público, em 15 (quinze) dias, apreciará os elementos do processo, elaborando relatório no qual proporá justificadamente a absolvição ou a punição do indiciado, indicando a pena cabível e o seu fundamento legal, remetendo os autos ao Procurador-Geral de Justiça, que proferirá decisão no prazo de 20 (vinte) dias.

§ 1º - Se o Procurador-Geral de Justiça não se considerar habilitado a decidir poderá converter o julgamento em diligência, devolvendo os autos à Corregedoria para os fins que indicar, com prazo não superior a 15 (quinze) dias.

§ 2º - Retomando os autos, o Procurador-Geral de Justiça decidirá em 20 (vinte) dias.

Art. 233 - O indiciado, em qualquer caso, será intimado da decisão na forma prevista no artigo 220 desta lei.

Art. 234 - Os atos e termos, para os quais não foram fixados prazos, serão realizados dentro daqueles que o Corregedor Geral do Ministério Público determinar.

SEÇÃO IV
DA REVISÃO E DA REABILITAÇÃO
SUBSEÇÃO I
DA REVISÃO

Art. 235 - A qualquer tempo poderá ser requerida a revisão do processo administrativo disciplinar, na forma determinada pelo artigo 18, XIV, alínea "b", desta lei, quando se aduzirem fatos novos ou circunstancias suscetíveis de provar a inocência do infrator ou de justificar a imposição de pena disciplinar mais benéfica.

§ 1º - A revisão será requerida pelo próprio interessado ou, se falecido ou interdito, por cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão

§ 2º - Julgada procedente a revisão, tornar-se-á sem efeito o ato punitivo ou será, se for o caso, aplicada a pena disciplinar adequada, restabelecendo-se os direitos atingidos pela punição.

SUBSEÇÃO II
DA REABILITAÇÃO

Art. 236 - O membro do Ministério Público que houver sido punido disciplinarmente com advertência ou censura poderá obter do Conselho Superior do Ministério Público o cancelamento das respectivas notas nos assentos funcionais, decorridos 2 (dois) anos do trânsito em julgado da decisão condenatória, salvo se reincidente.

LIVRO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 237 - Ao membro ou servidor do Ministério Público é vedado manter, sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau civil.

Parágrafo único - Considera-se chefia imediata, para os fins do disposto neste artigo, a subordinação administrativa direta ao membro do Ministério Público.

Art. 238 - Para exercer as funções junto à Justiça Eleitoral, por solicitação do Procurador-Regional Eleitoral, os membros do Ministério Público do Estado serão designados pelo Procurador-Geral de Justiça.

§ 1º - Não ocorrendo designação exclusivamente para os serviços eleitorais, na forma prevista no caput deste artigo, o Promotor Eleitoral será o membro do Ministério Público que oficie perante o juízo incumbido daqueles serviços.

§ 2º - Havendo impedimento ou recusa justificável, o Procurador-Geral de Justiça designará o substituto dentro da escala de substituição automática e eventual.

Art. 239 - No âmbito do Ministério Público, para os fins do disposto no Art. 37, XI, da Constituição Federal, ficam estabelecidos como limite de remuneração os valores percebidos em espécie, a qualquer título, pelo Procurador-Geral de Justiça.

Art. 240 - Fica autorizado o Poder Executivo a dotar a Procuradoria Geral de Justiça de sede própria, com instalações compatíveis com as suas necessidades e com a relevância da instituição.

Art. 241 - A Associação Goiana do Ministério Público, fundada em 25 de agosto de 1967, é reconhecida como entidade de representação da classe.

Parágrafo único - O Ministério Público poderá firmar convênios com a associação de classe ou entidades congêneres e assemelhadas, objetivando a manutenção de serviços assistenciais e culturais a seus membros e servidores.

Art. 242 - O Ministério Público, sem prejuízo de outras dependências, instalará as Promotorias de Justiça em salas sob sua administração, integrantes do conjunto arquitetônico dos Fóruns.

Art. 243 - No conjunto arquitetônico dos Fóruns e dos Tribunais é obrigatória a inclusão de dependências exclusivas do Ministério Público, em condições adequadas ao exercício das funções da instituição, assegurando-se à Procuradoria Geral de Justiça vista prévia dos projetos de construção e reforma dos prédios.

Parágrafo único - A modificação de destinação das dependências, salas, gabinetes e locais de trabalho do Ministério Público, em qualquer edifício pertencente ao Estado, deve ser previamente autorizada pelo Procurador-Geral de Justiça.

Art. 244 - A Escola Superior do Ministério Público poderá celebrar convênios ou manter outras formas de cooperação técnica com entidades afins, visando ao aprimoramento cultural e profissional dos membros e servidores do Ministério Público.

Art. 245 - Os responsáveis pelo controle interno e externo dos atos dos Poderes do Estado e de entidades da administração direta, indireta e fundacional, tomando conhecimento de qualquer infração penal ou ilícito civil público, dela darão ciência ao Ministério Público.

Art. 246 - Fica criada a Medalha do Mérito do Ministério Público, cuja concessão será regulamentada em Resolução do Colégio de Procuradores de Justiça. Art. 247 - O Ministério Público publicará a Revista do Ministério Público do Estado de Goiás, com a finalidade de divulgar os trabalhos jurídicos de interesse da instituição.

Art. 248 - Salvo disposição em contrário, os prazos previstos nesta lei serão computados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil subseqüente se o vencimento cair em sábado, domingo, feriado, ou em dia em que não haja expediente na Procuradoria Geral de Justiça.

Art. 249 - Em todo o Estado, servirão 60 (sessenta) Promotores de Justiça Substitutos, com sede na Capital e lotados na Procuradoria Geral de Justiça, os quais exercerão as suas funções em qualquer Promotoria de Justiça do Estado.

Art. 250 - O quadro da carreira do Ministério Público é integrado pelos cargos e funções gratificadas relacionados nos Anexos desta lei, ficando acrescidos ao anexo IV da Lei n.º 13.162/97, 10(dez) cargos de assessor administrativo e 10 (dez) de assessor de Procurador de Justiça, além daqueles que integram o anexo II.

Parágrafo único - Os cargos de Assessor de Procurador de Justiça e de Assessor de Promotoria de Justiça são privativos de bacharel em direito.

- Acrescido pela Lei Complementar nº 32, de 29-9-2000.

Art. 251 - Ficam acrescidos em 10 (dez) e 02 (dois), respectivamente, os quantitativos dos cargos de Secretário Assistente e Assistente Programador constantes do anexos II da Lei n.º 13.162/97.

Art. 252 - A Procuradoria Geral de Justiça e os órgãos da administração superior da instituição adaptarão seus atos normativos aos preceitos desta lei, no prazo de 90 (noventa) dias, contado de sua publicação.

Art. 253 - Equipara-se à residência oficial o imóvel locado para este fim pelo poder público, em decorrência de lei municipal e destinado ao membro do Ministério Público.

Art. 254 - A instalação de foros ou tribunais distritais ou regionais e de novas comarcas importará na criação dos correspondentes cargos do Ministério Público e serviços auxiliares.

§ 1º - A proposta de criação de cargos e serviços auxiliares será encaminhada à Assembléia Legislativa no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º - A fim de dotar as Promotorias de Justiça criadas por esta lei de serviços auxiliares, ficam acrescidos em 98 (noventa e oito) e 20 (vinte), respectivamente, o quantitativo dos cargos de Secretário Auxiliar e Oficial de Promotoria, constantes do anexo III da Lei n.º 13.162/97.

§ 3º - Ficam criados 93 (noventa e três) cargos comissionados de Assessor de Promotoria de Justiça, com Símbolo MP1, com vencimento e representação correspondentes a R$ 223,60 (duzentos e vinte e três reais e sessenta centavos) e R$ 496,39 (quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), respectivamente.

- Fica acrescido em 06 (seis) o quantitativo de cargos de Assessor de Promotoria de Justiça, pela Lei Complementar nº 32, de 29-09-2000, art. 4º, § único.

Art. 255 - O anexo VI da Lei n.º 13.162/97 passa a vigorar com as alterações estabelecidas no anexo III desta lei.

Art. 256 - Fica criada a Promotoria de Justiça Ecológica Móvel, de entrância intermediária, com atribuições a serem definidas em Resolução do Colégio de Procuradores de Justiça.

- Redação dada pela Lei Complementar nº 32, de 29-9-2000.

~~Art. 256 - Fica criada a Promotoria de Justiça Ecológica Móvel, de 3ª entrância, com atribuições a serem definidas em Resolução do Colégio de Procuradores de Justiça~~

Art. 257 - Ficam criadas na Comarca de Goiânia as Promotorias de Justiça de Atendimento Noturno, da Praça, da Saúde e a Ouvidoria do Ministério Público com atribuições a serem definidas em resolução do Colégio de Procuradores de Justiça.

- Vide Lei Complementar nº 32, de 29-9-2000, art. 6º.

Art. 258 - O Departamento de Recursos Humanos integrará a Superintendência de Administração, e será subdividido em Divisão de Administração de Pessoal e Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos, que contarão com a Seção de Cadastro e Seção de Treinamento, respectivamente.

Art. 259 - Aplica-se o disposto nesta lei ao processo administrativo disciplinar em curso.

Art. 260 - Aplicam-se ao Ministério Público do Estado, subsidiariamente, a Lei Orgânica do Ministério Público da União e o Estatuto dos Funcionários Civis do Estado de Goiás.

Art. 261 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente.

Art. 262 - O vencimento do Subpromotor de Justiça em disponibilidade remunerada é fixado em R$2.000,00 (dois mil reais).

Art. 263 - São feriados, no âmbito institucional, o dia nacional do Ministério Público, os domingos e os dias feriados assim considerados em leis federais, estaduais, inclusive os previstos no Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás.

174

Parágrafo Único – Os feriados nos municipios sede de Promotoria de Justiça serão observados pelos respectivos órgãos do Ministério Público.

Art. 264 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 265 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar n.º 05, de 21 de outubro de 1991 e a Lei 9.991, de 31 de janeiro de 1986 e suas posteriores alterações.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 06 de julho de 1998, 110° da República.

NAPHTALI ALVES DE SOUZA

(DO. de 7-7-98)

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 07.7.98.

Diário Oficial

GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 07 DE JULHO DE 1998 | do Estado de Goiás | ANO 161 - DIÁRIO OFICIAL/GO Nº 17.967

PODER EXECUTIVO

SUPLEMENTO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Lei

LEI COMPLEMENTAR Nº 25 DE 06 DE JULHO DE 1998.

Institui a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás e dá outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

LIVRO I

DA AUTONOMIA, DA ORGANIZAÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DA AUTONOMIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.1.º - O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

§ 1.º - A organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público são estabelecidos por esta lei.

§ 2.º - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

CAPÍTULO II

DA AUTONOMIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 2.º - Ao Ministério Público, organizado em carreira, é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe, especialmente:

I - praticar atos próprios de gestão;

II - praticar atos e decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal, ativo e inativo, da carreira e dos serviços auxiliares, organizados em quadros próprios;

III - elaborar suas folhas de pagamento e expedir os competentes demonstrativos;

IV - adquirir bens e contratar serviços, efetuando a respectiva contabilização;

V - propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e de seus serviços auxiliares, bem como a fixação e o reajuste dos vencimentos e vantagens dos seus membros e de seus servidores;

VI - prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares;

VII - prover, por remoção, promoção e demais formas de provimento derivado, as Promotorias e Procuradorias de Justiça;

VIII - editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem em vacância de cargos de carreira e de serviços auxiliares, bem como os de disponibilidade de membros do Ministério Público e de seus servidores;

IX - organizar suas secretarias e os serviços auxiliares dos órgãos de administração;

X - compor os seus órgãos de administração;

XI - elaborar seus regimentos internos;

XII - exercer outras competências decorrentes de sua autonomia;

§ 1.º - As decisões do Ministério Público fundadas em sua autonomia funcional, administrativa e financeira, obedecidas as formalidades legais, têm eficácia plena e executoriedade imediata, ressalvada a competência constitucional dos Poderes Judiciário e Legislativo.

§ 2.º - Os órgãos do Ministério Público têm asseguradas instalações privativas nos edifícios onde exerçam suas funções, especialmente nos tribunais e nos fóruns, cabendo-lhes a respectiva administração.

Art. 3.º - O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, encaminhando-a, por intermédio do Procurador-Geral de Justiça, diretamente ao Governador do Estado, que a submeterá ao Poder Legislativo.

§ 1.º - Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias próprias e globais, compreendidos os créditos suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregues até o dia vinte de cada mês, sem vinculação a qualquer tipo de despesa.

§ 2.º - A omissão no encaminhamento da proposta orçamentária ou a inobservância do disposto no parágrafo anterior configuram atos atentatórios ao livre exercício do *Ministério Público para todos os fins.*

§ 3.º - Os recursos próprios, não originários do Tesouro Estadual, serão recolhidos diretamente e vinculados aos fins da instituição, vedada outra destinação.

ESTADO DE GOIÁS
GOVERNADOR
NAPHTALI ALVES DE SOUZA

DIÁRIO OFICIAL

CERNE
CONSÓRCIO DE EMPRESAS DE RADIODIFUSÃO E NOTÍCIAS DO ESTADO

Gráfica de Goiás
Rádio Brasil Central AM/FM
TV Brasil Central
Sede Própria: Rua Dona Adelaide, nº 430
Jardim Bela Vista
Fone: 846-6800 - Fax: 846-6823
Goiânia - Goiás

DIRETORIA

ALAIR PEREIRA DOS SANTOS
Presidente
JÚLIO CÉSAR DA SILVEIRA PRADO
Diretor Comercial
NEY RAIMUNDO FERNANDES
Diretor Administrativo
JOÃO ROSSI NETO
Diretor Financeiro
WANDERLEY GUIMARÃES
Diretor Industrial
ROBERTO NASCIMENTO
Chefe de Gabinete
JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES
Chefe da Divisão D.O. e D.J.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ASSINATURAS E AVULSOS

Assinatura Semestral - CAPITAL	R$	145,00
INTERIOR	R$	165,00
OUTROS ESTADOS	R$	195,00
Exemplar Avulso	R$	1,00
Exemplar avulso-edição atrasada	R$	2,00

OBSERVAÇÕES

1. Os originais serão encaminhados ao CERNE datilografados em espaço 02 (dois) com linhas de até 60 (sessenta) toques.
2. As publicações não serão feitas antes do prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas após o material ter dado entrada no CERNE.
3. Balanços, balancetes e tabelas, para efeito de diagramação e cálculos, será observado um período de antecedência de 72 horas.
4. Os originais serão devolvidos mediante solicitação da parte interessada no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Após esta data serão incinerados.
5. As reclamações quanto as matérias publicadas só serão aceitas se formuladas por escrito até 10 (dez) dias da publicação.
6. As publicações e assinaturas poderão ser feitas nos seguintes endereços:
Matriz: Rua Dona Adelaide, nº 430 - Jardim Bela Vista - Fone: 846-6800
Anápolis: Av. Engº Portela, 222 - 10º andar Cj. 1001 - Fone: 324-9021
Centro Administrativo: Térreo - Fone: 224-3111 - Ramal 214
Fórum: Térreo - Fone: 216-2321

Não temos agências, vendedores, intermediários ou quais quer outros credenciados para publicações e vendas de assinaturas.

§ 4.º - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas, será exercida pelo Poder Legislativo, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno efetivado pelas superintendências administrativa, de finanças, de planejamento e coordenação, além de auditoria interna, mediante comissão integrada por servidores efetivos do quadro da carreira da instituição.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 4.º - O Ministério Público compreende:

I - órgãos de administração superior;

II - órgãos de administração;

III - órgãos de execução;

IV - órgãos auxiliares.

§ 1.º - São órgãos da Administração Superior do Ministério Público:

I - a Procuradoria Geral de Justiça;

II - o Colégio de Procuradores de Justiça;

III - o Conselho Superior do Ministério Público;

IV - a Corregedoria Geral do Ministério Público.

§ 2.º - São órgãos de administração do Ministério Público:

I - as Procuradorias de Justiça;

II - as Promotorias de Justiça.

§ 3.º - São órgãos de execução do Ministério Público:

I - o Procurador-Geral de Justiça;

II – O Colégio de Procuradores de Justiça;

III - o Conselho Superior do Ministério Público;

IV - os Procuradores de Justiça;

V - os Promotores de Justiça.

§ 4º - São órgãos auxiliares do Ministério Público:

I - os Centros de Apoio Operacional;

II - a Comissão de Concurso;

III – a Escola Superior do Ministério Público;

IV- os Órgãos de Apoio Técnico, Administrativo e de Assessoramento;

V - os Estagiários.

CAPÍTULO II

DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

SEÇÃO I

DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

SUBSEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 5.º - A Procuradoria Geral de Justiça, órgão de direção superior do Ministério Público, funcionará em sede própria e será chefiada pelo Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo Governador do Estado dentre os integrantes vitalícios e em atividade na carreira, indicados em lista tríplice, elaborada na forma desta Lei, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução, observado o mesmo procedimento.

§ 1.º - A eleição para formação da lista tríplice será realizada o último dia útil do mês que anteceder o término do mandato e far-se-á mediante voto plurinominal e secreto de todos os integrantes em atividade na carreira.

§ 2.º - Será defeso o voto postal e o voto por procuração.

SUBSEÇÃO II

DA ESCOLHA, NOMEAÇÃO E POSSE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

Art. 6.º - O Colégio de Procuradores de Justiça baixará normas regulamentadoras do processo eleitoral 50 (cinqüenta) dias antes da data prevista para a eleição.

§ 1.º - A Comissão Eleitoral compor-se-á de 3 (três) membros escolhidos pelo Colégio de Procuradores de Justiça, excluídos os que estiverem concorrendo à eleição, e será presidida pelo membro mais antigo no cargo de Procurador de Justiça, competindo-lhe a direção do processo eleitoral desde a inscrição dos candidatos até a apuração dos sufrágios e proclamação do resultado.

§ 2.º - Encerrada a votação, a Comissão Eleitoral procederá à apuração dos sufrágios e resolverá os dissídios ocorrentes, dissolvendo-se após a elaboração da ata da eleição e a remessa, logo após o encerramento da apuração, da lista tríplice ao Procurador-Geral de Justiça.

§ 3.º - Serão considerados incluídos na lista tríplice os 3 (três) candidatos mais votados, e, em caso de empate, será incluído o mais antigo na carreira, o de maior tempo de serviço público prestado ao Estado de Goiás e, por fim, o mais idoso, sucessivamente.

§ 4.º - O Procurador-Geral de Justiça encaminhará a lista tríplice, até o dia útil seguinte ao que a receber, ao Governador do Estado, cumprindo a este exercer, no prazo de 15 (quinze) dias, o seu direito de escolha.

§ 5.º - Caso o Chefe do Poder Executivo não efetive a nomeação do Procurador-Geral de Justiça, nos 15 (quinze) dias que se seguirem ao do recebimento da lista tríplice, será investido automaticamente no cargo o membro do Ministério Público mais votado para exercício do mandato.

§ 6.º - O Procurador-Geral de Justiça tomará posse e entrará em exercício em sessão pública e solene do Colégio de Procuradores de Justiça, na data que completar o mandato de seu antecessor.

§ 7.º - O Procurador-Geral de Justiça fará declaração pública de bens no ato da posse e no término do mandato.

Art. 7.º - São inelegíveis para o cargo de Procurador-Geral de Justiça os membros do Ministério Público que:

I - se encontrem afastados do exercício das funções, na forma prevista nos artigos 124 e 125 desta lei, nos 6 (seis) meses anteriores à data da eleição;

II - forem condenados por crimes dolosos ou ato de improbidade administrativa, com decisão transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;

III - estejam cumprindo sanção aplicada em processo administrativo disciplinar;

IV - estiverem inscritos ou integrarem as listas a que se referem os artigos 94, caput, e 104, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, e artigo 43 da Constituição Estadual.

V - à data da eleição não apresentarem declaração de regularidade dos serviços afetos a seu cargo.

Parágrafo único - Qualquer membro do Ministério Público poderá representar à Comissão Eleitoral acerca das causas de inelegibilidade previstas no parágrafo anterior, cabendo dessa decisão recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 8.º - O Procurador-Geral de Justiça será substituído, automaticamente, em seus afastamentos e impedimentos eventuais, pelo Procurador-Geral de Justiça Substituto.

Parágrafo único - Decorridos 120 (cento e vinte) dias de afastamento, será declarada a vacância do cargo de Procurador-Geral de Justiça pelo Colégio de Procuradores de Justiça.

Art. 9.º - Ocorrendo a vacância do cargo de Procurador-Geral de Justiça, será realizada, no máximo, em 90 (noventa) dias, nova eleição para o preenchimento do cargo, na forma do artigo 6.º desta lei.

Parágrafo único- Na vacância, o cargo de Procurador-Geral de Justiça será exercido, interinamente, pelo Procurador-Geral de Justiça Substituto e, na falta deste, pelo Procurador de Justiça mais antigo no exercício cargo.

SUBSEÇÃO III

DA DESTITUIÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

Art. 10 - O Procurador-Geral de Justiça poderá ser destituído do cargo, por deliberação da maioria absoluta da Assembléia Legislativa, em caso de abuso de poder, conduta incompatível com suas atribuições, grave omissão nos deveres do cargo, assegurada ampla defesa, ou condenação por infração apenada com reclusão, em decisão judicial transitada em julgado, e obedecido o seguinte procedimento:

I - a representação para a destituição do Procurador-Geral de Justiça deverá ser formulada ao Colégio de Procuradores de Justiça por, no mínimo 1/3 (um terço) de seus integrantes ou 1/5 (um quinto) dos membros do Ministério Público em atividade;

II - o Colégio de Procuradores de Justiça decidirá, por

maloria absoluta de seus membros, em sessão presidida pelo Procurador de Justiça mais antigo, acerca da admissibilidade da representação para a destituição do Procurador-Geral de Justiça, nos casos previstos neste artigo;

III - admitida a representação de destituição do Procurador-Geral de Justiça, o Colégio de Procuradores de Justiça, em sessão presidida pelo Procurador de Justiça mais antigo, constituirá, em votação secreta, comissão processante integrada por 3 (três) Procuradores de Justiça e presidida pelo Corregedor-Geral do Ministério Público;

IV - o Procurador-Geral de Justiça será cientificado, no prazo de 10 (dez) dias, da proposta de destituição, podendo, em 15 (quinze) dias, oferecer defesa escrita, pessoalmente ou por defensor, e requerer produção de provas.

V - não sendo oferecida defesa, o Corregedor-Geral do Ministério Público nomeará defensor dativo para fazê-la em igual prazo.

VI - findo o prazo, o Corregedor-Geral do Ministério Público designará data para instrução e deliberação, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Art. 11 - Na sessão de julgamento, presidida pelo Procurador de Justiça mais antigo no cargo, após a leitura do relatório da comissão processante, o Procurador-Geral de Justiça, pessoalmente ou por defensor, terá 30 (trinta) minutos para produzir defesa oral, prorrogáveis por igual tempo, deliberando, em seguida, o Colégio de Procuradores de Justiça, pelo voto fundamentado de 2/3 (dois terços) de seus membros.

§ 1.º - A sessão poderá ser suspensa, pelo prazo máximo de 10 (dez) dias, para realização de diligência requerida pelo Procurador-Geral de Justiça ou por qualquer membro do Colégio de Procuradores de Justiça, desde que reputada, por maioria de votos, imprescindível ao esclarecimento dos fatos.

§ 2.º - A presença à sessão de julgamento será limitada aos membros do Ministério Público, ao Procurador-Geral de Justiça e ao seu defensor.

Art. 12 - Rejeitada a proposta de destituição, ou não atingida a votação prevista neste artigo, o Presidente da sessão determinará o arquivamento dos autos do procedimento.

Art. 13 - Acolhida a proposta de destituição, o presidente da sessão, em 48 (quarenta e oito) horas, encaminhará os autos à Assembléia Legislativa, que decidirá, por maioria absoluta, na forma do seu regimento interno.

Parágrafo único- Destituído o Procurador-Geral de Justiça, proceder-se-á na forma do artigo 9.º, desta lei.

Art. 14 - Durante o procedimento de destituição, o Procurador-Geral de Justiça poderá ser afastado de suas funções por decisão fundamentada da maioria absoluta do Colégio de Procuradores de Justiça.

Parágrafo único - O período de afastamento contará como exercício do mandato.

SUBSEÇÃO IV

DAS ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

Art. 15 - Ao Procurador-Geral de Justiça compete:

I - exercer a chefia do Ministério Público, representando-o judicial e extrajudicialmente;

II - integrar, como membro nato, e presidir o Colégio de Procuradores de Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público e a Comissão de Concurso;

III - elaborar e submeter ao Colégio de Procuradores de Justiça as propostas de criação e extinção de cargos da carreira, dos serviços auxiliares e de orçamento anual;

IV - encaminhar ao Poder Legislativo os projetos de lei de iniciativa do Ministério Público;

V - propor ao Poder Legislativo a fixação, a revisão, o reajuste e a recomposição dos vencimentos dos membros do Ministério Público e de seus servidores, determinando as implantações decorrentes do sistema remuneratório;

VI - praticar atos e decidir questões relativas à administração geral e execução orçamentária do Ministério Público;

VII - prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como as vagas por remoção, promoção, convocação e demais formas de provimento derivado, nas hipóteses desta Lei;

VIII - editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem em vacância de cargos da carreira ou dos serviços auxiliares e atos de disponibilidade de membros do Ministério Público e de seus servidores;

IX - editar atos e decidir, na forma da lei, sobre as implementações decorrentes do sistema remuneratório, bem como sobre a situação funcional e administrativa do pessoal ativo e inativo da carreira e dos serviços auxiliares;

X - exercer as demais competências concernentes à administração financeira, orçamentária, patrimonial e de pessoal;

XI - designar membros do Ministério Público para:

a) atuar em plantão nas férias forenses;

b) exercer a função de Coordenador de Promotorias de Justiça nas Comarcas com mais de uma Promotoria de Justiça;

c) oferecer denúncia ou propor ação civil pública nas hipóteses de não aceitação do pedido de arquivamento de inquérito policial ou civil, bem como de quaisquer peças de informação;

d) acompanhar inquérito policial ou diligência investigatória, devendo recair a escolha sobre o membro do Ministério Público com atribuição para oficiar no feito, segundo as regras ordinárias de distribuição de serviços;

e) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição de titular de cargo, ou com consentimento deste, na forma desta lei;

f) oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeiro grau, ou junto ao Procurador Regional Eleitoral, quando por este solicitado;

g) Integrar organismos estatais afetos a sua área de atuação;

h) garantir, mediante rodízio, o plantão do Ministério Público em cada região, para os fins previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente;

i) ocupar cargo de confiança ou assessoramento junto aos órgãos da Administração Superior do Ministério Público, bem como para exercer as atribuições de Coordenador de Centro de Apoio Operacional e Diretor de Escola Superior do Ministério Público;

j) exercer as funções de Promotor de Justiça Corregedor, por indicação do Corregedor-Geral do Ministério Público;

l) designar Procurador de Justiça para representação junto ao Tribunal de Justiça.

XII - dirimir conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público, designando quem deva oficiar no feito;

XIII - decidir processo administrativo disciplinar, na forma desta Lei, contra membro do Ministério Público, aplicando as sanções disciplinares cabíveis;

XIV - expedir recomendações, sem caráter normativo, aos órgãos do Ministério Público, para o desempenho de suas funções, nos casos em que se mostrar conveniente a atuação uniforme;

XV - encaminhar aos Presidentes dos Tribunais as listas sêxtuplas a que se referem os Arts. 94, caput e 104, parágrafo único, inciso II da Constituição Federal e artigo 43 da Constituição Estadual;

XVI- despachar o expediente relativo ao Ministério Público e fornecer informações sobre providências efetivadas;

XVII - determinar a abertura de concurso para ingresso na carreira do Ministério Público e presidir a respectiva comissão;

XVIII - solicitar à Ordem dos Advogados do Brasil a indicação de representante para integrar a comissão de concurso;

IX - convocar membro do Ministério Público para colaborar com a Comissão de Concurso;

XX - designar, mediante escolha do Conselho Superior do Ministério Público, os membros da Comissão de Concurso e seus substitutos e arbitrar-lhes gratificação pelos serviços prestados durante o certame;

XXI - determinar a abertura de concurso para preenchimento dos cargos dos serviços auxiliares do Ministério Público;

XXII - prorrogar os prazos de posse e início do exercício, na forma prevista nesta lei;

XXIII - representar, de ofício ou por provocação do interessado, à Corregedoria Geral da Justiça sobre falta disciplinar de magistrado ou de serventuário da Justiça;

XXIV - promover a abertura de crédito e a alteração no orçamento analítico do Ministério Público dos recursos dos elementos semelhantes, de um para outro, dentro das consignações respectivas, de acordo com as necessidades do serviço e as normas legais vigentes;

XXV - celebrar convênios, com quaisquer órgãos municipais, estaduais e federais, para atendimento das necessidades da Instituição;

XXVI - proferir voto de qualidade nos órgãos colegiados da administração superior, salvo em matéria disciplinar, quando prevalecerá a decisão mais favorável ao membro do Ministério Público;

XXVII - requisitar de qualquer autoridade, repartição, cartório ou ofício de Justiça, as certidões, exames, diligências e esclarecimentos necessários ao exercício de suas funções;

XXVIII - representar ao Corregedor-Geral do Ministério Público acerca de infração disciplinar praticada por membro da instituição;

XXIX - determinar, segundo as regras ordinárias de distribuição de serviços e sempre que o interesse público o exigir, a investigação sumária de fatos típicos;

XXX - expedir carteira funcional dos membros do Ministério Público e servidores;

XXXI - deferir o compromisso de posse dos membros do Ministério Público e servidores do quadro administrativo;

XXXII - deferir o compromisso dos estagiários, designando-os para funcionar junto aos órgãos do Ministério Público;

XXXIII - elaborar e publicar relatório anual das atividades do Ministério Público;

XXXIV - comparecer à Assembléia Legislativa ou às suas comissões, espontaneamente ou quando regularmente convocado, em dia e hora ajustados com antecedência, para prestar esclarecimentos de fatos previamente determinados;

XXXV - apresentar, todos os anos, pessoalmente, em reunião da Assembléia Legislativa, relatório das atividades do Ministério Público referentes ao ano anterior, indicando providências consideradas necessárias para o aperfeiçoamento da Instituição e da administração da justiça;

XXXVI - submeter ao Colégio de Procuradores de Justiça manifestação sobre matéria relativa à autonomia do Ministério Público, bem como sobre outras de interesse institucional;

XXXVII - decidir sobre as sugestões encaminhadas pelo Colégio de Procuradores de Justiça acerca da criação, transformação e extinção de cargos e serviços auxiliares, modificações na Lei Orgânica e providências relacionadas ao desempenho das funções institucionais;

XXXVIII - propor ao Colégio de Procuradores de Justiça a fixação das atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça

XXXIX - propor ao Colégio de Procuradores de Justiça a exclusão, inclusão ou modificação no que concerne às atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça;

XL - designar outro Procurador ou Promotor de Justiça para funcionar em feito determinado de atribuição do titular, com a concordância deste;

XLI - dispor a respeito da movimentação dos Promotores e Justiça Substitutos, no interesse do serviço;

XLII - convocar Procuradores de Justiça ou Promotores de ustiça da mais elevada entrância, para prestar, temporariamente, serviços à Procuradoria Geral de Justiça ou cupar cargos de confiança;

XLIII - autorizar o membro do Ministério Público a ausentar-e do País;

XLIV - designar membros da instituição para plantões em nais de semana, feriados ou em razão de outras medidas urgentes;

XLV - decidir sobre escalas de férias e atuação em plantões nses propostas pelas Procuradorias e Promotorias de tiça;

XLVI - conceder férias, licença-prêmio, licenças, astamentos, adicionais e outras vantagens previstas em lei;

XLVII - conceder abono de até 03 (três) dias para mudança;

XLVIII - autorizar o membro do Ministério Público a ausentar-e de sua Promotoria ou Procuradoria de Justiça, istificadamente, por até 05 (cinco) dias por semestre;

XLIX - interromper, por conveniência do serviço, férias ou licença, salvo por motivo de saúde, de membro do Ministério úblico e de seus servidores;

L - requisitar as dotações orçamentárias destinadas ao usteio das atividades do Ministério Público;

LI - expedir atos normativos que visem à celeridade e à nalização das atividades do Ministério Público;

LII - fazer publicar em órgão oficial:

a) anualmente, no mês de fevereiro, a lista de antigüidade os membros da instituição;

b) até o dia 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano, as tabelas de férias individuais e de substituição dos membros Ministério Público, que poderão ser alteradas no curso do rcício, se conveniente aos interesses da instituição;

LIII - encaminhar ao Governador do Estado a proposta do Ministério Público para elaboração da Lei de Diretrizes çamentárias;

LIV - fixar os valores das diárias e ajudas de custo dos mbros e servidores do Ministério Público, observados os ites estabelecidos nesta lei;

LV - atribuir gratificação de representação especial por prestação de encargos de confiança junto aos órgãos da Administração Superior do Ministério Público;

LVI - requisitar policiamento para a guarda dos prédios e as do Ministério Público ou para a segurança de seus mbros e servidores;

LVII - propor a verificação de incapacidade física ou mental de membro do Ministério Público;

LVIII - afastar membro do Ministério Público submetido a Processo Administrativo Disciplinar;

LIX - representar ao Presidente do Tribunal de Justiça para instauração de processo de verificação de incapacidade física ou mental de magistrado e serventuário de justiça;

LX - requisitar, motivadamente, meios materiais e servidores públicos, por prazo não superior a 90 (noventa) dias, para o exercício de atividades técnicas ou especializadas na Administração Superior do Ministério Público;

LXI - delegar suas funções administrativas;

LXII - submeter ao Colégio de Procuradores de Justiça a proposta orçamentária anual da Corregedoria Geral do Ministério Público;

LXIII – exercer outras atribuições compatíveis e necessárias ao desempenho de seu cargo.

Art. 16 - O Procurador-Geral de Justiça apresentará o plano geral de atuação do Ministério Público destinado a viabilizar a consecução de metas prioritárias nas diversas áreas de suas atribuições.

Parágrafo único - O plano geral de atuação será elaborado com a participação dos Centros de Apoio Operacional, das Procuradorias e Promotorias de Justiça e aprovado pelo Colégio de Procuradores de Justiça.

SEÇÃO II

DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA

Art. 17 - O Colégio de Procuradores de Justiça, órgão de administração superior do Ministério Público, é presidido pelo Procurador-Geral de Justiça e integrado por todos os Procuradores de Justiça.

Parágrafo único - O Colégio de Procuradores de Justiça reunir-se-á mensalmente, em sessão ordinária, ou por convocação extraordinária do Procurador-Geral de Justiça, ou por proposta de 1/3 (um terço) de seus integrantes, na forma do regimento interno.

Art. 18 - Compete ao Colégio de Procuradores de Justiça:

I - opinar, por solicitação do Procurador-Geral de Justiça ou de 1/3 (um terço) de seus integrantes, sobre matéria relativa à autonomia do Ministério Público, bem como sobre outras de interesse institucional;

II - dar posse ao Procurador-Geral de Justiça;

III - aprovar o plano geral de atuação do Ministério Público;

IV - propor ao Procurador-Geral de Justiça o encaminhamento de projeto de lei para a criação de cargos e serviços auxiliares, modificações na Lei Orgânica e providências relacionadas ao desempenho das funções institucionais;

V - aprovar a proposta orçamentária anual do Ministério

Público, bem como os projetos de criação, modificação e extinção de cargos e serviços auxiliares;

VI - propor, na forma da Subseção III, ao Poder Legislativo, a destituição do Procurador-Geral de Justiça, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros e por iniciativa da maioria absoluta de seus integrantes;

VII - conferir posse e exercício, na segunda quinzena do mês de dezembro, aos membros do Conselho Superior do Ministério Público;

VIII - autorizar, por maioria absoluta de seus integrantes, que o Procurador-Geral de Justiça ajuíze ação civil de decretação de perda do cargo de membro do Ministério Público;

IX - convocar reunião extraordinária, mediante requerimento de 1/3 (um terço) dos seus integrantes, na forma do regimento interno;

X - decidir, em grau de recurso, acerca das causas de inelegibilidade para escolha de membro de órgão colegiado do Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça e Corregedor-Geral do Ministério Público;

XI - elaborar seu regimento interno;

XII - eleger, dar posse e exercício ao Corregedor-Geral do Ministério Público;

XIII - destituir, na forma desta Lei, o Corregedor-Geral do Ministério Público, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, em caso de abuso de poder, conduta incompatível com suas atribuições, ou grave omissão nos deveres do cargo, por representação do Procurador-Geral de Justiça ou de 1/3 (um terço) de seus integrantes, assegurada ampla defesa;

XIV - julgar recurso, nos termos do regimento interno, contra decisão:

a) que reconhecer ou negar vitaliciedade de membro do Ministério Público, inclusive permanência na carreira durante o estágio probatório;

b) condenatória em processo administrativo disciplinar;

c) que indeferir pedido de reabilitação;

d) que indeferir pedido de cessação de disponibilidade;

e) de remoção de membro do Ministério Público, por motivo de interesse público;

f) proferida em reclamação sobre o quadro geral de antigüidade;

g) de recusa de indicação para promoção ou remoção por antigüidade;

h) prevista no artigo 7.º e incisos, desta Lei;

XV - representar ao Corregedor-Geral do Ministério Público acerca da instauração de sindicância ou procedimento administrativo disciplinar contra membro do Ministério Público;

XVI - dar posse e exercício aos Procuradores de Justiça;

XVII - aprovar, por maioria absoluta, proposta de fixação das atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça;

XVIII - aprovar, por maioria absoluta, a exclusão, inclusão ou modificação das atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça;

XIX - conhecer dos relatórios reservados elaborados pela Corregedoria Geral do Ministério Público, em inspeções realizadas nas Procuradorias de Justiça, recomendando as providências cabíveis;

XX - determinar a apuração de responsabilidade criminal do membro do Ministério Público quando, em processo administrativo disciplinar, verificar-se a existência de indícios da prática de infração penal;

XXI - fixar o número de Promotores de Justiça Corregedores e deliberar sobre a indicação, no caso de recusa injustificada do Procurador-Geral de Justiça na designação;

XXII - instituir comissões, permanentes ou temporárias, para preparar os assuntos a serem levados à sua apreciação, sem prejuízo das atividades de seus membros;

§ 1.º - As deliberações do Colégio de Procuradores de Justiça serão tomadas por maioria simples de voto, presentes mais da metade de seus integrantes, cabendo também ao seu Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade.

§ 2.º - Aplicam-se aos membros do Colégio de Procuradores de Justiça as hipóteses de impedimento e suspeição da lei processual.

§ 3.º - Os julgamentos de recursos interpostos em processo disciplinar serão secretos e neles o Corregedor-Geral do Ministério Público não terá direito a voto.

§ 4.º - As decisões do Colégio de Procuradores de Justiça serão motivadas e publicadas, por extrato, salvo nas hipóteses legais de sigilo.

§ 5.º - Funcionará, como Secretário do Colégio de Procuradores de Justiça, um de seus membros eleito para tal mister;

XXIII - aprovar o regimento interno da Corregedoria Geral do Ministério Público;

XXIV - disciplinar, por resolução, o procedimento do inquérito civil instaurado na forma da lei.

XXV - desempenhar outras atribuições conferidas por lei.

SEÇÃO III

DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 19 - O Conselho Superior do Ministério Público é órgão da administração superior do Ministério Público, incumbindo-lhe velar pela observância de seus princípios institucionais.

§ 1.º - O Conselho Superior do Ministério Público será composto pelo Procurador-Geral de Justiça, que o presidirá pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, e por 5 (cinco) Procuradores de Justiça eleitos, três pelos Promotores de Justiça em exercício e dois pelo Colégio de Procuradores de Justiça, para mandato de 1 (um) ano, vedada a reeleição, observado o procedimento desta Lei.

§ 2.º - A eleição dos membros do Conselho Superior do Ministério Público será realizada em escrutínio, secreto e plurinominal, na primeira quinzena do mês de dezembro, obedecidos os seguintes preceitos:

I - publicação de edital no Diário Oficial do Estado, com antecedência mínima de 50 (cinqüenta) dias do pleito, fixando a data e o horário da votação e a relação dos elegíveis;

II - proibição do voto por mandatário ou por portador, permitido o voto por via postal em cédula encaminhada às Promotorias de Justiça do interior,

III - apuração pública, logo após o encerramento da votação, por comissão de 3 (três) componentes, todos da entrância mais elevada, designados pelo Procurador-Geral de Justiça e sob sua presidência, com a proclamação imediata dos eleitos;

IV - em caso de empate, será considerado eleito o mais antigo no cargo, persistindo o empate, o mais antigo na carreira e, em caso de igualdade, o mais idoso;

V - os Conselheiros terão como suplentes os Procuradores de Justiça que lhes seguirem na ordem de votação.

§ 3.º - Será excluído da relação dos elegíveis, o Procurador de Justiça que, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do edital previsto no inciso I deste artigo, manifestar por escrito renúncia ao direito de participar da eleição do Conselho Superior do Ministério Público.

§ 4.º - O disposto no artigo 7.º e incisos aplica-se à eleição para o Conselho Superior do Ministério Público.

Art. 20 - O exercício de cargo de confiança é incompatível com o de membro do Conselho Superior do Ministério Público.

Art. 21 - A posse e o exercício dos membros do Conselho Superior do Ministério Público efetivar-se-ão na segunda quinzena do mês de dezembro, em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça.

Art. 22 - O Conselho Superior do Ministério Público reunir-se-á, ordinariamente, 2 (duas) vezes por mês e, extraordinariamente, por convocação de seu Presidente ou de 1/3 (um terço) dos seus membros.

§ 1.º - As deliberações do Conselho Superior do Ministério Público serão tomadas por maioria simples de votos, presente a maioria absoluta de seus integrantes, cabendo a seu Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade, nos casos previstos em lei.

§ 2.º - Aplicam-se aos membros do Conselho Superior do Ministério Público as hipóteses de impedimento e suspeição da lei processual.

§ 3.º - As sessões relativas a desenvolvimento de processo disciplinar referente a membro do Ministério Público serão secretas, e nelas o Corregedor-Geral do Ministério Público não terá direito a voto.

§ 4.º - Funcionará, como Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, um de seus integrantes escolhido pelos seus pares.

Art. 23 - Ao Conselho Superior do Ministério Público compete:

I - elaborar as listas sêxtuplas a que se referem os arts. 94, "caput" e 104, parágrafo único, II, da Constituição Federal e Art. 43 da Constituição Estadual, na forma disciplinada em seu regimento interno;

II - indicar ao Procurador-Geral de Justiça, em lista tríplice, os candidatos a remoção ou promoção por merecimento;

III - indicar o nome do mais antigo membro do Ministério Público para remoção ou promoção por antigüidade;

IV - aprovar o quadro geral de antigüidade do Ministério Público e decidir sobre reclamações apresentadas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação;

V - indicar ao Procurador-Geral de Justiça, através de formação de lista, Promotores de Justiça para substituição por convocação;

VI - deliberar sobre remoção, permuta, reingresso e aproveitamento de membros do Ministério Público em disponibilidade;

VII - decidir sobre a vitaliciedade de membros do Ministério Público;

VIII - determinar por voto de 2/3 (dois terços) de seus integrantes a disponibilidade ou remoção de membro do Ministério Público, por interesse público, assegurada ampla defesa;

IX - decidir, em caso de omissão injustificada do Procurador-Geral de Justiça, sobre abertura de concurso para os cargos iniciais da carreira, quando o número de vagas exceder a 1/5 (um quinto) do quadro respectivo, e determinar sua imediata realização quando o número de vagas for superior;

X - eleger os membros do Ministério Público que integrarão a Comissão de Concurso de ingresso na carreira;

XI - aprovar as normas e o programa do concurso para ingresso na carreira do Ministério Público e homologar o resultado;

XII - aprovar o regulamento de estágio probatório elaborado pela Corregedoria Geral do Ministério Público;

XIII - sugerir ao Procurador-Geral de Justiça a edição de recomendações, sem caráter vinculativo, aos órgãos do Ministério Público para o desempenho de suas funções e a adoção de medidas convenientes ao aprimoramento dos serviços;

XIV - autorizar, atendida a necessidade do serviço e evidenciado o interesse da Instituição, o afastamento de membro do Ministério Público vitaliciado, para, sem prejuízo de vencimentos e vantagens, freqüentar curso ou seminário, de aperfeiçoamento ou estudos, no País ou no exterior, da duração máxima de 2 (dois) anos;

XV - tomar conhecimento dos relatórios do Procurador-Geral de Justiça e do Corregedor-Geral do Ministério Público;

XVI - representar ao Corregedor-Geral do Ministério Público acerca da instauração de procedimento administrativo disciplinar contra membro do Ministério Público;

XVII - opinar sobre recomendações aos órgãos do Ministério Público, sem caráter normativo, para desempenho de suas funções, nos casos em que se mostrar conveniente a atuação uniforme;

XVIII - elaborar seu regimento interno;

XIX - conhecer dos relatórios reservados elaborados pela Corregedoria Geral do Ministério Público, em inspeções e correições realizadas nas Promotorias de Justiça, recomendando as providências cabíveis;

XX - dar posse aos Promotores de Justiça Substitutos.

§ 1.º - As decisões do Conselho Superior do Ministério Público serão motivadas e publicadas, por extrato, salvo nas hipóteses legais de sigilo.

§ 2.º - Na promoção ou remoção voluntária por antigüidade, o Conselho Superior do Ministério Público somente poderá recusar o candidato mais antigo pelo voto oral e motivado de 2/3 (dois terços) de seus integrantes.

§ 3.º - Das decisões referentes aos incisos IV, VII e VIII caberá recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do ato no Órgão Oficial.

§ 4.º - O Conselho Superior do Ministério Público publicará edital, no prazo de 10 (dez) dias, para inscrição às listas a que se refere o inciso I deste artigo.

§ 5.º - Não será admitida a inscrição às listas a que se refere o inciso I deste artigo, dos membros do Ministério Público que, nos 12 (doze) meses anteriores à data da elaboração, tenham exercido, ainda que transitoriamente, o cargo de Procurador-Geral de Justiça.

§ 6.º - O Corregedor-Geral do Ministério Público e os membros eleitos do Conselho Superior do Ministério Público ao requererem inscrição às listas a que se refere o inciso I deste artigo, deverão desincompatibilizar-se, mediante renúncia, dos respectivos cargos.

SEÇÃO IV

DA CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 24 - A Corregedoria Geral do Ministério Público é o órgão da administração superior encarregado de orientar e fiscalizar as atividades funcionais e a conduta dos membros do Ministério Público, bem como de avaliar os resultados das atividades dos demais órgãos da administração e dos órgãos auxiliares da atividade funcional.

Art. 25 - O Corregedor-Geral do Ministério Público será eleito, em votação secreta, pelo Colégio de Procuradores de Justiça, entre seus integrantes, para mandato de dois anos, em regime de dedicação exclusiva, na primeira quinzena do mês que anteceder o término do mandato, permitida a reeleição, observado o mesmo procedimento.

§ 1.º. O processo de eleição será objeto de regulamentação do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça, observado o disposto nesta Lei.

§2.º. Havendo empate na votação, eleger-se-á, sucessivamente, o Procurador de Justiça mais antigo no cargo, na carreira ou o mais idoso.

§ 3.º. O Corregedor-Geral e o Corregedor-Geral Substituto do Ministério Público serão nomeados por ato do Procurador-Geral de Justiça e tomarão posse em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, a realizar-se no dia em que se encerrar o mandato de seu antecessor.

Art. 26 - Podem concorrer ao cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público os Procuradores de Justiça em exercício, que se inscrevam no último decênio do mês de novembro, junto à Comissão Eleitoral, escolhida pelo Colégio de Procuradores de Justiça até o último dia útil do mês de outubro.

§ 1.º. Não havendo inscrição de candidatos, todos os Procuradores de Justiça que preencherem os requisitos serão considerados inscritos de ofício.

§ 2.º. Aplica-se ao Corregedor-Geral do Ministério Público as mesmas causas de inelegibilidade do Procurador-Geral de Justiça.

§ 3.º. Qualquer membro do Ministério Público poderá, nos cinco dias subseqüentes à inscrição, representar à Comissão Eleitoral acerca das causas de inelegibilidade previstas nesta lei, que decidirá em cinco dias.

§ 4.º. Da decisão mencionada no parágrafo anterior cabe recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo de cinco dias, que deverá decidi-lo em igual período.

§ 5.º - Em caso de renúncia ou impedimento do Corregedor-Geral do Ministério Público por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos, o Colégio de Procuradores de Justiça realizará nova eleição.

§ 6.º - A Corregedoria Geral do Ministério Público terá sua própria Secretaria, chefiada por Promotor de Justiça Corregedor, indicado pelo Corregedor-Geral do Ministério Público.

§ 7.º - A organização dos serviços da Corregedoria Geral do Ministério Público será estabelecida em regimento interno elaborado pelo Corregedor-Geral e aprovado pelo Colégio de Procuradores de Justiça.

Art. 27 - O Corregedor-Geral do Ministério Público será assessorado por Promotores de Justiça da mais elevada entrância ou categoria, nominados Promotores de Justiça Corregedores, por ele indicados em seqüência ordinal e designados pelo Procurador-Geral de Justiça.

§ 1.º- Cabe ao Colégio de Procuradores de Justiça, por proposta do Corregedor-Geral do Ministério Público, fixar o número de Promotores de Justiça Corregedores, que não poderá ser inferior a quatro.

§ 2.º- Recusando-se o Procurador-Geral de Justiça a designar os Promotores de Justiça que lhe foram indicados, o Corregedor-Geral do Ministério Público poderá submeter a indicação à deliberação do Colégio de Procuradores de Justiça.

§ 3.º - Na escolha dos Promotores de Justiça Corregedores, serão observados, no que couber, os mesmos impedimentos revistos no Art. 7.º desta lei.

Art. 28 - São atribuições do Corregedor-Geral do Ministério Público:

I - superintender as atividades funcionais e administrativas afetas à Corregedoria Geral do Ministério Público, mantendo a organização dos assentamentos funcionais dos membros do Ministério Público e deles fazendo constar os elementos relevantes a apreciação dos pedidos de promoção e remoção;

II - integrar, como membro nato, o Conselho Superior do Ministério Público e o Colégio de Procuradores de Justiça, sem direito a voto quando do julgamento de suas postulações e de recurso a que tenha dado causa;

III - interpor recurso, ao Colégio de Procuradores de Justiça o Conselho Superior do Ministério Público, quando não acolhida sugestão de aplicação de pena;

IV - elaborar o Regimento Interno da Corregedoria Geral do Ministério Público e submetê-lo a apreciação do Colégio de Procuradores de Justiça, devendo dele constar a organização dos serviços, a estrutura da Secretaria e o Regulamento do Estágio Probatório;

V - propor aos demais Órgãos da Administração Superior do Ministério Público, a expedição de normas administrativas e remeter-lhes as informações necessárias ao desempenho de suas atribuições;

VI - enviar ao Colégio de Procuradores de Justiça, na segunda quinzena do mês de fevereiro, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas pela Corregedoria Geral no ano anterior;

VII - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça, na primeira quinzena de fevereiro, relatório com dados estatísticos sobre atividades das Procuradorias e Promotorias de Justiça, relativos ao ano anterior;

VIII - propor, ao Conselho Superior do Ministério Público, reclamações quanto ao quadro geral de antigüidade do Ministério Público;

IX - promover o levantamento das necessidades de caráter pessoal e material dos órgãos e serviços auxiliares de apoio dos Órgãos da Administração, de Execução e Auxiliares do Ministério Público, propondo sugestões, em relatório circunstanciado, aos Órgãos competentes;

X - verificar a obediência dos membros do Ministério Público às vedações a eles impostas e fiscalizar o cumprimento de seus deveres e atribuições, devendo, dentre outras medidas que julgar cabíveis:

a) realizar correições nas Promotorias de Justiça, nos Centros de Apoio Operacional e nas Promotorias de Justiça Distritais;

b) realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça, remetendo relatório circunstanciado e reservado ao Colégio de Procuradores de Justiça;

c) realizar, no curso do mandato, Correições e Inspeções Ordinárias em, respectivamente, pelo menos cinqüenta por cento das Promotorias e Procuradorias de Justiça;

d) acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas pelas Promotorias de Justiça e Centros de Apoio Operacional;

e) fiscalizar o cumprimento dos prazos e procedimentos previstos em lei;

f) fiscalizar se o membro do Ministério Público reside na respectiva Comarca de lotação ou se está representando judicialmente ou prestando consultoria jurídica a entidades públicas;

g) instaurar, de ofício ou por provocação dos demais Órgãos da Administração Superior do Ministério Público, e presidir procedimento administrativo disciplinar contra membro da instituição, encaminhando-o ao Procurador-Geral de Justiça para decisão;

h) presidir Comissão Processante instalada para apurar fato objeto de Processo Administrativo Disciplinar;

i) propor o afastamento de membro do Ministério Público submetido a Processo Administrativo Disciplinar;

j) acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público, propondo, sessenta dias antes de seu término, em relatório circunstanciado, ao Conselho Superior do Ministério Público, o seu vitaliciamento ou não, com a recomendação, nesta última hipótese, de sua demissão;

l) impugnar o vitaliciamento dos membros do Ministério Público em estágio probatório, antes do decurso do prazo de dois anos;

m) avaliar os Relatórios de Estágio Probatório;

n) propor, visando o interesse público, a disponibilidade e a remoção compulsória de membros do Ministério Público;

o) avaliar os Relatórios Estatísticos, os Relatórios de Visita e Inspeção às Delegacias de Polícia e às Cadeias Públicas, bem como os Relatórios de Visita e Inspeção aos estabelecimentos que abriguem idosos, incapazes, deficientes ou crianças e adolescentes;

p) requisitar, aos órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quaisquer informações e diligências que se fizerem necessárias às atividades desempenhadas pela Corregedoria Geral do Ministério Público;

q) assegurar a continuidade dos serviços, informando ao Procurador-Geral de Justiça os casos de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição de titular de cargo ou função;

r) analisar, reservadamente, todas as comunicações de suspeição e impedimento de membros do Ministério Público;

s) realizar convocação individual ou geral de membros do Ministério Público;

I) fazer recomendações de caráter geral ou específico, sem caráter vinculativo, a Órgãos de Execução e Auxiliares, promovendo o aprimoramento, a integração e a uniformização funcional destes;

u) expedir normas administrativas visando a racionalização, a regularidade e o aperfeiçoamento das atividades funcionais dos membros do Ministério Público, bem como orientadoras de sua conduta sócio-moral;

v) solicitar informações, aos membros do Ministério Público, quanto ao desempenho de atividades político-partidárias;

x) fiscalizar a utilização da carteira funcional, a posse e o porte de armas;

z) apresentar ao Procurador-Geral de Justiça a proposta orçamentária anual da Corregedoria Geral do Ministério Público, ara que seja submetida ao Colégio de Procuradores de Justiça, dentro da proposta anual do Ministério Público.

XI - prestar ao membro do Ministério Público informações de caráter pessoal e funcional, assegurando-lhe o direito de acesso, retificação e complementação dos dados;

XII - desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas por lei ou estiverem previstas no Regimento Interno da Corregedoria Geral do Ministério Público.

§ 1.º. Os elementos relevantes a apreciação dos pedidos de promoção e remoção, referidos no inciso I, deverão ser fornecidos, ao Conselho Superior do Ministério Público em cinco dias, a contar do prazo final do edital.

§ 2.º. As correições e inspeções poderão ocorrer por provocação dos demais Órgãos da Administração Superior ou de titular do órgão fiscalizado.

§ 3.º. As propostas de não vitaliciamento, impugnação a este e disponibilidade não compulsória, independem da instauração de prévio Processo Administrativo Disciplinar.

Art. 29 - O Corregedor-Geral Substituto será escolhido pelo Colégio de Procuradores de Justiça, dentre os Procuradores de Justiça aptos ao cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público, na data da eleição deste.

Art. 30 - Compete ao Corregedor-Geral Substituto substituir o Corregedor-Geral do Ministério Público em suas faltas, afastamentos temporários, impedimento ou suspeição.

§ 1.º - O Corregedor-Geral Substituto poderá ser destituído pelo Colégio de Procuradores de Justiça, por provocação do Procurador-Geral de Justiça, do Corregedor-Geral do Ministério Público ou de um terço dos integrantes do Colégio de Procuradores de Justiça.

§ 2.º - O exercício das funções de que trata este artigo não importará em dispensa de suas normais atribuições, exceto quando no exercício temporário do cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público.

Art. 31 - Ocorrendo a vacância do cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público, assumirá interinamente o Corregedor-Geral Substituto, e será realizada nova eleição em 30 (trinta) dias para preenchimento do cargo.

Art. 32 - O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá ser destituído do cargo pelo Colégio de Procuradores de Justiça, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, nos casos de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo, assegurada ampla defesa, ou condenação por infração apenada com reclusão, em decisão judicial transitada em julgado.

§ 1.º - Aplica-se, quanto ao procedimento, no que couber, o disposto nos artigos 10 e seguintes desta Lei.

§ 2.º - O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá ser afastado de suas funções, durante o procedimento de sua destituição, por decisão fundamentada da maioria absoluta do Colégio de Procuradores de Justiça.

CAPÍTULO III

DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

SEÇÃO I

DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA

Art. 33 - As Procuradorias de Justiça são órgãos de administração do Ministério Público, com cargos de Procurador de Justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhe forem cometidas por esta Lei.

Art. 34 - As Procuradorias de Justiça são classificadas em Procuradorias de Justiça Criminais, Procuradorias de Justiça Cíveis e Procuradorias de Justiça Especializadas.

§ 1.º - As atribuições das Procuradorias de Justiça serão instituídas por resolução do Colégio de Procuradores de Justiça, mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, que deverá conter:

I - a denominação das Procuradorias de Justiça, de acordo com a respectiva área de atuação;

II - o número de cargos de Procurador de Justiça que a integrarão;

III - as normas de organização interna e de funcionamento;

§ 2.º - A remoção, inclusive por permuta, nas Procuradorias de Justiça será feita a requerimento dos interessados, por ato do Procurador-Geral de Justiça.

Art. 35 - As Procuradorias de Justiça terão coordenadores e substitutos, designados pelo Procurador-Geral de Justiça, com incumbência de responder pelos serviços administrativos da Procuradoria de Justiça.

Parágrafo único - A divisão interna dos serviços das Procuradorias de Justiça sujeitar-se-á a critérios definidos pelo Colégio de Procuradores de Justiça, que visem à distribuição eqüitativa dos processos por sorteio, observadas, para esse efeito, as regras de proporcionalidade, especialmente a alternância fixada em função da natureza, volume e espécie dos feitos, ressalvada a possibilidade de cada Procuradoria de Justiça definir, por consenso de seus membros, critérios próprios de distribuição.

Art. 36 - As Procuradorias de Justiça realizarão, obrigatoriamente, reuniões mensais para tratar de assunto de seu peculiar interesse e, especialmente, para:

I - fixação de orientações jurídicas, sem caráter vinculativo, inclusive para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, encaminhando-as ao Procurador-Geral de Justiça para conhecimento e publicidade;

II - propor ao Procurador-Geral de Justiça a escala de férias individuais de seus integrantes;

III - solicitar ao Procurador-Geral de Justiça, em caso de licença de Procurador de Justiça ou afastamento de suas funções junto à Procuradoria de Justiça, por período superior a 30 (trinta) dias, que convoque Promotor de Justiça da mais elevada entrância para substituí-lo;

IV - encaminhar à Procuradoria Geral de Justiça sugestões para a elaboração do plano geral de atuação do Ministério Público;

V - definir critérios para a presença obrigatória de Procurador de Justiça nas sessões de julgamento dos processos;

VI - estabelecer o sistema de inspeção permanente dos serviços dos Promotores de Justiça nos autos em que oficiem, cujos relatórios serão remetidos à Corregedoria Geral do Ministério Público;

VII - solicitar ao Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público, a indicação de Promotores de Justiça para, em caráter transitório, auxiliar o trabalho das Procuradorias de Justiça.

§ 1.º- A participação nas reuniões das Procuradorias de Justiça é obrigatória e delas serão lavradas atas cujas cópias serão remetidas ao Procurador-Geral de Justiça e ao Colégio de Procuradores de Justiça.

§ 2.º - Qualquer membro do Colégio de Procuradores de Justiça poderá propor alteração na organização das Procuradorias de Justiça.

Art. 37 - O Procurador-Geral de Justiça poderá instituir Procuradorias de Justiça Especializadas para, dentre outras, interpor recursos junto aos Tribunais locais e superiores, atuar em processos que envolvam interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, ou, ainda, para apreciar *notitia criminis* atribuída a prefeito municipal.

Art. 38 - Os serviços auxiliares das Procuradorias de Justiça destinar-se-ão a dar suporte administrativo necessário ao seu funcionamento e ao desempenho das funções dos Procuradores de Justiça e serão instituídos e organizados por ato do Procurador-Geral de Justiça.

Art. 39 - As Procuradorias de Justiça editarão regimento destinado a regular o funcionamento dos seus serviços administrativos, o acompanhamento dos processos de sua competência e coordenação das atividades desenvolvidas no desempenho de suas atribuições.

SEÇÃO II

DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

Art. 40 - As Promotorias de Justiça são órgãos de administração do Ministério Público com pelo menos 1 (um) cargo de Promotor de Justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhes forem cometidas na forma desta Lei.

Parágrafo único - As Promotorias de Justiça serão integradas por Promotores de Justiça encarregados de exercer as funções institucionais do Ministério Público e tomar as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias à consecução dos objetivos e diretrizes definidos nos planos gerais e respectivos programas de atuação do Ministério Público.

Art. 41 - As Promotorias de Justiça serão organizadas por ato do Procurador-Geral de Justiça, mediante proposta aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça.

Parágrafo único - As Promotorias de Justiça poderão ser especializadas, criminais, cíveis, cumulativas ou gerais.

Art. 42 - Nas Comarcas com mais de uma Promotoria de Justiça será escolhido Promotor de Justiça para exercer as funções de Coordenador, competindo-lhe, sem prejuízo de suas atribuições normais:

I - promover reuniões mensais internas para fixação de orientações, sem caráter vinculativo, e para deliberação sobre matéria administrativa, com comparecimento obrigatório, salvo motivo justificado;

II - representar o Ministério Público nas solenidades oficiais;

III - zelar pela regularidade e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pelas Promotorias de Justiça, superintendendo os serviços auxiliares e viabilizando recursos humanos e materiais;

IV - baixar instruções, disciplinando o funcionamento da Coordenadoria e dos serviços auxiliares;

V - aplicar, de acordo com as finalidades legais, os recursos financeiros que forem entregues à sua administração;

VI - preparar o inventário dos bens sob a administração da Coordenadoria, assim como o balanço financeiro e a prestação de contas, quando houver aplicação de recursos financeiros, encaminhando-os, no prazo estabelecido, ao órgão competente;

VII - informar ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público, as deficiências dos prédios e das acomodações destinadas ao Ministério Público;

VIII - solicitar o pronunciamento dos órgãos da Administração Superior do Ministério Público em caso de dúvidas ou divergências de caráter administrativo, resolvendo aquelas suscitadas por seus subordinados;

IX - manter a regularidade dos livros usados pela Coordenadoria;

X - organizar a biblioteca e o arquivo geral da Promotoria de Justiça, recolhendo e classificando as cópias de todos os

trabalhos elaborados pelos seus integrantes, bem como o material legislativo, doutrinário e jurisprudencial de interesse;

XI - comunicar, até cinco dias após o ocorrido, as ausências, justificadas ou não, de membros do Ministério Público ao expediente forense, verificando se algum ato judicial ou administrativo deixou de ser realizado;

XII - remeter, na primeira quinzena de dezembro, a escala de substituições automáticas e eventuais entre os Promotores de Justiça relativa ao ano seguinte;

XIII - enviar, até um mês antes, observado o rodizio entre todos os titulares de Promotorias de Justiça da Comarca, as escalas de plantão diário, semanal e das férias forenses, comunicando os casos de recusa, justificada ou não;

XIV - distribuir, entre todos os titulares de Promotorias de Justiça da Comarca, observadas suas atribuições e o critério de rodizio, os expedientes protocolados junto à Secretaria da Coordenadoria das Promotorias de Justiça da Comarca;

XV - correicionar, permanentemente, os serviços auxiliares do Ministério Público;

XVI - abrir e presidir, mediante autorização do Procurador-Geral de Justiça, concurso público para provimento dos cargos dos serviços auxiliares do Ministério Público, na Comarca;

XVII - manter o controle da assiduidade e do desempenho dos funcionários das Promotorias de Justiça da Comarca, remetendo, ao Procurador-Geral de Justiça e no final de cada semestre do ano civil, relatório circunstanciado e individual quanto a atuação de cada um;

XVIII - encaminhar, ao Procurador-Geral de Justiça, as informações destinadas à avaliação do estágio probatório dos servidores administrativos sob sua supervisão;

XIX - encaminhar à Procuradoria Geral de Justiça sugestões para a elaboração do Plano Geral de Atuação do Ministério Público.

XX - instaurar e presidir, por delegação do Procurador-Geral de Justiça, Processo Administrativo Disciplinar em desfavor dos funcionários das Promotorias de Justiça;

XXI - receber e encaminhar, ao Procurador-Geral de Justiça, endossando ou não, fundamentadamente, os pedidos de férias e licenças dos funcionários auxiliares das Promotorias de Justiça;

XXII - atuar perante o Juiz de Direito, Diretor do Foro, no âmbito da competência administrativa deste;

XXIII - exercer outras atribuições administrativas previstas em lei ou normas internas da Instituição.

§ 1.º - O Coordenador de Promotorias de Justiça de Goiânia ficará afastado de suas atribuições.

§ 2.º - As funções de coordenador serão consideradas para apuração de mérito na ocasião da promoção.

Art. 43 - Cada Promotoria de Justiça deverá mantet os livros, pastas e arquivos obrigatórios, bem como registro e controle permanente dos procedimentos e expedientes, findos ou em andamento;

187

Art. 44 - As Promotorias de Justiça especializadas realizarão reuniões mensais para tratar de assunto de seu peculiar interesse e, especialmente, para:

a) encaminhar à Procuradoria Geral de Justiça sugestões para a elaboração do Plano Geral de Atuação do Ministério Público;

b) definir, de acordo com o plano geral de atuação, os respectivos programas de atuação da Promotoria de Justiça e os programas de atuação integrada;

c) propor ao Procurador-Geral de Justiça a escala de férias individuais de seus integrantes, a de substituição automática para atuação em procedimentos ou processos judiciais, observados os critérios de proximidade e facilidade de acesso, e a de plantão, sempre que o exigirem as necessidades da Promotoria ou os serviços judiciários;

d) propor a constituição de grupos de atuação especial, de caráter transitório, para consecução dos objetivos e diretrizes definidos nos planos gerais de atuação e nos respectivos programas de atuação;

e) sugerir a organização administrativa de seus serviços auxiliares internos;

f) sugerir as atribuições a serem desempenhadas por funcionários e estagiários.

§ 1.º - Todas as deliberações tomadas sobre as matérias referidas neste artigo, sempre por maioria simples de votos, presente a maioria absoluta dos integrantes das Promotorias de Justiça, serão comunicadas ao Procurador-Geral de Justiça para as providências cabíveis e, se for o caso, para registro ou expedição do ato competente para conferir-lhes eficácia.

§ 2.º - A participação nas reuniões das Promotorias de Justiça é obrigatória, dela lavrando-se ata, da qual remeter-se-á cópia ao Procurador-Geral de Justiça.

§ 3.º - Consideram-se:

I - Promotorias especializadas, aquelas cujos cargos que as integram têm suas funções definidas pela espécie de infração penal, pela natureza da relação jurídica de direito civil ou pela competência de determinado órgão jurisdicional, fixada exclusivamente em razão da matéria;

II - Promotorias criminais, aquelas cujos cargos que as integram têm suas funções definidas para a esfera penal, exclusivamente, sem distinção entre espécies de infração penal ou de órgão jurisdicional com competência fixada exclusivamente em razão da matéria;

III - Promotorias cíveis, aquelas cujos cargos que as integram têm suas funções definidas para a esfera civil, sem distinção quanto a natureza da relação jurídica de direito civil ou de órgão jurisdicional com competência fixada exclusivamente em razão da matéria;

IV - Promotorias cumulativas ou gerais, aquelas cujos cargos que as integram têm, simultaneamente, as funções

daqueles que compõem as Promotorias criminais e civeis.

§ 4.º - Os grupos de atuação especial deverão ser aprovados pelo Colégio de Procuradores de Justiça.

§ 5.º - O ato do Procurador-Geral de Justiça que organizar as Promotorias de Justiça definirá se ela é especializada, criminal, civel, cumulativa ou geral.

§ 6.º - A Promotoria de Justiça será obrigatoriamente especializada se os cargos que a integram conliverem na sua denominação indicativo de espécie de infração penal, de relação jurídica de direito civil ou de órgão jurisdicional com competência definida exclusivamente em razão da matéria.

Art. 45 - Os serviços auxiliares das Promotorias de Justiça destinar-se-ão a dar suporte administrativo necessário ao seu funcionamento e ao desempenho das funções dos Promotores de Justiça e serão instituídos e organizados por ato do Procurador-Geral de Justiça, ficando assegurado a cada Promotoria de Justiça da Capital um cargo de assessor conforme anexo desta lei.

CAPÍTULO IV

DAS FUNÇÕES DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO

SEÇÃO I

DAS FUNÇÕES GERAIS

Art. 46 - Além das funções previstas na Constituição Federal, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, na Constituição Estadual e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:

I - propor ação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, face à Constituição Estadual, inclusive por omissão e o respectivo pedido de medida cautelar;

II - representar ao Procurador-Geral da República para a propositura de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual em face da Constituição Federal;

III - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para efeito de intervenção do Estado nos Municípios;

IV - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal e em outras leis, promovendo as medidas judiciais e administrativas necessárias à sua garantia;

V - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

VI - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei, para:

a) proteção, prevenção e reparação de danos causados o meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos;

b) anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou do Município, de suas administrações direta, indireta ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem.

VII - manifestar-se nos processos em que sua presença seja obrigatória por lei e, ainda, sempre que cabível a intervenção, para assegurar o exercício de suas funções institucionais, não importando a fase ou grau de jurisdição em que se encontrem;

VIII - exercer a fiscalização de cadeias públicas, dos estabelecimentos prisionais e dos que abriguem idosos, crianças e adolescentes, incapazes ou pessoas portadoras de deficiência;

IX - deliberar sobre a participação em organismos estatais de política penal e penitenciária, do consumidor, de direitos humanos, do meio ambiente, neste compreendido o do trabalho, e outros afetos à sua área de atuação;

X - ingressar em juízo, de ofício e supletivamente, para responsabilizar os gestores do dinheiro público condenados pelos Tribunais de Contas;

XI - propor as ações cabíveis para, nos casos previstos nas Constituições Federal e Estadual, perda ou suspensão de direitos políticos e dissolução compulsória de associações, bem como cancelamento de concessão ou de permissão;

XII - representar ao órgão competente para quebra de sigilo bancário, da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, para fins de instrução de inquéritos civis ou criminais ou, ainda, instrução processual civil ou criminal;

XIII - interpor recursos aos Tribunais Superiores;

XIV - provocar a atuação de órgão de execução que oficie junto a juízo ou tribunal competente, por meio da remessa direta de expediente.

XV - promover as medidas judiciais de que tratam os artigos 58, § 3.º e 17, § 3.º das Constituições Federal e Estadual, respectivamente.

Parágrafo único - É vedado o exercício das funções do Ministério Público a pessoas a ele estranhas, sob pena de nulidade do ato praticado.

Art. 47 - No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:

I - instaurar inquéritos civis e outros procedimentos administrativos correlatos e, para instruí-los:

a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimento e, em caso de desatendimento injustificado, requisitar condução coercitiva pela Polícia Militar ou Civil, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;

b) requisitar informações, exames periciais, certidões e outros documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

c) promover inspeções e diligências investigatórias;

d) expedir cartas precatórias para outros órgãos de execução.

II- requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processos em que oficie;

III - requisitar à autoridade competente a instauração de sindicância ou procedimento administrativo cabível, podendo, acompanhá-los e indicar provas;

IV- requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e produzir provas;

V - exercer o controle externo da atividade policial;

VI - dar publicidade aos procedimentos administrativos ão disciplinares que instaurar e das medidas adotadas;

VII - fazer recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e dos serviços de relevância pública;

VIII - requisitar meios materiais e servidores públicos, por prazo não superior a 90 (noventa) dias, para o exercício de atividades técnicas ou especializadas, nos procedimentos administrativos afetos à sua área de atuação;

IX - acompanhar a fiscalização dos processos nos cartórios ou nas repartições congêneres, adotando, quando for o caso, as medidas necessárias para a apuração da responsabilidade de titulares de ofícios ou serventuários de justiça;

X - requisitar, no exercício de suas atribuições, o auxílio de orça policial;

XI – tratar diretamente com a autoridade judiciária e fazer ntar aos autos as respectivas manifestações processuais;

XII - levar ao conhecimento do Procurador-Geral de Justiça u do Corregedor-Geral do Ministério Público fatos que possam ensejar processo administrativo disciplinarou ação penal ública;

XIII - exercer outras funções que lhe forem conferidas por ei, desde que compatíveis com sua finalidade.

§ 1.º - As notificações e requisições previstas neste artigo, uando tiverem como destinatários exclusivos para a prática o ato o Governador do Estado, os membros do Poder egislativo estadual, os Desembargadores, Conselheiros dos ibunais de Contas e as autoridades elencadas no artigo 8.º, 4.º, da Lei Complementar 75, de 20 de maio de 1993, serão encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justiça, mediante querimento do membro do Ministério Público.

§ 2.º - O membro do Ministério Público será responsável lo uso indevido das informações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo.

§ 3.º - As notificações ou requisições expedidas pelo Ministério Público às autoridades, órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão cumpridas gratuitamente.

§ 4.º - A falta ao trabalho, em virtude de atendimento à notificação ou requisição, na forma do inciso I deste artigo, não autoriza o desconto de vencimentos ou salário e será considerada como efetivo exercício, para todos os efeitos, mediante comprovação escrita do membro do Ministério Público.

§ 5.º - A representação ou petição formulada ao Ministério Público será distribuída entre os membros da instituição com atribuições para apreciá-la.

§ 6.º - As requisições do Ministério Público serão fundamentadas e com fixação de prazo razoável para atendimento.

§ 7.º - O desatendimento imotivado ou retardamento no cumprimento das notificações e requisições do Ministério Público implicará a responsabilidade de quem lhe der causa.

Art. 48 - Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuide de garantir-lhes o respeito:

I - pelos poderes estaduais e municipais;

II - pelos órgãos da administração pública estadual ou municipal, direta ou indireta;

III - pelos concessionários e permissionários de serviço público estadual ou municipal;

IV - por entidades que exerçam outra função delegada do Estado ou Município, ou executem serviço de relevância pública.

Parágrafo único - No exercício das atribuições a que se refere este artigo, cabe ao Ministério Público, entre outras providências:

I - receber notícias de irregularidades, petições ou reclamações de qualquer natureza, promovendo as apurações cabíveis e dando-lhes as soluções adequadas;

II - zelar pela celeridade e racionalização dos procedimentos administrativos;

III - dar andamento, no prazo de 30 (trinta) dias, às notícias de irregularidades, petições ou reclamações referidas no inciso I;

IV - promover audiências públicas e emitir relatórios anuais ou especiais, dirigidos aos poderes, aos órgãos ou às entidades mencionadas neste artigo, solicitando ao destinatário sua divulgação adequada e, quando for o caso, as providências cabíveis.

Art. 49 - O controle externo da atividade policial será exercido por meio de medidas judiciais e extrajudiciais, podendo o membro do Ministério Público:

I - ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais, civis e militares;

II - ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade fim policial;

III - representar à autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão indevida, ou prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder;

IV - requisitar à autoridade competente a instauração de inquérito policial sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial, podendo acompanhá-los e indicar provas.

Parágrafo único - A prisão de qualquer pessoa, por parte de autoridade estadual, deverá ser comunicada imediatamente ao órgão do Ministério Público competente, com indicação do lugar onde se encontra o preso e cópia dos documentos comprobatórios da legalidade da prisão.

Art. 50 - A atuação do Ministério Público deve levar em conta os objetivos e as diretrizes institucionais estabelecidos anualmente no plano geral de atuação, destinados a viabilizar a consecução de metas prioritárias nas diversas áreas de suas atribuições legais.

§ 1.º - O plano geral de atuação será estabelecido pelo Procurador-Geral de Justiça, com participação dos Centros de Apoio Operacional, das Procuradorias e Promotorias de Justiça, ouvidos o Colégio de Procuradores de Justiça e o Conselho Superior do Ministério Público.

§ 2.º - Para a execução do plano geral de atuação serão estabelecidos:

I - programas de atuação das Promotorias de Justiça;

II - programas de atuação integrada de Promotorias de Justiça;

III - projetos especiais.

§ 3.º - O procedimento de elaboração do plano geral de atuação, dos programas de atuação e dos projetos especiais será disciplinado em ato do Procurador-Geral de Justiça.

Art. 51 - Os programas de atuação das Promotorias de Justiça, que serão elaborados com participação dos Centros de Apoio Operacional, especificarão as providências judiciais e extrajudiciais necessárias à sua concretização, a forma de participação dos órgãos do Ministério Público neles envolvidos e os meios e recursos para sua execução.

§ 1.º - Os programas de atuação integrada, obedecido o disposto neste artigo, serão elaborados pelos integrantes das Promotorias de Justiça envolvidas e dos respectivos Centros de Apoio Operacional, sempre que necessário para a consecução dos objetivos e diretrizes do plano geral de atuação.

§ 2.º - Os projetos especiais, observado o disposto no § 1. do artigo 50, serão estabelecidos por ato do Procurador-Geral de Justiça em vista de alterações legislativas ou de circunstâncias emergenciais.

SEÇÃO II

DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

Art. 52 - Além das atribuições previstas na Constituição Federal, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, na Constituição Estadual e em outras leis, compete ao Procurador-Geral de Justiça:

I - velar pela observância, aplicação e execução das Constituições e das leis;

II - representar ao Tribunal de Justiça por inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, em face da Constituição Estadual;

III - representar para fins de intervenção do Estado no Município, objetivando assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial;

IV - representar ao Procurador-Geral da República para fins de intervenção da União no Estado, nas hipóteses previstas no Art. 34, VII, da Constituição Federal;

V - representar o Ministério Público nas sessões plenárias do Tribunal de Justiça, podendo intervir para sustentação oral ou esclarecimento de matéria de fato;

VI - ajuizar ação penal de competência originária do Tribunal de Justiça, nela oficiando;

VII - oficiar nos processos de competência originária do Tribunal de Justiça;

VIII - propor, perante o Tribunal de Justiça, a ação civil de decretação de perda do cargo de membro do Ministério Público;

IX - interpor recursos aos Tribunais Superiores e neles oficiar;

X - oficiar nos processos de decretação de perda do cargo, remoção ou disponibilidade de magistrado;

XI - ajuizar mandado de injunção, quando a falta de norma regulamentadora inviabilizar o exercício de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e a iniciativa de sua elaboração for do Governador do Estado, de Secretário de Estado, da Assembléia Legislativa ou de Tribunal;

XII - delegar a outro membro do Ministério Público Estadual suas funções de órgão de execução;

XIII - praticar outros atos previstos em lei.

SEÇÃO III

DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA

Art. 53 - Cabe ao Colégio de Procuradores de Justiça rever, mediante requerimento de legítimo interessado, decisão do Procurador-Geral de Justiça, nos casos de sua atribuição originária, acerca de arquivamento de inquérito policial ou de peças de informação;

SEÇÃO IV

DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 54 - Cabe ao Conselho Superior do Ministério Público rever o arquivamento do inquérito civil, na forma da lei.

SEÇÃO V

DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA

Art. 55 - Compete aos Procuradores de Justiça o exercício das atribuições do Ministério Público junto ao Tribunal de Justiça, desde que não cometidas ao Procurador-Geral de Justiça.

Parágrafo único - O Procurador-Geral de Justiça poderá designar outro Procurador de Justiça para funcionar em feito determinado de atribuição do titular, com a concordância deste.

Art. 56 - Além das atribuições previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e em outras leis, compete aos Procuradores de Justiça:

I - comparecer às sessões de Câmaras Isoladas, Reunidas, Grupo de Câmaras e do Conselho da Magistratura;

II - oficiar e emitir parecer escrito e fundamentado nos processos cíveis, criminais e administrativos, inclusive por delegação;

III - participar das sessões dos Tribunais, no julgamento dos processos em que oficiou, tomando ciência, pessoalmente e mediante vista dos autos respectivos, das decisões proferidas;

IV - sugerir ao Procurador Geral de Justiça, fundamentadamente, quando for o caso, a interposição de recursos aos Tribunais locais ou Superiores, ou adoção de outras medidas cabíveis;

V - exercer, por designação de Procurador - Geral de Justiça, a direção de órgãos auxiliares e de apoio administrativo;

VI - impetrar *habeas corpus*, mandado de segurança, requerer correição parcial, bem como propor outras medidas cabíveis, perante os Tribunais competentes;

VII - compor os órgãos colegiados da instituição;

VIII - informar, mensalmente, ao Corregedor - Geral do Ministério Público, a relação de processos não devolvidos no prazo legal, com pareceres ou manifestações cabíveis, identificando a espécie e o número do feito, o nome das partes e indicando, fundamentadamente, as razões de eventual atraso e a data de recebimento dos autos;

IX - integrar comissão de concurso de ingresso na carreira do Ministério Público;

X - integrar comissão de processo administrativo disciplinar instaurado contra membro do Ministério Público;

XI - exercer outras atribuições previstas em lei ou ato normativo, desde que afetas à sua área de atuação.

§ 1.º - Nas sessões de julgamento, o Procurador de Justiça deverá, se necessário, sustentar oralmente a posição do Ministério Público, quando este intervier como fiscal da Lei.

§ 2.º - Nos processos de competência originária em que o Ministério Público for parte, é obrigatória a presença do Procurador de Justiça.

§ 3.º - O Procurador de Justiça que, à data da formação das listas a que se referem os arts. 94, caput, e 104, parágrafo único, II, da Constituição Federal, e Art. 43 da Constituição Estadual, não apresentar declaração de regularidade dos serviços afetos a seu cargo ficará impedido de integrá-las.

Art. 57 - Os Procuradores de Justiça, nos autos em que oficiem, exercerão inspeção permanente nos serviços dos Promotores de Justiça, remetendo relatório à Corregedoria Geral do Ministério Público.

SEÇÃO VI

DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA

Art. 58 - Além das atribuições previstas na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e em outras leis, compete aos Promotores de Justiça:

I - impetrar *habeas corpus*, mandado de segurança e requerer correição parcial, inclusive perante o Tribunal de Justiça;

II - atender a qualquer do povo, tomando as providências cabíveis; cientificando o interessado das medidas efetivadas;

III - oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeira instância, com as atribuições previstas na Lei Orgânica do Ministério Público da União e outras estabelecidas na legislação eleitoral e partidária;

IV - oficiar nos juizados especiais cíveis e criminais, bem como perante as respectivas turmas julgadoras, mediante designação do Procurador-Geral de Justiça;

V - remeter ao Procurador-Geral de Justiça as notificações e requisições que tiverem como destinatárias as pessoas referidas no § 1.º do artigo 47, para subseqüente encaminhamento;

VI - integrar a comissão de concurso de ingresso na carreira do Ministério Público;

VII - expedir notificações e requisições e instaurar procedimentos investigatórios nos casos afetos à sua área de atuação;

VIII - inspecionar e fiscalizar cadeias públicas, manicômios judiciários, estabelecimentos prisionais de qualquer natureza, hospitais públicos ou conveniados e os locais que abriguem idosos, crianças, adolescentes, incapazes ou pessoas portadoras de deficiência, adotando as medidas cabíveis;

IX - fiscalizar e inspecionar as fundações;

X - exercer, mediante designação do Procurador-Geral de Justiça, a Coordenadoria de Promotoria de Justiça e outros órgos de confiança da Instituição;

XI - solicitar o auxílio de serviços médicos, educacionais e assistenciais públicos ou conveniados;

XII - permanecer no Fórum ou nos locais destinados às Promotorias de Justiça, durante o expediente, ou além deste quando necessário ou conveniente ao desempenho de sua função, salvo nos casos de realização de diligência indispensável ao exercício de atribuições;

XIII - acompanhar o alistamento, participar da verificação de urna referida na lei processual e assistir ao sorteio de jurados;

XIV - requisitar a instauração de inquérito policial e diligências investigatórias para apuração de crime de ação penal pública;

XV – atuar como substituto processual, na defesa dos interesses individuais e sociais indisponíveis, bem como aos hipossuficientes, nos casos previstos em lei;

XVI - participar, por designação do Procurador-Geral de Justiça, de comissão de concurso para provimento de cargos de serventuários da Justiça;

XVII - requisitar a cartórios, repartições ou autoridade competente certidões, exames e esclarecimentos necessários ao exercício de suas funções;

XVIII - inspecionar, periodicamente, estabelecimentos e órgãos de tratamento e amparo à criança ou adolescente, públicos ou privados, adotando as medidas cabíveis;

XIX - zelar pela regularidade dos registros públicos;

XX - exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei;

XXI - fiscalizar a observância do Regimento de Custas do Estado e o recolhimento de multas impostas, adotando as providências cabíveis;

XXII - zelar pela regularidade da distribuição de feitos;

XXIII - conservar em arquivo da Promotoria de Justiça cópias dos atos praticados no exercício do cargo;

XXIV - defender, supletivamente, os direitos e interesses das populações indígenas;

XXV- zelar pela gratuidade do registro civil de nascimento e de óbito;

XXVI - apresentar, ao Procurador-Geral de Justiça, até o primeiro dia útil do mês de junho de cada ano, sugestões para a proposta orçamentária do Ministério Público;

XXVII - exercer outras atribuições definidas em lei ou ato normativo, desde que afetas à sua área de atuação.

Parágrafo único. O Procurador-Geral de Justiça poderá designar outro Promotor de Justiça para funcionar em feito determinado de atribuição do titular, com a concordância deste.

CAPÍTULO V

DOS ÓRGÃOS AUXILIARES

SEÇÃO I

DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAL

Art. 59 - Os Centros de Apoio Operacional, órgãos auxiliares da atividade funcional do Ministério Público, integram o Gabinete do Procurador-Geral de Justiça.

Parágrafo único - Os Centros de Apoio Operacional serão instituídos e organizados por ato do Procurador-Geral de Justiça.

Art. 60 - Compete aos Centros de Apoio Operacional:

I - estimular a integração e o intercâmbio entre órgãos de execução que atuem na mesma área e que tenham atribuições comuns;

II - remeter informações técnico-jurídicas, sem caráter vinculativo, aos órgãos ligados à sua atividade;

III - estabelecer intercâmbio permanente com entidades ou órgãos públicos ou privados que atuem em áreas afins;

IV - remeter anualmente ao Procurador-Geral de Justiça relatório das atividades do Ministério Público relativas às suas áreas de atribuições;

V - prestar auxílio aos órgãos de execução do Ministério Público na instrução de inquéritos civis ou na preparação e proposição de medidas processuais;

VI - zelar pelo cumprimento das obrigações do Ministério Público, decorrentes de convênios firmados;

VII - receber representações e expedientes, encaminhando-os para os respectivos órgãos de execução;

VIII - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça propostas e sugestões para:

a) elaboração da política institucional e de programas específicos;

b) edição de atos e instruções, sem caráter normativo, tendentes à melhoria do serviço do Ministério Público;

c) realização de convênios, cursos, palestras e outros eventos;

IX - encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público estatística mensal e relatório anual de suas atividades;

X - exercer outras funções compatíveis com suas

finalidades, definidas em ato do Procurador-Geral de Justiça, vedado o exercício de qualquer atividade de órgão de execução, bem como a expedição de atos normativos a estes dirigidos.

Art. 61 - A direção de Centro de Apoio Operacional será exercida por Coordenador, escolhido dentre os Procuradores ou Promotores de Justiça da mais elevada entrância.

SEÇÃO II

DA COMISSÃO DE CONCURSO

Art. 62 - A Comissão de Concurso, órgão auxiliar de natureza transitória, incumbido de realizar a seleção de candidatos ao ingresso na carreira do Ministério Público, será presidida pelo Procurador-Geral de Justiça e composta por 2 (dois) Procuradores de Justiça e 2 (dois) Promotores de Justiça, eleitos pelo Conselho Superior do Ministério Público, entre Procuradores e Promotores de Justiça da mais elevada entrância, em atividade, e de 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás.

§ 1.º - O Conselho Superior do Ministério Público, após eleger os membros da Comissão de Concurso, escolherá, pela ordem, 3 (três) suplentes.

§ 2.º - A Comissão de Concurso deverá, até a realização da última fase do concurso, colher informações circunstanciadas sobre a conduta pessoal, profissional e familiar dos candidatos.

§ 3.º - O Procurador-Geral de Justiça, no interesse do serviço, poderá dispensar de suas atribuições normais os membros da instituição integrantes da Comissão do Concurso.

§ 4.º - O representante da Ordem dos Advogados do Brasil e seu suplente serão indicados pelo Presidente da Seccional de Goiás.

§ 5.º - A escolha dos integrantes da Comissão de Concurso observará os seguintes requisitos:

I - não estar respondendo a ação penal por infração apenada com reclusão ou cumprindo pena imposta;

II - não compor o Conselho Superior do Ministério Público;

III - não ter exercido o magistério em curso de preparação de candidato para concurso de carreira jurídica, nos 6 (seis) meses anteriores à abertura do edital;

IV - não ser parente consangüíneo ou afim, até o terceiro grau de candidato inscrito;

V - não estar respondendo a processo administrativo disciplinar ou cumprindo penalidade imposta.

Art. 63 - Os integrantes da Comissão de Concurso farão jus a gratificação pelo desempenho da função, fixada por ato do Procurador-Geral de Justiça.

Parágrafo único - Os membros do Ministério Público em atividade e seus servidores deverão, obrigatoriamente, auxiliar a realização do concurso, fazendo jus a gratificação fixada pelo Procurador-Geral de Justiça.

SEÇÃO III

DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 64 - A Escola Superior do Ministério Público é órgão auxiliar do Ministério Público, dirigida por Procurador de Justiça ou Promotor de Justiça da mais elevada entrância, de livre escolha do Procurador-Geral de Justiça.

§ 1.º - A Escola Superior do Ministério Público poderá, ainda, ser integrada por membros e estagiários do Ministério Público designados pelo Procurador-Geral de Justiça.

§ 2.º - O Diretor da Escola Superior do Ministério Público poderá ficar afastado de suas funções de execução e fará jus a gratificação por desempenho da função fixada por ato do Procurador-Geral de Justiça.

Art. 65 - Incumbe a Escola Superior do Ministério Público, entre outras atribuições previstas no regulamento:

I - instituir curso preparatório de candidatos aprovados no concurso de ingresso na carreira do Ministério Público e serviços auxiliares, com duração mínima de 30 (trinta) dias;

II - instituir curso de aperfeiçoamento e especialização de membro do Ministério Público e de serviços auxiliares;

III - realizar seminários, congressos, cursos, simpósios, pesquisas e estudos, visando ao aprimoramento profissional e cultural dos membros do Ministério Público e de serviços auxiliares;

IV - promover curso de reciclagem e aprimoramento de membro do Ministério Público, especialmente em estagio probatório;

V - realizar encontros locais e regionais e ciclos de estudo e pesquisa entre membros das Procuradorias e Promotorias de Justiça;

VI - promover intercâmbio cultural e científico com instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;

VII - editar trabalhos jurídicos de membros do Ministério Público;

VIII - publicar trimestralmente a Revista do Ministério Público do Estado de Goiás;

IX - firmar convênios com entidades de classe, de ensino Jurídico ou área correlata, nacionais ou estrangeiras;

X - indicar os expositores regulares ou eventuais para os cursos oficiais do órgão, ouvido o Procurador-Geral de Justiça;

XI - elaborar o regulamento do estágio do Ministério Público e supervisioná-lo.

Art. 66 - A Escola Superior do Ministério Público exercerá, ainda, atividade de Centro de Apoio Operacional às Procuradorias de Justiça, aplicando-se, no que couber, o disposto no artigo 60 desta lei.

Art. 67 - O funcionamento e a organização da Escola Superior do Ministério Público serão definidos em resolução do Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público.

SEÇÃO IV

DOS ÓRGÃOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Art. 68 - Lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, nos termos do Art. 115, I, da Constituição do Estado de Goiás, disciplinará os órgãos e serviços auxiliares de apoio administrativo do Ministério Público, organizados em quadro próprio de carreira, com os cargos e funções que atendam às peculiaridades e necessidades da administração e das atividades funcionais.

Art. 69 - Ato do Procurador-Geral de Justiça especificará as funções da Diretoria Geral da Procuradoria Geral de Justiça e do cargo de Diretor-Geral.

SEÇÃO V

DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

Art. 70 - São órgãos de assessoramento da Procuradoria Geral de Justiça:

I - Procurador-Geral de Justiça Substituto;

II - Gabinete do Procurador-Geral de Justiça;

III - Assessoria Especial.

SUBSEÇÃO I

DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA SUBSTITUTO

Art. 71 - O Procurador-Geral de Justiça Substituto será escolhido livremente dentre os Procuradores e Promotores de Justiça, estes da mais elevada entrância, pelo Procurador-Geral de Justiça, cabendo-lhe ainda, sem prejuízo de suas atribuições:

I - substituir, na forma desta lei, o Procurador-Geral de Justiça;

II - auxiliar o Procurador-Geral de Justiça em suas atribuições;

III - prestar assessoria direta ao Procurador-Geral de Justiça;

IV - exercer, mediante delegação, as atribuições que lhe forem conferidas;

V - exercer, por delegação, a coordenação da Assessoria Especial do Procurador-Geral de Justiça.

Parágrafo único- Na hipótese de vacância, impedimento, afastamento ou ausência do Procurador-Geral de Justiça Substituto, o Procurador-Geral de Justiça será substituído temporariamente pelo Procurador de Justiça mais antigo no cargo.

194

SUBSEÇÃO II

DO GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

Art. 72 - O Gabinete do Procurador-Geral de Justiça será integrado por Procurador ou Promotor de Justiça da mais elevada entrância, em atividade ou não, livremente escolhido pelo Procurador-Geral de Justiça.

Parágrafo único - O Chefe de Gabinete exercerá as atribuições delegadas pelo Procurador-Geral de Justiça.

SUBSEÇÃO III

DA ASSESSORIA

Art. 73 - A Assessoria do Procurador-Geral de Justiça será constituída de profissionais escolhidos e nomeados livremente pelo Procurador-Geral de Justiça, os quais prestarão auxílio técnico nas diversas áreas de atuação do Ministério Público.

SEÇÃO VI

DOS ESTAGIÁRIOS

Art. 74 - Os estagiários do Ministério Público, auxiliares das Promotorias de Justiça, serão nomeados pelo Procurador-Geral de Justiça por período não superior a 3 (três) anos.

SUBSEÇÃO I

DA SELEÇÃO, DA INVESTIDURA E DO EXERCÍCIO

Art. 75 - Os estagiários serão selecionados pela Escola Superior do Ministério Público do Ministério Público, por meio de provas e avaliação do histórico escolar, entre alunos de escolas de Direito oficiais ou reconhecidas, matriculados nos 3 (três) últimos anos ou semestres correspondentes do curso de bacharelado.

§ 1.º - O Procurador-Geral de Justiça poderá conceder aos estagiários, a título de bolsa de estudo, auxílio correspondente à remuneração mínima legal.

§ 2.º - Os estagiários nomeados pelo Procurador-Geral de Justiça tomarão posse e entrarão em exercício perante as Promotorias ou Procuradorias de Justiça respectivas, prestando o compromisso de bem desempenhar suas funções.

§ 3.º - Por meio de convênio com Instituições de ensino superior poderão ser admitidos, temporariamente, estagiários de áreas técnicas específicas, para auxílio a membro da Instituição ou órgão da administração do Ministério Público.

Art. 76 - São requisitos para a investidura na função de estagiário do Ministério Público:

I - declaração de disponibilidade de horário e opção de turno;

II - documento comprobatório de regularidade escolar, com indicação do ano ou período do curso de bacharelado em Direito

e disciplinas cursadas;

III - declaração de inexistência de antecedentes criminais;

IV - documento relativo à qualificação pessoal.

Art. 77 - Os estagiários do Ministério Público exercerão suas funções pelo período mínimo de 1 (um) ano, em expediente não inferior a 5 (cinco) horas diárias.

Art. 78 - Compete aos estagiários:

I - participar, com a presença do Promotor de Justiça, das audiências, colaborando em manifestações processuais;

II - comparecer às sessões do Tribunal do Júri, auxiliando, quando solicitados, o Promotor de Justiça;

III - elaborar pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais por recomendação de membro do Ministério Público;

IV - colaborar nos serviços administrativos da Promotoria ou Procuradoria de Justiça;

V - auxiliar no cumprimento das notificações e requisições expedidas pelo orientador do estágio;

VI - acompanhar as ações propostas pelo Ministério Público, através da respectiva Promotoria ou Procuradoria de Justiça;

VII - exercer as funções de secretário, mediante compromisso, em inquéritos civis e procedimentos administrativos instaurados pela Promotoria ou Procuradoria de Justiça;

VIII - auxiliar o orientador de estágio no exame de autos e papéis, na datilografia de peças, bem como no controle de recebimento e devolução de autos, dando-lhe ciência de qualquer irregularidade;

IX - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas.

Art. 79 - São deveres do estagiário:

I - manter ilibada conduta pública e particular;

II - zelar pelo prestígio da Justiça e pela dignidade de suas funções;

III - desempenhar, com zelo e presteza, as suas funções;

IV - acatar as convocações, decisões e atos dos órgãos do Ministério Público relacionados ao estágio;

V - permanecer no local de estágio durante o horário de expediente, assinando folha de freqüência;

VI - seguir às instruções que lhe forem dadas pelo orientador de estágio;

VII - elaborar relatório de suas atividades.

Art. 80 - Aplicam-se aos estagiários, durante o estágio e sob pena de cancelamento sumário deste, as proibições e normas disciplinares a que estão sujeitos os integrantes do quadro de serviços auxiliares do Ministério Público e os servidores públicos em geral, sendo-lhes ainda vedado:

I - exercer qualquer atividade relacionada com funções judiciárias ou policiais, salvo no caso de compatibilidade técnica;

II - revelar quaisquer fatos de que tenham conhecimento em razão das atividades do estágio;

III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens, custas ou participações de qualquer natureza.

IV - usar vestes talares;

V - identificar-se, invocando sua qualidade funcional, ou usar papéis com o timbre do Ministério Público em qualquer matéria alheia ao serviço.

Art. 81 - São impedidos para o exercício das funções de estagiário do Ministério Público os parentes consangüíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, do orientador do estágio, salvo em outra Promotoria ou Procuradoria de Justiça.

SUBSEÇÃO II

DA DISPENSA E DO CERTIFICADO DE ESTÁGIO

Art. 82 - Os estagiários poderão ser dispensados a pedido ou por ato do Procurador-Geral de Justiça, mediante representação motivada do orientador do estágio.

Art. 83 - Ao término do período de estágio, será expedido certificado pela Escola Superior do Ministério Público quanto ao desempenho e assiduidade, instruído com os documentos pertinentes, observado o prazo previsto no Art. 77 desta lei.

LIVRO II

DO ESTATUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

TÍTULO I

DAS GARANTIAS E PRERROGATIVAS DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 84 - Os membros do Ministério Público sujeitam-se a regime jurídico especial e têm as seguintes garantias:

I - vitaliciedade, após 2 (dois) anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado, observado o disposto no artigo 102 desta lei;

II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público;

III - irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à remuneração, o disposto na Constituição Federal.

§ 1.º - O membro vitalício do Ministério Público somente perderá o cargo por decisão judicial transitada em julgado, proferida em ação civil própria, nos seguintes casos:

I - prática de infração penal incompatível com o exercício do cargo, após decisão judicial transitada em julgado;

II - exercício da advocacia, inclusive a representação judicial e a consultoria jurídica a entidades públicas;

III - abandono do cargo por prazo superior a 30 (trinta) dias consecutivos.

§ 2.º - A ação civil para a decretação da perda do cargo será proposta pelo Procurador-Geral de Justiça perante o Tribunal de Justiça, após autorização do Colégio de Procuradores de Justiça, na forma desta lei.

§ 3.º - O membro do Ministério Público terá sua aposentadoria e os respectivos proventos cassados, em ação civil proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, se, em atividade, incorreu nas vedações previstas no § 1.º deste artigo.

§ 4.º - A ação civil referida no § 1.º, no caso do inciso I, será proposta enquanto não verificada a prescrição da infração penal e nas hipóteses previstas nos incisos II e III, no prazo de 5 (cinco) anos contado do fato.

§ 5.º - O pedido de autorização ao Colégio de Procuradores de Justiça, previsto no § 2.º deste artigo, interrompe a prescrição, salvo o caso previsto no inciso I do § 1.º.

Art. 85 - Em caso de extinção do órgão de execução, da Comarca ou mudança da sede da Promotoria de Justiça, será facultada ao Promotor de Justiça a remoção para outra Promotoria de igual entrância, ou obter a disponibilidade com vencimentos integrais e a contagem do tempo de serviço, como se em exercício estivesse.

§ 1.º - O membro do Ministério Público em disponibilidade remunerada continuará sujeito às vedações previstas no artigo 92 e será classificado em quadro especial, provendo-se a vaga que ocorrer.

§ 2.º - Aplica-se à disponibilidade prevista no *caput* deste artigo o disposto no artigo 108 desta lei.

CAPÍTULO II

DAS PRERROGATIVAS

Art. 86 - Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público:

I - ser ouvido, como testemunha ou ofendido, em qualquer processo ou inquérito, em dia, hora e local previamente ajustados com o Juiz ou a autoridade competente;

II - estar sujeito a intimação ou convocação para comparecimento, somente se expedida pela autoridade judiciária ou por órgão da administração superior do Ministério Público competente, ressalvadas as hipóteses constitucionais;

III - ser preso somente por ordem escrita do Tribunal competente, salvo em flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará imediata comunicação e apresentação do membro do Ministério Público ao Procurador-Geral de Justiça, sob pena de responsabilidade;

IV - ser processado e julgado originariamente pelo Tribunal de Justiça deste Estado, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada exceção de ordem constitucional;

V - ser custodiado ou recolhido a prisão domiciliar ou a sala especial de Estado-Maior, por ordem e à disposição do Tribunal competente, quando sujeito a prisão antes do julgamento final;

VI - ter assegurado o direito de acesso, retificação e complementação dos dados e informações relativos à sua pessoa e atividade funcional, existentes nos órgãos da instituição;

VII - exercer os direitos relativos à livre associação sindical.

§ 1.º - Quando no curso da investigação houver indício da prática de infração penal por parte de membro do Ministério Público, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá imediatamente, sob pena de responsabilidade, os respectivos autos ao Procurador-Geral de Justiça, a quem competirá dar prosseguimento à apuração.

§ 2.º - No caso do inciso VI deste artigo, o requerimento será endereçado ao Corregedor-Geral do Ministério Público instruído, quando for o caso, com os documentos pertinentes.

§ 3.º - O Corregedor-Geral do Ministério Público decidirá no prazo máximo de 30 (trinta) dias, cabendo, em caso de indeferimento, recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça, em 5 (cinco) dias contados da efetiva ciência.

§ 4.º - As garantias previstas neste artigo aplicam-se aos membros do Ministério Público aposentados, salvo o disposto no inciso VI.

Art. 87 - Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício da função:

I - receber o mesmo tratamento jurídico e protocolar dispensado aos membros do Poder Judiciário junto aos quais oficiem, inclusive quanto à competência para julgamento de *habeas corpus* e mandado de segurança em que figurar como autoridade coatora;

II - ter vista dos autos após distribuição às Turmas ou Câmaras e intervir nas sessões de julgamento, para sustentação oral ou esclarecimento de matéria de fato;

III - receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, através da entrega dos autos com vista;

IV - tratar diretamente com o Magistrado, ou fazer juntar, independentemente de protocolo, as manifestações ou documentos aos autos, mediante recibo da respectiva secretaria ou cartório;

V - gozar de inviolabilidade pelas opiniões que externar ou pelo teor de suas manifestações processuais ou

procedimentais, nos limites de sua independência funcional;

VI - ingressar e transitar livremente:

a) nas salas de sessões de Tribunais, mesmo além dos limites que separam a parte reservada aos Magistrados;

b) nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, tabelionatos, ofícios de justiça e edifícios dos Fóruns e Tribunais;

c) em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial, policial ou estabelecimento de internação coletiva onde deva praticar ato, colher prova ou informação útil ao desempenho de suas funções, inclusive, quando indispensável, fora do expediente regulamentar, requisitando, esse caso, a presença de funcionário;

d) em qualquer recinto público ou privado, ressalvada a garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio;

VII - dispor, utilizar e administrar livremente, nas comarcas em que servir, instalações próprias e condignas da Promotoria de Justiça, assegurando-se-lhe a direção dos serviços auxiliares;

VIII - requisitar a realização de buscas ou o fornecimento gratuito de certidões a cartórios, tabelionatos e ofícios de justiça, inclusive autenticação de documentos;

IX - examinar, em qualquer Juízo ou Tribunal, autos findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos;

X - retirar, mediante carga, em qualquer Juízo ou Tribunal, autos findos ou em andamento, inclusive por delegação do Procurador-Geral de Justiça, salvo nas hipóteses de prazo comum ou conclusão;

XI - examinar, em qualquer repartição policial, autos de prisão em flagrante ou inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos;

XII - ter acesso ao réu ou indiciado preso, a qualquer momento, mesmo quando decretada a incomunicabilidade;

XIII - usar sala privativa para seus trabalhos nos edifícios dos Fóruns e dos Tribunais;

XIV - usar as insígnias privativas do Ministério Público e as destes talares, que terão modelo fixado por ato do Procurador-Geral de Justiça;

XV - tomar assento imediatamente à direita e no mesmo plano dos Juízes de primeira instância ou do Presidente do Tribunal, Câmara ou Turma;

XVI - não ser indiciado em inquérito policial, observado o disposto no § 1.º do artigo 86.

Art. 88 - As garantias e prerrogativas previstas neste capítulo não excluem outras estabelecidas em lei.

Art. 89 - O membro do Ministério Público, após 10 (dez) anos de exercício na carreira poderá ser indicado em lista sêxtupla elaborada pelo Conselho Superior do Ministério Público e ser nomeado para compor os Tribunais, na forma da lei.

Art. 90 - Os membros do Ministério Público terão carteira funcional, na forma de resolução expedida pelo Procurador-Geral de Justiça, válida em todo o território nacional como cédula de identidade e porte de arma, independentemente, neste caso, de qualquer ato formal de licença ou autorização.

§ 1.º - A carteira funcional consignará o livre acesso do membro do Ministério Público, no exercício de suas atribuições, a locais públicos, para a garantia de direitos assegurados na Constituição ou em outras leis, podendo requisitar o auxílio de autoridade administrativa, policial ou de qualquer pessoa.

§ 2.º - Ao membro do Ministério Público aposentado são assegurados, em razão do cargo que exerceu, a carteira funcional nas condições estabelecidas no caput deste artigo, e o uso das insígnias privativas, preservadas as garantias e prerrogativas previstas no artigo 86, incisos I e III.

§ 3.º - A carteira funcional do membro do Ministério Público aposentado por invalidez decorrente de doença mental não valerá como licença para porte de arma, e a constatação de doença mental, posterior à expedição, implicará o cancelamento da autorização.

TÍTULO II

DOS DEVERES, VEDAÇÕES, DIREITOS E VANTAGENS DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CAPÍTULO I

DOS DEVERES

Art. 91 - São deveres do membro do Ministério Público, além de outros previstos em lei:

I - desempenhar, com independência, zelo, presteza, serenidade e exatidão suas funções, exercendo com probidade as atribuições previstas na Constituição da República Federativa do Brasil e na legislação infraconstitucional;

II - manter conduta ilibada e irrepreensível na vida pública e particular, guardando decoro pessoal;

III - zelar pelo prestígio dos Poderes da União, do Estado e dos Municípios, bem como das Funções Essenciais à Justiça, respeitando suas prerrogativas e a dignidade de seus integrantes;

IV - colaborar com as demais autoridades constituídas para a manutenção da lei e da ordem pública;

V - zelar por suas garantias, prerrogativas institucionais e processuais, representando ao Procurador-Geral de Justiça sobre irregularidades que afetem o bom desempenho de suas atribuições;

VI - atender ao expediente, inclusive nos períodos de

plantão, participando dos atos judiciais e administrativos, quando obrigatória sua presença, e assistindo a outros, quando conveniente ao interesse do serviço;

VII - comparecer, salvo motivo justificado, às reuniões dos órgãos colegiados da Instituição, inclusive como suplente, e àquelas convocadas pelo Procurador-Geral de Justiça ou Corregedor-Geral do Ministério Público;

VIII - providenciar no sentido de ser oportunamente substituído, quando houver de afastar-se do exercício de suas funções ou do cargo, assegurando a continuidade dos serviços;

IX - comunicar e informar os motivos de qualquer afastamento da Comarca onde exerça suas atribuições, por escrito e com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, salvo nos casos comprovadamente urgentes, ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público;

X - comunicar, ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público, o início do gozo de férias e licenças e o local onde pode ser encontrado, apresentando declaração de regularidade de seus serviços e de que não há sessões do Tribunal do Júri no período;

XI - comunicar, ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público, sempre que assumir ou reassumir algum cargo ou função dentro da Instituição, a data da entrada em exercício e, ao último, em relatório circunstanciado, a situação em que encontrou os serviços, os bens de caráter permanente e os livros obrigatórios;

XII - justificar pedido de abono de até três dias faltados por semestre do ano civil, demonstrando a inexistência de sessão do Tribunal do Júri no período;

XIII - declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da lei, inclusive na órbita administrativa e para fins de atuação na área eleitoral, devendo comunicar os motivos, de forma reservada, ao Corregedor-Geral do Ministério Público, no prazo de cinco dias;

XIV - tratar com urbanidade e respeitar a dignidade pessoal das partes, testemunhas, advogados, Delegados de Polícia de Carreira e seus agentes, funcionários, auxiliares da justiça e pessoas com as quais se relacione em razão de seu ofício;

XV - atender diariamente ao público, podendo designar período específico para tal fim, comunicando, caso isto ocorra, à Corregedoria Geral;

XVI - atuar como substituto processual, na defesa dos interesses individuais e sociais indisponíveis, bem como aos hipossuficientes, nos casos previstos em lei e atender aos interessados, a qualquer momento, nos casos urgentes, prestando-lhes orientação jurídica;

XVII - zelar pela regularidade e celeridade na distribuição e andamento dos feitos judiciais e administrativos em que intervenha, mantendo o sigilo legal sobre documentos e informações obtidos em razão do cargo ou função;

XVIII - obedecer aos prazos e procedimentos processuais e aqueles previstos em normas administrativas baixadas pelos Órgãos da Administração Superior do Ministério Público, justificando, nos autos, os motivos de eventual atraso;

XIX - manifestar-se obrigatoriamente, como fiscal da lei, sobre os recursos interpostos, sendo-lhe facultado, ante a ausência de nova argumentação fática ou jurídica, ratificar seu parecer anterior;

XX - identificar-se, por meio de caracteres tipográficos, em suas manifestações funcionais e indicar, como parte ou fiscal da lei, os fundamentos fáticos, jurídicos e legais de seus pronunciamentos processuais e administrativos, elaborando relatório em sua manifestações finais ou recursais;

XXI - manter controle sobre os feitos em que atue, realizando, quando necessária, inspeção, parcial ou geral, nos cartórios, escrivanias ou secretarias judiciais ou extrajudiciais;

XXII - zelar pela regularidade dos registros públicos e demais atividades notariais, garantindo a gratuidade do registro civil de nascimento e de óbito, nos termos da lei;

XXIII - fiscalizar a observância do regimento de custas e emolumentos processuais e notariais estabelecidos pelo Poder Judiciário Estadual;

XXIV - acompanhar e analisar os fatos ocorridos no âmbito de suas atribuições, adotando, de ofício, as providências cabíveis face a irregularidade de que tenha conhecimento ou que ocorra nos serviços a seu cargo;

XXV - acompanhar as publicações oficiais relacionadas com sua função e a Instituição;

XXVI - prestar informações solicitadas pelos membros e órgãos da Instituição, atendendo com presteza as solicitações para acompanhamento de atos judiciais, administrativos ou de diligências policiais, a realizarem-se nos limites territoriais de suas atribuições;

XXVII - acatar, no plano administrativo, as decisões dos Órgãos da Administração Superior do Ministério Público, atendendo às convocações;

XXVIII - encaminhar, mensalmente, até o dia dez do mês subseqüente, Relatório Estatístico de seus trabalhos, Relatório de Visita e Inspeção à Delegacia de Polícia, à Cadeia Pública, unidades de Polícia Militar e Relatório de Visita e Inspeção aos estabelecimentos que abriguem idosos, incapazes, deficientes ou crianças e adolescentes, estendendo-se este prazo até o dia vinte nas hipóteses de acumulação e de plantão forense;

XXIX - enviar, trimestralmente, até o dia dez do mês subseqüente ao período, Relatório de Estágio Probatório;

XXX - apresentar, anualmente e até o dia 1.º de julho, ao Procurador-Geral de Justiça, declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, nos termos do Art. 13 da Lei n.º 8.429, de 02.06.1992;

XXXI - participar dos eventos promovidos pelos órgãos de administração superior e auxiliares do Ministério Público quando afetos a sua função ou convocado;

XXXII - organizar, orientar, supervisionar e exercer

permanente fiscalização sobre as atividades dos funcionários administrativos e estagiários a seu cargo, comunicando aos Órgãos da Administração Superior as irregularidades ou desvios de conduta constatados;

XXXIII - residir, se titular, na respectiva Comarca;

XXXIV - manter atualizados seus dados pessoais junto aos Órgãos da Administração Superior do Ministério Público;

XXXV - informar, imediatamente, ao Procurador-Geral de Justiça, sua filiação a partido político;

XXXVI - manter e organizar o arquivo da Promotoria de Justiça e do Centro de Apoio Operacional, nos termos previstos no Regimento Interno da Corregedoria Geral;

XXXVII - dar fé a documentos de sua lavra e autenticar cópias destes;

XXXVIII - colaborar na organização das bibliotecas e dos arquivos mantidos pelos órgãos e entidade classista do Ministério Público;

XXXIX - exercer outras atribuições definidas em lei ou ato normativo, desde que afetas a sua área de atuação.

§ 1.º. Na hipótese do inciso IX, o membro do Ministério Público deverá oficiar, ao Procurador-Geral de Justiça, ao Corregedor-Geral, a seu substituto automático ou eventual e ao magistrado perante o qual atua, informando o período de seu afastamento e, aos dois primeiros, os motivos.

§ 2.º. Além dos previstos no inciso XII, poderão ser concedidos outros abonos com duração de três dias, nos casos de mudança de Comarca por promoção ou remoção.

§ 3.º. Os relatórios elencados no inciso XXVIII, deverão ser remetidos à Corregedoria Geral do Ministério Público, que definirá, em ato próprio, os modelos a serem adotados.

CAPÍTULO II

DAS VEDAÇÕES

Art. 92 - Aos membros do Ministério Público se aplicam as seguintes vedações:

I - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagem ou custas processuais;

II - exercer advocacia;

III - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como cotista ou acionista;

IV - exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério;

V - exercer atividade político-partidária, ressalvada a filiação e as exceções previstas em lei.

Parágrafo único. Não constituem acumulação, para os efeitos do inciso IV deste artigo, as atividades exercidas em organismos estatais afetos à área de atuação do Ministério Público, na Escola Superior do Ministério Público, em entidades de representação de classe e o exercício de cargos de confiança na sua administração e nos órgãos auxiliares.

CAPÍTULO III

DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS E DIREITOS

SEÇÃO I

DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS

Art. 93 - Os vencimentos dos membros do Ministério Público serão fixados em lei por iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, em nível condizente com a relevância da função e de forma a compensar todas as vedações e incompatibilidades específicas que lhes são impostas.

Art. 94 - O membro do Ministério Público titular de Promotoria de Justiça designado para substituição terá direito à diferença de vencimentos entre o seu cargo e o que ocupar, salvo no caso de cumulação e designação do Procurador-Geral de Justiça para auxílio.

Parágrafo Único – quando a substituição se der entre cargos de mesma entrância e no caso de cumulação ou designação do Procurador-Geral de Justiça para auxílio, o membro do Ministério Público somente terá direito à diária correspondente.

Art. 95 - Os vencimentos dos membros do Ministério Público serão fixados com diferença não excedente a 10% (dez por cento) de uma para outra entrância e da entrância mais elevada para o cargo de Procurador-Geral de Justiça, garantindo-se aos Procuradores de Justiça não menos de 95% (noventa e cinco por cento) dos vencimentos atribuídos ao Procurador-Geral de Justiça.

Art. 96 - A remuneração dos membros do Ministério Público terá, como limite máximo, os valores percebidos como remuneração, em espécie e a qualquer título, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal.

Art. 97 - No âmbito do Ministério Público, fica estabelecido, como limite máximo de remuneração, os valores percebidos em espécie, a qualquer título, pelo Procurador-Geral de Justiça, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e ao local do trabalho.

Art. 98 - A revisão dos vencimentos dos membros do Ministério Público far-se-á mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça.

Art. 99 - A elevação de entrância da comarca não acarreta percepção de diferença de vencimentos do cargo pelo membro do Ministério Público.

Art. 100 - Além dos vencimentos, serão outorgadas ao membro do Ministério Público as seguintes vantagens:

I - ajuda de custo, para despesas de transporte e mudança;

II - auxílio-moradia, correspondente a 10% (dez por cento)

do vencimento básico, pelo exercício nas comarcas em que não haja residência oficial para o membro do Ministério Público;

III - auxílio-funeral, a ser pago ao cônjuge sobrevivente ou aos dependentes do membro do Ministério Público, ainda que aposentado ou em disponibilidade, cuja importância será a metade dos vencimentos ou proventos percebidos à data do óbito;

IV - auxílio-doença, correspondente a 1 (um) mês de vencimentos, após cada período de 12 (doze) meses ininterruptos em que o membro do Ministério Público permanecer em licença para tratamento de saúde;

V - salário-família;

VI - diárias;

VII - verba de representação de Ministério Público;

VIII - gratificação pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral, com os recursos desta e equivalente à devida ao Magistrado perante o qual oficie;

IX - gratificação adicional por tempo de serviço equivalente a 1% (um por cento) para cada ano de serviço, incidente sobre o vencimento e a verba de representação;

X - gratificação de magistério por aula proferida em cursos oficiais promovidos pelo Escola Superior do Ministério Público, cujo valor será fixado por ato do Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Colégio de Procuradores de Justiça;

XI - décimo terceiro salário, correspondente a 1/12 (um doze avos) dos vencimentos a que fizer jus no mês de dezembro, por mês de efetivo exercício no respectivo ano, considerando-se como mês integral a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias; (vide nota anterior)

XII - gratificação de férias não inferior a 1/3 (um terço) dos vencimentos, após 1 (um) ano de exercício na carreira;

XIII - adiantamento de 50% (cinqüenta por cento) do décimo terceiro salário, por ocasião das férias, desde que requerida em conformidade com ato do Procurador-Geral de Justiça;

XIV - verba de gratificação pelo exercício de cargos de confiança ou em funções de direção, chefia, coordenação ou assessoramento, junto aos órgãos da administração superior e auxiliares do Ministério Público.

§ 1.º - Aplicam-se aos membros do Ministério Público os direitos sociais previstos no Art. 7.º, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX, da Constituição Federal.

§ 2.º - Constitui parcela dos vencimentos, para todos os feitos, a verba de representação de Ministério Público.

§ 3.º - A vantagem prevista no incisos II será devida durante período em que o membro do Ministério Público residir na comarca e sobre ela não incidirá outra.

§ 4.º - Equipara-se, para efeito de percepção do auxílio-funeral, o companheiro ao cônjuge.

SEÇÃO II

DOS DIREITOS

SUBSEÇÃO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 101 - Além dos vencimentos e vantagens, de que trata a seção anterior, asseguram-se aos membros do Ministério Público os seguintes direitos:

I - férias;

II - licenças e afastamentos;

III - aposentadoria e pensão por morte.

Parágrafo único - ato do Procurador-Geral de Justiça disciplinará o gozo dos direitos previstos nesta lei.

Art. 102 - São considerados como de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, exceto para vitaliciamento, os dias em que o membro do Ministério Público estiver afastado de suas funções em razão de:

I - licença prevista nesta lei;

II - férias;

III - cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos, no País ou no exterior, de duração máxima de 2 (dois) anos, na forma prevista no artigo 124, inciso II mediante prévia autorização do Conselho Superior do Ministério Público;

IV - período de trânsito;

V - disponibilidade remunerada, exceto para promoção, em caso de afastamento decorrente de punição;

VI - designação do Procurador-Geral de Justiça para:

a) realização de atividade de relevância para a instituição;

b) direção da Escola Superior do Ministério Público;

VII - exercício de cargo ou função de direção de associação representativa de classe, na forma desta lei;

VIII - outras hipóteses definidas em lei.

SUBSEÇÃO II

DAS FÉRIAS

Art. 103 - O direito a férias coletivas dos membros do Ministério Público será igual ao dos Magistrados.

Parágrafo único - O membro do Ministério Público que integrar a escala de plantão forense, elaborada pela Diretoria Geral levando em conta as sugestões encaminhadas até 45 (quarenta e cinco) dias antes das respectivas férias, terá direito ao gozo de férias individuais oportunamente.

Art. 104 - O Procurador-Geral de Justiça poderá, por necessidade de serviço, suspender ou indeferir férias de qualquer natureza, ressalvado o gozo oportuno.

§ 1.º - As férias não poderão ser fracionadas ou acumuladas por período superior a 2 (dois) meses, salvo na hipótese prevista no caput deste artigo.

§ 2.º - O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao Procurador-Geral de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça Substituto, ao Corregedor-Geral do Ministério Público e aos ocupantes de cargos de confiança.

§ 3.º - As férias individuais poderão ser fracionadas em períodos não inferiores a 10 (dez) dias, devendo ser requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

Art. 105 - A gratificação a que se refere o artigo 100, inciso XII, será percebida, independentemente de solicitação, nos pagamentos referentes aos meses de dezembro e junho de cada ano.

§ 1.º - É facultada a conversão de 1/3 (um terço) das férias em abono pecuniário, requerido com pelo menos sessenta dias de antecedência, nele considerado o valor do acréscimo previsto no *caput* deste artigo.

§ 2.º - Em caso de exoneração, será devida ao membro do Ministério Público indenização relativa ao período de férias a que tiver direito, calculada com base na remuneração do mês em que foi publicado o ato exoneratório.

Art. 106 - O membro do Ministério Público, para entrar em gozo de férias, deverá apresentar declaração de regularidade de serviço e informar à Procuradoria Geral de Justiça o local onde possa ser encontrado.

§ 1.º - Se por falta da comunicação do endereço, o membro do Ministério Público não puder ser encontrado, em caso de necessidade do serviço, perderá o direito de solicitação de férias no período seguinte, quer se trate de férias coletivas ou individuais, ficando a cargo do Procurador-Geral de Justiça designar o período, de acordo com as necessidades do serviço.

§ 2.º - Constatada a ausência de regularidade do serviço afeto ao membro do Ministério Público, o gozo de férias individuais será imediatamente suspenso por ato do Procurador-Geral de Justiça, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Art. 107 - Os membros do Ministério Público mencionados no § 2.º do artigo 104, gozarão férias oportunamente.

SUBSEÇÃO III

DA LICENÇA-PRÊMIO

Art. 108 - Após cada qüinqüênio de efetivo e ininterrupto exercício, o membro do Ministério Público fará jus a 3 (três) meses de férias, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo.

§ 1.º - O período de licença-prêmio será considerado de efetivo exercício para todos os efeitos legais e não acarretará desconto algum no vencimento ou remuneração.

§ 2.º - Nos casos de licença-prêmio, aplicar-se-á o disposto no artigo 108 desta Lei.

§ 3.º - Não se concederá licença-prêmio ao membro do Ministério Público que, durante o período aquisitivo:

a) sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

b) afastar-se do cargo em virtude de licença sem remuneração;

c) licenciar-se para tratamento da própria saúde por prazo superior a 90 (noventa) dias, consecutivos ou não;

d) licenciar-se para tratamento em pessoa da família por prazo superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não;

e) licenciar-se para exercício de atividade político-partidária;

f) faltar injustificadamente por período superior a 30 dias no qüinqüênio.

§ 4.º - Suspendem a contagem do tempo de serviço para efeito de apuração do qüinqüênio:

a) licença para tratamento da própria saúde até 90 dias, consecutivos ou não;

b) licença por motivo de doença em pessoa da família até 60 dias, consecutivos ou não;

c) falta injustificada, não superior a 30 dias no qüinqüênio;

Art. 109 - A licença-prêmio poderá ser convertida em espécie ou ter contados em dobro os períodos não gozados, para efeito de aposentadoria.

Art. 110 - Ao cônjuge sobrevivente ou aos dependentes são devidos os vencimentos e vantagens correspondentes aos períodos de licença-prêmio não gozados e não contados em dobro, em caso de falecimento do membro do Ministério Público.

Parágrafo único - Para efeito do disposto no *caput* deste artigo, equipara-se o companheiro ao cônjuge.

SUBSEÇÃO IV

DA AJUDA DE CUSTO

Art. 111 - Em caso de remoção de ofício e promoção ou convocação que importe em alteração do domicílio legal, será paga, ao membro do Ministério Público, uma ajuda de custo correspondente a um 1/3 (um terço) dos vencimentos do cargo que deva assumir, para indenização das despesas de mudança, transporte e instalação na nova sede de exercício, independentemente de comprovação.

§ 1.º - A ajuda de custo será paga independentemente de o membro do Ministério Público haver assumido o novo cargo e restituída caso a assunção não se efetive.

§ 2.º - Não terá direito à ajuda de custo o Promotor de

Justiça com residência no lugar onde passar a exercer o cargo.

Art. 112 - Conceder-se-á ajuda de custo, ainda, para fazer frente às despesas de transporte, quando do deslocamento de membro do Ministério Público para fora do Estado em razão de serviço e mediante designação.

SUBSEÇÃO V

DAS DIÁRIAS

Art. 113 - O membro do Ministério Público que se deslocar temporariamente da sede da Procuradoria ou Promotoria de Justiça em razão de serviço e mediante designação terá direito a diárias para indenização de despesas, cujos critérios para concessão serão definidos por ato do Procurador-Geral de Justiça.

§ 1.º - A diária não será superior a 1/30 (um trinta avos) dos vencimentos do cargo de Promotor de Justiça de 3ª entrância.

§ 2.º - O valor da diária poderá ser fixado em até o dobro do previsto no parágrafo anterior quando se tratar de deslocamento para fora do Estado, pagas as despesas de transporte através de ajuda de custo.

§ 3.º - Na hipótese do membro do Ministério Público retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

SUBSEÇÃO VI

DAS LICENÇAS

Art. 114 - Conceder-se-á licença:

I - para tratamento de saúde;

II - por motivo de doença em pessoa da família;

III - à gestante;

IV - paternidade, por 8 (oito) dias;

V - em caráter especial;

VI - para casamento, por 8 (oito) dias;

VII - por luto, em virtude de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmãos, sogros, noras e genros, por 8 (oito) dias;

VIII - por adoção;

IX - em outros casos previstos em lei.

§ 1.º - As licenças previstas nos incisos IV, VI e VII deste artigo dar-se-ão por comunicação ao Procurador-Geral de Justiça e as demais, mediante requerimento.

§ 2.º - Não será concedida licença para o exercício de função pública ou particular, salvo as exceções expressamente previstas nesta lei.

Art. 115 - A licença para tratamento de saúde por prazo superior a 30 (trinta) dias depende de inspeção por junta médica oficial do Estado, inclusive em virtude de prorrogação.

§ 1.º - A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias do término da anterior é considerada prorrogação.

§ 2.º - O membro do Ministério Público que, no curso de 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao requerimento de nova licença, houver se licenciado por período contínuo ou descontínuo de 3 (três) meses deverá submeter-se à verificação de invalidez.

§ 3.º - Declarada a incapacidade definitiva para o serviço, o membro do Ministério Público será afastado de suas funções e aposentado, ou, se considerado apto, reassumirá o cargo imediatamente ou ao término da licença.

§ 4.º - No curso da licença, o membro do Ministério Público poderá requerer inspeção médica, caso se julgue em condições de reassumir o exercício do cargo.

Art. 116 - A licença por motivo de doença em pessoa da família será concedida, com vencimentos integrais, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias.

§ 1.º - A licença somente será concedida se a assistência direta do membro do Ministério Público for indispensável e não puder ser dada simultaneamente com o exercício do cargo.

§ 2.º - A licença a que se refere o caput deste artigo não comporta prorrogação.

§ 3.º - Considera-se, para o efeito deste artigo, como pessoa da família, o cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmãos, ou pessoa que viva sob a dependência econômica do membro do Ministério Público ou mantenha com este vínculo de parentesco civil ou afim.

Art. 117 - A licença à gestante será de 120 (cento e vinte) dias, podendo iniciar-se no oitavo mês de gestação, salvo na hipótese de antecipação de parto ou prescrição médica.

Parágrafo único - A licença à gestante dar-se-á pelo prazo de 30 (trinta) dias nos casos de natimorto ou aborto, salvo contra-indicação médica, aplicando-se, nesta hipótese, o disposto no Art. 114 desta lei.

Art. 118 - A licença paternidade será concedida ao pai, pelo nascimento de filho, até 8 (oito) dias consecutivos.

Art. 119 - A licença para casamento será concedida pelo prazo de 8 (oito) dias, findos os quais deverá haver comprovação da celebração do matrimônio, sob pena de desconto em folha dos dias licenciados e sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis.

Art. 120 - Nos casos de adoção aplicar-se-ão as regras dos artigos 116 e 117 desta lei, no que couber.

Art. 121 - As licenças previstas nesta Seção serão concedidas sem prejuízo dos vencimentos, vantagens ou qualquer direito inerente ao cargo, salvo disposição legal expressa em contrário.